

William Haug
Toda

Fundamentos do
direito tributário e o
planejamento fiscal e
contábil das empresas

Planejamento Tributário

SUMÁRIO

[Apresentação](#)

[Capítulo I](#)

[Aspectos jurídicos](#)

[Princípios Tributários](#)

[PRINCÍPIO DA LEGALIDADE \(Art. 150, I, CF/1988\)](#)

[PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE \(Art. 150, III, “a”, CF/1988\)](#)

[PRINCÍPIO DA IGUALDADE OU ISONOMIA TRIBUTÁRIA \(Art. 150, II, CF/1988\)](#)

[PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO CONFISCO \(Art. 150, IV, CF/1988\)](#)

[PRINCÍPIO DA LIBERDADE DE TRÁFEGO \(Art. 150, V, CF/1988\)](#)

[PRINCÍPIO DA UNIFORMIDADE GEOGRÁFICA \(Art. 151, I, CF/1988\)](#)

[PRINCÍPIO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA \(Art. 145, § 1º, CF/1988\)](#)

[PRINCÍPIO DA TRANSPARÊNCIA DOS IMPOSTOS OU DA TRANSPARÊNCIA FISCAL \(Art. 150, § 5º, CF/1988\)](#)

[PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE \(Arts. 155, § 2º, I; 153, § 3º, II; e 154, I, CF/1988\)](#)

[PRINCÍPIO DA SELETIVIDADE \(Art. 153, § 3º, I, CF/1988\)](#)

[PRINCÍPIO DA NÃO DIFERENCIAÇÃO TRIBUTÁRIA \(Art. 152, CF/1988\)](#)

[PRINCÍPIO DA IMUNIDADE \(Art. 150, VI, “a”, CF/1988\)](#)

[TRIBUTOS E SUAS ESPÉCIES](#)

[CONCEITO DE TRIBUTO](#)

ESPÉCIES DE TRIBUTOS

IMPOSTO

TAXA

CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA

EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO

CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS

CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO
ECONÔMICO

CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS DE INTERESSE DE
CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS

CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURIDADE SOCIAL

CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE
ILUMINAÇÃO PÚBLICA (CF/1988, ARTIGO 149-A)

CLASSIFICAÇÃO DOS IMPOSTOS

COMPETÊNCIA DOS TRIBUTOS

Imunidade e Isenção Tributária

IMUNIDADE OU NÃO INCIDÊNCIA

IMUNIDADES E SUAS ESPÉCIES

IMUNIDADE RECÍPROCA OU INTERGOVERNAMENTAL

IMUNIDADE PARA TEMPLOS DE QUALQUER CULTO

IMUNIDADE DOS PARTIDOS POLÍTICOS, SINDICATOS
DOS EMPREGADOS, INSTITUIÇÕES ASSISTENCIAIS E
EDUCACIONAIS SEM FINS LUCRATIVOS

IMUNIDADE PARA LIVROS, JORNAIS, PERIÓDICOS E
PAPEL DESTINADO A SUA IMPRESSÃO

ISENÇÃO

ELISÃO FISCAL

NORMA “ANTI ELISÃO”

EVASÃO

Anistia

Sonegação Fiscal

Apropriação Indébita

Desconsideração da personalidade jurídica

Infrações Tributárias

DENÚNCIA ESPONTÂNEA

REDUÇÃO DA PENALIDADE

Crédito Tributário

Modalidades de lançamento

Por declaração

Por homologação

Suspensão do crédito tributário

Moratória

Depósito

Medida liminar

Medida liminar e antecipação de tutela

Extinção do crédito tributário

Isenção

Anistia

Garantias e privilégios do crédito tributário

Processo Administrativo

DOS ATOS E TERMOS PROCESSUAIS

DA PRÁTICA DOS ATOS

DA CONTAGEM DOS PRAZOS

DAS INTIMAÇÕES AO CONTRIBUINTE

DO MOMENTO DA INTIMAÇÃO

DAS PROVAS

DO PROCEDIMENTO FISCAL

DO AUTO DE INFRAÇÃO

DA IMPUGNAÇÃO

Do prazo para impugnação

Do julgamento

Do acórdão

DO RECURSO DE OFÍCIO

DO RECURSO VOLUNTÁRIO

Do órgão julgador

DO RECURSO ESPECIAL CONTRA DECISÃO DE SEGUNDA INSTÂNCIA

Capítulo II

Planejamento Tributário

Formas de Tributação

Simplex Nacional

Lucro Presumido

Lucro Real

Lucro Arbitrado

Lucro Real x Lucro Presumido – Comparativo

Lucro Presumido x Simplex Nacional – Comparativo

Reconhecimento da receita e da despesa - Caixa ou Competência

Regime de Competência

Apropriação dos Custos

Despesas Operacionais

Inobservância do Regime de Competência

Redução Indevida do Lucro Real em Qualquer Período de

[Apuração](#)

[Regime de Caixa \(Lucro Presumido\)](#)

[Mudança da Forma de Tributação](#)

[Provisões](#)

[Compensação de Prejuízos Fiscais](#)

[Preço de Transferência](#)

[Incentivos Fiscais](#)

[Programa Universidade para Todos \(Prouni\)](#)

[Acesso ao Prouni](#)

[Incentivos Fiscais às Empresas Instaladas na Área da Sudene](#)

[Incentivos Fiscais às Empresas Instaladas na Área da Sudam](#)

[Doações aos Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente](#)

[Programas Especiais de Exportação \(Befiex\)](#)

[Programas Setoriais Integrados \(PSI\)](#)

[Atividades de Pesquisa Tecnológica e Desenvolvimento de Inovação Tecnológica](#)

[Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de Equipamentos para a TV Digital \(PATVD\) - Regulamentação do Incentivo](#)

[Pronon e Pronas/PCD](#)

[Quadro Sinótico](#)

[O Incentivo Fiscal Incorporado ao Planejamento Tributário](#)

[Equivalência Patrimonial](#)

[A Relevância](#)

[Coligação e Controle](#)

[Sociedades Coligadas](#)

[Cálculo do MEP](#)

[Ajuste Contábil do Investimento](#)

[O Ajuste Contábil no IRPJ e CSL](#)

[PIS-Pasep e Cofins](#)

[Lucros ou Dividendos de Balanço Posterior à Equivalência](#)

[Desdobramento do Custo de Aquisição](#)

[Ágio e Deságio](#)

[Contribuição Social sobre o Lucro Líquido](#)

[Inclusão de Lucros e Dividendos](#)

[Patrimônio Líquido Negativo](#)

[Patrimônio Líquido Negativo na Aquisição](#)

[Reavaliação de Bens](#)

[Exemplo de Equivalência Patrimonial](#)

[Cálculo da Equivalência Patrimonial no Final do Período-base](#)

[Distribuição de Lucros](#)

[Participações Dedutíveis](#)

[Lucros Distribuídos Disfarçadamente](#)

[Pessoas Ligadas e Valor de Mercado](#)

[Distribuição a Sócio ou Acionista Controlador por Intermédio de Terceiros](#)

[Aplicação na Determinação do Lucro Real](#)

[Distribuição de Lucros de Períodos Não Encerrados](#)

[Tratamento Tributário](#)

[Lucro Real](#)

[Lucro Presumido](#)

[Lucro Líquido Superior ao Presumido](#)

[Demais Rendimentos Pagos](#)

[Juros sobre o Capital Social](#)

[Despesa Dedutível](#)

[Cálculo dos Juros](#)

[Base de Cálculo](#)

[Taxa a Utilizar](#)

[Limite de Dedutibilidade](#)

[Empresas que Levantam Balanços ou Balancetes de Suspensão ou Redução do Imposto Mensal](#)

[Empresas que Apuram o Lucro Real Trimestralmente](#)

[Incorporação ao Capital Social](#)

[PAGAMENTO DO JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO - TRIBUTAÇÃO na Fonte - Alíquota](#)

[Não Incidência do IRRF](#)

[Tratamento dos Juros Auferidos e do Imposto Retido na Fonte](#)

[Mútuo](#)

[Modelo de Contrato de Mútuo](#)

[Tratamento Tributário do Contrato de Mútuo](#)

[Base de cálculo do Imposto de Renda na Fonte](#)

[Responsabilidade pela retenção e prazo de pagamento do imposto](#)

[Tratamento dos Rendimentos \(pelo Beneficiário\) e do Imposto de Renda na Fonte](#)

[Rendimentos do Mútuo na Base de Cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro](#)

[Mútuos Contratados com Pessoas Residentes ou Domiciliadas no Exterior](#)

[Mútuos Entre Pessoas Físicas](#)

[Não Cobrança de Encargos em Mútuos entre Empresas Ligadas](#)

[Despesa Financeira da Empresa Mutuária - Jurisprudência](#)

[Empréstimos Contraídos de Sócios, Administradores ou Acionista Controlador](#)

[Incidência do IOF](#)

[Sociedade em Conta de Participação \(SCP\)](#)

[CNPJ](#)

[Valores Entregues ou Aplicados na SCP](#)

[Responsabilidade Tributária](#)

[Escrituração](#)

[Lucro Real](#)

[Investimento em SCP](#)

[Rendimentos, Distribuição de Lucros e Ganhos de Capital](#)

[Breve Resumo e Características Fundamentais da SCP](#)

[Modelo de Contrato Social da SCP](#)

[Obrigações acessórias](#)

[Compensação e Restituição de Tributos](#)

[Perdas no Recebimento de Créditos](#)

[Escrituração Contábil Fiscal - ECF](#)

[PIS/COFINS](#)

[Operadoras de Planos de Assistência à Saúde](#)

[Não Integram a Base de Cálculo](#)

[Ressarcimento](#)

[Capítulo III](#)

[Reorganização Societária](#)

[INCORPORAÇÃO](#)

[FUSÃO](#)

[CISÃO](#)

[TRANSFORMAÇÃO](#)

[OPERACIONALIZAÇÃO CONTÁBIL](#)

[Operacionalização Contábil da Fusão](#)

[Da Entidade Adquirente](#)

[Reconhecimento e Mensuração](#)

[Operacionalização Contábil da Incorporação](#)

[Da entidade Adquirente](#)

[Mensuração da contraprestação transferida](#)

[Elaboração e apresentação das demonstrações contábeis consolidadas](#)

[Participação de não controladores](#)

[Resultado por ação](#)

[Reconhecimento e Mensuração](#)

[Operacionalização Contábil da CISA](#)

[Tratamento do Ágio e Deságio](#)

[Ágio por Expectativa de Rentabilidade Futura](#)

[Compra Vantajosa \(Deságio\)](#)

[Mensuração Subsequente do Ágio](#)

[Regime de tributação na incorporação, fusão ou cisão](#)

[Avaliação de bens e direitos](#)

[Compensação de prejuízos fiscais](#)

[Responsabilidade por sucessão](#)

APRESENTAÇÃO

A Receita Federal esclarece que a carga tributária no país – a soma de todos os impostos, contribuições e taxas pagas pelos cidadãos e empresas em relação ao Produto Interno Bruto (PIB) – situa-se entre as mais altas do mundo. No ano de 2017, por exemplo, era equivalente a quase 36% do PIB, acima da média de 34,1% do PIB registrada nos países mais ricos do mundo.

Apesar da economia brasileira começar a mostrar sinais de reação em 2018, principalmente com a melhora dos índices de confiança, o Brasil necessita de uma reforma tributária urgente, no entanto, sabemos que esse é um problema a ser resolvido a longo prazo, que precisa ser discutido com toda sociedade.

Assim sendo, como o empresário não pode esperar muito tempo, pois luta a cada dia pela sobrevivência de sua empresa, só lhe resta utilizar-se do mecanismo do planejamento tributário, que é um conjunto de sistemas legais que visam diminuir o pagamento de tributos. Esse planejamento, porém, deve ser válido e eficaz, por isso ser executado por profissionais habilitados e experientes, e sempre respeitando o ordenamento jurídico atual, objetivando uma legítima economia e minorando assim o impacto tributário.

Essa é a nossa pretensão ao apresentarmos esta obra, ou seja, mostrar aos empresários em geral, gerentes, administradores de empresas, profissionais de contabilidade, auditores, consultores, advogados e demais interessados, de forma clara e objetiva, os principais aspectos jurídicos, contábeis e tributários relativos ao planejamento tributário, permitindo escolher e definir o meio de tributação mais adequado ao seu negócio.

Procuramos identificar neste livro, a possibilidade de se obter uma economia fiscal, através de práticas bastante usuais de reorganização societária, além de alguns conceitos e ensinamentos práticos, tanto da contabilidade como do direito, que possibilitarão aos profissionais responsáveis por ambas as searas, discernirem sobre a melhor opção para a empresa.

Portanto, esperamos poder contribuir de forma positiva no dia a dia de todos os profissionais envolvidos na organização da empresa, desejando que esta obra sirva como mais um instrumento na tomada da melhor decisão, culminando numa efetiva economia tributária para a empresa.

O Autor

CAPÍTULO I

ASPECTOS JURÍDICOS

PRINCÍPIOS TRIBUTÁRIOS

Para que o contribuinte possa efetuar um planejamento tributário eficaz, é preciso que o mesmo não contradiga os princípios tributários constitucionais aplicáveis a tal planejamento.

Estes princípios encontram-se elencados na Constituição Federal de 1988 (CF/1988) e têm a função de conter a ação desenfreada do Estado na esfera tributária. Hugo de Brito Machado (Curso de direito tributário. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 52 e 58) já esclarecia o seguinte acerca da questão:

“Tais princípios existem para proteger o cidadão contra os abusos do Poder. Em face do elemento teleológico, portanto, o intérprete, que tem consciência

dessa finalidade, busca nesses princípios a efetiva proteção do contribuinte.” Desse modo, vemos que os princípios são instrumentos de defesa dos contribuintes, e que devem obedecer a um padrão estabelecido pela própria Constituição, a fim de que um tributo não venha ser refutado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), sob pena de ser considerado inconstitucional. Assim, descrevemos a seguir alguns aspectos de cada um dos princípios tributários elencados pela Constituição.

PRINCÍPIO DA LEGALIDADE (ART. 150, I, CF/1988)

“Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

I - exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça;”

Esse princípio reflete aquele já estabelecido pelo art. 5º, II da CF/1988, que diz: “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei”, ou seja, determina que a instituição ou majoração de tributo só pode ser feita mediante lei. Nota-se que esse princípio limita a atuação do poder tributante em prol da justiça e da segurança jurídica dos contribuintes.

É preciso atentar que a lei que exigir o tributo deve mencionar algumas de suas características, segundo dispõe o art. 146, III, “a”, da CF/1988:

“Art. 146. Cabe à lei complementar:

...

III - estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre:

a) definição de tributos e de suas espécies, bem como, em relação aos impostos discriminados nesta Constituição, a dos respectivos fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes;”

1.2. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE (Art. 150, III, “b”, CF/1988)

“Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

...

III - cobrar tributos:

...

b) no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou;”

A intenção deste princípio é estabelecer a segurança jurídica na relação tributária, devendo o Estado aguardar o início do próximo exercício

financeiro para iniciar a cobrança do tributo criado ou aumentado.

1.2.1. Princípio da anterioridade mínima (nonagesimal)

Por meio da Emenda Constitucional nº 42/2003, foi introduzida a letra “c” ao art. 150, III, CF/1988, que exige que se respeite um período de 90 dias dias (também denominada anterioridade mitigada) entre a data que criou ou aumentou o tributo e sua efetiva cobrança.

“Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

III - cobrar tributos:

c) antes de decorridos noventa dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, observado o disposto na alínea “b”;

Esta regra comporta exceções, tais como: empréstimos compulsórios para casos de calamidade pública ou guerra externa, imposto de importação, imposto de exportação, imposto sobre operações financeiras, imposto de renda, imposto extraordinário de guerra e fixação da base de cálculo do IPVA e do IPTU.

PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE (ART. 150,III, “A”, CF/1988)

“Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

...

a) em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado;”

Basicamente, é vedada a incidência de tributos sobre fatos geradores ocorridos antes da vigência da lei, ou seja, a lei não pode retroagir e atingir fatos pretéritos ao início de sua vigência.

Estabelece o art. 105 do Código Tributário Nacional (Lei nº 5.172/1966), que a lei aplica-se a fatos geradores futuros, exceto as hipóteses de que trata o art. 106 do mesmo diploma legal:

a) quando se tratar de lei expressamente interpretativa (excluída a aplicação de penalidade à infração dos dispositivos interpretados);

b) tratando-se de ato ainda não julgado definitivamente:

b.1) quando deixe de defini-lo como infração;

b.2) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de tributo; e

b.3) quando comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo de sua prática.

PRINCÍPIO DA IGUALDADE OU ISONOMIA TRIBUTÁRIA (ART. 150, II, CF/1988)

“Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

...

II - instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente, proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função por eles exercida, independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos;”

O princípio da igualdade, conhecido também como princípio da isonomia, encontra-se do mesmo modo disciplinado no art. 5º, I, da Constituição Federal:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

I - homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição;”

Conforme ensina Hugo de Brito Machado (Curso de direito tributário. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 52 e 58), para contribuintes que estão em situações distintas, pode-se aplicar tratamento tributário diferenciado:

“Não fere o princípio da igualdade, antes o realiza com absoluta adequação, o imposto progressivo. Realmente, aquele que tem maior capacidade contributiva deve pagar imposto maior, pois só assim estará sendo igualmente tributado.”

PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO CONFISCO (ART. 150, IV, CF/1988)

“Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

IV - utilizar tributo com efeito de confisco;”

Os tributos devem ser cobrados de forma razoável, sem que sua cobrança exceda a capacidade contributiva do sujeito passivo, o que poderá causar-lhe irreversíveis danos patrimoniais.

Se o imposto absorver grande parte do valor da propriedade ou da renda do sujeito passivo, é considerado confiscatório, ficando evidenciada assim a sua inconstitucionalidade.

PRINCÍPIO DA LIBERDADE DE TRÁFEGO (ART. 150, V, CF/1988)

“Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

...

V - estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou bens, por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais, ressalvada a cobrança de pedágio pela utilização de vias conservadas pelo Poder Público;”

Este princípio, também conhecido de vedação à limitação ao trânsito de pessoas e bens, impede que qualquer tributo limite a movimentação de pessoas ou de bens/mercadorias, ou seja, não se pode restringir a sua circulação por meio de cobrança de tributos.

Observe-se que este princípio tributário está em conformidade com o art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal, que estabelece o direito à liberdade de locomoção:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

LXVIII - conceder-se-á “habeas corpus” sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder;”

A cobrança de pedágios pela utilização de vias conservadas pelo Poder Público é excluída desse princípio, uma vez que a doutrina desconsidera o pedágio como tributo, porém, o trata como preço público ou tarifa, diante da exploração direta do serviço pelo poder Público ou por ente privado, mediante concessão de serviço público.

PRINCÍPIO DA UNIFORMIDADE GEOGRÁFICA (ART. 151, I, CF/1988)

“Art. 151. É vedado à União:

I - instituir tributo que não seja uniforme em todo o território nacional ou que

implique distinção ou preferência em relação a Estado, ao Distrito Federal ou a Município, em detrimento de outro, admitida a concessão de incentivos fiscais destinados a promover o equilíbrio do desenvolvimento sócio-econômico entre as diferentes regiões do País;”

De modo idêntico, o art. 10 do Código Tributário Nacional, traz a seguinte redação:

“Art. 10. É vedado à União instituir tributo que não seja uniforme em todo o território nacional, ou que importe distinção ou preferência em favor de determinado Estado ou Município.”

Depreende-se deste princípio que a União não pode instituir tributo que não seja comum a todas as entidades federativas, compreendendo-se nessa definição os impostos, as taxas, as contribuições de melhoria, empréstimo compulsório, as contribuições ao PIS-Pasep, Cofins, CSLL, Cide, etc. Fica a União também impedida de estabelecer privilégio ou vantagem a qualquer unidade estatal em prejuízo de outra, sendo permitido apenas a permissão de incentivos fiscais para promover o equilíbrio do desenvolvimento socioeconômico entre as diferentes regiões do País.

PRINCÍPIO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA (ART. 145, § 1º, CF/1988)

“Art. 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir os seguintes tributos:

...

§ 1º Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado à administração tributária, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar, respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte.”

Ao criar impostos, é preciso levar em conta, sempre que possível, a situação particular de cada contribuinte, permitindo com isso que seja realizada a justiça tributária ao não exigir imposto além do limite suportável. Temos como exemplo clássico de imposto abrangido por este princípio, o Imposto de Renda, onde existem alíquotas diferenciadas e se permitem várias deduções de acordo com a situação particular do sujeito passivo.

PRINCÍPIO DA TRANSPARÊNCIA DOS IMPOSTOS OU

DA TRANSPARÊNCIA FISCAL (ART. 150, § 5º, CF/1988)

“Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

...

§ 5º A lei determinará medidas para que os consumidores sejam esclarecidos acerca dos impostos que incidam sobre mercadorias e serviços.”

Trata-se de um princípio de fundamental importância, haja vista que, com a transparência, é possível pôr um fim à impunidade e ao tráfico de influências, encerrando assim a ação de corruptos e corruptores.

PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE (ARTS. 155, § 2º, I; 153, § 3º, II; E 154, I, CF/1988)

“Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre:

...

IV - produtos industrializados;

...

§ 3º O imposto previsto no inciso IV:

...

II - será não-cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação com o montante cobrado nas anteriores;”

“Art. 154. A União poderá instituir:

I - mediante lei complementar, impostos não previstos no artigo anterior, desde que sejam não-cumulativos e não tenham fato gerador ou base de cálculo próprios dos discriminados nesta Constituição;”

“Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:

...

II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior;

...

§ 2º O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte:

I - será não-cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviços com o montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou outro Estado ou pelo Distrito Federal;”

Este princípio diz respeito ao ICMS, IPI e impostos residuais da União. Compensa-se o que for devido em cada operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviços com o montante cobrado nas anteriores

pelo mesmo ou outro Estado ou pelo Distrito Federal.

PRINCÍPIO DA SELETIVIDADE (ART. 153, § 3º, I, CF/1988)

“Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre:

...

IV - produtos industrializados;

...

§ 3º O imposto previsto no inciso IV:

I - será seletivo, em função da essencialidade do produto;”

O princípio da seletividade possui aplicação obrigatória quanto ao IPI e facultativa para o ICMS e IPVA, cuja função é variar a alíquota de acordo com a essencialidade do bem.

Aliomar Baleeiro ensina (Direito Tributário Brasileiro, 1984, p. 206) que a seletividade significa discriminação ou sistema de alíquotas diferenciadas por espécies de mercadorias, como adequação do produto à vida do maior número dos habitantes do país. As mercadorias essenciais à existência civilizada deles devem ser tratadas mais suavemente, ao passo que as maiores alíquotas devem ser reservadas aos produtos de consumo restrito, isto é, o supérfluo das classes de maior poder aquisitivo.

PRINCÍPIO DA NÃO DIFERENCIAÇÃO TRIBUTÁRIA (ART. 152, CF/1988)

“Art. 152. É vedado aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios estabelecer diferença tributária entre bens e serviços, de qualquer natureza, em razão de sua procedência ou destino.”

Verifica-se que esta limitação não atinge a União, que poderá livremente, de acordo com sua conveniência, estabelecer diferenças tributárias entre bens e serviços em razão de sua procedência ou destino.

Este princípio é decorrente do princípio da isonomia, ou seja, impede que unidades da Federação estabeleçam preferências a produtos ou serviços provenientes ou destinadas a outras entidades federativas, como por exemplo, as hipóteses de alíquotas diferenciadas do ICMS.

PRINCÍPIO DA IMUNIDADE (ART. 150, VI, “A”, CF/1988)

“Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

...

VI - instituir impostos sobre:

- a) patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros;
- b) templos de qualquer culto;
- c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei;
- d) livros, jornais, periódicos e o papel destinado a sua impressão.”

A imunidade é instituto consagrado constitucionalmente, cuja função é limitar a própria competência tributária.

TRIBUTOS E SUAS ESPÉCIES

CONCEITO DE TRIBUTO

Conforme estabelece o artigo 3º da Lei nº 5.172/1966 (Código Tributário Nacional - CTN):

Art. 3º Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada.

Analizando de forma minuciosa este conceito, temos:

- a) prestação pecuniária - que deve ser pago em dinheiro, ou seja, não se admite o pagamento por meio de prestação de serviços ou em bens;
- b) compulsória - a obrigação do pagamento decorre da lei, ou seja, independe da vontade de quem assume a obrigação;
- c) em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir - o tributo deve ser pago em moeda corrente do País (obrigação pecuniária);
- d) que não se constitua sanção de ato ilícito - traça um paralelo para distinguir o tributo da multa. A multa refere-se a uma penalidade pecuniária pela prática de ato ilícito, enquanto a cobrança de tributo não representa imposição de penalidade;
- e) instituída em lei - aplicação do princípio da legalidade (artigo 150, I, CF/1988);
- f) cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada - a cobrança dos tributos não poderá ser nem discricionária nem arbitrária, ou seja, deverá ser vinculada à lei, ou seja, nos seus limites.

ESPÉCIES DE TRIBUTOS

Determina o artigo 5º do CTN e o artigo 145 da Constituição Federal (CF/1988), que são três as espécies do gênero tributo: os impostos, as taxas e as contribuições de melhoria.

“CTN - Art. 5º Os tributos são impostos, taxas e contribuições de melhoria.”

“CF/1988 - Art. 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir os seguintes tributos:

I - impostos;

II - taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição;

III - contribuição de melhoria, decorrente de obras públicas.”

Em princípio, teríamos apenas essas espécies tributárias, porém, o empréstimo compulsório e as contribuições sociais (também chamadas especiais ou parafiscais) são igualmente consideradas pela doutrina como espécie do gênero tributo, conforme determinam os artigos 148 e 149 da CF/1988.

“CF/1988 - Art. 148. A União, mediante lei complementar, poderá instituir empréstimos compulsórios:

I - para atender a despesas extraordinárias, decorrentes de calamidade pública, de guerra externa ou sua iminência;

II - no caso de investimento público de caráter urgente e de relevante interesse nacional, observado o disposto no art. 150, III, “b”.

Parágrafo único. A aplicação dos recursos provenientes de empréstimo compulsório será vinculada à despesa que fundamentou sua instituição.”

“CF/1988 - Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado o disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no art. 195, § 6º, relativamente às contribuições a que alude o dispositivo.”

IMPOSTO

CTN - Art. 16 Imposto é o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica, relativa ao contribuinte.

O imposto é simplesmente exigido, sem contraprestação e sem indicação prévia sobre a sua destinação.

TAXA

CTN - Art. 77 As taxas cobradas pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, têm como fato gerador o exercício regular do poder de polícia, ou a utilização, efetiva ou potencial, de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição.

Parágrafo único. A taxa não pode ter base de cálculo ou fato gerador idênticos aos que correspondam a imposto nem ser calculada em função do capital das empresas.

CF/1988 - Art. 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir os seguintes tributos:

...

II - taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição;

...

§ 2º As taxas não poderão ter base de cálculo própria de impostos.

A taxa é um tributo relacionado com a prestação de algum serviço público para um beneficiário identificado ou identificável. O serviço pode ser efetivo ou potencial, considerando-se como potencial o serviço posto à disposição, ainda que não tenha sido utilizado.

O fato gerador da taxa pode ser o exercício regular do poder de polícia; ou a prestação ao contribuinte, ou colocação à disposição deste, de serviço público específico e divisível.

Temos assim, as taxas de polícia e as taxas de serviço, que a seguir veremos:

a) Taxa de polícia

CTN - Art. 78. Considera-se poder de polícia atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou a abstenção de fato, em razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do Poder Público, à tranqüilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos.

Parágrafo único. Considera-se regular o exercício do poder de polícia quando desempenhado pelo órgão competente nos limites da lei aplicável, com observância do processo legal e, tratando-se de atividade que a lei tenha

como discricionária, sem abuso ou desvio de poder.

Poder de polícia é, portanto, a faculdade de que dispõe a Administração Pública para fiscalizar e autorizar determinada atividade em razão do interesse público.

Para a cobrança de taxa com base no poder de polícia, é necessário o efetivo exercício da fiscalização.

Exemplos de taxas cobradas pelo exercício regular do poder de polícia: taxa de obras em logradouros públicos; taxa de alvará (cobrada pelo Município, para instalação de um estabelecimento em determinado local); taxa de inspeção sanitária (cobradas, por exemplo, de restaurantes, bares, etc., em razão da fiscalização realizada pelo poder público); e taxa de licenciamento de veículos.

b) Taxa de serviço

As taxas de serviço têm por fato gerador uma atuação estatal consistente na execução de um serviço público, específico e divisível, efetivamente prestado ou posto à disposição do contribuinte.

Exemplos de taxas cobradas em virtude da utilização de serviços: taxa de conservação de estradas; taxa de remoção de lixo domiciliar; custas judiciais; e taxa de coleta de esgoto.

c) Base de cálculo

Conforme vimos, o parágrafo único do artigo 77 do CTN diz que a taxa não pode ter base de cálculo ou fato gerador idênticos aos que correspondam a impostos, isto acontece porque ambas as espécies tributárias possuem naturezas distintas.

Em regra, calcula-se os impostos mediante a multiplicação de sua base de cálculo por uma determinada alíquota específica, enquanto as taxas são geralmente prefixadas em função do serviço a ser prestado.

d) Competência para instituir e cobrar taxas

CTN - Art. 80. Para efeito de instituição e cobrança de taxas, consideram-se compreendidas no âmbito das atribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, aquelas que, segundo a Constituição Federal, as Constituições dos Estados, as Leis Orgânicas do Distrito Federal e dos Municípios e a legislação com elas compatível, competem a cada uma dessas pessoas de direito público.

A pessoa jurídica de direito público, que seja competente para a realização da atividade à qual se vincule o fato gerador respectivo, é competente para instituir e cobrar taxa.

CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA

CTN - Art. 81. A contribuição de melhoria cobrada pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, é instituída para fazer face ao custo de obras públicas de que decorra valorização imobiliária, tendo como limite total a despesa realizada e como limite individual o acréscimo de valor que da obra resultar para cada imóvel beneficiado.

a) Fato gerador

Trata-se de um tributo vinculado, cujo fato gerador é a valorização de imóvel do contribuinte, decorrente de obra pública.

Cabe observar que apenas a realização da obra pública não gera a obrigação de pagar a contribuição de melhoria. Para existir a obrigação, é preciso que haja a valorização do imóvel, em função da realização da obra pública, ou seja, que ocorra um aumento do valor do imóvel do contribuinte.

b) Cálculo

Regra geral, conforme disciplinado na norma instituidora de cada ente, a base de cálculo da contribuição de melhoria é o custo total da obra pública, rateado entre os imóveis situados na zona beneficiada, proporcionalmente à área, testada ou valor venal dos mesmos.

c) Requisitos para cobrança

O artigo 82 do CTN recepciona alguns requisitos mínimos a serem observados pela lei que instituir contribuição de melhoria.

CTN - Art. 82. A lei relativa à contribuição de melhoria observará os seguintes requisitos mínimos:

I - publicação prévia dos seguintes elementos:

a) memorial descritivo do projeto;

b) orçamento do custo da obra;

c) determinação da parcela do custo da obra a ser financiada pela contribuição;

d) delimitação da zona beneficiada;

e) determinação do fator de absorção do benefício da valorização para toda a zona ou para cada uma das áreas diferenciadas, nela contidas;

II - fixação de prazo não inferior a 30 (trinta) dias, para impugnação pelos interessados, de qualquer dos elementos referidos no inciso anterior;

III - regulamentação do processo administrativo de instrução e julgamento da impugnação a que se refere o inciso anterior, sem prejuízo da sua apreciação

judicial.

§ 1º A contribuição relativa a cada imóvel será determinada pelo rateio da parcela do custo da obra a que se refere a alínea “c”, do inciso I, pelos imóveis situados na zona beneficiada em função dos respectivos fatores individuais de valorização.

§ 2º Por ocasião do respectivo lançamento, cada contribuinte deverá ser notificado do montante da contribuição, da forma e dos prazos de seu pagamento e dos elementos que integram o respectivo cálculo.

EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO

CF/1988 - Art. 148. A União, mediante lei complementar, poderá instituir empréstimos compulsórios:

I - para atender a despesas extraordinárias, decorrentes de calamidade pública, de guerra externa ou sua iminência;

II - no caso de investimento público de caráter urgente e de relevante interesse nacional, observado o disposto no artigo 150, III, “b”.

Parágrafo único. A aplicação dos recursos provenientes de empréstimo compulsório será vinculada à despesa que fundamentou sua instituição.

a doutrina considera o empréstimo compulsório como tributo, que consiste na tomada compulsória de certa quantidade em dinheiro do contribuinte a título de “empréstimo”, para que este o resgate em certo prazo, conforme as prescrições estabelecidas por lei.

Pela leitura do artigo 148 da CF/1988, podemos verificar e identificar algumas características do empréstimo compulsório:

a) é instituído somente pela União, mediante lei complementar e não por medida provisória ou lei ordinária;

b) no caso de despesas extraordinárias (artigo 148, I), pode ser cobrado logo após a sua instituição, sem observância do princípio da anterioridade;

c) no caso de investimento público de caráter urgente e de relevante interesse nacional (artigo 148, II), só pode ser cobrado no ano seguinte ao da publicação da lei que o instituiu, obedecendo assim ao princípio da anterioridade;

d) na hipótese de guerra externa ou sua iminência, é possível à União instituir também impostos extraordinários (artigo 154, II, da CF/1988);

CF/1988 - Art. 154. A União poderá instituir:

...

II - na iminência ou no caso de guerra externa, impostos extraordinários,

compreendidos ou não em sua competência tributária, os quais serão suprimidos, gradativamente, cessadas as causas de sua criação.

e) os recursos provenientes do empréstimo compulsório têm destinação específica, ou seja, são vinculados à despesa que fundamentou sua instituição;

f) o empréstimo compulsório é passível de restituição, sendo sua devolução e prazo de resgate estabelecidos pela mesma lei complementar que o instituiu.

CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS

CF/1988 - Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado o disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no artigo 195, § 6º, relativamente às contribuições a que alude o dispositivo.

§ 1º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir contribuição, cobrada de seus servidores, para o custeio, em benefício destes, de sistemas de previdência e assistência social.

As contribuições sociais (também denominadas de especiais ou parafiscais) são tributos destinados à coleta de recursos para certas áreas de interesse do poder público, na Administração direta ou indireta, ou na atividade de entes que colaboram com a Administração.

É de competência exclusiva da União instituir as contribuições sociais, ressalvado o disposto no § 1º do artigo 149, que prevê a possibilidade dos Estados, Distrito Federal e Municípios instituírem contribuições cobradas de seus servidores, para o custeio de sistemas de previdência e assistência social. Tem destinação certa e é recolhida com uma finalidade predeterminada, indicada na lei que a instituiu.

São exemplos de contribuições sociais as contribuições para a seguridade social; para o salário-educação; para órgãos profissionais como a OAB, CRC, Crea, etc.; ou para outros entes, de colaboração com o poder público, como o Senai, Senac, etc.

CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO

Trata-se de contribuição social de função essencialmente extrafiscal, que consiste na intervenção da União na área econômica.

A lei que instituir uma contribuição de intervenção no domínio econômico deve definir claramente sua hipótese de incidência e indicar expressamente a destinação dos recursos arrecadados

CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS DE INTERESSE DE CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS

São contribuições compulsórias instituídas pela União e destinadas a sindicatos, conselhos como Crea, CRM, CRO, Creci, organizações como OAB e ainda aquelas cobradas em proveito de entidades privadas vinculadas às organizações sindicais como Senai, Sesi, Senac, Sesc, Sest, Senat, Sebrae, etc.

O cálculo dessas contribuições é feito com base no exercício profissional do contribuinte, integrantes das respectivas categorias profissionais.

Do mesmo modo que as contribuições de intervenção no domínio econômico, as contribuições tratadas neste subtópico têm nítido caráter parafiscal, pois se destinam a suprir apenas as necessidades das respectivas entidades representativas de classe.

CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURIDADE SOCIAL

CF/88 - Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais:

I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidentes sobre:

- a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício;
- b) a receita ou o faturamento;
- c) o lucro;

II - do trabalhador e dos demais segurados da previdência social, não incidindo contribuição sobre aposentadoria e pensão concedidas pelo regime geral de previdência social de que trata o artigo 201;

III - sobre a receita de concursos de prognósticos.

As contribuições sociais previstas no artigo 195 da CF/1988 destinam-se ao financiamento da saúde, da assistência social e da previdência social.

Cabe observar que as contribuições para a seguridade social podem ser

cobradas 90 dias após a publicação da lei que as instituir (CF/1988, artigo 195, § 6º), a contrário dos demais tributos, que devem obedecer ao princípio da anterioridade (que veda a cobrança de tributos no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou).

CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (CF/1988, ARTIGO 149-A)

CF/88 - Art. 149-A. Os Municípios e o Distrito Federal poderão instituir contribuição, na forma das respectivas leis, para o custeio do serviço de iluminação pública, observado o disposto no artigo 150, I e III.

Parágrafo único. É facultada a cobrança da contribuição a que se refere o caput, na fatura de consumo de energia elétrica.

Criado pela Emenda Constitucional nº 39/2002, o artigo 149-A, da CF/1988, instituiu a Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública (CIP), que incidirá sobre a prestação do serviço de iluminação pública, efetuada pelo Município, no âmbito do seu território.

Verifica-se, pela redação do caput do artigo 149-A, da CF/1988, que o objetivo da cobrança da CIP é para “o custeio do serviço de iluminação pública...”. Desse modo, trata-se de um tributo vinculado, ou seja, a receita da CIP será vinculada àquele custeio, sob pena dos prefeitos infringirem a Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/2000), e incidirem nas penalidades previstas pelo artigo 1º, incisos III e XV, do Decreto-Lei nº 201/1967 (Lei de Crimes de Responsabilidade dos Prefeitos).

CLASSIFICAÇÃO DOS IMPOSTOS

A doutrina classifica os impostos da seguinte forma:

Diretos - são aqueles em que uma só pessoa reúne as condições de contribuinte (de fato e de direito), ou seja, é aquele que paga o tributo e também o recolhe aos cofres públicos. Exemplos: Imposto sobre a Renda, o IPVA, o IPTU, etc.

Indiretos - são aqueles em que o contribuinte de fato não é o mesmo que o de direito. É o caso do ICMS e do IPI, em que o consumidor (contribuinte de fato), paga ao comerciante ou ao industrial (contribuinte de direito) e este efetua o recolhimento do tributo aos cofres públicos.

Pessoais - são aqueles que estabelecem diferenças tributárias em função das condições próprias do contribuinte. Exemplo: Imposto sobre a Renda das Pessoas Físicas e Pessoas Jurídicas.

Fixos - é quando o valor do imposto é determinado em quantia certa. Exemplo: ISS sobre profissões liberais (estimativa anual).

Proporcionais - são estabelecidos em alíquota ou percentagem incidente sobre a base de cálculo (valor da matéria tributável). Exemplo: ITBI.

Progressivos - São os impostos cujas alíquotas são fixadas em percentagens variáveis e crescentes, que podem ser aumentados gradativamente. Exemplos: Imposto de Renda - Pessoa Física; IPTU progressivo.

Impostos regressivos - ao contrário dos progressivos, são aqueles estipulados sem considerar o poder aquisitivo ou a capacidade econômica dos contribuintes. O tributo é estipulado para os produtos e os serviços, independentemente de quem vai comprá-los.

Cumulativos - são os cobrados integralmente toda vez em que a operação se repete. Exemplo: ITBI.

Não cumulativos - são aqueles em que é possível a dedução, em cada operação, da quantia que foi cobrada na operação anterior. Exemplo: ICMS ou IPI.

Ordinários - aqueles que são elencados na Constituição Federal.

Extraordinários - aqueles em que é permitida a sua criação pela União, nos casos de guerra ou iminência desta (artigo 154, II, da CF/1988).

Residuais - são aqueles de competência residual da União, não nomeados pela Constituição Federal, e que podem ser criados por lei complementar (artigo 154, I, da CF/1988).

COMPETÊNCIA DOS TRIBUTOS

A competência dos tributos foi atribuída pela Constituição Federal/1988, à União, aos Estados e aos Municípios (artigos 153, 155 e 156).

Compete à União instituir impostos sobre:

- Importação de produtos estrangeiros (II);
- Exportação, para o exterior, de produtos nacionais ou nacionalizados (IE);
- Renda e proventos de qualquer natureza (IRPF e IRPJ);
- Produtos Industrializados (IPI);
- Operações de crédito, câmbio e seguro ou relativas a títulos ou valores mobiliários (IOF);
- Propriedade Territorial e Rural (ITR);
- Grandes Fortunas (IGF) (sem regulamentação).

Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:

- Transmissão causa mortis e doação de quaisquer bens ou direitos (ITCD);

- Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre prestações de Serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação (ICMS), ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior;

- Propriedade de Veículos Automotores (IPVA).

Compete aos Municípios e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:

- Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU);

- Transmissão inter vivos, a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos e sua aquisição (ITBI);

- Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN).

IMUNIDADE E ISENÇÃO TRIBUTÁRIA

Ao constituir uma entidade sem fins lucrativos devemos analisar todos os elementos para sua abertura e também os requisitos para o correto enquadramento do benefício da imunidade ou isenção. Resumidamente, a imunidade sendo uma vedação constitucional de instituir impostos, e a isenção é a dispensa do tributo, mediante a lei infraconstitucional. Assim, desta forma, iremos abordar os principais conceitos para facilitar o entendimento que deve ser observado para bom planejamento.

IMUNIDADE OU NÃO INCIDÊNCIA

Esse tema suscita a discussão, por vezes de vários conceitos tributários, pois muitos doutrinadores defendem a tese de que imunidade tributária deve ser tratada como uma hipótese de não incidência. Por outro lado, existem aqueles que defendem que imunidade é simplesmente uma determinação constitucional para que seja vedada a instituição de impostos, sobre determinadas pessoas ou situações.

Para melhor entendimento, faz-se necessário o esclarecimento e a conceituação da hipótese de não incidência que, em linhas gerais, corresponde a uma situação ou a um fato que não foi abarcado pela norma tributária, ou seja, faltam elementos para a tipicidade.

Para Hugo de Brito Machado, não incidência é a situação em que a regra jurídica de tributação não incide porque não se realiza a sua hipótese de incidência, assim a imunidade se configura como um obstáculo criado por uma regra constitucional que impede a incidência de lei ordinária de tributação sobre determinado fato, ou em detrimento de determinada pessoa, ou categoria de pessoas.

Já para Aliomar Baleeiro: a não incidência ocorre quando o legislador

ordinário competente, podendo decretar o imposto, abstém-se de fazê-lo.

Desta forma, existe uma linha tênue que separa a imunidade e a não incidência, ou seja, a primeira dá-se no âmbito constitucional, onde o constituinte veda a tributação, enquanto a segunda ocorre quando o legislador ordinário não vislumbra aquela situação como uma hipótese de incidência.

Esclarece Vittorio Cassone, para fins didáticos, que em determinados casos, ao invés de definirmos a imunidade como uma “não incidência qualificada”, a definimos como uma vedação constitucional ao poder de tributar.

Ainda explica Cassone: Eis o fenômeno que ocorre por força da Constituição Federal: se é vedado instituir, significa que não há instituição. Se não há instituição, não há lei de imposição tributária. Se não há lei, não há possibilidade de ocorrer o fato gerador. Se não ocorre o fato gerador, não há possibilidade de surgir a obrigação tributária.

Diante do exposto, a imunidade por vezes se revela um obstáculo constitucional à incidência de impostos sobre determinados fatos ou situações, daí a vedação constitucional de tributar.

Finalmente, é importante observar que conceitualmente a Imunidade tributária é uma hipótese de não incidência constitucional, ou seja, a Constituição Federal traz no seu bojo a vedação, ou melhor, a proibição de instituir impostos sobre determinados fatos ou situações.

IMUNIDADES E SUAS ESPÉCIES

Dentre todos os preceitos legais que tratam sobre o benefício constitucional, o artigo 150 da Constituição Federal é o mais relevante para este capítulo, pois nele estão gravadas as espécies de imunidade, como veremos abaixo.

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

(...)

VI - instituir impostos sobre:

a) patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros;

b) templos de qualquer culto;

c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei;

d) livros, jornais, periódicos e o papel destinado a sua impressão.

IMUNIDADE RECÍPROCA OU INTERGOVERNAMENTAL

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

(...)

VI - instituir impostos sobre:

a) patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros;

A imunidade recíproca visa assegurar as relações entre os entes federativos para que não haja tributação entre eles; assim é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios instituir impostos sobre patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros, bem como sobre as autarquias e as fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, no que tange a suas finalidades essenciais ou às leis decorrentes.

Entendimentos jurisprudenciais sobre a matéria:

Ementa:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO - CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU - IMUNIDADE RECÍPROCA - AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO - 1- EXTENSÃO DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA ÀS AUTARQUIAS - ART. 150, INC. VI, ALÍNEA A, E § 2º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - PRECEDENTES. (STF - AgRg-RE 628.046 - Relª MinªCármem Lúcia - DJe 07.04.2011 - p. 25)

Ementa:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO - DIREITO TRIBUTÁRIO - ARTIGO 150, INCISO VI, ALÍNEA “A”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - IMUNIDADE RECÍPROCA - TAXAS - INEXISTÊNCIA - TAXA DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR - SERVIÇOS ESPECÍFICOS E DIVISÍVEIS - CONSTITUCIONALIDADE - ELEMENTOS DA BASE DE CÁLCULO PRÓPRIA DE IMPOSTOS - SÚMULA VINCULANTE Nº 29 DO STF - IPTU - AUSÊNCIA DE IDENTIDADE - ARTIGO 145, II E § 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA - CONFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE - 1 - A imunidade tributária recíproca não engloba o conceito de taxa, porquanto o preceito constitucional (artigo 150, inciso VI, alínea “a”, da Constituição Federal) só faz alusão expressa a imposto (Precedentes: RE nº 424.227, Relator o Ministro CARLOS VELLOSO, 2ª Turma, DJ de 10.9.04; RE nº 253.394, Relator o Ministro

ILMAR G ALVÃO, 1ª Turma, DJ de 11.4.03; e AI nº 458.856, Relator o Ministro EROS GRAU, 1ª Turma, DJ de 20.4.07). 2 - As taxas cobradas em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis, desde que dissociadas da cobrança de outros serviços públicos de limpeza são constitucionais (RE nº 576.321-QO, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 13.2.09). 3 - As taxas que, na apuração do montante devido, adotem um ou mais elementos que compõem a base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não se verifique identidade integral entre uma base e outra são constitucionais (Súmula Vinculante nº 29 do STF) (Precedentes: RE nº 232.393, Relator o Ministro CARLOS VELLOSO, Plenário, DJ 5.4.02; RE nº 550.403-ED, Relatora a Ministra CÁRMEN LÚCIA, 1ª Turma, DJe de 26.6.09; RE nº 524.045-AgR, Relator o Ministro CEZAR PELUSO, 2ª Turma, DJe de 9.10.09; e RE nº 232.577-EDv, Relator o Ministro CEZAR PELUSO, Plenário, DJe de 9. 4.10). 4 - Agravo regimental não provido. (STF - AgRg-RE 613287 - 1ª T. - Rel. Min. Luiz Fux - DJ 19.08.2011)

IMUNIDADE PARA TEMPLOS DE QUALQUER CULTO

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

(...)

VI - instituir impostos sobre:

(...)

b) templos de qualquer culto;

A imunidade somente abrange o patrimônio, a renda e os serviços relacionados intrinsecamente com as finalidades essenciais dos templos. Contudo, não afasta a imunidade das atividades que circundam as atividades religiosas, ou que dão suporte para a sua existência. É imprescindível que a interpretação da finalidade essencial dos templos seja de forma extensiva.

Para Eduardo Sabbag, o legislador ao trazer à baila essa vedação, pensou em beneficiar a religiosidade. Assim, a norma imunizante irá atingir todas as religiões e credos, desde que apregoem valores morais e religiosos consentâneos com os bons costumes, independentemente da extensão do templo e do número de adeptos.

Já legislador ao exteriorizar o ADI nº 2/2015, declara o conceito de templo de qualquer culto, para fins da imunidade prevista no art. 150, inciso VI, alínea b, da Constituição Federal, como a entidade por intermédio da qual se

concretiza o direito constitucional ao livre exercício dos cultos religiosos e se exercita a liberdade de crença.

O mesmo ADI nº 2/2015, trouxe também que a imunidade destinada a templo de qualquer culto, nos termos do [art. 150, VI, b, combinado com o § 4º, da Constituição](#) , e a não incidência do imposto sobre operações de crédito, câmbio e seguros (IOF), determinada pelo [art. 2º, § 3º, inciso II, do Decreto nº 6.306/2007](#) , não se aplicam à entidade que se constitui com a finalidade de colaborar ou cooperar com igrejas, auxiliá-las ou prestar-lhes qualquer serviço relacionado às finalidades essenciais do templo.

Entendimentos jurisprudenciais sobre a matéria:

Ementa:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO - 2. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DE TEMPLOS DE QUALQUER CULTO - Vedação de instituição de impostos sobre o patrimônio, renda e serviços relacionados com as finalidades essenciais das entidades. Artigo 150, VI, “b” e § 4º, da Constituição. 3. Instituição religiosa. IPTU sobre imóveis de sua propriedade que se encontram alugados. 4. A imunidade prevista no art. 150, VI, “b”, CF, deve abranger não somente os prédios destinados ao culto, mas, também, o patrimônio, a renda e os serviços “relacionados com as finalidades essenciais das entidades nelas mencionadas”. 5. O § 4º do dispositivo constitucional serve de vetor interpretativo das alíneas “b” e “c” do inciso VI do art. 150 da Constituição Federal. Equiparação entre as hipóteses das alíneas referidas. 6. Recurso extraordinário provido. (STF - RE 325822 - SP - TP - Rel. p/o Ac. Min. Gilmar Mendes - DJU 14.05.2004 - p. 00033)

Ementa:

DIREITO CONSTITUCIONAL - DIREITO TRIBUTÁRIO - LIMITAÇÃO AO PODER DE TRIBUTAR - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA - IPTU - TEMPLOS RELIGIOSOS - ALCANCE - Imóvel da entidade religiosa destinado à moradia do sacerdote. 1 - A Constituição da República, em seu art. 150, inciso VI, alínea b, parágrafo 4º confere imunidade tributária aos templos religiosos de qualquer culto, estando abrangidas as demais instalações que guardem estrita finalidade com a prática, o desenvolvimento e a difusão da doutrina religiosa. 2 - Os imóveis de propriedade da igreja destinados à moradia de sacerdotes, ainda que não contíguos e afastados do templo religioso, gozam da imunidade tributária. 3 - Recurso do Distrito Federal e remessa oficial conhecidos e não providos. (TJDFT - Proc.

20060110336300RMO - (497558) - Rel. Des. Sandoval Oliveira - DJe 18.04.2011 - p. 75)

A imunidade a templos religiosos de qualquer culto, não se aplicam à entidade que se constitui com a finalidade de colaborar ou cooperar com igrejas, auxiliá-las ou presta-lhes qualquer serviço relacionado às finalidades essenciais do templo.

IMUNIDADE DOS PARTIDOS POLÍTICOS, SINDICATOS DOS EMPREGADOS, INSTITUIÇÕES ASSISTENCIAIS E EDUCACIONAIS SEM FINS LUCRATIVOS

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

(...)

VI - instituir impostos sobre:

(...)

c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei;

De acordo com o preceito constitucional, é vedado às pessoas políticas instituir imposto sobre patrimônio, renda e serviços dos partidos políticos e suas fundações, Sindicatos de empregados e Instituições assistenciais e educacionais sem fins lucrativos.

Partidos Políticos: Deve comprovar o registro no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ainda que provisório.

Entidades Sindicais: Somente abrange aos sindicatos dos empregados. As centrais sindicais também estão abrangidas pela imunidade. Ex.: CUT.

Instituições assistenciais e educacionais: Não podem ter fins lucrativos. Sendo assim, a imunidade tributária dessas instituições condiciona-se ao preenchimento dos requisitos dispostos no artigo 14 do Código Tributário Nacional e também da Lei nº 9.532/1997, que buscou regulamentar esse dispositivo constitucional.

De acordo com o artigo 12, da Lei nº 9.532/1997, alterada pela Lei nº 9.718/1998, artigo 10:

I - considera-se imune a instituição de educação ou de assistência social que preste os serviços para os quais houver sido instituída e os coloque à disposição da população em geral, em caráter complementar às atividades do

Estado, sem fins lucrativos;

II - considera-se entidade sem fins lucrativos a instituição de educação ou de assistência social que não apresente superávit em suas contas ou, caso o apresente em determinado exercício, destine referido resultado integralmente à manutenção e ao desenvolvimento dos seus objetivos sociais;

III - para o gozo da imunidade, essas instituições estão obrigadas a atender aos seguintes requisitos:

não remunerar, por qualquer forma, seus dirigentes pelos serviços prestados, exceto no caso de associações, fundações ou organizações da sociedade civil, sem fins lucrativos, cujos dirigentes poderão ser remunerados, desde que atuem efetivamente na gestão executiva e desde que cumpridos os requisitos previstos nos arts. 3º e 16 da Lei nº 9.790, de 23 de março de 1999, respeitados como limites máximos os valores praticados pelo mercado na região correspondente à sua área de atuação, devendo seu valor ser fixado pelo órgão de deliberação superior da entidade, registrado em ata, com comunicação ao Ministério Público, no caso das fundações; (Redação dada à alínea pela [Lei nº 13.204, de 14.12.2015, DOU de 15.12.2015.](#))

b) aplicar integralmente seus recursos na manutenção e no desenvolvimento dos seus objetivos sociais;

c) manter escrituração completa de suas receitas e despesas em livros revestidos das formalidades que assegurem a respectiva exatidão;

d) conservar em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovem a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem como a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial;

e) apresentar, anualmente, a DIPJ, atual ECF, em conformidade com o disposto em ato da Secretaria da Receita Federal do Brasil;

f) recolher os tributos retidos sobre os rendimentos por elas pagos ou creditados e a contribuição para a seguridade social relativa aos empregados, bem como cumprir as obrigações acessórias daí decorrentes;

g) assegurar a destinação de seu patrimônio a outra instituição que atenda às condições para gozo da imunidade, no caso de incorporação, fusão, cisão ou de encerramento de atividades, ou a órgão público;

h) outros requisitos, estabelecidos em lei específica, relacionados com o seu funcionamento.

Nota

A Lei nº 9.532/1997, artigo 12, § 1º, dispõe, também, que não estão

abrangidos pela imunidade os rendimentos e os ganhos de capital auferidos em aplicações financeiras de renda fixa ou variável pelas instituições de educação ou de assistência social. Todavia, o Supremo Tribunal Federal, na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.802-3, deferiu medida cautelar que suspende, até a decisão final da ação, a aplicação desse dispositivo legal.

Entendimentos jurisprudenciais sobre a matéria:

“Ementa:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO - AGRAVO REGIMENTAL - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA - “ENTIDADE EDUCACIONAL”. CONCEITO - LEI COMPLEMENTAR - 1. A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que, por se tratar de limitação constitucional ao poder de tributar, a demarcação do objeto material da imunidade das instituições de educação é matéria afeita à Lei Complementar (ADI 1.802-MC, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 13.02.2004). 2. Agravo regimental improvido. (STF - RE-AgR 354988 - DF - 2ª T. - Relª Min. Ellen Gracie - DJU 20.04.2006 - p. 30)

Ementa:

I. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - QUALIFICAÇÃO RECONHECIDA, UMA VEZ ADAPTADOS OS SEUS ESTATUTOS AO MOLDE LEGAL DAS CONFEDERAÇÕES SINDICAIS - PERTINÊNCIA TEMÁTICA CONCORRENTE NO CASO, UMA VEZ QUE A CATEGORIA ECONÔMICA REPRESENTADA PELA AUTORA ABRANGE ENTIDADES DE FINS NÃO LUCRATIVOS, POIS SUA CARACTERÍSTICA NÃO É A AUSÊNCIA DE ATIVIDADE ECONÔMICA, MAS O FATO DE NÃO DESTINAREM OS SEUS RESULTADOS POSITIVOS À DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - II - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA (CF, ARTS. 150, VI, C, E 146, II) - “INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEM FINS LUCRATIVOS, ATENDIDOS OS REQUISITOS DA LEI” - DELIMITAÇÃO DOS ÂMBITOS DA MATÉRIA RESERVADA, NO PONTO, À INTERMEDIACÃO DA LEI COMPLEMENTAR E DA LEI ORDINÁRIA - ANÁLISE, A PARTIR DAÍ, DOS PRECEITOS IMPUGNADOS (L. 9.532/97, ARTS. 12 A 14) - CAUTELAR PARCIALMENTE DEFERIDA - 1 - Conforme precedente no STF (RE 93.770, Muñoz, RTJ 102/304) e na linha da melhor doutrina, o que a

Constituição remete à Lei ordinária, no tocante à imunidade tributária considerada, é a fixação de normas sobre a constituição e o funcionamento da entidade educacional ou assistencial imune; não, o que diga respeito aos lindes da imunidade, que, quando susceptíveis de disciplina infraconstitucional, ficou reservado à Lei Complementar. 2. À luz desse critério distintivo, parece ficarem incólumes à eiva da inconstitucionalidade formal argüida os arts. 12 e §§ 2º (salvo a alínea f) e 3º, assim como o parág. único do art. 13; ao contrário, é densa a plausibilidade da alegação de invalidez dos arts. 12, § 2º, f; 13, caput, e 14 e, finalmente, se afigura chapada a inconstitucionalidade não só formal mas também material do § 1º do art. 12, da Lei questionada. 3. Reserva à decisão definitiva de controvérsias acerca do conceito da entidade de assistência social, para o fim da declaração da imunidade discutida - como as relativas à exigência ou não da gratuidade dos serviços prestados ou à compreensão ou não das instituições beneficentes de clientelas restritas e das organizações de previdência privada: matérias que, embora não suscitadas pela requerente, dizem com a validade do art. 12, caput, da L. 9.532/97 e, por isso, devem ser consideradas na decisão definitiva, mas cuja delibação não é necessária à decisão cautelar da ação direta. (STF - ADI-MC 1802 - DF - TP - Rel. Min. Sepúlveda Pertence - DJU 13.02.2004 - p. 00010)

Ementa:

IMUNIDADE TRIBUTÁRIA - INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO - Esta Primeira Turma, ao julgar recentemente o RE 308.449 que versava hipótese análoga à presente e em que era recorrida a ora recorrida neste recurso extraordinário, assim decidiu: “Imunidade tributária do patrimônio das instituições de educação sem fins lucrativos (CF, art. 150, VI, “c”): sua aplicabilidade de modo a preexcluir a incidência do IPTU sobre imóvel de propriedade da entidade imune, destinado a estacionamento gratuito de estudantes: precedentes.” - E igualmente, também em hipótese análoga à presente e em que também a recorrida era a ora recorrida, o Ministro Carlos Velloso, da 2ª Turma deste Tribunal, negou seguimento ao RE 308.447, invocando precedentes (os RREE 221.395, 237.718 e 307.868), tendo em vista que “os imóveis da instituição não estão desvinculados das atividades essenciais da instituição de educação, porque são utilizados como estacionamento para os alunos”. - Desse entendimento não dissentiu o acórdão recorrido. Recurso extraordinário não conhecido. (STF - RE 308448 - DF - 1ª T. - Rel. Min. Moreira Alves - DJU 02.05.2003 - p. 00039)

Ementa:

CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ICMS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. CF, Art. 150, VI, “c”. I - Não há invocar, para o fim de ser restringida a aplicação da imunidade, critérios de classificação dos impostos adotados por normas infraconstitucionais, mesmo porque não é adequado distinguir entre bens e patrimônio, dado que este se constitui do conjunto daqueles. O que cumpre perquirir, portanto, é se o bem adquirido, no mercado interno ou externo, integra o patrimônio da entidade abrangida pela imunidade. II - Precedentes do STF. III - RE não conhecido. (STF, Recurso Extraordinário nº 193969, DJ de 08.11.96, p. 43221)

IMUNIDADE PARA LIVROS, JORNAIS, PERIÓDICOS E PAPEL DESTINADO A SUA IMPRESSÃO

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

(...)

VI - instituir impostos sobre:

(...)

d) livros, jornais, periódicos e o papel destinado a sua impressão.

Estão protegidos por este dispositivo imunizante os livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão.

Considerando o caráter finalístico da norma, o objetivo maior do legislador ao dispor sobre imunidade para livros, jornais e periódicos foi estabelecido exclusivamente, para assegurar a proteção dos veículos que são utilizados para a propagação de informação, como forma de dar incentivo à cultura, reduzindo os custos para que a população como um todo tenha acesso a esses produtos.

Conforme ensina o professor Aliomar Baleeiro (in Limitações Constitucionais ao Poder de Tributar. 7ª ed., Ed. Forense. p. 341), “a imunidade tem como meta a redução do custo do produto, favorecendo a veiculação de informações, do ensino, da educação e da cultura. Por isso, está destinada, em primeiro lugar, a beneficiar o consumidor que sofrerá, finalmente, pelo mecanismo dos preços, a transferência do encargo financeiro dos impostos incidentes sobre a produção e a comercialização do papel, do livro, dos jornais e periódicos”.

Também muito se discute sobre a abrangência ou alcance da regra, ou seja, se

a imunidade deve abranger outros veículos de ideia que não seja o papel, como por exemplo, os disquetes, CD-Rom. Outrossim, mesmo sendo uma corrente minoritária, o judiciário já vem reconhecendo tal entendimento.

Entendimentos jurisprudenciais sobre a matéria:

Ementa:

TRIBUTÁRIO - EXTENSÃO DA IMUNIDADE CONFERIDA AOS LIVROS, JORNAIS, PERIÓDICOS E PAPÉIS DESTINADOS A SUA IMPRESSÃO - ART. 150, IV, 'D', DA CF/88 - CD-ROM OU OUTROS MEIOS ELETRÔNICOS - AUSÊNCIA DE JUSTO RECEIO A SER TUTELADO NA VIA MANDAMENTAL PREVENTIVA - 1 - A imunidade constitucional estabelecida no art. 150, IV, 'd', da CF/88 nitidamente se destina ao “material assimilável ao papel, utilizado no processo de impressão de livros, e que se integra ao produto final, nos termos do verbete nº 657, da Súmula do Egrégio Supremo Tribunal Federal”, não abrangendo os meios eletrônicos. 2 - Qualquer atividade fazendária voltada à exigência de tributo sobre atividade diversa daquela abrangida na norma constitucional de incompetência não representa afronta a direito líquido e certo, razão pela qual deve ser mantida a extinção terminativa do feito, por ausência de justo receio de lesão ou ameaça a direito. 3 - Apelação a que se nega provimento. (TRF-2ª R. - AMS 2004.51.01.023083-2 - (61022) - 4ª T.Esp. - Rel. Des. Fed. Luiz Antonio Soares - DJe 29.06.2011 - p. 208)

Ementa:

AGRAVO LEGAL - TRIBUTÁRIO - DESEMBARAÇO ADUANEIRO - IMUNIDADE - CRFB, ART. 150, VI, ALÍNEA “D” - LIVROS E REVISTAS EM CD-ROM - EXTENSÃO - 1 - Interpretar restritivamente o art. 150, VI, “d” da Constituição, atendo-se à mera literalidade do texto e olvidando-se da evolução do contexto social em que ela se insere, implicaria inequívoca negativa de vigência ao comando constitucional. 2 - Entendo cabível atribuir elastério interpretativo ao disposto no art. 150, inc. VI, alínea “d” da Constituição Federal, de modo a estender a benesse nele contemplada a livros e revistas com suporte em CD-ROMs, já que o que torna os aludidos produtos imunes são os fins a que se destinam, sendo irrelevante a sua forma. 3 - Não há elementos novos capazes de alterar o entendimento externado na decisão monocrática. 4 - Agravo legal improvido. (TRF-3ª R. - AG-RN 2001.03.99.034867-4/SP - 6ª T. - Relª Desª Fed. Consuelo Yoshida - DJe 08.09.2011 - p. 609)

Ementa:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO - TRIBUTÁRIO - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO ART. 150, VI, D, DA CF - ABRANGÊNCIA - IPMF - IMPOSSIBILIDADE - INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA - AGRAVO IMPROVIDO - I - O Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido de que a imunidade tributária prevista no art. 150, VI, d, da Constituição Federal deve ser interpretada restritivamente e que seu alcance, tratando-se de insumos destinados à impressão de livros, jornais e periódicos, estende-se, exclusivamente, a materiais que se mostrem assimiláveis ao papel, abrangendo, por consequência, os filmes e papéis fotográficos. Precedentes. II - A imunidade prevista no art. 150, VI, d, da Lei Maior não abrange as operações financeiras realizadas pela agravante. III - Agravo regimental improvido. (STF - AgRg-RE 504615 - 1ª T. - Rel. Min. Ricardo Lewandowski - DJ 19.05.2011)

Ementa:

CONSTITUCIONAL - TRIBUTÁRIO - IMUNIDADE - LIVRO, JORNAL, PERIÓDICO E PAPEL DESTINADO A SUA IMPRESSÃO - EXTENSÃO ÀS LISTAS TELEFÔNICAS - PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO REGIMENTAL - Segundo orientação do Supremo Tribunal Federal, a imunidade do livro, jornal, período e do papel destinado à sua impressão é aplicável às operações com listas telefônicas. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (STF - AgRg-AI 663747 - 2ª T. - Rel. Min. Joaquim Barbosa - DJ 30.04.2010)

Ementa:

TRIBUTÁRIO - COFINS - IMUNIDADE - LIVROS, JORNAIS E PAPEL DESTINADO À IMPRESSÃO - 1 - O art. 150, VI, da Constituição Federal não contempla a imunidade da contribuição criada pela Lei Complementar 70/1991, que se destina exclusivamente aos impostos. Não cabe, portanto, falar-se em imunidade no que pertine à Cofins. 2 - Apelação a que se nega provimento. (TRF-1ª R. - AC 1999.40.00.002667-9/PI - Relª Maria do Carmo - DJe 28.01.2011 - p. 295)

ISENÇÃO

Ao contrário da imunidade, a isenção é concedida mediante a lei infraconstitucional, podendo ser geral ou específica. O benefício da isenção atua no afastamento da tributação, contudo, evidentemente por lei, podendo ser modificada ou revogada.

A isenção é uma das modalidades de exclusão do crédito tributário. Excluir o

crédito significa impedir a sua formalização, e evitar que ele se constitua.

Segundo Hugo de Brito Machado, isenção é a exclusão, por lei, de parcela da hipótese de incidência, ou suporte fático da norma de tributação, sendo objeto da isenção a parcela que a lei retira dos fatos que realizam a hipótese de incidência da regra de tributação.

Destarte, quando retiramos toda a complexidade desse conceito, a isenção tributária, por vezes, atua no desfazimento da relação jurídica tributária existente, ou seja, aquela mesma obrigação tributária ora criada pelo Estado, para estabelecer uma obrigação ao sujeito passivo de pagar o tributo, deixa de existir.

O legislador ao conceder a isenção pode restringir o benefício à pessoa, à região ou a um determinado setor econômico. No mesmo sentido, Cassone, declara que “a isenção:

a) beneficia (o idoso que fica dispensado de pagar a passagem de ônibus ou metropolitano; isenções para Itaipu Binacional, Corpo de Bombeiros, Gasoduto Brasil-Bolívia etc.);

b) desenvolve (a Zona Franca de Manaus - DL nº 288/1967);

c) incentiva (instalação, ampliação ou modernização de indústrias - DL nº 1.136/1970);

d) estimula (a exportação de produtos ou mercadorias - DL nº 491/1969).”

Salienta-se que conforme determina o CTN, o legislador não pode estender a isenção às taxas e às contribuições de melhoria e também não pode estender aos tributos instituídos posteriormente à sua concessão. Desta forma, a lei deve ser específica na sua determinação.

Por fim, a revogação da isenção por estar ligada diretamente ao tributo, tendo o mesmo efeito da edição da regra de tributação, deve obedecer, também, ao princípio da anterioridade, conforme expressamente declara o artigo 104, inciso III, do CTN. Paulo de Barros Carvalho considera “questão assente que os preceitos de leis que extinguem ou reduzem isenções só devam entrar em vigor no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que forem publicados”. Contudo, cabe observar que não é o entendimento do Supremo Tribunal Federal.

Abaixo reproduzimos os artigos do Código Tributário Nacional (CTN) que tratam sobre a isenção:

Art. 176. A isenção, ainda quando prevista em contrato, é sempre decorrente de lei que especifique as condições e requisitos exigidos para a sua concessão, os tributos a que se aplica e, sendo caso, o prazo de sua duração.

Parágrafo único. A isenção pode ser restrita a determinada região do território da entidade tributante, em função de condições a ela peculiares.

Art. 177. Salvo disposição de lei em contrário, a isenção não é extensiva:

I - às taxas e às contribuições de melhoria;

II - aos tributos instituídos posteriormente à sua concessão.

Art. 178. A isenção, salvo se concedida por prazo certo e em função de determinadas condições, pode ser revogada ou modificada por lei, a qualquer tempo, observado o disposto no inciso III do artigo 104. (Redação dada ao artigo pela Lei Complementar nº 24, de 07.01.1975, DOU 09.01.1975)

Art. 179. A isenção, quando não concedida em caráter geral, é efetivada, em cada caso, por despacho da autoridade administrativa, em requerimento com o qual o interessado faça prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei ou contrato para sua concessão.

§ 1º Tratando-se de tributo lançado por período certo de tempo, o despacho referido neste artigo será renovado antes da expiração de cada período, cessando automaticamente os seus efeitos a partir do primeiro dia do período para o qual o interessado deixar de promover a continuidade do reconhecimento da isenção.

§ 2º O despacho referido neste artigo não gera direito adquirido, aplicando-se, quando cabível, o disposto no artigo 155.

ELISÃO FISCAL

Ao tratarmos da elisão fiscal, necessariamente, teremos que falar também da evasão fiscal, pois ambas são duas formas que o contribuinte se utiliza como meio de evitar o pagamento de tributos.

Primeiramente, podemos entender o instituto da elisão tributária, como a conduta lícita praticada pelo contribuinte, com o objetivo de impedir a realização do fato gerador ou a minorar ou evitar a incidência de tributos sobre determinada operação comercial ou financeira.

Isso se dá mediante prática de um ato ou negócio jurídico, pouco comum, perfeitamente considerado como hipótese de incidência tributária, porém, atinge resultado econômico idêntico ou assemelhado àquele do ato ou negócio típico ou usual que estaria submetido à norma de incidência tributária.

A característica principal da elisão fiscal é de que se trata de um dos instrumentos utilizados pelo profissional como meio de executar o planejamento tributário, cujo conceito é mais amplo e abrangente.

De outro modo, ocorre a evasão tributária mediante a realização de conduta ilícita, tais como a simulação, o dolo e a fraude, ou seja, pela prática de atos ou negócios ilícitos, tanto na esfera civil como penal.

Podemos afirmar, portanto, que a evasão tributária significa forma ilícita de evitar a satisfação ou cumprimento da obrigação tributária e a elisão significa forma lícita de evitar ou minorar a incidência dos tributos.

NORMA “ANTI ELISÃO”

Em 11.01.2001, foi publicada no DOU a Lei Complementar 104/2001, alterando dispositivos da legislação tributária. Dentre as alterações procedidas, temos a inclusão do parágrafo único ao artigo 116 da Lei nº 5.172/1966 (Código Tributário Nacional), que passou assim a dispor:

Art. 116. Salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o fato gerador e existentes os seus efeitos:

I - tratando-se de situação de fato, desde o momento em que o se verifiquem as circunstâncias materiais necessárias a que produza os efeitos que normalmente lhe são próprios;

II - tratando-se de situação jurídica, desde o momento em que esteja definitivamente constituída, nos termos de direito aplicável.

Parágrafo único. A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária, observados os procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária.

Pela análise da redação do dispositivo, verifica-se que o objetivo do Poder Executivo era combater a dissimulação, que nada mais é senão uma forma de simulação relativa, onde o negócio aparente, meramente formal, visa encobrir um outro negócio oculto, real.

Observe-se, pela leitura da norma “anti elisão”, que ocorreu uma impropriedade, ou seja, a norma não visa combater propriamente a elisão fiscal, mas sim a evasão fiscal, que se utiliza da simulação como forma ilícita de evitar a satisfação ou cumprimento da obrigação tributária, do modo como vimos anteriormente.

Se a intenção era restringir o planejamento tributário, isso não ocorreu, pois se interpretarmos corretamente a redação do parágrafo acrescido, veremos que a “desconsideração de atos ou negócios”, pela autoridade administrativa, atinge tão somente aqueles atos com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador ou a natureza constitutiva da obrigação tributária.

Concluímos, portanto, que o parágrafo único do artigo 116 do CTN atinge somente a evasão fiscal, e não a elisão fiscal, que se utiliza de conduta lícita para a prática do planejamento tributário, onde não reside a prática de dissimulação.

Temos, ainda, que a doutrina brasileira diverge sobre a que fim se destina a norma antielisiva, isto em virtude da falta de clareza do legislador brasileiro.

Uma corrente atribui ao parágrafo único do artigo 116 do CTN nenhum efeito, pois não inova na Ordem Tributária, já que a hipótese de simulação já tem previsão expressa no artigo 149, VII, do CTN. Como a finalidade da norma antielisão é proibir a dissimulação que, como dissemos, nada mais é que a simulação relativa, depreende-se que a nova norma não alcançou o fim a que se destinava, que é a de proibir a elisão.

Outra corrente, liderada por Ives Gandra da Silva Martins, defende a inconstitucionalidade da LC nº 104/2001, pois considera a norma antielisiva uma violação ao princípio da legalidade estrita, instaurando-se uma completa insegurança nos negócios praticados pelos contribuintes. Argumenta ainda, que se essa norma for considerada constitucional, ela estaria autorizando a interpretação econômica no direito brasileiro, deferindo ao fisco o dever de tributar duas situações jurídicas distintas, reveladoras de mesmo conteúdo econômico e de igual capacidade contributiva (MARTINS, Ives Gandra da Silva; MENEZES, Paulo Lucena de. Elisão Fiscal. Revista Dialética de Direito Tributário, São Paulo, nº 63).

Assevera Ives Gandra da Silva Martins, que “todas as hipóteses de imposição devem estar nela (lei tributária) plasmadas. Seu tipo é inextensível, sua reserva formal é absoluta. Tudo pode o fisco dentro da lei, nada fora dela. Pode brandir a espada da taxação, mas cabe ao contribuinte defender-se com o escudo da lei formal e material. Só pode estar obrigado por esta, por nenhuma outra” (Ives Gandra da Silva Martins. Norma Antielisão e o Princípio da Legalidade. InRevista Dialética de Direito Tributário. São Paulo: Editora Dialética, v. 173, p. 96, 2010).

Alude ainda o mesmo autor: “a decorrência lógica da aplicação do princípio da tipicidade é que, pelo princípio da seleção, a norma tributária elege o tipo de tributo ou da penalidade; pelo princípio do *numerusclausu* veda a utilização de analogia; pelo princípio do exclusivismo torna aquela situação fática distinta de qualquer outra, por mais próxima que seja; e finalmente, pelo princípio da determinação conceitual de forma precisa e objetiva o fato impositivo, com proibição absoluta às normas elásticas.” (Curso de Direito

Tributário. Coord. Ives Gandra da Silva Martins e outros. São Paulo: CEEU/FIEO e Saraiva, 1982. p. 57/58. In ob. cit., p. 97.)

EVASÃO

A evasão fiscal, contrário de elisão, é a prática que infringe a lei, cometida após a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária e objetiva reduzi-la ou ocultá-la. A evasão fiscal está prevista e capitulada na Lei dos Crimes contra a Ordem Tributária, Econômica e contra as Relações de Consumo (Lei nº 8.137/1990). A referida norma, define que constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo mediante as condutas discriminadas no seu texto, das quais ressaltamos as seguintes:

- a) omitir informação ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias; fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal;
- b) falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota de venda, ou qualquer outro documento relativo à operação tributável;
- c) elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato;
- d) utilizar ou divulgar programa de processamento de dados que permita ao sujeito passivo da obrigação tributária possuir informação contábil diversa daquela que é, por lei, fornecida à Fazenda Pública;
- e) fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, do pagamento de tributo.

Note-se que, posteriormente, a Lei nº 9.249/1995 dispôs em seu artigo 34:

“Art. 34. Extingue-se a punibilidade dos crimes definidos na Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990, e na Lei nº 4.729, de 14 de julho de 1965, quando o agente promover o pagamento do tributo ou contribuição social, inclusive acessórios, antes do recebimento da denúncia.

A Lei nº 9.430/1996 determinou, em seu artigo 83, que a representação fiscal para fins penais, relativa aos crimes contra a ordem tributária, só será encaminhada ao Ministério Público após proferida a decisão final, na esfera administrativa, sobre a exigência fiscal do crédito tributário correspondente.

ANISTIA

A anistia é uma das modalidades de exclusão do crédito tributário. Excluir o crédito significa impedir a sua formalização e evitar que ele se constitua. A

anistia é, portanto, a exclusão do crédito tributário relativo a penalidades pecuniárias. Ou seja, é o perdão da infração tributária cometida antes da vigência da lei que a concede.

A anistia tributária, portanto, tende a englobar os conceitos de anistia e indulto, afetos ao campo do Direito Penal. Sinteticamente, na esfera penal, a anistia significa o perdão do delito enquanto o indulto é o perdão da pena cominada para o crime, sendo ambos os institutos por meio dos quais o Estado renuncia ao seu jus puniendi.

A anistia tributária é prevista pelos artigos 180 e 181 do CTN e também somente pode ser instituída por lei específica, conforme determinações do § 6º da CF de 1988 e do inciso VI do artigo 97 do CTN.

A análise do artigo 180 do CTN leva à conclusão de que a anistia tributária não se aplica aos atos definidos em lei como crime ou contravenção ou, ainda que não tipificados, que tenham sido atos praticados com dolo, fraude ou simulação pelo sujeito passivo ou por terceiro em benefício daquele. Assim, como nos casos de moratória, não é o que tem visto na prática. Em geral, o contribuinte tem se beneficiado da lei anistiadora ainda que tendo incorrido nas práticas descritas nos incisos do artigo 180 do CTN. Nesse sentido, já se manifestou o STJ, determinando que:

Se o contribuinte preenche os requisitos da norma que concedeu a anistia fiscal, não é lícito impedir o gozo do benefício em face do artigo 180, I e II 16 do CTN, presumindo-se ter havido dolo pelo não recolhimento do tributo, sem procedimento administrativo com obediência ao contraditório e ao devido processo legal.

A anistia pode fundar em razões de equidade com relação a determinadas regiões do território da entidade tributante ou em motivos de utilidade, como acontece o perdão de pequenas multas, necessário para aliviar a burocracia dedicada à cobrança.

Contudo, vale esclarecer que a anistia pode ser geral, limitada ou condicionada. A geral é concedida a todos quantos se encontrem na mesma situação, sem qualquer condição. A anistia pode ser limitada às penalidades até certo valor ou a determinada região do território da entidade tributante. Porém, o seu reconhecimento dependerá de prova do preenchimento de requisitos e do cumprimento de certas condições elencadas em Lei para sua concessão, que não gera direitos adquiridos, podendo ser revogado quando se verificar que o contribuinte não satisfazia aos requisitos obrigatórios. A lei poderá estipular a anistia das penalidades ao recolhimento dos tributos no

prazo nela previsto.

SONEGAÇÃO FISCAL

A fraude ou sonegação fiscal consiste em utilizar procedimentos que violem diretamente a lei fiscal ou o regulamento fiscal. É flagrante e caracteriza-se pela ação do contribuinte em se opor conscientemente à lei. Desta forma, sonegação é um ato voluntário, consciente, em que o contribuinte busca omitir-se de imposto devido.

Um exemplo típico de ato deste tipo é a nota “espelhada”, onde o sonegador lança um valor na primeira via (a que se destina à circulação da mercadoria ou comprovação do serviço prestado) e diferente nas demais vias (as que serão exibidas ao fisco, numa eventual fiscalização). Ou, simplesmente, não faz a emissão da nota fiscal. Contudo, com os avanços do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), e com a implementação da nota fiscal eletrônica, esse tipo de artifício não se aplica mais, obrigando aos sonegadores procurarem outro meio de sonegação, já que o cruzamento de dados do fisco está cada vez mais eficaz em razão da integração entre os entes fiscalizadores.

Constituem-se crimes os atos praticados por particulares, visando suprimir ou reduzir tributo ou contribuição social e qualquer acessório, pela prática das condutas definidas nos artigos 1º e 2º da Lei nº 8.137/1990 (adiante reproduzidos):

Art. 1º Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo, ou contribuição social e qualquer acessório, mediante as seguintes condutas:

I - omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias;
II - fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal;

III - falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota de venda, ou qualquer outro documento relativo à operação tributável;

IV - elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato;

V - negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, nota fiscal ou documento equivalente, relativa a venda de mercadoria ou prestação de serviço, efetivamente realizada, ou fornecê-la em desacordo com a legislação.

Pena - reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa.

Parágrafo único. A falta de atendimento da exigência da autoridade, no prazo

de 10 (dez) dias, que poderá ser convertido em horas em razão da maior ou menor complexidade da matéria ou da dificuldade quanto ao atendimento da exigência, caracteriza a infração prevista no inciso V.

Art. 2º Constitui crime da mesma natureza:

I - fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo;

II - deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos;

III - exigir, pagar ou receber, para si ou para o contribuinte beneficiário, qualquer percentagem sobre a parcela dedutível ou deduzida de imposto ou de contribuição como incentivo fiscal;

IV - deixar de aplicar, ou aplicar em desacordo com o estatuído, incentivo fiscal ou parcelas de imposto liberadas por órgão ou entidade de desenvolvimento;

V - utilizar ou divulgar programa de processamento de dados que permita ao sujeito passivo da obrigação tributária possuir informação contábil diversa daquela que é, por lei, fornecida à Fazenda Pública.

Também constituem-se crimes os atos praticados por funcionários públicos, no exercício de função ou cargo, pelas condutas definidas no artigo 3º da Lei nº 8.137/1990:

Constitui crime funcional contra a ordem tributária, além dos previstos no Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal (Título XI, Capítulo I):

I - extraviar livro oficial, processo fiscal ou qualquer documento, de que tenha a guarda em razão da função; sonegá-lo, ou inutilizá-lo, total ou parcialmente, acarretando pagamento indevido ou inexato de tributo ou contribuição social;

II - exigir, solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de iniciar seu exercício, mas em razão dela, vantagem indevida; ou aceitar promessa de tal vantagem, para deixar de lançar ou cobrar tributo ou contribuição social, ou cobrá-los parcialmente.

Pena - reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa.

III - patrocinar, direta ou indiretamente, interesse privado perante a administração fazendária, valendo-se da qualidade de funcionário público.

Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.

Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.

Durante séculos, juristas e tribunais tentam estabelecer uma discriminação entre diversas combinações fraudulentas utilizadas para lutar contra o fisco. Com relação à fraude, em geral, os juristas se mostram frequentemente menos rigorosos que as autoridades fiscais. Aos olhos deles, existem a evasão legal ou lícita (cuja impropriedade da denominação já foi abordada) e a evasão ou fraude ilegal ou ilícita cuja definição pode ser assim formulada: “a elisão fiscal é reconhecida como tal, quando um contribuinte recorre a uma combinação engenhosa ou que ele efetua uma operação particular se baseando sobre uma convenção não atingida pela legislação fiscal em vigor. Ele usa o texto legal sem o violar: ele sabe utilizar habilmente uma brecha do arsenal fiscal.”

Em princípio, esta forma de elisão escapa às sanções legais, decorrente do fato que ela é sucedânea de uma regra jurídica centenária segundo a qual os contribuintes que dispõem de vários meios para chegar a um resultado idêntico escolhem aquele que lhes permite pagar o menor imposto possível.

A fraude ou sonegação fiscal consiste em utilizar procedimentos que violem diretamente a lei fiscal ou o regulamento fiscal. É uma fraude dificilmente perdoável porque ela é flagrante e também porque o contribuinte se opõe conscientemente à lei. Os juristas consideram, como repreensível. A fraude ilegal ou ilícita - na que ousa se publicar (se mostrar, anunciar abertamente), deve ser severamente condenada.

Os juristas julgam diferentemente a elisão fiscal. Sem ter relação com a fraude propriamente dita, se admite que os contribuintes têm o direito de recorrer aos seus procedimentos preferidos, autorizados pela lei, mesmo quando este comportamento prejudica o Tesouro.

São tênues e difusos os limites que separam a sonegação da elisão. Várias tentativas de distinção surgem na doutrina, sendo a mais frequente aquela que fala no fator tempo.

As diferenças entre essas duas figuras são:

Sonegação fiscal:

- ilegal (contrária às leis);
- passível de sanção penal (crime de sonegação fiscal);
- medidas adotadas após o fato gerador;
- deve ser combatida.

Elisão fiscal:

- legal;
- não é passível de sanção;
- medidas adotadas antes do fato gerador;
- deve ser estimulada.

A nossa Jurisprudência, por raras vezes, enfrentou o tema. Vide, por exemplo, a decisão do extinto Tribunal Federal de Recursos:

FRAUDE E EVASÃO - CARACTERES DISTINTIVOS. Não se confundem a evasão fiscal e a fraude fiscal. Se os atos praticados pelo contribuinte, para evitar, retardar ou reduzir o pagamento de um tributo, foram praticados antes da ocorrência do respectivo fato gerador, trata-se de evasão; se praticados depois, ocorre fraude fiscal. E isto porque, se o contribuinte agiu antes de ocorrer o fato gerador, a obrigação tributária específica ainda não tinha surgido, e, por conseguinte, o fisco nada poderá objetar se um determinado contribuinte consegue, por meios lícitos, evitar a ocorrência de fato gerador. Ao contrário, se o contribuinte agiu depois da ocorrência do fato gerador, já tendo, portanto, surgido a obrigação tributária específica, qualquer atividade que desenvolva ainda que por meios lícitos só poderá visar à modificação ou ocultação de uma situação jurídica já concretizada a favor do fisco, que poderá então legitimamente objetar contra essa violação de seu direito adquirido, mesmo que a obrigação ainda não esteja individualizada contra o contribuinte pelo lançamento, de vez que este é meramente declaratório (TFR, Ac. da 2ª T., publ. em 19-12-73, Ap. Cív. 32.774-SP, Rel. desig. Ministro Jarbas Nobre).

APROPRIAÇÃO INDÉBITA

Constitui crime de apropriação indébita, definido nos artigos 168 a 170 do Código Penal, o não recolhimento, dentro de 90 (noventa) dias do término dos prazos legais, das importâncias, dos tributos e seus adicionais descontados pelas fontes pagadoras de rendimentos.

O crime de apropriação indébita está previsto também no artigo 11 da Lei nº 4.357/1964 e no artigo 5º da Lei nº 7.492/1986.

Considera-se depositário, para todos os efeitos, aquele que detenha, por força de lei, valor correspondente a tributo descontado ou recebido de terceiros com a obrigação de recolher aos cofres públicos. O depositário infiel está sujeito às penalidades legais, que pode ser a prisão administrativa e o sequestro de bens de pessoas físicas (titulares de firmas individuais, diretores de sociedades por ações, administradores, gerentes, prepostos ou sócios de

sociedades por quotas) e ao sequestro de bens da pessoa jurídica.

Muitos se enganam ao pensar que o artifício da postergação do recolhimento de impostos também é válido para os arrecadados, ou seja, para os retidos na fonte, aí incluídas as contribuições sociais e previdenciárias. Nestes casos, além de não caducar (prescrever) a exigibilidade, a legislação ainda sujeita o administrador ou sócio-gerente da empresa ou o titular da firma individual à prisão por crime de apropriação indébita.

DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA

Podemos afirmar que a desconsideração da personalidade jurídica no direito tributário já era prevista no artigo 142 do Código Tributário Nacional que assim dispõe:

Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível. (g. n.)

Ex.: um profissional, para não sofrer a tributação do Imposto de Renda da Pessoa Física, constitui uma pessoa jurídica optante pelo Simples Nacional. Se for verificado, pela autoridade competente, que o sujeito passivo, no fato, é a pessoa física, lançará o tributo como Imposto de Renda Pessoa Física, tendo como contribuinte, a pessoa física.

Além deste artigo, temos também o artigo 135 do mesmo diploma legal, que assim determina:

Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:

I - as pessoas referidas no artigo anterior;

II - os mandatários, prepostos e empregados;

III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.

Ocorridos alguns dos fatos previstos na legislação, a administração tributária poderá desconsiderar a personalidade jurídica.

Uma dúvida que se tem é se o artigo 50 do Código Civil também se aplica ao direito tributário. Eis o texto da norma:

Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo

desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica.

A doutrina vem entendendo que no direito tributário esta norma já é desnecessária. Entretanto, pode ser útil a administração tributária para fundamentar seus lançamentos de créditos tributários.

INFRAÇÕES TRIBUTÁRIAS

Se a intenção do contribuinte é diminuir os seus encargos tributários, isto deverá ser feito de forma legal, que chamamos de elisão fiscal ou economia legal (planejamento tributário). De outro modo, se for feito de forma ilegal, teremos a sonegação (ou evasão) fiscal.

Portanto, é preciso reconhecer os ilícitos tributários, a fim de que o planejamento, feito de forma transparente e profissional, possa reduzir encargos tributários de forma lícita, sem risco para o contribuinte.

As infrações tributárias podem ser classificadas como objetiva e subjetiva.

Infração objetiva é aquela na qual o sujeito passivo da obrigação tributária deixou de cumprir uma norma legal independentemente de qual seja a intenção do agente. Podemos citar, como exemplo, o contribuinte que faz o pagamento de um tributo após o vencimento. Neste caso, haverá incidência, automaticamente, de multa moratória e juros.

Já a infração subjetiva é aquela em que o sujeito passivo procede de forma incorreta com o intuito de enganar a fiscalização, agindo com dolo ou culpa, como por exemplo, omissão de receitas com a finalidade de recolher menos Imposto de Renda, por exemplo.

Tais infrações são passíveis de aplicação de penalidades tanto na esfera administrativa como na penal.

As infrações tributárias podem ocorrer nas obrigações principais e acessórias. Como medida de proteção da administração, as penalidades ou sanções previstas nas normas de direito tributário representam os instrumentos que ela tem para fazer com que o contribuinte respeite e cumpra suas obrigações principal e acessória.

As penalidades são definidas em lei e são graduadas de acordo com a natureza da infração praticada pelo sujeito passivo, e poderão incidir antes ou depois de uma ação fiscal, como, por exemplo, a multa moratória incidente

ao contribuinte que cumpre uma obrigação acessória, espontaneamente, após o seu vencimento. Porém, este mesmo sujeito passivo poderá sofrer outras sanções caso entregue após a intimação da administração tributária.

DENÚNCIA ESPONTÂNEA

Caso o sujeito passivo regularize sua situação antes de qualquer procedimento da fiscalização, temos configurada a denúncia espontânea, nos termos do artigo 138 do CTN.

REDUÇÃO DA PENALIDADE

No âmbito federal, temos a possibilidade de reduzir a penalidade. Esta redução, hoje, está regulamentada pelo Decreto nº 7.574/2011.

CRÉDITO TRIBUTÁRIO

Um planejamento tributário bem feito exige o exercício de um bom gerenciamento do tributo, ou seja, o aproveitamento de crédito tributário, decorrente da obrigação principal (artigo 139 do CTN).

A constituição do crédito tributário é de competência de autoridade administrativa e somente esta poderá fazer o lançamento, conforme prevê o artigo 142 do CTN:

Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o processo administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o sujeito passivo e, sendo o caso, propor a aplicação da penalidade cabível.

Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.

Diante disso, temos que o lançamento é senão a própria constituição do crédito tributário.

MODALIDADES DE LANÇAMENTO

As modalidades de lançamento do crédito tributário são:

- a) de ofício;
- b) por declaração; e
- c) por homologação.

11.1.1. De ofício

A modalidade de lançamento de ofício é aquele efetuado por iniciativa de

autoridade administrativa sem que haja qualquer colaboração por parte do sujeito passivo.

Este tipo de lançamento se aplica a qualquer tributo desde que não tenha sido lançado em outra modalidade.

POR DECLARAÇÃO

A modalidade de lançamento por declaração é aquela realizada por meio de declaração do contribuinte ou por terceiro. Ou seja, o lançamento por declaração é aquele em que o contribuinte por meio de declarações enviadas à Secretaria da Receita Federal do Brasil informa o crédito tributário.

POR HOMOLOGAÇÃO

A modalidade de lançamento do crédito tributário por homologação ocorre quando a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévia análise da autoridade administrativa competente.

SUSPENSÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO

A suspensão da exigibilidade do crédito tributário consiste na paralisação do curso do processo enquanto persistir a causa da suspensão. Assim estabelece o artigo 151 do CTN:

Art. 151 Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança;

V - a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

VI - o parcelamento.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações acessórias dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela conseqüentes.

MORATÓRIA

É a prorrogação do prazo de pagamento do crédito tributário, seja integral ou parcelado.

A moratória pode ser concedida em caráter geral ou individual, conforme disposto no artigo 152 do CTN.

Em caráter geral, é concedida pela pessoa jurídica de direito público competente para instituir o tributo ou pela União, quanto aos tributos de competência dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios quando simultaneamente concedida quanto aos tributos de competência federal e às obrigações de direito privado.

A moratória poderá ser concedida em caráter individual, por despacho de autoridade administrativa, desde que autorizada por lei obedecendo as mesmas regras da moratória de caráter geral.

DEPÓSITO

O sujeito passivo poderá depositar o valor do crédito tributário e este pode ser:

- a) prévio - anterior à constituição definitiva do crédito; e
- b) posterior - efetuado após a constituição definitiva do crédito tributário.

11.2.3. Reclamações e recursos

Quando o sujeito passivo do crédito tributário tenha sido autuado por autoridade competente e se defende ou recorre da autuação, a exigibilidade fica suspensa até a decisão administrativa final.

MEDIDA LIMINAR

A Constituição Federal de 1988 garante aos indivíduos o Mandado de Segurança com o intuito de proteção de direito líquido e certo lesado ou ameaçado de lesão decorrente de ato de autoridade.

Para impetrar o mandado de segurança, o sujeito passivo tem prazo de 120 dias, contados da ciência do ato ou da cobrança do tributo o qual considera indevido.

MEDIDA LIMINAR E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA

Aplica-se a outras ações judiciais além do mandado de segurança.

EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO

A extinção do crédito tributário é a forma pela qual a obrigação tributária do contribuinte se extingue. Com base no artigo 156 do CTN, as modalidades de extinção são:

- a) o pagamento;
- b) a remissão;
- c) a transação;
- d) a remissão;
- e) a prescrição e decadência;
- f) a conversão do depósito em renda;
- g) o pagamento antecipado e a homologação do lançamento nos termos do artigo 150 do CTN;
- h) a consignação em pagamento, nos termos do artigo 164, do CTN;
- i) a decisão administrativa irreformável, assim entendida a definitiva na órbita administrativa, que não mais possa ser objeto de ação anulatória;
- j) a decisão judicial passada em julgado;
- k) a dação em pagamento em bens móveis, na forma e condições estabelecidas em lei.

11.4. Exclusão do crédito tributário

A exclusão do crédito tributário consiste em duas hipóteses, previstas no artigo 175 do CTN:

isenção; e
anistia.

A exclusão do crédito tributário não dispensa o cumprimento das obrigações acessórias, dependentes da obrigação principal cujo crédito seja excluído, ou dela conseqüente.

ISENÇÃO

A isenção decorre de lei e é a exclusão de parcela de hipótese de incidência.

ANISTIA

A anistia é a exclusão do crédito tributário relativo a penalidades pecuniárias, abrange as infrações cometidas pelo sujeito passivo anterior à publicação da lei que concedeu a anistia.

GARANTIAS E PRIVILÉGIOS DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO

As garantias resultam da própria lei, admitindo-se que outras possam ser objetos de manifestação pelo sujeito passivo.

As garantias do crédito tributário prevalecem sobre os demais créditos,

exceto aqueles decorrentes da legislação trabalhista, conforme disposto no artigo 186 do CTN.

No caso de falência:

- a) o crédito tributário não prefere aos créditos extraconcursais ou às importâncias passíveis de restituição, nos termos da lei falimentar, nem aos créditos com garantia real, no limite do valor do bem gravado;
- b) a lei poderá impor limites e condições para a preferência dos créditos decorrentes da legislação do trabalho;
- c) a multa tributária prefere apenas aos créditos subordinados.

A cobrança judicial do crédito tributário não é sujeita a concurso de credores ou habilitação em falência, recuperação judicial, concordata, inventário ou arrolamento (artigo 187 do CTN).

Vale ressaltar o concurso de preferência somente se verifica entre pessoas jurídicas de direito público na seguinte ordem:

- a) União;
- b) Estados, Distrito Federal e Territórios, conjuntamente e pro rata;
- c) Municípios, conjuntamente e pro rata.

São extraconcursais os créditos tributários decorrentes de fatos geradores ocorridos no curso do processo de falência.

Conforme disposição do CTN, art. 189, são pagos preferencialmente a quaisquer créditos habilitados em inventário ou arrolamento, ou a outros encargos do monte, os créditos tributários vencidos ou vincendo, a cargo do de cujus ou de seu espólio, exigíveis no decurso do processo de inventário ou arrolamento.

PROCESSO ADMINISTRATIVO

É notório que a relação entre Fisco e o contribuinte sempre foi um tanto conflituosa. De um lado a necessidade do indivíduo em querer organizar seus negócios e sobreviver no mercado, e de outro a ferocidade intensa do Estado em querer arrecadar impostos. Neste cenário, é comum verificarmos que ambos os personagens venham socorrer-se do contencioso administrativo.

O contribuinte, quando recebe um auto de infração, sua primeira iniciativa é defender na esfera administrativa, por meio processo administrativo federal, que encontra-se disciplinado pelo Decreto-Lei nº 70.235/1972, regulamentado por meio do Decreto nº 7.574/2011.

DOS ATOS E TERMOS PROCESSUAIS

Conforme determina o mencionado Decreto, os atos e termos processuais, que poderão ser encaminhados de forma eletrônica, quando a lei não prescrever forma própria, conterão somente o indispensável à sua finalidade e serão lavrados sem espaço em branco, não devendo conter entrelinhas, rasuras ou emendas não ressalvadas.

É dispensado o reconhecimento de firma em petições dirigidas à administração pública, salvo em casos excepcionais ou naqueles em que a lei imponha explicitamente essa condição, podendo, no caso de dúvida sobre a autenticidade da assinatura ou quando a providência servir ao resguardo do sigilo, antes da decisão final, ser exigida a apresentação de prova de identidade do requerente.

Com o intuito de facilitar o andamento e controle o processo será organizado em ordem cronológica e terá suas folhas numeradas e rubricadas ou autenticadas eletronicamente.

DA PRÁTICA DOS ATOS

Os atos serão lavrados por servidor competente no local de verificação da falta, ou seja, aquele em que for apurada a existência da infração, podendo ser, inclusive, a repartição fazendária, em face dos elementos de prova disponíveis.

DA CONTAGEM DOS PRAZOS

Os prazos serão contínuos, com início e vencimento em dia de expediente normal da unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil em que corra o processo ou deva ser praticado o ato e, na contagem dos prazos, deve-se excluir o dia de início e incluir o de vencimento.

DAS INTIMAÇÕES AO CONTRIBUINTE

As intimações aos contribuintes poderão ser efetuadas:

- I - pessoalmente, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar;
- II - por via postal ou por qualquer outro meio ou via, com prova de recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
- III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante:
 - a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou

b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo;
ou

IV - por edital, quando resultar frustradas as intimações na forma pessoal ou por via postal ou ainda quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro fiscal, publicado:

a) no endereço da administração tributária na Internet;

b) em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação; ou

c) uma única vez, em órgão da imprensa oficial local.

Vale lembrar que a utilização das formas de intimação pessoal, via postal ou por meio eletrônico não está sujeita à ordem de preferência.

DO MOMENTO DA INTIMAÇÃO

Determina o Decreto citado acima, que considera-se feita a intimação:

I - se pessoal, na data da ciência do intimado ou da declaração de recusa lavrada pelo servidor responsável pela intimação;

II - se por via postal, na data do recebimento ou, se omitida, quinze dias após a data da expedição da intimação;

III - se por meio eletrônico, quinze dias contados da data registrada:

a) no comprovante de entrega no domicílio tributário do sujeito passivo; ou

b) no meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo; ou

IV - se por edital, quinze dias após a sua publicação.

DAS PROVAS

Todos os meios de provas são hábeis para comprovar a verdade dos fatos exceto as provas obtidas por meios ilícitos.

Cabe ao interessado, ou seja, ao contribuinte, a prova dos fatos que tenha alegado.

É importante ressaltar que, quando o interessado declarar que fatos e dados estão registrados em documentos existentes na própria administração responsável pelo processo ou em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, a obtenção dos documentos ou das respectivas cópias.

A realização de diligências e de perícias será determinada pela autoridade julgadora de primeira instância, de ofício ou a pedido do impugnante, quando entendê-las necessárias para a apreciação da matéria litigada.

O sujeito passivo deverá ser cientificado do resultado da realização de

diligências e perícias, sempre que novos fatos ou documentos sejam trazidos ao processo, hipótese na qual deverá ser concedido prazo de trinta dias para manifestação.

Quando o impugnante alegar direito municipal, estadual ou estrangeiro, incumbe-lhe o ônus de provar o teor e a vigência, se assim o determinar o julgador.

A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:

I - fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior;

II - refira-se a fato ou a direito superveniente; ou

III - destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.

Considera-se motivo de força maior o fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir.

A juntada de documentos depois de apresentada a impugnação deverá ser requerida à autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de uma das seguintes condições:

DO PROCEDIMENTO FISCAL

Quando se pratica o primeiro ato de ofício, por escrito, praticado por servidor competente, cientificado o sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto; ou ocorre a apreensão de mercadorias ou de documentos ou de livros; ou começa do despacho aduaneiro de mercadoria importada, temos início ao procedimento fiscal.

Vale lembrar que o início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação, a dos demais envolvidos nas infrações verificadas.

O procedimento de fiscalização será iniciado pela intimação ao sujeito passivo para, no prazo de vinte dias, contados da data da ciência, apresentar as informações e documentos necessários ao procedimento fiscal, ou efetuar o recolhimento do crédito tributário constituído e será de cinco dias úteis, nas situações em que as informações e os documentos solicitados digam respeito a fatos que devam estar registrados na escrituração contábil ou fiscal do sujeito passivo, ou em declarações apresentadas à administração tributária.

DO AUTO DE INFRAÇÃO

A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para cada tributo ou penalidade.

Como regra para sua validade, os autos de infração ou as notificações de lançamento, deverão ser instruídos com todos os termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do fato motivador da exigência.

Além da instrução acima, o auto de infração será lavrado no local da verificação da falta e deverá conter:

I - a qualificação do autuado;

II - o local, a data e a hora da lavratura;

III - a descrição dos fatos;

IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;

V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de trinta dias, contados da data da ciência; e

VI - a assinatura do Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil responsável pela autuação e o número de sua matrícula.

DA IMPUGNAÇÃO

O contribuinte, não concordando com o lançamento efetuado no auto de infração, poderá se defender, por meio de impugnação às Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento, órgãos de deliberação interna e natureza colegiada da Secretaria da Receita Federal do Brasil, instaurando-se, assim, a fase litigiosa.

Deverá ser formalizada por escrito, instruída com os documentos em que se fundamentar e apresentada em unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil com jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito passivo, e mencionará:

I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;

II - a qualificação do impugnante;

III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir;

IV - as diligências ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação de quesitos referentes aos exames desejados, bem como, no caso de perícia, o nome, o

endereço e a qualificação profissional de seu perito;

Na hipótese de indeferimento de pedido de diligência ou de perícia, deverá ser fundamentado e constar da decisão.

V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser juntada cópia da petição.

Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.

DO PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO

O prazo para impugnação é de 30 dias contados da data da ciência intimação da exigência.

Eventual petição, apresentada fora do prazo, não caracteriza impugnação, não instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito tributário nem comporta julgamento de primeira instância, salvo se caracterizada ou suscitada a tempestividade, como preliminar.

Havendo pluralidade de sujeitos passivos, caracterizados na formalização da exigência, todos deverão ser cientificados do auto de infração ou da notificação de lançamento, com abertura de prazo para que cada um deles apresente impugnação.

Há possibilidade de remeter a impugnação por via postal; será considerada como data de sua apresentação a da respectiva postagem constante do aviso de recebimento, o qual deverá trazer a indicação do destinatário da remessa e o número do protocolo do processo correspondente.

Os documentos apresentados após proferida a decisão deverão ser juntados, por anexação, aos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela autoridade julgadora de segunda instância.

DO JULGAMENTO

Serão priorizados no julgamento os processos em que estiverem presentes as circunstâncias de crime contra a ordem tributária ou de elevado valor, este definido em ato do Ministro de Estado da Fazenda, bem como, mediante requisição do interessado, aqueles em que figure como parte interveniente:

I - pessoa com idade igual ou superior a sessenta anos;

II - pessoa portadora de deficiência, física ou mental; e

III - pessoa portadora de tuberculose ativa, esclerose múltipla, neoplasia

maligna, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, ou outra doença grave, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída após o início do processo.

Os processos serão julgados na ordem estabelecida em ato do Secretário da Receita Federal do Brasil, observada a prioridade nas hipóteses acima mencionadas.

Na apreciação das provas, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção, podendo determinar, de ofício ou a requerimento do impugnante, a realização de diligências ou de perícias.

Os laudos e os pareceres do Laboratório Nacional de Análises, do Instituto Nacional de Tecnologia e de outros órgãos federais congêneres serão adotados nos aspectos técnicos de sua competência, salvo se comprovada a improcedência desses laudos ou pareceres.

DO ACÓRDÃO

O acórdão conterá relatório resumido do processo, fundamentos legais, conclusão e ordem de intimação, devendo referir-se, expressamente, a todos os autos de infração e notificações de lançamento objeto do processo, bem como às razões de defesa suscitadas pelo impugnante contra todas as exigências.

No acórdão em que for julgada questão preliminar, será também julgado o mérito, salvo quando incompatíveis.

As inexactidões materiais em razão de lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculo existentes na decisão deverão ser corrigidos de ofício ou a requerimento do sujeito passivo, mediante a prolação de um novo acórdão.

O órgão preparador dará ciência da decisão ao sujeito passivo, intimando-o, quando for o caso, a cumpri-la no prazo de trinta dias, contados da data da ciência, facultada a apresentação de recurso voluntário no mesmo prazo.

Da decisão de primeira instância, não cabe pedido de reconsideração.

DO RECURSO DE OFÍCIO

Este é um recurso interposto pela autoridade competente ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais quando o sujeito passivo tenha sido, por

decisão, exonerado de pagamento do tributo e encargos de multa de valor total, ou seja, do lançamento principal e decorrentes.

DO RECURSO VOLUNTÁRIO

Esta será a ferramenta do contribuinte, quando a decisão das Delegacias de Julgamento julgar, total ou parcialmente, contra o sujeito passivo.

O prazo para sua apresentação é de 30 dias contados da data da decisão da primeira instância.

Neste recurso, serão apresentadas todas as razões de fato e de direito necessárias para alterar a decisão de primeira instância.

O recurso voluntário total ou parcial, mesmo perempto, deverá ser encaminhado ao órgão de segunda instância, que julgará a perempção.

DO ÓRGÃO JULGADOR

Será de competência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais o julgamento deste recurso.

DO RECURSO ESPECIAL CONTRA DECISÃO DE SEGUNDA INSTÂNCIA

Caberá recurso especial à Câmara Superior de Recursos Fiscais, no prazo de quinze dias da ciência do acórdão ao interessado, de decisão que der à lei tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria Câmara Superior de Recursos Fiscais. É cabível recurso especial de divergência contra decisão que der ou negar provimento a recurso de ofício.

CAPÍTULO II

PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO

FORMAS DE TRIBUTAÇÃO

Antes de dar início ao planejamento tributário, a empresa deve verificar se existem restrições quanto a aplicabilidade da forma de tributação escolhida (Simples Nacional, Lucro Real, Presumido e Arbitrado), ou ainda se há outros pormenores que restrinjam o uso do planejamento.

A escolha de um regime de tributação do seu negócio não é uma tarefa simples, pois requer estudos prévios, com simulações dos valores devidos ao Fisco, para só então optar pela forma de tributação desejada, obtendo-se assim o meio mais econômico de pagar os impostos e contribuições.

Para melhor compreensão do assunto, transcrevemos algumas considerações sobre cada forma de tributação, salientando que mais adiante trataremos com maior profundidade a questão.

SIMPLES NACIONAL

O Simples Nacional foi criado para beneficiar as microempresas e empresas de pequeno porte com objetivo de simplificar o processo burocrático e unificar os pagamentos dos seguintes tributos e contribuições:

- a) Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
- b) Contribuição Social sobre o Lucro (CSL);
- c) Imposto sobre os Produtos Industrializados (IPI);
- d) Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins);
- e) Contribuição para o PIS/Pasep;
- f) Contribuição Patronal Previdenciária (CPP);
- g) Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS);
- h) Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS).

Podem optar pelo Simples Nacional, como microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP), a sociedade empresária, a sociedade simples e o empresário, devidamente registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso, desde que:

- a) no caso da ME, o empresário, a pessoa jurídica, ou a ela equiparada, aufera, em cada ano-calendário, receita bruta igual ou inferior a R\$ 360.000,00;
- b) no caso da EPP, o empresário, a pessoa jurídica, ou a ela equiparada, aufera, em cada ano-calendário, receita bruta superior a R\$ 360.000,00 e igual ou inferior a R\$ 3.600.000,00.

O imposto devido pelas empresas optantes por esse regime é determinado mediante aplicação de alíquotas constantes das tabelas dos Anexos I a VI, constantes da Lei Complementar nº 123/2006.

LUCRO PRESUMIDO

O lucro presumido é uma forma de tributação simplificada para determinação da base de cálculo do Imposto de Renda e da CSL (devidos trimestralmente) das pessoas jurídicas que não estiverem obrigadas, no ano-calendário, à apuração do lucro real. A base de cálculo do imposto e da contribuição é apurada mediante a aplicação de um determinado percentual sobre a receita bruta.

Podem optar pelo lucro presumido as pessoas jurídicas não obrigadas à apuração do lucro real, cuja receita bruta total, no ano-calendário imediatamente anterior tenha sido igual ou inferior a R\$ 48.000.000,00 ou ao

limite proporcional de R\$ 4.000.000,00 multiplicados pelo número de meses de atividades no ano, se inferior a 12 (Lei nº 9.718/1998, art. 14, com a redação dada pela Lei nº 10.637/2002, art. 46).

Também podem optar pela tributação com base no lucro presumido as pessoas jurídicas que iniciarem atividades ou que resultarem de incorporação, fusão ou cisão, desde que não estejam obrigadas à tributação pelo lucro real.

Ficam impedidas de optarem pelo lucro presumido, portanto, obrigadas à apuração do lucro real, as pessoas jurídicas (Decreto nº 3.000/1999 (RIR/1999), art. 246 e Lei nº 9.718/1998, art. 14, com a redação dada pela Lei nº 10.637/2002, art. 46):

a) cuja receita total, no ano-calendário anterior, tenha sido superior ao limite mencionado;

b) cujas atividades sejam de bancos comerciais, bancos de investimento, bancos de desenvolvimento, caixas econômicas, sociedades de crédito, financiamento e investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades corretoras de títulos, valores mobiliários e câmbio, distribuidoras de títulos e valores mobiliários, empresas de arrendamento mercantil, cooperativas de crédito, empresas de seguros privados e de capitalização e entidades de previdência privada aberta;

c) que tiverem lucros, rendimentos ou ganhos de capital oriundos do exterior;

d) que, autorizadas pela legislação tributária, usufruam de benefícios fiscais relativos à isenção ou redução do Imposto de Renda, calculados com base no lucro da exploração;

e) que, no decorrer do ano-calendário, tenham efetuado pagamento mensal do Imposto de Renda pelo regime de estimativa;

f) que explorem as atividades de prestação cumulativa e contínua de serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção de riscos, administração de contas a pagar e a receber, compras de direitos creditórios resultantes de vendas mercantis a prazo ou de prestação de serviços (factoring); e

g) que explorem as atividades de securitização de créditos imobiliários, financeiros e do agronegócio (Lei nº 9.718/1998, art. 14, VII, com a redação dada pela Lei nº 12.249/2010, art. 22)

No regime do lucro presumido, a apuração do imposto será feita trimestralmente, por períodos encerrados em 31 de março, 30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano-calendário (RIR/1999, art. 516, § 5º).

A opção pela tributação com base no lucro presumido será manifestada por

ocasião do pagamento da primeira quota ou quota única do imposto devido no primeiro trimestre do ano-calendário, vencível no último dia útil de abril (RIR/1999, art. 516, § 4º e art. 856).

O lucro presumido será determinado aplicando-se sobre a receita bruta de vendas de mercadorias produtos e/ou da prestação de serviços, apurada em cada trimestre, percentuais específicos sobre a atividade geradora, onde trataremos de forma mais detalhada logo adiante (RIR/1999, arts. 518 e 519, parágrafo único e Instrução Normativa SRF nº 93/1997, art. 3º, §§ 1º e 2º e art. 36, I).

LUCRO REAL

Lucro Real é a forma completa de apuração do Imposto de Renda e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido direcionada a todas as pessoas jurídicas quer por obrigatoriedade prevista na legislação vigente quer por livre opção.

Conceitua-se o Lucro Real como o lucro líquido contábil do período de apuração ajustado pelas adições, exclusões ou compensações previstas no Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999).

Estão obrigadas a optar pelo lucro real as pessoas jurídicas que estiverem enquadradas em uma das seguintes situações (Lei nº 9.718/1998, art. 14):

- a) que tenham receita total, no ano-calendário anterior, superior a R\$ 48.000.000,00, ou proporcional ao número de meses do período, quando inferior a 12 meses;
- b) que tenham atividades de bancos comerciais, bancos de investimentos, bancos de desenvolvimento, caixas econômicas, sociedades de crédito, financiamento e investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades corretoras de títulos, valores mobiliários e câmbio, distribuidoras de títulos e valores mobiliários, empresas de arrendamento mercantil, cooperativas de crédito, empresas de seguros privados e de capitalização e entidades de previdência privada aberta;
- c) que tiverem lucros, rendimentos ou ganhos de capital oriundos do exterior;
- d) que, autorizadas pela legislação tributária, usufruam de benefícios fiscais, relativos à isenção ou redução do imposto;
- e) que, no decorrer do ano-calendário, tenham efetuado pagamento mensal pelo regime de estimativa, na forma do RIR/1999, art. 222;
- f) que exerçam atividade de factoring;

g) que explorem as atividades de securitização de créditos imobiliários, financeiros e do agronegócio (Lei nº 12.249/2010, art. 22, conversão da MP nº 472/2009, com efeitos desde 16.12.2009)

A pessoa jurídica obrigada ao lucro real, ou por opção, deverá apurar o IRPJ e a CSL trimestralmente ou anualmente.

LUCRO ARBITRADO

O arbitramento do lucro é uma forma de apuração da base de cálculo do Imposto de Renda utilizada pela autoridade tributária ou pelo contribuinte.

É aplicável pela autoridade tributária quando a pessoa jurídica deixar de cumprir as obrigações acessórias relativas à determinação do lucro real ou presumido, conforme o caso.

Se a empresa, obrigada à apuração do lucro real, não mantiver escrituração nas condições exigidas pelas leis comerciais e fiscais, poderá efetuar o pagamento do Imposto de Renda com base nas regras do lucro arbitrado, desde que seja conhecida a receita bruta (art. 531 do RIR/1999).

A tributação com base no lucro arbitrado será manifestada mediante o pagamento da primeira quota ou da quota única do imposto devido correspondente ao período de apuração trimestral em que o contribuinte, pelas razões determinantes na legislação, se encontrar em condições de proceder ao arbitramento do seu lucro.

O lucro arbitrado será apurado mediante a aplicação de percentuais:

a) sobre a receita bruta quando conhecida, segundo a natureza da atividade econômica explorada;

b) quando desconhecida a receita bruta, sobre valores (bases) expressamente fixados pela legislação fiscal.

O Imposto de Renda devido pela pessoa jurídica será determinado por meio do lucro arbitrado quando (art. 530 do RIR/1999):

a) estando a empresa obrigada à tributação com base no lucro real, não mantiver escrituração na forma das leis comerciais e fiscais ou deixar de elaborar as demonstrações financeiras exigidas pela legislação fiscal;

b) a escrituração, a que estiver obrigada a pessoa jurídica, revelar evidentes intuítos de fraudes ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável para:

b.1) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive a bancária;

b.2) determinar o lucro real;

c) a pessoa jurídica que:

- c.1) deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e os documentos da escrituração comercial e fiscal (se submetida à tributação pelo lucro real) ou o livro Caixa (se houver optado pela tributação com base no lucro presumido e não mantiver escrituração comercial);
- c.2) optar indevidamente pela tributação com base no lucro presumido por estar obrigada à tributação com base no lucro real;
- c.3) não mantiver, em boa ordem e segundo as normas contábeis recomendadas, livro Razão ou fichas utilizados para resumir e totalizar, por conta ou subconta, os lançamentos efetuados no Diário, exceto se, tendo optado pela tributação com base no lucro presumido, escriturar no livro Caixa toda a sua movimentação financeira, inclusive a feita por via bancária;
- d) o comissário ou representante de pessoa jurídica estrangeira não apurar o lucro da sua atividade separadamente do lucro do comitente residente ou domiciliado no exterior;
- e) o contribuinte não escriturar ou deixar de apresentar à autoridade tributária os livros ou registros auxiliares de que trata o § 2º do art. 177 da Lei nº 6.404/1976, e § 2º do art. 8º do Decreto-lei nº 1.598/1977 (art. 47 da Lei nº 8.981/1995, com a redação da Lei nº 11.941/2009, art. 40).

LUCRO REAL X LUCRO PRESUMIDO – COMPARATIVO

Em um planejamento tributário, é comum nos depararmos com a seguinte pergunta: Qual o regime tributário a ser adotado? Obviamente, essa pergunta será feita somente caso haja possibilidade de escolha. Muitas vezes, em razão do enquadramento, não há escolha, existe apenas uma opção.

Imaginemos uma empresa que seja fabricante de máquinas. Obviamente, ela poderá efetuar um planejamento tributário onde poderá escolher entre o lucro real e o lucro presumido por exemplo. Mas suponhamos que ela seja uma empresa bem-sucedida e venha faturando há muito tempo mais de R\$ 100 milhões por ano, neste caso não há essa opção. Ela deverá obrigatoriamente ser tributada pelo lucro real (de acordo com a IN RFB nº 1.515/2014, art. 22, receita total acima de R\$ 78 milhões não permite a opção pelo lucro presumido).

Então, a questão é verificar primeiro o enquadramento da empresa. Ou seja, ver se ela é obrigada a adotar um regime específico, seja em razão do faturamento, ou da atividade, do tipo societário, dos benefícios fiscais recebidos entre outros motivos.

Lembre-se de que para um bom planejamento tributário é necessário ter

domínio das formas de tributação para que não haja surpresas indesejáveis. Neste capítulo, iremos comparar a tributação do lucro real com a tributação pelo lucro presumido. Vê-se que neste momento iremos tratar apenas do comparativo, a tributação do lucro real e do lucro presumido é tratada em capítulos próprios.

Característica	Lucro Real	Lucro Presumido	Observações
Período de Apuração	Anual e Trimestral	Trimestral	Observa-se que apesar do lucro real ter a opção anual, lembre-se de que neste regime os recolhimentos são mensais com base na apuração pela receita bruta ou por meio de balanços que podem reduzir ou simplesmente suspender o recolhimento do IRPJ e da CSLL
Base de cálculo	Resultado contábil ajustado pelas adições, exclusões e compensações	Receita bruta	No lucro real anual, os recolhimentos mensais por estimativa têm como base a receita bruta, cálculo muito semelhante ao lucro presumido
Compensação de	Os prejuízos são	O prejuízo é	Para quem opta

prejuízo	compensáveis respeitados os limites e condições	desconsiderado na apuração	pelo lucro presumido, pode ser obrigado a recolher tributos mesmo possuindo prejuízos contábeis, já que a base de cálculo são as receitas ignorando as despesas
Incentivos fiscais	Pode aderir e gozar dos incentivos fiscais	Não se beneficiar de incentivos fiscais	
Sistema de escrituração Pública Digital (Sped)	As empresas com esse tipo de tributação são obrigadas ao Sped	As empresas tributadas pelo lucro presumido podem entregar a ECD em função da distribuição de lucros, mas estão obrigadas a entrega da EFD Contribuições e da ECF.	As empresas tributadas pelo lucro real são as primeiras a serem obrigadas a entregar qualquer obrigação Sped
Escrituração Contábil	Pelo regulamento do Imposto de Renda elas são obrigadas a manter a escrituração contábil regular para fins de tributação	Para fins de tributação, a escrituração contábil é dispensada. Mantendo apenas registros como o livro caixa para determinação da receita bruta	Lembre-se de que a a escrituração contábil dispensada ao lucro presumido é para fins fiscais, não eximindo a obrigação para fins societários e de falência. Lembre-se de que

			a escrituração contábil é uma ferramenta importante para a empresa e para o empresário. É um grande investimento que deve ser mantido e aprimorado
Receitas do exterior	Será obrigada à apuração pelo lucro real a PJ que tiver lucros, rendimentos ou ganhos de capital oriundos do exterior	Caso contrário poderá optar pelo lucro presumido	Observa-se que o parcelamento do Refis dava possibilidade da pessoa jurídica sujeita ao lucro real optar pelo lucro presumido
Valor de receita bruta	Será obrigada à apuração pelo lucro Real a PJ cuja receita total, no ano-calendário anterior, tenha sido superior ao limite de R\$ 78.000.000,00 ou proporcional ao número de meses do período, quando inferior a doze meses (ou seja, no caso de início de atividades no ano anterior,	Abaixo do valor da coluna ao lado a empresa poderá optar pelo lucro presumido	Observa-se que o parcelamento do Refis dava possibilidade da pessoa jurídica sujeita ao lucro real optar pelo lucro presumido

	multiplica-se o número de meses de atividade por R\$ 6.500.000,00)		
Atividades	Será obrigada à apuração pelo lucro real: a) cujas atividades sejam de bancos comerciais, bancos de investimentos, bancos de desenvolvimento, caixas econômicas, sociedades de crédito, financiamento e investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades	Não se enquadrando em nenhum das atividades prescritas na coluna ao lado a pessoa jurídica poderá optar pelo lucro presumido	Observa-se que o parcelamento do Refis dava possibilidade da pessoa jurídica sujeita ao lucro real optar pelo lucro presumido
	corretoras de títulos, valores mobiliários e câmbio, distribuidoras de títulos e valores mobiliários, empresas de arrendamento mercantil, cooperativas de crédito, empresas		

	de seguros privados e de capitalização e entidades de previdência privada aberta; b) que explorem as atividades de prestação cumulativa e contínua de serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção e riscos, administração de contas a pagar e a receber, compras de direitos creditórios resultantes de vendas mercantis a prazo ou de prestação de serviços (factoring); e c) que explorem as atividades de securitização de créditos imobiliários, financeiros e do agronegócio		
PIS e Cofins	Como regra estão sujeitas ao regime	Como regra estão sujeitas ao regime	As regras não são

	não cumulativo	cumulativo	absolutas, há exceções. Indicamos a leitura do capítulo PIS/Cofins para melhor esclarecimento e da Lei nº 10.833/2003, art. 10, para saber mais
Lucro da exploração	Aplicável somente às pessoas PJ tributadas pelo lucro real	Não se aplica	Atualmente, é mais aplicável às empresas que possuem projeto nas áreas da Sudam e Sudene, além de quem está no programa do Proni
Distribuição de Lucros	A forma de distribuição é por meio da apuração do lucro, devendo-se levantar o balanço para distribuição, observado as disposições estatutárias ou contratuais	Não requer balanço para distribuição. O cálculo é feito pelo lucro presumido menos impostos. Observa-se que isso é uma disposição fiscal para efeito da isenção da tributação, devendo-se observar as disposições	Leia-se mais sobre distribuição dos lucros e dividendos nos capítulos sobre lucro real e lucro presumido. Lembre-se que pelo lucro presumido pode-se realizar distribuição por meio de balanço, eventualmente num valor maior que o cálculo

		contratuais	presumido, comprovado contabilmente. Mas, a empresa fica sujeito a entrega do Sped Contábil.
Regime de reconhecimento de receita	Como regra pelo regime de competência	A regra é regime de competência podendo-se optar pelo regime de caixa. Recomenda-se observar as regras previstas na Instrução Normativa SRF nº 104/1998	Como toda regra há exceção, sendo diretrizes únicas e absolutas. Veja mais nos capítulos sobre lucro real e lucro presumido e saiba mais sobre as exceções
Depreciação acelerada de bens	Permitida ao lucro real	Não aplicável ao lucro presumido	No lucro presumido, não é aplicável já que a sua tributação baseia-se exclusivamente sobre a receita
Atividade rural	Permite a depreciação acelerada e a compensação de 100% referente à compensação do prejuízo fiscal	Não aplicável ao lucro presumido	Não se aplica ao lucro presumido em razão da sua natureza de tributação
Distribuição de juros sobre o capital próprio	As empresas tributadas pelo lucro real podem,	As empresas do lucro presumido não possuem essa	Veja sobre o assunto no capítulo sobre

	além de distribuir lucros, distribuir a remuneração de juros sobre o capital próprio de forma dedutível	sistemática, já que não limite de dedutibilidade a calcular, sobre a tributação se baseia em receita bruta.	Juros sobre o capital próprio
--	---	---	-------------------------------

Essas são apenas algumas diferenças que há entre o lucro real e o lucro presumido, claro que há outras tantas diferenças, mas que por hora essas são as mais comuns e recorrentes no dia a dia do planejamento tributário. Lembre-se que o planejamento tributário é decidido em seus detalhes, o que mudar de uma escolha para outra no final do planejamento. Para exemplificar melhor vamos supor a seguinte situação:

Dados para exemplo de apuração - 1º Trimestre de 20X1 Considerar os valores acumulados no trimestre	
Razão Social:	Empresa Modelo Ltda.
Ramo de atividade:	Comércio atacadista de tecidos
Faturamento	6.000.000,00
Custos/Estoque	4.500.000,00
Despesas operacionais/Ordenados:	900.000,00
Prejuízo de anos anterior (Parte "B" do Lalur)	1.000.000,00
Base negativa de anos anteriores (LACS)	1.000.000,00
Lucro líquido do trimestre	600.000,00

Apuração do IRPJ pelo Lucro Real	
Lucro Líquido	600.000,00
Compensação de prejuízo fiscal	

600.000,00 x 30%	180.000,00
Lucro Real	420.000,00
Cálculo do IRPJ normal 420.000 x 15%	63.000,00
Cálculo do adicional 420.000,00 - 60.000 (20.000,00 por mês) = 360.000,00 360.000 x 10%	36.000,00
IRPJ Total = Normal + Adicional	99.000,00

Apuração do IRPJ pelo Lucro Presumido	
Faturamento	6.000.000,00
Cálculo do Lucro Presumido 6.000.000,00 x 8%	480.000,00
Cálculo do IRPJ Normal 480.000,00 x 15%	72.000,00
Cálculo do Adicional 480.000,00 - 60.000,00 = 420.000,00 420.000,00 x 10%	42.000,00
Total de IRPJ = Normal + adicional	114.000,00

Contribuição Social sobre o Lucro		
	Lucro real trimestral	Lucro Presumido
Lucro Líquido/Receita Bruta	600.000,00	6.000.000,
Presunção da base de cálculo presumida	-	6.000.000,00 x 12% = 720.000,00
Compensação de base negativa	600.000,00 x 30% = 180.000,00	-
Base de cálculo após compensação	420.000,00	-

Base de cálculo	420.000,00	720.000,00
Alíquota	9%	9%
CSL a pagar	37.800,00	64.800,00

Percebe-se que, neste exemplo da apuração da CSL, o lucro real (R\$ 37.800,00) foi mais vantajoso, mesmo o lucro presumido (R\$ 64.800,00) tendo um percentual de presunção para venda de mercadoria de 12%.

	PIS Cumulativo (Lucro Presumido)	Cofins Cumulativo (Lucro Presumido)	PIS Não Cumulativo (Lucro Real)	Cofins Não Cumulativo (Lucro Real)
Faturamento mensal (6.000.000,00 por trimestre / 3 meses = 2.000.000,00 mensais)	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Alíquota	0,65%	3%	1,65%	7,6%
Contribuição	13.000,00	60.000,00	33.000,00	152.000,00
Créditos (4.500.000,00 /3)- = 1.500.000,00	-	-	1.500.000,00 x 1,65% = 24.750,00	1.500.000 x 7,6% = 114.000,00
Contribuição a pagar	13.000,00	60.000,00	8.250,00	38.000,00

Vê-se que no exemplo acima utilizamos os mesmos valores usados para cálculo do IRPJ, contudo, dividimos por três, já que a apuração do lucro real adotada era trimestral, e a apuração do PIS/Pasep e Cofins são mensais. Observa-se que na apuração do lucro real trimestral (R\$ 99.000,00) o contribuinte irá pagar R\$ 15.000,00 a menos do que pela apuração do lucro presumido (R\$ 114.000,00), isso é uma economia incrível se comparado a apenas um trimestre, sem comparar com o total da apuração da CSL, do

PIS/Pasep e da Cofins.

Obviamente, os dados utilizados podem ter contribuído para que o lucro real apresente um valor menor de imposto, contudo, isso varia de caso a caso. Se por exemplo tivéssemos apresentado um lucro líquido maior e não tivéssemos prejuízos fiscais acumulados de períodos anteriores, com certeza, a opção pelo lucro presumido seria mais vantajosa. Contudo, percebe-se que são os detalhes que fazem toda diferença no momento da escolha.

Não vamos esgotar aqui todas as possibilidades e variações de cenários da qual possamos ter uma melhor ou pior opção entre as duas formas de tributação. Muitas vezes, é preferível pagar mais Imposto de Renda optando pelo lucro real, do que a opção pelo lucro presumido, pois existem outros fatores, como por exemplo, a questão da não cumulatividade do PIS/Pasep e da Cofins, onde eventualmente em razão dos créditos que a pessoa jurídica pode tomar, poderá render mais economia no final das contas, mesmo pagando mais Imposto de Renda e Contribuição Social. O planejamento tributário precisa analisar as questões de forma individualizada, contudo, é no total dos valores que se pode medir a economia tributária.

LUCRO PRESUMIDO X SIMPLES NACIONAL – COMPARATIVO

Num planejamento tributário menos elaborado, a escolha pela tributação pelo Simples Nacional numa primeira vista é a mais óbvia do que a tributação pelo lucro presumido. Claro que isso não é uma regra absoluta, pois isso depende de vários fatores. Diferentemente do que ocorreu no passado pelo extinto Simples Nacional, que era uma forma bem mais “simplificada” do que é hoje, essa pergunta era fácil de responder. Contudo, hoje, com o Simples Nacional, ou mais conhecido no popular por “Super Simples”, a simplicidade ficou apenas no nome. Há diversas tabelas e regras para se calcular o Simples Nacional, muito embora existam ferramentas que facilitam esse trabalho.

É fato que muitos empresários preferem enquadrar sua empresa nas regras do Simples Nacional, e quando isso não é possível, optam pela forma de tributação do lucro presumido. É como ouvir os empresários dizerem que estão pelo lucro presumido, por não terem se enquadrado no Simples Nacional.

Obviamente, a opção pelo Simples Nacional é muito vantajosa para as microempresas e empresas de pequeno porte, visto os benefícios fiscais e outras facilidades oferecidas às empresas optantes pelo Simples Nacional.

Além da redução da carga tributária, e o melhor acesso ao crédito, as empresas optantes pelo Simples Nacional têm menos obrigações acessórias a cumprirem como é o caso das obrigações do Sped por exemplo, onde as empresas tributadas pelo lucro presumido estão sujeitas.

A proposta deste comparativo é demonstrar que o planejamento tributário tem a mesma importância para o grande conglomerado de empresas que faturam bilhões, como para as empresas de menor porte, com um faturamento menor, mas que, mesmo assim, precisam se reorganizar e se reestruturar, fazendo planejamentos financeiros, organizacionais e por que não tributários e fiscais? Para uma pequena empresa, qualquer economia de dinheiro é significativa, o que pode ajudar na criação de um fundo de reserva para contingências ou até mesmo um investimento. O planejamento é o primeiro passo para uma empresa de sucesso, a questão é o tempo que isso leva para trazer resultados.

Nas experiências vividas quanto ao mundo do planejamento, verificamos que essa análise entre lucro presumido e Simples Nacional acontece com muita frequência; contudo, numa escala mais simples de detalhes e economia de valores bem menores. Todavia, quanto maior o faturamento, maior é a economia. Mas, no dia a dia das empresas big four, as quatro grandes empresas de auditoria e consultoria, esse planejamento abrange muitos detalhes, que envolvem diversas operações, que podem ser aplicadas de maneira plurianual, ou seja, objetivando uma economia tributária de vários exercícios sociais. Entretanto, no aspecto lucro presumido comparativo ao Simples Nacional, esse comparativo é menos detalhado, e objetiva uma economia de forma imediata, visto que esse planejamento é realizado de maneira mais comum e recorrente durante a abertura da empresa.

Não iremos discorrer a forma de tributação do lucro presumido e nem a do Simples Nacional, que é objeto de estudo de outros capítulos desta obra, pois, apesar do Simples Nacional oferecer uma carga tributária geralmente menor, o seu rito de adesão é um tanto complexo, que depende de diversos fatores para o seu perfeito enquadramento. Desta forma, iremos dispor neste capítulo dois exemplos de cálculo para verificar a economia tributária oferecida.

Dados para empresa	
Razão Social	Empresa Comercial ABC Ltda.
Atividade	Varejista de roupa

Número de empregados	Nenhum
Faturamento Mensal	120.000,00

Apuração do IRPJ Presumido 1º trimestre/20X1	
Receita Bruta do trimestre 120.000,00 x 3 meses	360.000,00
Base de cálculo 360.000,00 x 8%	28.800,00
IRPJ Normal 28.800,00 x 15%	4.320,00
IRPJ Adicional (10% ao que ultrapassar a 60.000,00)	Não há, pois o resultado de 28.800,00 não ultrapassa 60.000,00
Total de IRPJ a Pagar	4.320,00

Cálculo da CSL Presumida 1º trimestre/20X1	
Receita bruta do trimestre 120.000,00 x 3 meses	360.000,00
Base de cálculo 360.000,00 x 12%	43.200,00
Apuração da CSL 43.200,00 x 9%	3.888,00

Apuração da Cofins e PIS/Pasep Cumulativo	Janeiro		Fevereiro		Março	
	PIS/Pasep	Cofins	PIS/Pasep	Cofins	PIS/Pasep	Cofins
Receita Bruta	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00

Alíquota	0,65%	3%	0,65%	3%	0,65%	3%
Apuração	780,00	3.600,00	780,00	3.600,00	780,00	3.600,0

Período	IRPJ	CSL	PIS/Pasep	Cofins
Janeiro	-	-	780,00	3.600,00
Fevereiro	-	-	780,00	3.600,00
Março (trimestral)	4.320,00	3.888,00	780,00	3.600,00
Total	4.320,00	3.888,00	2.340,00	10.800,00
Total Geral				21.348,00

Apuração do Simples Nacional Comércio - Anexo I	Receita Bruta do Mês	Receita bruta acumulada	Alíquota conforme tabela abaixo	DAS a Pagar
Janeiro/20X1	120.000,00	120.000,00	4%	4.800,00
Fevereiro/20X1	120.000,00	240.000,00	5,47%	6.564,00
Março/20X1	120.000,01	360.000,01	6,84%	8.208,00
Total do período de janeiro a março de 20X1				19.572,00

Anexo I da Resolução CGSN nº 94, de 29 de novembro de 2011. (art. 25-A, § 1º, inciso I)

(vigência: 01/01/2012)

Alíquotas e Partilha do Simples Nacional – Comércio (Redação dada pela Resolução CGSN nº 117/2014)

Tabela do Simples Nacional

Anexo I

Alíquotas e Partilha do Simples Nacional - Comércio

Receita Bruta em 12 meses (em R\$)	Alíquota	IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/PASEP	CPP	ICMS
------------------------------------	----------	------	------	--------	-----------	-----	------

Até 180.000,00	4,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,75%	1,25%
De 180.000,01 a 360.000,00	5,47%	0,00%	0,00%	0,86%	0,00%	2,75%	1,86%
De 360.000,01 a 540.000,00	6,84%	0,27%	0,31%	0,95%	0,23%	2,75%	2,33%
De 540.000,01 a 720.000,00	7,54%	0,35%	0,35%	1,04%	0,25%	2,99%	2,56%
De 720.000,01 a 900.000,00	7,60%	0,35%	0,35%	1,05%	0,25%	3,02%	2,58%
De 900.000,01 a 1.080.000,00	8,28%	0,38%	0,38%	1,15%	0,27%	3,28%	2,82%
De 1.080.000,01 a 1.260.000,00	8,36%	0,39%	0,39%	1,16%	0,28%	3,30%	2,84%
De 1.260.000,01 a 1.440.000,00	8,45%	0,39%	0,39%	1,17%	0,28%	3,35%	2,87%
De 1.440.000,01 a 1.620.000,00	9,03%	0,42%	0,42%	1,25%	0,30%	3,57%	3,07%
De 1.620.000,01 a 1.800.000,00	9,12%	0,43%	0,43%	1,26%	0,30%	3,60%	3,10%
De 1.800.000,01 a 1.980.000,00	9,95%	0,46%	0,46%	1,38%	0,33%	3,94%	3,38%
De 1.980.000,01 a 2.160.000,00	10,04%	0,46%	0,46%	1,39%	0,33%	3,99%	3,41%
De 2.160.000,01 a 2.340.000,00	10,13%	0,47%	0,47%	1,40%	0,33%	4,01%	3,45%
De 2.340.000,01 a 2.520.000,00	10,23%	0,47%	0,47%	1,42%	0,34%	4,05%	3,48%
De 2.520.000,01 a 2.700.000,00	10,32%	0,48%	0,48%	1,43%	0,34%	4,08%	3,51%
De 2.700.000,01 a 2.880.000,00	11,23%	0,52%	0,52%	1,56%	0,37%	4,44%	3,82%
De 2.880.000,01 a 3.060.000,00	11,32%	0,52%	0,52%	1,57%	0,37%	4,49%	3,85%
De 3.060.000,01 a 3.240.000,00	11,42%	0,53%	0,53%	1,58%	0,38%	4,52%	3,88%

De 3.240.000,01 a 3.420.000,00	11,51%	0,53%	0,53%	1,60%	0,38%	4,56%	3,91%
De 3.420.000,01 a 3.600.000,00	11,61%	0,54%	0,54%	1,60%	0,38%	4,60%	3,95%

Neste comparativo bem simples, sem muitos detalhes, vê-se que, na apuração geral do lucro presumido, tivemos um custo tributário de R\$ 21.348,00, enquanto que no período de 3 meses para um comparativo mais adequado, tivemos um custo tributário de R\$ 19.572,00 a favor do Simples Nacional. Percebe-se que a diferença em si não é muito grande, e estamos considerando que nos encontramos apenas no início do ano-calendário; contudo, não efetuamos o cálculo do ICMS e da contribuição previdenciária patronal (CPP) no cálculo do lucro presumido, o que com certeza elevaria a carga tributária. Lembre-se o lucro presumido é trimestral, e possui adicional de Imposto de Renda de 10% e o PIS/Pasep e Cofins no regime cumulativo a apuração é mensal. Contudo, muito embora o Simples Nacional também seja mensal, nota-se que a alíquota é progressiva em relação ao faturamento acumulado; portanto, um alerta para se verificar no resultado geral.

RECONHECIMENTO DA RECEITA E DA DESPESA - CAIXA OU COMPETÊNCIA REGIME DE COMPETÊNCIA

Considera-se regime de competência quando há a apropriação de receitas e despesas ao período de sua realização, independentemente do efetivo recebimento das receitas ou do pagamento das despesas.

De acordo com o RIR/1999, arts. 247 e 274, § 1º, as pessoas jurídicas submetidas à tributação com base no lucro real deverão apurar o lucro líquido de cada período de apuração com observância das disposições da Lei nº 6.404/1976 (Lei das S.As.), o qual será, no Livro de Apuração do Lucro Real (Lalur), ajustado pelas adições, exclusões ou compensações prescritas ou autorizadas pela legislação do Imposto de Renda para a determinação do lucro real.

A Lei das S.As., art. 177, determina que os resultados devem ser apurados com observância do regime de competência.

Apurar resultados com observância do regime de competência significa computar todas as receitas auferidas no período, ainda que não efetivamente

recebidas, e todos os custos e despesas incorridos no mesmo período, ainda que não efetivamente pagos.

O regime de competência costuma ser definido como aquele em que as receitas são computadas a partir do momento em que nasce o direito de recebê-las, e as despesas são computadas a partir do momento em que surge a obrigação de pagá-las. Contrapõe-se, assim, ao regime de caixa, no qual as receitas e as despesas somente são computadas quando efetivamente recebidas ou pagas, respectivamente.

Importa observar que, no tocante às receitas, a simples aquisição do direito de recebê-las impõe o seu reconhecimento na apuração do resultado, mas, do lado das despesas, nem sempre o seu pagamento ou o nascimento da obrigação de pagá-las autoriza o seu reconhecimento em conta de resultado, conforme explanado a seguir.

APROPRIAÇÃO DOS CUSTOS

Em primeiro lugar, observe-se que o regime de competência exige um paralelismo entre as receitas auferidas e os custos e despesas suportados para a sua obtenção.

Portanto, os dispêndios realizados ou suportados para a aquisição ou produção de bens ou serviços, cuja venda ou prestação constituem o objeto da atividade operacional da empresa, devem, num primeiro momento, ser ativados, para apropriação no resultado, somente quando for efetivada a venda dos bens ou concluída a prestação dos serviços e, conseqüentemente, apropriada à respectiva receita.

DESPESAS OPERACIONAIS

Na apuração do resultado, além dos custos das mercadorias ou produtos vendidos e dos serviços prestados, são computadas as despesas operacionais, definidas como tais as despesas, não computadas nos custos, que tenham sido pagas ou incorridas para a realização das transações ou operações exigidas pela atividade da empresa e que sejam usuais ou normais nos tipos de transações, operações ou atividades da empresa (RIR/1999, art. 299), ressalvadas as restrições expressamente previstas na legislação fiscal.

Despesa incorrida pode ser definida como aquela cujo benefício se exauriu com o seu pagamento ou com o surgimento da obrigação de pagá-la (competência). Nesse sentido, despesa incorrida guarda correspondência com o conceito de despesa consumida.

Portanto, não se inserem no conceito de despesa incorrida os dispêndios na aquisição de bens mantidos em estoque, que só se tornam despesa incorrida quando consumidos, como, por exemplo, materiais de escritório, de limpeza, de manutenção etc., cujo custo de aquisição deve permanecer registrado em conta do Ativo enquanto os bens não forem consumidos ou empregados, salvo quando se tratar de importâncias irrisórias (regra contábil da materialidade ou relevância).

De acordo com a jurisprudência da Câmara Superior de Recursos Fiscais e do 1º Conselho de Contribuintes, também não se consideram incorridas as despesas pagas cujos benefícios se estenderão ao longo do tempo, como, por exemplo, os prêmios de seguro pagos, cujo valor deve ser registrado em conta do Ativo (despesas antecipadas) para ser apropriado, proporcionalmente, durante o prazo de cobertura do seguro, como custo da produção (no caso de seguro de bens utilizados na área de produção) ou despesa operacional (no caso de seguro de bens utilizados nas áreas administrativas e de vendas), ressalvada a indedutibilidade de despesas com bens que não sejam intrinsecamente relacionados com a produção ou a comercialização de bens e serviços. São também despesas antecipadas os juros pagos antecipadamente, os descontos de títulos de crédito e o deságio concedido na colocação de debêntures ou título de créditos, os quais somente podem ser debitados ao resultado, pelo critério pro rata temporis, nos períodos de apuração a que competirem (RIR/1999, art. 374, I).

INOBSERVÂNCIA DO REGIME DE COMPETÊNCIA

Para efeitos do Imposto de Renda, a inobservância do período de apuração de escrituração de receita, rendimento, custo ou dedução ou de reconhecimento de lucro, constitui ilícito fiscal e somente tem relevância se da inobservância resultar (RIR/1999, art. 273):

- a) postergação do pagamento do imposto para período de apuração posterior àquele em que seria devido; ou
- b) redução indevida do lucro real em qualquer período de apuração.

A postergação do pagamento do imposto pode ocorrer se:

- a) a receita, o rendimento ou o lucro forem contabilizados em período de apuração posterior àquele em que foram auferidos (pela realização da operação que lhe deu causa ou pela aquisição do direito ao seu recebimento);
- b) o custo de bens ou serviços for debitado ao resultado de período de apuração anterior ao da apropriação da receita pela efetiva venda;

c) a despesa for contabilizada em período de apuração anterior àquele em que foi considerada incorrida.

Portanto, a inobservância do regime de competência pode provocar postergação do imposto no caso de procrastinação do reconhecimento de receita, rendimento ou lucro, ou de antecipação do reconhecimento de custo ou despesa.

O inverso, ou seja, a antecipação de receita ou a postergação de custo ou despesa, não tem esse efeito e, assim, não é relevante para fins tributários.

REDUÇÃO INDEVIDA DO LUCRO REAL EM QUALQUER PERÍODO DE APURAÇÃO

A antecipação de receita ou a postergação de custo ou despesa ocorrida em período de apuração no qual foi apurado prejuízo fiscal pode provocar redução indevida do lucro real em período subsequente, em virtude do limite de compensação de prejuízos fiscais (30% do lucro real de cada período de apuração, de acordo com o RIR/1999, art. 510).

DEMONSTRAÇÃO DA POSTERGAÇÃO DE DESPESAS

Para exemplificar, admita-se que uma empresa, no período de apuração anual de 2015, tendo apurado prejuízo fiscal de R\$ 100.000,00, postergou despesas daquele período no valor de R\$ 50.000,00, expediente que reduziu aquele prejuízo para R\$ 50.000,00. No período de apuração anual de 2016, admitindo-se que seja apurado lucro real de R\$ 50.000,00, teríamos:

Lucro real	R\$ 50.000,00
Compensação parcial do prejuízo fiscal do período de apuração anterior (30% de R\$ 50.000,00)	(R\$ 15.000,00)
Lucro real tributável	R\$ 35.000,00

Se não houvesse sido postergada a despesa, o prejuízo fiscal do período de apuração de 2015 teria sido de R\$ 100.000,00. E, no ano-calendário de 2016, o lucro seria de R\$ 100.000,00 e teríamos:

Lucro real	R\$ 100.000,00
Compensação parcial do prejuízo fiscal do período de apuração anterior (30% de R\$ 100.000,00)	(R\$ 30.000,00)
Lucro real tributável	R\$ 70.000,00

Portanto, verifica-se neste exemplo que a postergação de despesa implicou redução indevida de 50% do lucro real do período de apuração seguinte. O mesmo efeito teria uma antecipação de receita.

REGIME DE CAIXA (LUCRO PRESUMIDO)

Regime de caixa é o regime contábil que apropria as receitas e despesas no período de seu recebimento ou pagamento, respectivamente, independentemente do momento em que são realizadas.

A receita proveniente de vendas de bens ou direitos ou de prestação de serviços cujo preço seja recebido a prazo ou em parcelas poderá ser computada na base de cálculo do lucro presumido somente no mês do efetivo recebimento, sob as seguintes condições (Instrução Normativa SRF nº 104/1998):

- a) emissão da nota fiscal por ocasião da entrega do bem ou da conclusão do serviço;
- b) caso seja mantida escrituração somente do livro Caixa, neste deverá ser indicada, em registro individual, a nota fiscal que corresponder a cada recebimento;
- c) caso seja mantida escrituração contábil, na forma da legislação comercial, os recebimentos das receitas deverão ser controlados em conta específica, na qual, em cada lançamento, deverá ser indicada a nota fiscal que corresponder ao recebimento;
- d) os valores recebidos adiantadamente, por conta de venda de bens ou direitos ou da prestação de serviços, deverão ser computados como receita do mês em que se der o faturamento, a entrega do bem ou do direito ou a conclusão dos serviços, o que primeiro ocorrer;
- e) os valores recebidos, a qualquer título, do adquirente do bem ou direito ou do contratante dos serviços deverão ser considerados como recebimento do preço ou de parte desse, até o seu limite;
- f) o cômputo da receita em período de apuração posterior ao do recebimento sujeitará a pessoa jurídica ao pagamento do imposto com o acréscimo de juros de mora e de multa, de mora ou de ofício, conforme o caso, calculados na forma da legislação vigente.

MUDANÇA DA FORMA DE TRIBUTAÇÃO

A pessoa jurídica optante pelo lucro presumido que estiver adotando o

critério de reconhecimento de suas receitas à medida do recebimento, se alterar a forma de tributação para o lucro real, quer por opção ou por obrigatoriedade, leva ao critério de reconhecimento de receitas segundo o regime de competência.

Assim ocorrendo, a pessoa jurídica deverá reconhecer no mês de dezembro do ano-calendário anterior àquele em que ocorrer a mudança de regime, as receitas auferidas e ainda não recebidas.

Se a obrigatoriedade ao lucro real ocorrer no curso do ano-calendário, a pessoa jurídica deverá oferecer à tributação as receitas auferidas e ainda não recebidas, no período de apuração anterior àquele em que ocorrer a mudança do regime de tributação, recalculando o imposto e as contribuições (CSL, Cofins e PIS/Pasep) correspondentes ao período.

A diferença apurada, após compensação do tributo pago, poderá ser recolhida, sem multa e sem juros moratórios, até o último dia útil do mês subsequente àquele em que incorreu na situação de obrigatoriedade ao lucro real.

Cabe observar que os custos e despesas associados às receitas incorridas e não recebidas após a mudança do regime de tributação não poderão ser deduzidos da base de cálculo do IRPJ nem da base de cálculo da CSL.

PROVISÕES

É comum as empresas efetuarem provisões, sejam elas para férias ou 13º salário. No conceito da prática dos registros de provisão, podemos conceituá-las como estimativas de obrigações ou de perdas de ativos. As estimativas podem se referir ao valor da obrigação ou da perda ou então à própria existência efetiva da obrigação (no caso dos passivos contingentes).

Pode acontecer de a provisão não aparecer com esse nome (provisão), como é o caso, por exemplo, das depreciações. Estas, assim como as amortizações e exaustões, representam parcelas do custo de aquisição que tenham sido “perdidas” em decorrência do uso dos ativos a que se referem, ou como consequência de redução de valor econômico graças a novas tecnologias que tornam esses bens obsoletos, ou, ainda, pela própria utilização e retirada da parte dos recursos naturais consumida, etc.

À medida que tais fatores (uso, obsolescência, consumo, etc.) vão provocando redução de valor econômico desses ativos imobilizados, registram-se essas estimativas de perdas mediante a transformação de parcela do custo de aquisição em despesa do exercício ou em custo de produção do bem

fabricado, se for o caso.

Exatamente por se tratar sempre de uma estimativa, já que nunca se tem total segurança quanto aos eventuais valores residuais desses ativos nem quanto à efetiva parcela de redução de valor pertencente a cada período, é que se faz uso das provisões. Em vez de dar baixa diretamente dos custos de aquisição dos ativos que estão sendo depreciados, amortizados ou exauridos, registram-se as parcelas baixadas a débito do resultado ou do custo de fabricação com o crédito nas contas de “Provisão para Depreciação, Amortização ou Exaustão”.

Essas contas são, talvez, mais costumeiramente conhecidas por “Depreciações, Amortizações e Exaustões Acumuladas”, mas, mesmo que não contenham a palavra provisão, são verdadeiras e genuínas provisões, por representarem estimativas de perdas de valor já baixadas para o resultado ou para o custo dos produtos elaborados (registre-se o fato de que tais perdas de valor, por serem costumeiras, previsíveis e representarem risco efetivo do negócio, são contabilmente chamadas de despesas ou custos e não de perdas propriamente ditas).

Além disso, tais provisões ou valores acumulados são, nos balanços, apresentados como retificações dos ativos a que dizem respeito, diminuindo seus saldos exatamente por tal característica, isto é, pelo fato de representarem a parcela baixada de tais bens. Logo, devem sempre aparecer como reduções de ativo e nunca como passivos.

Logo, existem dois grupos de provisões: as que representam estimativas de perdas de ativos ou retificações destas contas, e as que são indicativas de existência de obrigações estimadas, que se classificam então no Passivo Circulante ou no Passivo Não Circulante.

Na determinação do lucro real e da CSLL, somente serão dedutíveis as seguintes provisões:

- a) técnicas compulsórias;
- b) remuneração de férias;
- c) décimo terceiro salário; e
- d) para perda de estoque de livros.

Provisões para perdas relativas ao ajuste dos títulos e valores mobiliários do Ativo Circulante ao valor de mercado, quando este for menor que o custo de sua aquisição acrescido dos rendimentos apropriados até a data do balanço.

É o caso também das “Provisões para Ajuste ao Valor de Mercado dos Estoques”, quando o custo de aquisição desses estoques também suplanta seu

valor de mercado, ou, ainda, das perdas permanentes dos investimentos de mesma natureza (ambas as provisões não são aceitas para fins fiscais, conforme disposto na Lei nº 9.249/1995, art. 13, I).

Todas essas provisões são estimativas de perdas que, exatamente por representarem ainda expectativas e valores estimados, são tratadas como retificações de ativo.

Se tais perdas já tivessem seu valor perfeitamente conhecido e não pairassem dúvidas sobre os montantes relativos a cada período, as baixas poderiam ser efetuadas diretamente a crédito das próprias contas de ativo a que se referissem.

Na opinião de alguns autores, um fato lamentável que tem, de certa forma, dificultado a adequada contabilização das provisões é o tratamento previsto na legislação do Imposto de Renda, que, atualmente, só aceita a dedução das provisões para férias e 13º salário e das provisões técnicas das entidades de seguro, de capitalização e de previdência privada.

Provisões Técnicas Compulsórias

São dedutíveis as provisões técnicas das companhias de seguro e de capitalização, bem como das entidades de previdência privada, cuja constituição é exigida pela legislação especial a elas aplicável.

Ressalta-se que em relação aos fatos geradores ocorridos desde 1º.01.2002, para efeito de apuração do lucro real, poderá ser deduzido o valor das provisões técnicas das operadoras de planos de assistência à saúde cuja constituição é exigida pela legislação especial a elas aplicável (MP nº 2.158-35/2001, arts. 83 e 92, IV, “b”).

Desta forma, não se deve realizar provisões de forma discriminatória, às vezes, confundindo-as com provisões, cujos fatos poderão ou não ocorrer, distorcendo os registros contábeis. Caso haja a necessidade de se criar uma provisão, verifique sempre se a mesma é dedutível, como é o caso da provisão de remuneração de férias de empregados e da provisão do 13º salário, por exemplo.

Provisão de Remuneração de Férias

A pessoa jurídica tributada com base no lucro real e da CSLL poderá deduzir como custo ou despesa operacional em cada período de apuração do lucro real importância destinada a constituir provisão para pagamento de remuneração correspondente a férias de seus empregados, observado o seguinte (RIR/1999, art. 337):

a) o limite do saldo da provisão será determinado com base na remuneração

mensal do empregado e no número de dias de férias a que já tiver direito na época do encerramento do período de apuração do lucro real;

b) a provisão contempla, inclusive, os valores incorridos relativos às férias proporcionais e aos encargos sociais cujo ônus cabe à empresa;

c) as importâncias pagas a título de férias serão debitadas à provisão até o limite do valor provisionado.

Nota

Observa-se que a provisão para férias e respectivos encargos sociais (contribuição da empresa ao INSS e FGTS) é constituída a crédito de conta do Passivo circulante, tendo como contrapartida débito em conta(s) de resultado.

A provisão para férias e encargos sociais será constituída a crédito de conta do Passivo circulante, tendo como contrapartida débitos em contas próprias de:

a) custo da produção, no caso de férias do pessoal da área de produção, nas empresas industriais ou prestadoras de serviços;

b) despesa operacional, nos demais casos, ou seja:

b.1) pessoal das áreas administrativa e de vendas nas empresas industriais ou prestadoras de serviços;

b.2) empregados em geral das empresas comerciais.

Provisão de 13º Salário

A pessoa jurídica pode deduzir, como custo ou despesa operacional em cada período de apuração do lucro real ou da CSLL, importância destinada a constituir provisão para pagamento de remuneração correspondente ao 13º salário de seus empregados.

Dessa forma, o valor a ser provisionado corresponderá ao resultado da multiplicação de um doze avos da remuneração, acrescido dos encargos sociais cujo ônus cabe à empresa pelo número de meses relativos ao período de apuração.

Provisão para Perda de Estoque de Livros

As pessoas jurídicas e as que lhes são equiparadas pela legislação do Imposto de Renda que exerçam as atividades de editor, distribuidor e de livreiro poderão constituir provisão para perda de estoques (Lei nº 10.753/2003).

Salienta-se que a provisão é dedutível para fins de determinação do lucro real

e da CSLL e será calculada no último dia de cada período de apuração correspondente a 1/3 do valor do estoque existente naquela data.

Para melhor compreensão, seguem os conceitos:

editor: a pessoa jurídica que adquire o direito de reprodução de livros, dando a eles tratamento adequado à leitura;

distribuidor: a pessoa jurídica que opera no ramo de compra e venda de livros por atacado;

livreiro: a pessoa jurídica que se dedica à venda de livros.

Desta forma, os registros contábeis pertinentes à provisão devem ser assim efetuados:

a) a constituição da provisão será efetuada a débito da conta de resultado e a crédito da conta redutora do estoque;

b) a reversão da provisão será efetuada a débito da conta redutora do estoque e a crédito da conta de resultado, que se refere a letra “a”, e a crédito da conta de resultado;

c) a perda efetiva será efetuada:

c.1) a débito da conta redutora do estoque até o seu valor, e o excesso, a débito da conta de resultado (custos ou despesas); e

c.2) a crédito da conta de estoque;

d) a recuperação das perdas que tenham impactado o resultado tributável, a débito da conta patrimonial e a crédito da conta de resultado.

Perdas no Recebimento de Créditos - Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa

Até o ano-calendário de 1996, eram dedutíveis como despesa, para fins de apuração do lucro real, as importâncias necessárias à formação de provisão para créditos de liquidação duvidosa, observados certos limites e condições.

A partir do ano-calendário de 1997, para efeito de apuração do lucro real, aquela sistemática de provisão constituída com base em percentual aplicável sobre o total dos créditos a receber foi substituída pelo regime de dedução direta de perdas ocorridas no recebimento de créditos, do qual tratamos neste tópico, com base na Lei nº 9.430/1996, arts. 9º, 10, 11, 12, 13 e 14 (incorporados no RIR/1999, arts. 340, 341, 342 e 343), Instrução Normativa SRF nº 93/1997, arts. 24, 25, 26, 27 e 28.

Para os contratos inadimplidos a partir de 08.10.2014, podem ser registrados como perda os créditos:

I - em relação aos quais tenha havido a declaração de insolvência do devedor, em sentença emanada do Poder Judiciário;

II - sem garantia, de valor:

a) até R\$ 15.000,00, por operação, vencidos há mais de 6 meses, independentemente de iniciados os procedimentos judiciais para o seu recebimento;

b) acima de R\$ 15.000,00 até R\$ 100.000,00, por operação, vencidos há mais de um ano, independentemente de iniciados os procedimentos judiciais para o seu recebimento, mantida a cobrança administrativa; e

c) superior a R\$ 100.000,00, vencidos há mais de um ano, desde que iniciados e mantidos os procedimentos judiciais para o seu recebimento;

III - com garantia, vencidos há mais de 2 anos, de valor:

a) até R\$ 50.000,00, independentemente de iniciados os procedimentos judiciais para o seu recebimento ou o arresto das garantias; e

b) superior a R\$ 50.000,00, desde que iniciados e mantidos os procedimentos judiciais para o seu recebimento ou o arresto das garantias; e

IV - contra devedor declarado falido ou pessoa jurídica em concordata ou recuperação judicial, relativamente à parcela que exceder o valor que esta tenha se comprometido a pagar, observando-se que a parcela do crédito cujo compromisso de pagar não tiver sido honrado pela empresa concordatária em concordata ou em recuperação judicial poderá também ser deduzida como perda, nas condições tratadas neste tópico.

(Lei nº 9.430/1996 , art. 9º , § 7º; Lei nº 13.097/2015 , art. 8º)

Nos casos em que a dedução da perda condiciona-se à adoção de medidas judiciais para a cobrança do crédito, se ocorrer a desistência da cobrança pela via judicial antes de decorridos 5 anos do vencimento do crédito, a perda eventualmente registrada deverá ser estornada ou adicionada ao lucro líquido para a determinação do lucro real correspondente ao período de apuração em que se der a desistência (RIR/1999, art. 341, § 1º).

Se ocorrer essa hipótese, o imposto devido sobre a parcela do lucro real que corresponder à adição do valor anteriormente deduzido como perda será considerado postergado desde o período de apuração em que tenha sido reconhecida a perda, o que implicará o seu pagamento com o acréscimo de multa e juros de mora.

Se a solução da cobrança se der em virtude de acordo homologado por sentença judicial, o valor da perda a ser estornado ou adicionado ao lucro líquido para determinação do lucro real será igual à soma da quantia recebida com o saldo a receber renegociado e, nesse caso, o imposto não será considerado postergado.

A contrapartida de constituição ou reforço de provisão para créditos de

liquidação duvidosa, que for debitada ao resultado de período de apuração iniciado a partir de 1º.01.1997, é indedutível, tanto para fins de determinação do lucro real como da base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro (Lei nº 9.430/1996, art. 14).

Portanto, a empresa submetida à tributação pelo lucro real que constituir provisão para crédito de liquidação duvidosa deverá adicionar ao lucro líquido, no Livro de Apuração do Lucro Real (Lalur), o valor da contrapartida dessa provisão que for debitado ao resultado. Esse valor deverá ser adicionado ao lucro líquido também na apuração da base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro (Lei nº 9.430/1996, art. 28).

No período de apuração em que os créditos forem reconhecidos como perdidos, contabilmente, o valor correspondente à parcela da provisão (adicionado ao lucro líquido por ocasião da sua constituição) que for utilizada para a baixa desses créditos poderá ser excluído do lucro líquido, para fins de apuração do lucro real e da base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro.

A exclusão do valor utilizado da provisão, nessas condições, tem amparo:

a) para efeito de apuração do lucro real, no RIR/1999, art. 247, § 2º, segundo o qual os valores que, por competirem a outro período de apuração, forem, para efeito de determinação do lucro real, adicionados ao lucro líquido do período de apuração, poderão, na determinação do lucro real do período de apuração competente, ser excluídos do lucro líquido;

b) para efeito de apuração da base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro, na Lei nº 7.689/1988, art. 2º, § 1º, alínea “c”, número 6, com a redação dada pela Lei nº 8.034/1990, art. 2º, que autoriza a excluir do resultado do período-base, para esse fim, o valor de provisões adicionadas ao lucro líquido em período-base anterior que tenha sido baixado no curso do período-base.

COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS

A partir de janeiro de 1996, os prejuízos fiscais foram classificados em Prejuízos Fiscais Não Operacionais (PFNO) e Prejuízos Fiscais das Demais Atividades (PFDA).

Consideram-se não operacionais, para efeito da restrição examinada neste item, os resultados decorrentes da alienação de bens ou direitos do Ativo Não Circulante (antigo Ativo Permanente), que corresponde à diferença, positiva ou negativa, entre o valor pelo qual o bem ou direito houver sido alienado e o

seu valor contábil.

Ressaltamos que a restrição à compensação de prejuízos não operacionais não se aplica em relação às perdas decorrentes de baixa de bens ou direitos do Ativo Não Circulante (antigo Ativo Permanente) em virtude de terem se tornado imprestáveis, obsoletos ou de terem caído em desuso, ainda que posteriormente venham a ser alienados como sucata.

Considera-se valor contábil de bens do Ativo Não Circulante (antigo Ativo Permanente):

a) no caso de participações societárias avaliadas pela equivalência patrimonial, a soma algébrica das seguintes parcelas:

a.1) valor de patrimônio líquido pelo qual o investimento estiver registrado na contabilidade;

a.2) ágio ou deságio na aquisição do investimento, ainda que já amortizado, hipótese em que o valor amortizado deve estar registrado na Parte B do Lalur;

a.3) provisão para perdas, constituída até 31.12.1995, quando dedutível, observando-se que a dedutibilidade dessa provisão ficou condicionada ao seguinte:

a.3.1) constituição depois de 3 anos da aquisição do investimento (a provisão constituída antes desse prazo pode ser considerada dedutível após a fluência dele, se atendidas as duas condições que seguem);

a.3.2) comprovação da perda como permanente, assim entendida a de difícil ou improvável recuperação, cabendo à empresa o ônus da prova;

a.3.3) o valor provisionado não deve corresponder a ágio pago na aquisição do investimento;

b) no caso de participações societárias não sujeitas à avaliação pela equivalência patrimonial, o custo de aquisição, corrigido monetariamente até 31.12.1995 (se a aquisição tiver ocorrido até essa data), diminuído da provisão para perdas que tiver sido computada na apuração do lucro real, nas condições mencionadas em “a.3”;

c) no caso dos demais bens do Ativo Não Circulante (antigo Ativo Permanente), o valor pelo qual o bem estiver registrado na contabilidade, corrigido monetariamente até 31.12.1995 (se a aquisição tiver ocorrido até essa data), diminuído, se for o caso, da depreciação, amortização ou exaustão acumulada.

Os prejuízos não operacionais, apurados a partir de 1º.01.1996, somente poderão ser compensados com lucros não operacionais, observado o limite de

30%.

A separação em prejuízos não operacionais e em prejuízos das demais atividades somente será exigida se, no período, forem verificados, cumulativamente, resultados não operacionais negativos e lucro real negativo (prejuízos fiscais).

Nesse caso, a pessoa jurídica deverá comparar o prejuízo não operacional com o prejuízo fiscal apurado na demonstração do lucro real, observado o seguinte:

a) se o prejuízo fiscal for maior, todo o resultado não operacional negativo será considerado prejuízo fiscal não operacional e a parcela excedente será considerada prejuízo fiscal das demais atividades;

b) se todo o resultado não operacional negativo for maior ou igual ao prejuízo fiscal, todo o prejuízo fiscal será considerado não operacional.

Os prejuízos fiscais não operacionais e o prejuízo fiscal devem ser controlados na Parte “B” do Lalur para compensação futura com os lucros da mesma natureza apurados em períodos subsequentes.

O valor do prejuízo fiscal não operacional a ser compensado em cada período de apuração subsequente não poderá exceder o total dos resultados não operacionais positivos apurados no período da compensação.

A soma dos prejuízos fiscais não operacionais com os prejuízos decorrentes de outras atividades da pessoa jurídica, a ser compensada, não poderá exceder o limite de 30% do lucro real.

No período de apuração em que for apurado resultado não operacional positivo, todo o seu valor será utilizado para compensar os prejuízos fiscais não operacionais de períodos anteriores, ainda que a parcela do lucro real admitida para compensação não seja suficiente ou tenha sido apurado prejuízo fiscal.

Nesta hipótese, a parcela dos prejuízos fiscais não operacionais compensados com os lucros não operacionais que não puder ser compensada com o lucro real, seja em virtude do limite de compensação ou de ter ocorrido prejuízo fiscal no período passará a ser considerada prejuízo das demais atividades, sendo realizados os ajustes no Lalur Parte “B”.

Exemplo:

Admitindo-se que uma empresa submetida à apuração anual do lucro real no ano-calendário de 20X1, nesse ano:

a) realizou alienações de bens do ativo permanente, das quais resultou prejuízo não operacional no valor de R\$ 170.000,00; e

b) apurou prejuízo fiscal, no Lalur, no valor de R\$ 255.000,00.

Nesse caso, no ano-calendário de 20X2, como o prejuízo fiscal apurado (R\$ 255.000,00) foi superior ao valor do prejuízo não operacional (R\$ 170.000,00), verificou-se o seguinte:

- Total do prejuízo fiscal apurado no Lalur R\$ 255.000,00
- Prejuízo fiscal não operacional (R\$ 170.000,00)
- Prejuízo fiscal das demais atividades R\$ 85.000,00

Caso a situação fosse inversa, ou seja, se o prejuízo não operacional fosse de R\$ 255.000,00 e o prejuízo fiscal apurado no Lalur fosse de R\$ 170.000,00, o total do prejuízo fiscal apurado (R\$ 170.000,00) seria considerado não operacional.

Continuando o exemplo, admitindo-se agora que essa empresa, no ano-calendário de 20X1, apurou resultado não operacional positivo (lucro) de R\$ 180.000,00 e lucro real, antes da compensação de prejuízos, de R\$ 480.000,00, tem-se a seguinte situação:

1 - prejuízo fiscal compensável dentro do limite de 30% do lucro líquido ajustado:

- total do prejuízo fiscal a compensar R\$ 255.000,00
- limite para a compensação (30% de R\$ 480.000,00) R\$ 144.000,00
- parcela excedente a compensar nos períodos de apuração subsequentes R\$ 111.000,00

2 - Compensação de prejuízo não operacional de 20X0:

- prejuízo não operacional de 20X0 R\$ 170.000,00
- parcela compensada do lucro real 20X1 (R\$ 144.000,00)
- parcela não compensada R\$ 26.000,00

Vê-se que, nesse caso, como o lucro não operacional de 20X1(R\$ 180.000,00) é suficiente para compensar o total do prejuízo não operacional de 20X0(R\$ 170.000,00), a parcela do prejuízo não operacional no valor de R\$ 26.000,00, que não pode ser compensada em virtude do limite de 30% do lucro real de 20X1, passará a ser considerada prejuízo das demais atividades, procedendo-se aos ajustes na Parte “B” do Lalur.

Os prejuízos fiscais bem como os efeitos da sua compensação, devem ser registrados na Parte “B” do Lalur da seguinte forma gráfica, já que eles demonstrados no bloco M da ECF de maneira eletrônica:

PARTE B - CONTROLE DE VALORES QUE CONSTITUIRÃO AJUSTE DO LUCRO LÍQUIDO DE EXERCÍCIOS FUTUROS		
CONTA: Prejuízos Fiscais Operacionais		

DATA DO LANÇAMENTO	HISTÓRICO	PARA EFEITO DE CORREÇÃO MONETÁRIA			CONTROLE DE VALORES			
		MÊS DE REFERÊNCIA	VALOR A CORRIGIR	COEFICIENTE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
							R\$	D/C
31.12.20X1	Valor apurado no encerramento do ano-calendário nessa data					170.000,00	170.000,00	C
31.12.20X1	Compensação parcial efetuada				144.000,00		26.000,00	C
31.12.20X1	Transferência para a conta de controle do prejuízo operacional, da parcela compensada com o lucro não operacional de 20X0, mas compensado na apuração do lucro real em virtude do limite de 30% desse				26.000,00			

PARTE B - CONTROLE DE VALORES QUE CONSTITUIRÃO AJUSTE DO LUCRO LÍQUIDO DE EXERCÍCIOS FUTUROS

CONTA: Prejuízos Fiscais Operacionais

DATA DO LANÇAMENTO	HISTÓRICO	PARA EFEITO DE CORREÇÃO MONETÁRIA			CONTROLE DE VALORES			
		MÊS DE REFERÊNCIA	VALOR A CORRIGIR	COEFICIENTE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
							R\$	D/C
31.12.20X1	Valor apurado no encerramento do ano-calendário, nessa data					85.000,00	85.000,00	C
31.12.20X1	Parcela do prejuízo não operacional de 20X0, compensada com o lucro não operacional de 20X1, mas não compensada na apuração do lucro real, em					26.000,00	111.000,00	C

	virtude do limite de 30% desse						
--	--------------------------------	--	--	--	--	--	--

A compensação de prejuízo fiscal opera-se na Parte “A” do Lalur, mediante lançamento do seu valor da Demonstração do lucro real, até o limite de 30% do valor positivo encontrado.

Na hipótese exemplificada, no encerramento do período de apuração anual, em 31.12.20X1, o lucro líquido antes do Imposto de Renda tenha sido de R\$ 420.000,00, o qual, depois de ajustado no Lalur por adição R\$ 67.000,00 e exclusão de R\$ 7.000,00, resultou naquele lucro real de R\$ 480.000,00

PARTE A - REGISTRO DOS AJUSTES DO LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO				
DATA	HISTÓRICO		ADIÇÕES	EXCLUSÕES
31.12.20X1	Demonstração do lucro real		R\$	R\$
	1. Lucro líquido do IR			420.000,00
	2. Mais: Adições			
	2.1 - Multas fiscais		35.000,00	
	2.2 - Contribuição Social sobre o Lucro		32.000,00	67.000,00
	3. Menos: Exclusões			
	3.1 - Dividendos recebidos			7.000,00
	4. Subtotal			480.000,00
	5. Menos: Compensações			
	5.1 - Prejuízos fiscais do ano-calendário de 20XX			144.000,00
	6. Lucro real			336.000,00
	Reconhecemos a exatidão desta demonstração (Localidade), 31 de dezembro de 20X1			
	Diretor, Gerente ou Titular		Contabilista - CRC nº	

A compensação dos prejuízos fiscais das demais atividades segue o mesmo procedimento adotado para a compensação dos prejuízos fiscais operacionais. Se a empresa apurar o lucro real trimestralmente (procedimento opcional aplicável a partir de 1997), o prejuízo fiscal apurado em um trimestre somente poderá ser compensado com o lucro real apurado nos trimestres subsequentes (ainda que do mesmo ano-calendário), com observância de todos os limites e condições tratados neste tópico.

A absorção de prejuízos apurados na escrituração comercial mediante débito à conta de lucros acumulados de reservas de lucros ou de capital ao capital social ou à conta de sócios, matriz ou titular de empresa individual

(atualmente empresário), não prejudica o direito de compensar o prejuízo fiscal apurado no Lalur.

Não pode ser compensado com o lucro real do sócio ostensivo o prejuízo fiscal apurado pela Sociedade em Conta de Participação (SCP), o qual somente poderá ser compensado com o lucro real apurado pela SCP, observados o limite e as condições já examinados neste tópico.

A partir de 1996, os lucros auferidos por filiais, sucursais, controladas ou coligadas no exterior, de pessoas jurídicas domiciliadas no Brasil, passaram a compor o lucro real correspondente ao balanço levantado em 31 de dezembro do ano em que os lucros forem disponibilizados para a pessoa jurídica domiciliada no Brasil.

Os prejuízos apurados no exterior não poderão ser compensados com os lucros auferidos no Brasil.

Os prejuízos apurados por uma controlada ou coligada, no exterior, poderão ser compensados com lucros dessa mesma controlada ou coligada, não sendo aplicado o limite de 30% do lucro real.

Pudemos observar que o controle e a forma de compensação do prejuízo fiscal possui várias regras que limitam a sua utilização, o que restringe o seu melhor aproveitamento.

É comum encontrarmos empresas com um lucro líquido contábil positivo, porém, se na apuração do lucro real, apresentarem prejuízo fiscal, talvez isso seja em razão das exclusões ou compensações utilizadas, mas isso varia de caso a caso, como também o contrário é possível, seja por um prejuízo contábil, porém, na apuração do lucro real, apresente um resultado positivo, talvez pelas adições acrescentadas a base de cálculo. Vê-se que esta última situação é ruim, pois o lucro é utilizado apenas para apuração do IRPJ e da CSL, e não para distribuição de lucros e dividendos. Logo, nesta última situação, a empresa pagará IRPJ e CSL, mesmo estando com prejuízo.

Para um melhor aproveitamento do prejuízo fiscal ou da base de cálculo negativa é necessário definir antes a forma de tributação. Obviamente esta estratégia aplica-se somente às empresas tributadas pelo lucro real. A escolha pela tributação pelo regime do lucro real anual ou trimestral é muito importante, já que para as empresas que têm sazonalidade como indústrias de artigos de natal, de páscoa, etc., é mais recomendado a apuração pelo lucro real anual, com apurações mês a mês realizadas por meio de balanços de suspensão e redução, pois os prejuízos decorrentes do próprio exercício estão

Comparando com um outro tipo de tributação, agora pelo lucro real anual, com a apuração por meio de balanço de suspensão e/ou redução, verifica-se o que aconteceu com o aproveitamento do prejuízo fiscal, e também na economia ocorrida na tributação.

Deixamos propositalmente o mesmo resultado para todos os períodos. Ou seja, para os meses janeiro, fevereiro e março, na apuração do lucro real anual, cada mês possui um resultado isolado negativo de R\$ 2.000,00, e para a apuração do lucro trimestral, há um resultado negativo de R\$ 6.000,00, assim como para os meses de outubro, novembro e dezembro, o resultado é o mesmo, tanto no lucro real anual ou trimestral. Fizemos isso para deixar um exemplo claro, sem tendência de escolha. Obviamente, cada tipo de apuração possui sua particularidade, o que torna o recolhimento menor, ou que facilite o trabalho do contador mais simples, mas isso são fatores podem ser decisivos ou não na escolha da tributação.

Então, na apuração do lucro real anual, por meio de balanço e suspensão, percebemos que obtivemos um lucro real de R\$ 18.000,00, uma diferença incrível ante os R\$ 36.000,00 encontrados na apuração trimestral. Obviamente, isso não é o grande diferencial, já que isso não fará diferença visto de um ponto isolado. O importante é o resultado durante o ano. E o conjunto de detalhes que será importante na escolha certa da tributação e no planejamento tributário.

O lucro real apontado no quadro 2 foi de R\$ 16.000,00, visto que além da compensação de prejuízo fiscal acumulado de R\$ 2.000,00, e que todo o prejuízo, ao longo do ano, fora absorvido no resultado acumulado, isso significa dizer que durante o ano-calendário, o prejuízo de janeiro a novembro foi absorvido 100%, não ocorrendo a trava de 30%, o que diminuiu a base do lucro líquido, ocasionando uma base menor de lucro real e, conseqüentemente, uma redução do imposto a recolher.

São esses motivos que levam as empresas a contratarem cada vez mais profissionais especializados em planejamento tributário, pois, muitas vezes, a economia gerada pode deixar a empresa mais competitiva no mercado, afastando passivos fiscais, onde o resultado obtido é muito grande, e vale cada centavo investido no planejamento tributário e contábil da empresa.

PREÇO DE TRANSFERÊNCIA

Muitos, durante a elaboração do planejamento tributário, deixam o preço de

transferência como uma peça de pouca manobrabilidade, já que a aplicação do preço de transferência (transferprice) é obrigatória como disposição da norma que iremos estudar adiante.

Contudo, a sua aplicação deve ser sim estudada e aplicada da melhor forma possível, já que existem diversos métodos em que podemos aplicar, o que pode resolver em uma economia tributária significativa. Todavia, cabe esclarecer que as normas e procedimentos que cabem ao tema devem ser minuciosamente estudadas para evitar indagações e questionamentos por parte do Fisco, o que pode invalidar o planejamento tributário elaborado.

Segundo André Mendes Moreira, doutor em direito econômico e financeiro pela USP, em seu artigo “Planejamento tributário internacional e preço de transferência - O Regime da Lei nº 9.430/1996”, reza que: “o planejamento tributário entre países geralmente assume uma das seguintes formas organizacionais:

- Uso de países com tributação favorecida: é a utilização dos benefícios fiscais (e também de órbita penal, traduzindo-se na inexistência de tipos delituosos para condutas relacionadas à evasão de impostos) concedidos por alguns países, comumente chamados de paraísos fiscais (taxhavens). À luz da legislação brasileira, são considerados países com tributação favorecida aqueles que tributam a renda à alíquota máxima de 20% (art. 24 da Lei nº 9.430/1996);
- Uso abusivo de acordos internacionais mais benéficos (treaty shopping): trata-se da utilização de interpostas pessoas para beneficiar indevidamente determinada pessoa jurídica, que não seria abrangida por acordo internacional para evitar a bitributação (cria-se uma residência fiscal fictícia em um dos países signatários do acordo, de modo a estender seus efeitos a empresas situadas em países diversos dos signatários);
- Sub-capitalização de empresas (thin-capitalization): situação que ocorre quando o capital da empresa é pequeno em relação ao seu passivo. A companhia realiza empréstimos com empresas vinculadas para capitalizar seus negócios, ao invés de utilizar capital próprio. Com essa prática, obtém vantagem tributária, uma vez que a remuneração do empréstimo - sendo despesa - irá reduzir seu lucro tributável;
- Preços de transferência (transferpricing): operação de empréstimo financeiro ou de compra e venda realizada entre empresas vinculadas, localizadas em jurisdições diferentes, utilizando-se preços artificiais de modo a reduzir o lucro da empresa situada em país de maior pressão fiscal, em

benefício da companhia situada em país onde a tributação é menor.

Dentre as figuras acima, pode-se afirmar que o transferpricing tem ocupado lugar de destaque nos últimos tempos. Em pesquisa conduzida pela Ernst & Young LLP entre 210 empresas multinacionais com sede em 8 dos mais industrializados países do mundo (Alemanha, Austrália, Canadá, EUA, França, Holanda, Japão e Reino Unido), constatou-se que 82% das empresas consideravam o transferpricing como o mais importante tema da tributação internacional. Das empresas pesquisadas, 71% possuíam expectativas de que, em um futuro próximo, a temática dos preços de transferência continuaria liderando as questões referentes à tributação internacional das multinacionais. E nada menos que 69% das companhias pesquisadas haviam enfrentado (seja em sua sede, seja em suas subsidiárias) investigações sobre a utilização de preços de transferência na remessa indireta de lucros para o exterior.

De certa o tema transferprice é bastante discutido entre os tributaristas, seja em relação a sua aplicação como também da sua instituição e operação no meio jurídico.

Ives Gandra Martins, em seu artigo “Preços de Transferência”, publicado pela Revista Dialética do Direito Tributário, em 06.02.1997, propugna, em interpretação contra legem, que o ônus da prova seja do Fisco, e não do contribuinte, que teria a seu favor a presunção de ter realizado a operação com empresa vinculada ao preço arm’s length:

(...) Os métodos estabelecidos nos artigos 18 e 19 da lei são os únicos possíveis, razão pela qual se a operação realizada implicar preço de mercado diverso do preço oficializado, não será o preço de mercado real, mas o preço de mercado oficial aquele a prevalecer. Cria-se, pois, um fato gerador fictício, nessas hipóteses, como técnica impositiva, com afastamento dos princípios da tipicidade fechada, estrita legalidade e reserva absoluta da lei formal. Tenho para mim que sempre que o preço real não corresponder a um dos critérios expostos nos artigos 18 e 19, há de prevalecer o preço real e não os critérios dos artigos 18 e 19, devendo a prova ser feita pelo Fisco, não à luz dos critérios estabelecidos, mas de critérios reais.

Discussões sempre existiram, contudo, as normas que regulam os denominados preços de transferência objetivam coibir a prática de transferências de resultados para o exterior mediante a manipulação dos preços pactuados nas importações ou exportações de bens, serviços ou direitos.

Essas normas estabelecem, para efeito do Imposto de Renda e da

Contribuição Social sobre o Lucro, parâmetros de valores que devem ser observados nas operações de importação e exportação de bens, serviços e direitos realizadas por pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no Brasil (neste texto, designada simplesmente como residente) à pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior (neste procedimento, designada simplesmente como não residente) que seja:

- a) vinculada à pessoa física ou jurídica domiciliada no Brasil; ou
- b) residente ou domiciliada em país com tributação favorecida (“paraíso fiscal”), ainda que não vinculada à pessoa física ou jurídica domiciliada no Brasil.

Estão sujeitos também às normas sobre preços de transferência os juros ativos e passivos decorrentes de mútuos contratados com pessoa física ou jurídica do exterior, vinculada à pessoa jurídica do Brasil ou domiciliada em país com tributação favorecida, exceto se o respectivo contrato houver sido registrado no Banco Central do Brasil.

Com a edição da Medida Provisória nº 22/2002 (convertida na Lei nº 10.451/2002), estão também obrigados à observância das regras de preços de transferência as pessoas físicas ou jurídicas residentes ou domiciliadas no Brasil que realizem operações com qualquer pessoa física ou jurídica, ainda que não vinculada, residente ou domiciliada em país ou dependência cuja legislação interna oponha sigilo relativo à composição societária de pessoas jurídicas ou a sua titularidade.

O legislador também abordou o tema na Lei nº 11.727/2008, assim sendo, considera-se também país ou dependência com tributação favorecida aquele cuja legislação não permita o acesso a informações relativas à composição societária de pessoas jurídicas, à sua titularidade ou à identificação do beneficiário efetivo de rendimentos atribuídos a não residentes.

As normas sobre preços de transferência, instituídas pela Lei nº 9.430/1996, arts. 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24 (incorporados no RIR/1999, arts. 240, 241, 242, 243, 244 e 245) e parcialmente alteradas, a partir de 1º.01.2000 (Lei nº 9.959/2000, arts. 2º e 12), são aplicáveis também à Contribuição Social sobre o Lucro (Lei nº 9.430/1996, art. 28). Recentemente, as normas sobre preços de transferência, principalmente no que tange ao seu cálculo, foram profundamente alteradas pela Lei nº 12.715, de 2012. Atualmente, essas normas encontram-se disciplinadas pela Instrução Normativa RFB nº 1.312/2012, com pequenas modificações introduzidas pela Instrução Normativa RFB nº 1.322/2013.

INCENTIVOS FISCAIS

Muitas empresas durante o processo de elaboração do planejamento tributário colocam como item secundário nos estudos os incentivos fiscais. De uma forma lógica, a priorização da escolha da forma de tributação é que irá definir se a empresa poderá ou não se beneficiar dos incentivos fiscais, já que os incentivos fiscais não norteiam a escolha da tributação, e sim, é uma consequência da escolha.

Assim, uma empresa que opta pela tributação pelo lucro presumido, lucro arbitrado ou Simples Nacional, saberá que não terá direito aos incentivos fiscais como o Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT) por exemplo. Porém, uma empresa tributada pelo lucro real, isso será muito interessante já que poderá abater as despesas relacionadas ao programa, além deduzir até 4% do IRPJ normal, conforme estabelece as regras do incentivo.

Se a empresa tributada pelo lucro real, desejar ou não utilizar os incentivos fiscais, é uma opção bastante relativa, pois além da questão financeira, ou seja, redução dos impostos, deve se levar em consideração, os reflexos não numéricos que isso pode traduzir, seja na imagem da empresa, como uma empresa social, que apoia os fundos da criança e do adolescente, seja criando uma imagem de responsabilidade social, além de poder abater parte disso no Imposto de Renda. Ou simplesmente apoiar um evento cultural e artístico, ou investir em projetos audiovisuais, que possibilitam certificados que podem ser negociados, gerando algum tipo de lucro, além do benefício fiscal.

Assim, os incentivos fiscais podem trazer economia na hora de recolher o tributo, como também outros benefícios que vão além do financeiro que, muitas vezes, não se mensura em números por não ser tangível, tal como a admiração pela empresa por ser responsável socialmente ou pelas atitudes ambientais.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Os gastos realizados com o fornecimento de alimentação, por pessoa jurídica, indistintamente a todos os empregados são dedutíveis como custo ou despesa operacional para efeito de apuração do lucro real, e se a pessoa jurídica aderir ao Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT), do Ministério do Trabalho, poderá deduzir, também, diretamente do Imposto de Renda devido com base no lucro real, o incentivo fiscal focalizado no RIR/1999, art. 369 e IN SRF nº 267/2002, art. 2º, § 2º.

Para a execução do PAT, a pessoa jurídica beneficiária poderá manter serviço

próprio de refeições, distribuir alimentos não preparados (cestas de alimentos) ou firmar convênios com entidades fornecedoras ou prestadoras de serviços de alimentação coletiva comprovadamente registradas no PAT, observado o seguinte (RIR/1999, arts. 583, 584 e 585, Decreto nº 5/1991, art. 4º e Decreto nº 2.101/1996, art. 1º):

a) considera-se empresa fornecedora de alimentação coletiva aquela que:

a.1) possui cozinha industrial e fornece refeições transportadas;

a.2) administra a cozinha da contratante;

a.3) fornece alimentos in natura embalados para o transporte individual (cestas de alimentos);

b) considera-se empresa prestadora de serviços de alimentação coletiva aquela que administra cupons ou tíquetes que permitam a aquisição de refeições em restaurantes credenciados ou a aquisição de gêneros alimentícios em estabelecimentos comerciais;

c) qualquer que seja a forma utilizada para a execução do PAT:

c.1) a participação dos trabalhadores no custo da refeição é limitada a 20%;

c.2) o valor do incentivo é calculado de acordo com as normas pertinentes e dentro do limite estabelecido em lei;

c.3) as despesas de custeio deverão ser destacadas contabilmente com subtítulos por natureza de gastos;

c.4) a documentação referente aos gastos com o PAT e ao incentivo fiscal deverá ser mantida à disposição da fiscalização de modo que possibilite seu exame e confronto com os registros contábeis e fiscais exigidos pela legislação pertinente;

c.5) no caso de utilização do sistema de cupons ou tíquetes que permitam a aquisição de refeições em restaurantes credenciados ou a aquisição de gêneros alimentícios em estabelecimentos comerciais, a pessoa jurídica deverá manter à disposição da fiscalização, além do comprovante do pagamento à empresa administradora do sistema, declaração firmada por trabalhador que acuse o recebimento dos documentos de legitimação, na qual deverão constar a numeração e a identificação da espécie dos documentos entregues.

O valor do incentivo corresponde ao menor dos seguintes valores (RIR/1999, arts. 581 e 582, Instrução Normativa DRF nº 16/1992 e Portaria MF nº 312/1995):

a) 15% das despesas realizadas com o fornecimento de alimentação aos empregados, deduzida da parcela cobrada destes;

b) o resultado da multiplicação de R\$ 0,30 pelo número de refeições fornecidas no período.

Exemplo:

Suponhamos que a empresa Modelo Ltda., apurou seu Imposto de Renda pelo lucro real trimestral, tenha a seguinte situação hipotética no 4º trimestre de 20x1:

Lucro Real do período	R\$ 200.000,00
IRPJ Devido (15%)	R\$ 30.000,00
Adicional (10% sobre o excedente a R\$ 60.000,00)	R\$ 14.000,00
Número de refeições servidas no trimestre	10.000
Valor máximo do incentivo: 10.000 x R\$ 1,99	R\$ 19.900,00
Incentivo: 15% x R\$ 19.900,00	R\$ 2.985,00
Limite: 4% sobre R\$ 30.000,00	R\$ 1.200,00
Excesso aproveitável: R\$ 2.985,00 - R\$ 1.200,00	R\$ 1.785,001
Valor de dedução a título de incentivo do PAT	R\$ 1.200,00

A parcela do incentivo dedutível em cada período de apuração do imposto fica limitada a 4% do imposto devido à alíquota de 15% (RIR/1999, art. 582). Observa-se que a dedução do incentivo do PAT, conjuntamente com a dedução do incentivo relativo a PDTI/PDTA aprovado após 03.06.1993, fica limitada a 4% do imposto devido à alíquota de 15% (RIR/1999, art. 582, parágrafo único). Contudo, os incentivos do PDTI/PDTA foram revogados pela Lei nº 11.196/2005, que autorizou também a migração desses projetos para o incentivo fiscal à inovação tecnológica.

Doações e Patrocínios Culturais

Poderão ser objeto do incentivo fiscal:

- a) os recursos financeiros correspondentes a doações ou patrocínios depositados em conta corrente mantida especialmente para este fim e de movimentação exclusiva do responsável pelo projeto cultural, em estabelecimento bancário de sua livre escolha;
- b) as doações ou os patrocínios realizados sob a forma de prestação de serviços ou de fornecimento de material de consumo, previstos como itens de despesa nos respectivos projetos culturais, observados os preços praticados

no mercado;

c) o valor de bens móveis ou imóveis doados;

d) o custo de cessão de uso de bens móveis ou imóveis de propriedade do patrocinador cedidos ao responsável pela execução do projeto cultural;

e) as despesas realizadas pelo proprietário ou titular da posse legítima de bens tombados pelo Governo Federal com o objetivo de conservação, preservação ou restauração desses bens, observadas as normas do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN);

f) as doações em espécie ao Fundo Nacional da Cultura (FNC), desde que comprovadas por meio de recibo de depósito bancário e de declaração de recebimento firmada pelo donatário;

g) as despesas realizadas por pessoas jurídicas na aquisição de ingressos para eventos de caráter cultural ou artístico, para doação a seus empregados e dependentes legais, devidamente representados pelas respectivas organizações de trabalhadores na empresa, desde que sejam objeto de acordo firmado entre as partes e aprovado pelo Ministério da Cultura.

Segundo a Instrução Normativa nº 267/2002, art. 18, são considerados:

I - doações: a transferência gratuita em caráter definitivo à pessoa física ou pessoa jurídica de natureza cultural, sem fins lucrativos, de numerário, bens ou serviços para a realização de projetos culturais, vedado o seu uso em publicidade para divulgação das atividades objeto do respectivo projeto cultural;

II - patrocínios:

a) a transferência gratuita, em caráter definitivo, à pessoa física ou jurídica de natureza cultural, com ou sem fins lucrativos, de numerário para a realização de projetos culturais, com finalidade promocional e institucional de publicidade;

b) a cobertura de gastos ou a utilização de bens móveis ou imóveis do patrimônio do patrocinador, sem a transferência de domínio, para a realização de projetos culturais por pessoa física ou jurídica de natureza cultural, com ou sem fins lucrativos;

c) apoio financeiro em favor de projetos de execução de planos plurianuais de atividades culturais apresentados por entidades culturais de relevantes serviços prestados à cultura nacional;

III - beneficiário: a pessoa física ou jurídica de natureza cultural responsável por projetos culturais devidamente aprovados;

IV - incentivadores: os doadores e patrocinadores; e

V - pessoa jurídica de natureza cultural: a entidade em cujo estatuto se disponha expressamente sobre sua finalidade cultural.

Vale lembrar que se equiparam a doações:

I - as despesas realizadas por pessoas jurídicas na aquisição de ingressos para eventos de caráter cultural ou artístico para doação a seus empregados e dependentes legais, devidamente representados pelas respectivas organizações de trabalho na empresa, objeto de acordo firmado entre as partes e aprovado pela Ancine ou pelo MinC;

II - as despesas efetuadas por pessoas jurídicas com o objetivo de conservar, preservar ou restaurar bens de sua propriedade ou sob sua posse legítima tombados pelo Governo Federal, desde que atendidas as seguintes condições:

a) preliminar definição, pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) das normas e critérios técnicos que deverão reger os projetos e orçamento;

b) aprovação prévia, pelo IPHAN, dos projetos e respectivos orçamentos de execução de obras;

c) posterior certificado, pelo referido órgão, das despesas efetivamente realizadas e das circunstâncias de terem sido as obras executadas de acordo com os projetos aprovados.

A dedução do incentivo relativo a doações e patrocínios culturais fica limitada a 4% do imposto normal devido, observado o seguinte:

I - a dedução desse incentivo, conjuntamente à dedução do incentivo relativo a investimentos em projetos de produção audiovisual, não poderá exceder a 4% do imposto normal devido;

II - no caso de empresa submetida à apuração anual do lucro real:

a) a parcela do incentivo, que exceder ao limite de 4% do imposto normal devido no mês em que forem realizadas as doações ou os patrocínios, poderá ser deduzida nos meses seguintes, até dezembro do mesmo ano, sempre respeitado esse limite;

b) do imposto devido sobre o lucro real anual poderá ser deduzido o incentivo calculado com base nas doações e nos patrocínios realizados no ano-calendário até o limite de 4% do imposto anual;

c) o valor do incentivo que não puder ser aproveitado no ano-calendário da realização das doações e dos patrocínios, em face da limitação, não poderá ser deduzido do imposto devido em ano-calendário subsequente.

Investimentos em Atividades Audiovisuais

Com o objetivo de incentivar a atividade audiovisual, o governo estabeleceu mecanismos de fomento para obras audiovisuais, obras cinematográficas e videofonográficas entre outros benefícios, por meio do Decreto nº 6.304/2007.

Para aplicação do benefício fiscal normatizado pelo Decreto nº 6.304/2007, entende-se por:

a) obra audiovisual: produto da fixação ou transmissão de imagens, com ou sem som, que tenha a finalidade de criar a impressão de movimento, independentemente dos processos de captação, do suporte utilizado inicial ou posteriormente para fixá-las ou transmiti-las, ou dos meios utilizados para sua veiculação, reprodução, transmissão ou difusão;

b) obra cinematográfica: obra audiovisual cuja matriz original de captação é uma película com emulsão fotossensível ou matriz de captação digital, cuja destinação e exibição seja prioritária e inicialmente o mercado de salas de exibição;

c) obra videofonográfica: obra audiovisual cuja matriz original de captação é um meio magnético com capacidade de armazenamento de informações que se traduzem em imagens em movimento, com ou sem som;

d) obra cinematográfica e videofonográfica de produção independente: aquela cuja empresa produtora, detentora majoritária dos direitos patrimoniais sobre ela, não tenha nenhuma associação ou vínculo, direto ou indireto, com empresas de serviços de radiodifusão de sons e imagens ou operadoras de comunicação eletrônica de massa por assinatura;

e) obra cinematográfica brasileira ou obra videofonográfica brasileira: aquela que atende a um dos seguintes requisitos (veja Nota 1):

e.1) ser produzida por empresa produtora brasileira, registrada na Agência Nacional do Cinema (Ancine), ser dirigida por diretor brasileiro ou estrangeiro residente no Brasil há mais de 3 anos, e utilizar para sua produção, no mínimo, 2/3 de artistas e técnicos brasileiros ou residentes no País há mais de 5 anos;

e.2) ser realizada por empresa produtora brasileira registrada na Ancine, em associação com empresas de outros países com os quais o Brasil mantenha acordo de coprodução cinematográfica e em consonância com esses países;

e.3) ser realizada, em regime de coprodução, por empresa produtora brasileira registrada na Ancine, em associação com empresas de outros países com os quais o Brasil não mantenha acordo de coprodução, assegurada a titularidade de, no mínimo, 40% dos direitos patrimoniais da obra à empresa produtora

brasileira, e utilizar para sua produção, no mínimo, 2/3 de artistas e técnicos brasileiros ou residentes no Brasil há mais de 3 anos;

f) segmento de mercado: mercados de salas de exibição, vídeo doméstico em qualquer suporte, radiodifusão de sons e imagens, comunicação eletrônica de massa por assinatura, mercado publicitário audiovisual ou quaisquer outros mercados que veiculem obras cinematográficas e videofonográficas;

g) obra cinematográfica ou videofonográfica de curta metragem: aquela cuja duração é igual ou inferior a 15 minutos;

h) obra cinematográfica ou videofonográfica de média metragem: aquela cuja duração é superior a 15 minutos e igual ou inferior a 70 minutos;

i) obra cinematográfica ou videofonográfica de longa metragem: aquela cuja duração é superior a 70 minutos;

j) obra cinematográfica ou videofonográfica seriada: aquela que, sob o mesmo título, seja produzida em capítulos;

k) telefilme: obra documental, ficcional ou de animação, com, no mínimo, 50 e, no máximo, 120 minutos de duração, produzida para primeira exibição em meios eletrônicos;

l) minissérie: obra documental, ficcional ou de animação produzida em película ou matriz de captação digital ou em meio magnético com, no mínimo, 3 e, no máximo, 26 capítulos e duração máxima de 1.300 minutos;

m) programadora: empresa que oferece, desenvolve ou produz conteúdo, na forma de canais ou de programações isoladas, destinado às empresas de serviços de comunicação eletrônica de massa por assinatura ou de quaisquer outros serviços de comunicação, que transmitam sinais eletrônicos de som e imagem que sejam gerados e transmitidos por satélite ou por qualquer outro meio de transmissão ou veiculação;

n) programação internacional: aquela gerada, disponibilizada e transmitida diretamente do exterior para o Brasil, por satélite ou por qualquer outro meio de transmissão ou veiculação, por canais, programadoras ou empresas estrangeiras, destinada às empresas de serviços de comunicação eletrônica de massa por assinatura ou de quaisquer outros serviços de comunicação que transmitam sinais eletrônicos de som e imagem; e

o) programação nacional: aquela gerada e disponibilizada, no território brasileiro, por canais ou programadoras, incluindo obras audiovisuais brasileiras ou estrangeiras, destinada às empresas de serviços de comunicação eletrônica de massa por assinatura ou de quaisquer outros serviços de comunicação que transmitam sinais eletrônicos de som e imagem, que seja

gerada e transmitida diretamente no Brasil por empresas sediadas no País, por satélite ou por qualquer outro meio de transmissão ou veiculação.

Até o exercício fiscal de 2016, as pessoas físicas e as pessoas jurídicas poderiam deduzir do Imposto de Renda devido as quantias referentes a investimentos em projetos previamente aprovados pela Ancine para:

- a) a produção de obra audiovisual cinematográfica brasileira de produção independente; e
- b) projetos específicos da área audiovisual, cinematográfica de exibição, distribuição e infraestrutura técnica, cujo projeto tenha sido apresentado por empresa brasileira.

Somente são dedutíveis do Imposto de Renda devido os valores investidos pela:

- a) pessoa física no ano-calendário a que se referir a Declaração de Ajuste Anual; e
- b) pessoa jurídica tributada pelo lucro real no respectivo período de apuração do Imposto de Renda.

O benefício fiscal de dedução do Imposto de Renda está limitado:

- a) a 6% do imposto devido na Declaração de Ajuste Anual, no caso de pessoa física, em conjunto com os demais incentivos fiscais previstos na legislação vigente, quais sejam:

- a.1) contribuições feitas ao Estatuto da Criança e do Adolescente;
- a.2) contribuições feitas em favor de projetos culturais, na forma da Lei nº 8.313/1991;
- a.3) patrocínio ou doação a projetos desportivos e paradesportivos previamente aprovados pelo Ministério do Esporte, na forma da Lei nº 11.438/2006;
- a.4) patrocínio a projeto de produção de obras cinematográficas brasileiras; e
- a.5) quantias aplicadas na aquisição de quotas do Funcines;
- b) a 3% do imposto devido, antes do adicional, no caso de pessoa jurídica tributada pelo lucro real, apurado com base:
 - b.1) no lucro estimado;
 - b.2) no lucro real trimestral; ou
 - b.3) no saldo do imposto devido no ajuste anual.

No caso de pessoas jurídicas que efetuarem o recolhimento do imposto com base no lucro estimado, o valor investido poderá ser deduzido do imposto

devido no mês em que foi aplicado, podendo o excedente ser deduzido nos meses subsequentes até dezembro do mesmo ano-calendário.

Nesse caso, se o valor investido deduzido durante o período de apuração for superior ao calculado com base no imposto devido no ajuste anual, a diferença deverá ser recolhida como imposto no mesmo prazo fixado para o pagamento da quota única, ou seja, até o último dia útil do mês de março do ano-calendário subsequente.

Para fins de dedução do Imposto de Renda devido, somente é permitido aos investimentos realizados no mercado de capitais, em ativos previstos em lei, e autorizados pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) mediante a aquisição de quotas representativas de direitos de comercialização sobre a produção de obra audiovisual cinematográfica brasileira de produção independente, caracterizadas por certificados de investimento.

Certificados de investimento são valores mobiliários sujeitos ao regime da Lei nº 6.385/1976 (que dispõe sobre o mercado de valores mobiliários e cria a CVM), cabendo à CVM a regulamentação quanto à forma de emissão, distribuição, negociação e intermediação desses certificados no mercado de capitais.

A responsabilidade dos adquirentes é limitada à integralização das quotas subscritas representadas no certificado de investimento.

O incentivo fiscal somente poderá ter como beneficiário o 1º adquirente identificado no certificado de investimento.

Quando forem auferidos rendimentos ou ganhos no resgate ou na alienação dos certificados de investimentos, ficará sujeito à tributação do Imposto de Renda na forma da legislação aplicável à incidência na fonte, ao ganho de capital ou ao ganho líquido em renda variável, conforme o caso.

A pessoa física e a pessoa jurídica poderiam, até o encerramento do ano-calendário de 2016, deduzir do Imposto de Renda devido as quantias referentes a patrocínio a projeto previamente aprovado pela Ancine para:

- a) a produção de obra audiovisual brasileira de produção independente; e
- b) projetos específicos da área audiovisual de difusão, preservação, exibição, distribuição e infraestrutura técnica, cujo projeto tenha sido apresentado por empresa brasileira.

Somente são dedutíveis do Imposto de Renda devido os valores despendidos a título de patrocínio:

- a) pela pessoa física no ano-calendário a que se referir a Declaração de Ajuste Anual; e

b) pela pessoa jurídica tributada pelo lucro real no respectivo período de apuração do imposto.

O benefício fiscal de dedução do Imposto de Renda está limitado:

a) a 6% do imposto devido na Declaração de Ajuste Anual, no caso de pessoa física, em conjunto com os demais incentivos fiscais previstos na legislação vigente, quais sejam:

a.1) incentivos ao Estatuto da Criança e do Adolescente;

a.2) contribuições realizadas em favor de projetos culturais, aprovados na forma da regulamentação do Programa Nacional de Apoio à Cultura (Pronac);

a.3) patrocínio ou doação a projetos desportivos e paradesportivos, na forma da Lei nº 11.438/2006;e

a.4) quantias aplicadas na aquisição de quotas do Funcines;

b) a 4% do imposto devido, antes do adicional, no caso de pessoa jurídica, tributada pelo lucro real, apurado com base:

b.1) no lucro estimado;

b.2) no lucro real trimestral; ou

b.3) no saldo do imposto devido no ajuste anual.

Observa-se que a pessoa jurídica tributada com base no lucro real não poderá excluir do lucro líquido contábil, para fins de determinação do lucro real e da base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro (CSL), o valor total do patrocínio realizado na forma deste item.

Para as pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real e optantes pelo pagamento do imposto mensal por estimativa, o valor investido poderá ser deduzido do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) devido no mês em que foi aplicado, podendo o excedente ser deduzido nos meses subsequentes até dezembro do mesmo ano-calendário.

No caso de o valor investido deduzido durante o ano-calendário ser superior ao calculado com base no IRPJ apurado no ano por meio do ajuste anual, a diferença deverá ser recolhida como IRPJ no mesmo prazo fixado para o pagamento da quota única, ou seja, no último dia útil do mês de março do exercício fiscal.

Exemplo:

Receita bruta produzida: R\$ 100.000,00

Custos, despesas operacionais e demais encargos: R\$ 45.000,00

Rendimentos a serem remetidos para o exterior: R\$ 15.000,00

1 - Relação entre receita e gastos:

$R\$ 100.000,00 \times 60\% = R\$ 60.000,00$ (dentro do limite permitido pela legislação)

2 - Cálculo do Imposto de Renda

$R\$ 15.000,00 \times 70\% = R\$ 10.500,00$ (valor tributável)

$R\$ 10.500,00 \times 25\% = R\$ 2.625,00$ (imposto devido)

3 - Limite do incentivo:

$R\$ 2.625,00 \times 70\% = R\$ 1.837,50$ (valor a ser incentivado)

PROGRAMA UNIVERSIDADE PARA TODOS (PROUNI)

As instituições privadas de ensino superior podem aderir ao Programa Universidade para Todos (Prouni), ficando isentas do Imposto de Renda (IRPJ) e das contribuições sociais (CSLL, Cofins e PIS/Pasep) na vigência do termo de adesão.

Vale lembrar que a isenção do IRPJ e da CSLL aplicam-se na apuração do lucro, e a isenção da Cofins e do PIS/Pasep, sobre as receitas, decorrentes da realização de atividades de ensino superior, de cursos de graduação ou cursos sequenciais de informação específica.

SOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 226, de 14 de Julho de 2008 - 8º Região Fiscal

ASSUNTO: Contribuição para o PIS/Pasep

EMENTA: INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR. INCIDÊNCIA SOBRE A FOLHA DE SALÁRIOS. PROUNI. Nos termos do art. 8º da Lei nº 11.096, de 2005, as instituições de educação participantes do Programa Universidade para Todos - Prouni, durante o período de adesão a esse programa, poderão usufruir de isenção da contribuição para o PIS/Pasep e Cofins incidentes sobre as receitas decorrentes da realização de atividades de ensino superior, provenientes de cursos de graduação ou cursos sequenciais de formação específica por elas ministrados. Uma vez que a norma isentiva em questão só menciona as contribuições incidentes sobre o faturamento, não há que se cogitar em isenção relativamente ao PIS/Pasep incidente sobre a folha de salários. As instituições de educação sem finalidade lucrativa, não beneficentes, que aderirem ao PROUNI não ficam, portanto, isentas do pagamento da contribuição para o PIS/Pasep sobre a folha de salários, a cuja incidência continuam normalmente sujeitas.

Ressalte-se, contudo, que neste livro abordaremos aspectos que envolvem a tributação do IRPJ e da CSLL.

ACESSO AO PROUNI

A adesão da instituição de ensino superior ao Prouni dar-se-á por intermédio de sua mantenedora, e a isenção mencionada será aplicada pelo prazo de vigência do termo de adesão, devendo a mantenedora comprovar, ao final de

cada ano-calendário, a quitação de tributos e contribuições federais administrados pela RFB, sob pena de desvinculação do programa, sem prejuízo para os estudantes beneficiados e sem ônus para o Poder Público.

Para cálculo da isenção da CSLL e do IRPJ, a instituição de ensino deve apurar o lucro da exploração referente às atividades sobre as quais recaia a isenção.

Para tanto, consideram-se lucro da exploração o lucro líquido do período de apuração, antes de deduzida a provisão para a CSLL e a provisão para o Imposto de Renda, ajustado pela exclusão dos seguintes valores:

- a) da parte das receitas financeiras que exceder as despesas financeiras;
- b) dos rendimentos e prejuízos das participações societárias;
- c) dos resultados não operacionais;
- d) do valor baixado de reserva de reavaliação, nos casos em que o valor realizado dos bens objeto da reavaliação tenha sido registrado como custo ou despesa operacional e a baixa da reserva tenha sido efetuada em contrapartida à conta de:

d.1) receita não operacional; ou

d.2) patrimônio líquido, não computada no resultado do mesmo período de apuração.

INCENTIVOS FISCAIS ÀS EMPRESAS INSTALADAS NA ÁREA DA SUDENE

Sem prejuízo das demais normas em vigor aplicáveis à matéria, a partir do ano-calendário de 2000 e até 31.12.2013, as pessoas jurídicas que tenham projeto protocolizado e aprovado após 24.08.2000 para modernização, ampliação ou diversificação de empreendimentos enquadrados em setores da economia considerados, em ato do Poder Executivo, prioritários para o desenvolvimento regional na área de atuação da Sudene, terão direito à redução de 75% do imposto, inclusive adicional, pelo prazo de até dez anos, calculado com base no lucro da exploração incidente sobre os resultados adicionais por eles criados.

A fruição do benefício fiscal dar-se-á a partir do ano-calendário subsequente àquele em que o projeto de modernização, ampliação ou diversificação entrar em operação, segundo laudo expedido pelo órgão competente do Ministério da Integração Nacional (MIN) até o último dia útil do mês de março do ano-calendário subsequente ao do início de operação.

O prazo de fruição do benefício fiscal é igual ao período compreendido entre o ano de início de fruição e 31.12.2013, não podendo exceder a dez anos.

Nas hipóteses de ampliação e de modernização parcial do empreendimento, o benefício fica condicionado ao aumento da capacidade real instalada na linha de produção ampliada ou modernizada em, no mínimo:

I - 20%, nos casos de empreendimentos de infraestrutura (Lei nº 9.808/1999) ou estruturadores, nos termos e nas condições estabelecidos pelo Poder Executivo; e

II - 50%, nos casos dos demais empreendimentos prioritários.

As pessoas jurídicas que mantenham empreendimentos considerados, em ato do Poder Executivo, prioritários para o desenvolvimento regional, em operação na área de atuação da Sudene, pagarão o imposto, inclusive adicional, com redução calculada de acordo com os seguintes percentuais:

I - 37,5%, para os períodos de apuração compreendidos entre 1º.01. 2001 e 31.12.2003;

II - 25%, para os períodos de apuração compreendidos entre de 1º.01.2004 e 31.12.2008;

III - 12,5%, para os períodos de apuração compreendidos entre 1º.01.2009 e 31.11.2013.

O benefício de redução somente se aplica ao imposto, inclusive adicional, calculado com base no lucro da exploração do empreendimento.

A redução do imposto não impede a aplicação em incentivos fiscais (Finam, Finor e Funres), com relação ao montante de imposto a pagar.

A fruição do benefício fiscal dar-se-á a partir da data em que a pessoa jurídica apresentar ao órgão competente do MIN requerimento solicitando a declaração de que satisfaz as condições estabelecidas para gozo do favor fiscal.

INCENTIVOS FISCAIS ÀS EMPRESAS INSTALADAS NA ÁREA DA SUDAM

Sem prejuízo das demais normas em vigor aplicáveis à matéria, a partir do ano-calendário de 2000 e até 31.12.2013, as pessoas jurídicas que tenham projeto protocolizado e aprovado após 24.08.2000, para instalação de empreendimentos enquadrados em setores da economia considerados em ato do Poder Executivo prioritários para o desenvolvimento regional na área de atuação da Sudam, terão direito à redução de 75% do imposto, inclusive adicional, pelo prazo de até dez anos, incidente sobre os resultados adicionais por eles criados, calculado com base no lucro da exploração.

A fruição do benefício fiscal dar-se-á a partir do ano-calendário subsequente àquele em que o projeto de instalação entrar em operação, segundo laudo

expedido pelo órgão competente do Ministério da Integração Nacional (MIN) até o último dia útil do mês de março do ano-calendário subsequente ao do início de operação.

Na hipótese de expedição de laudo constitutivo, a fruição do benefício dar-se-á a partir do ano-calendário da expedição do laudo.

O prazo de fruição do benefício fiscal é igual ao período compreendido entre o ano de início de fruição e 31.12.2013, não podendo exceder a dez anos.

Sem prejuízo das demais normas em vigor aplicáveis à matéria, a partir do ano-calendário de 2000 e até 31.12.2013, as pessoas jurídicas que tenham projeto protocolizado e aprovado após 24.08.2000, para modernização, ampliação ou diversificação, relativos a empreendimentos enquadrados em setores da economia considerados em ato do Poder Executivo prioritários para o desenvolvimento regional na área de atuação da Sudam, terão direito à redução de 75% do imposto, inclusive adicional, pelo prazo de até dez anos, calculado com base no lucro da exploração incidente sobre os resultados adicionais por eles criados.

A fruição do benefício fiscal dar-se-á a partir do ano-calendário subsequente àquele em que o projeto de modernização, ampliação ou diversificação entrar em operação, segundo laudo expedido pelo órgão competente do MIN até o último dia útil do mês de março do ano-calendário subsequente ao do início de operação.

Na hipótese de expedição de laudo constitutivo, a fruição do benefício dar-se-á a partir do ano-calendário da expedição do laudo.

O prazo de fruição do benefício fiscal é igual ao período compreendido entre o ano de início de fruição e 31 de dezembro de 2013, não podendo exceder a dez anos.

Nas hipóteses de ampliação e de modernização parcial do empreendimento, o benefício fica condicionado ao aumento da capacidade real instalada na linha de produção ampliada ou modernizada em, no mínimo:

I - 20%, nos casos de empreendimentos de infraestrutura (Lei nº 9.808/1999) ou estruturadores, nos termos e nas condições estabelecidos pelo Poder Executivo; e

II - 50%, nos casos dos demais empreendimentos prioritários.

DOAÇÕES AOS FUNDOS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

As doações feitas aos fundos controlados pelos Conselhos Municipais,

Estaduais ou Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente podem ser deduzidas do Imposto de Renda devido pelas pessoas físicas ou jurídicas, observados os limites e as condições examinados neste procedimento.

Somente as pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real podem deduzir o incentivo fiscal, observado o seguinte (RIR/1999, arts. 526 e 540 e Instrução Normativa SRF nº 267/2002):

1 - no caso de apuração trimestral do imposto, a dedução será feita no imposto devido no trimestre em que for realizada a doação, respeitado o limite legal de 4%;

2 - no caso de pessoa jurídica que optou pelo pagamento mensal do imposto (por estimativa ou com base em balanço ou balancete de suspensão ou redução):

a) o valor doado será deduzido do imposto devido no mês, até o limite de 4%, podendo o excedente ser deduzido do imposto devido nos meses subsequentes do mesmo ano-calendário, sempre respeitando o mencionado limite;

b) no valor do imposto anual devido, as doações feitas no ano-calendário poderão ser deduzidas até o limite de 4%.

Quando a pessoa jurídica apurar o imposto decorrente de lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior, não será admitida qualquer destinação ou dedução a título de incentivo fiscal (Instrução Normativa SRF nº 213/2002, art. 16 e Instrução Normativa SRF nº 267/2002, art. 126).

A dedução, diretamente do Imposto de Renda devido, do valor das doações feitas aos fundos deve respeitar o limite de 1% do imposto normal de 15% devido (sem a inclusão do adicional), diminuído do imposto incidente sobre lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior, observadas as normas focalizadas nos subtópicos seguintes (RIR/1999, art. 394, § 11, arts. 543 e 591 e Instrução Normativa SRF nº 267/2002).

A dedução dessas doações está sujeita apenas ao limite de 1% do imposto devido, não lhes sendo aplicável qualquer outro limite cumulativo, caso haja dedução de outros incentivos fiscais (Instrução Normativa SRF nº 267/2002, art. 54).

Contudo, de acordo com a Lei nº 12.213/2010, a pessoa jurídica poderá deduzir do Imposto de Renda devido, em cada período de apuração, o total das doações feitas aos Fundos Nacional, Estaduais ou Municipais do Idoso devidamente comprovadas, vedada a dedução como despesa operacional. A

dedução ao Fundo do Idoso, somada à dedução relativa às doações efetuadas aos Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente, não poderá ultrapassar 1% (um por cento) do imposto devido.

As doações focalizadas neste texto somente podem ser deduzidas diretamente do imposto, não sendo passíveis de dedução como despesa operacional, para efeito de determinação do lucro real e da base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro (RIR/1999, art. 591 e Lei nº 9.249/1995, art. 13, VI).

Isso significa que o valor debitado ao resultado como despesa deverá ser adicionado ao lucro líquido, no Livro de Apuração do Lucro Real (Lalur) para efeito de apuração do lucro real.

PROGRAMAS ESPECIAIS DE EXPORTAÇÃO (BEFIEEX)

Às empresas industriais titulares de Programas Especiais de Exportação aprovados até 03.06.1993 pela Comissão para Concessão de Benefícios Fiscais a Programas Especiais de Exportação - Comissão Befiex, poderão ser concedidos os seguintes benefícios:

a) compensação de prejuízo fiscal verificado em um período de apuração com o lucro real determinado nos seis anos-calendário subsequentes independentemente da distribuição dos lucros ou dividendos a seus sócios ou acionistas, não estando submetida ao limite de 30% estabelecido no RIR/1999, art. 510;

b) depreciação acelerada das máquinas, equipamentos, aparelhos e instrumentos novos, de produção nacional, utilizados no processo de produção e em atividades de desenvolvimento tecnológico industrial, observado o RIR/1999, arts. 313 e 322, que tratam sobre a depreciação acelerada incentivada.

A depreciação acelerada será calculada mediante a aplicação de 50% da taxa de depreciação usualmente admitida, sem prejuízo da depreciação normal, das máquinas, equipamentos, aparelhos e instrumentos novos, de produção nacional, utilizados no processo de produção ou em atividades de desenvolvimento tecnológico industrial.

Os benefícios previstos serão assegurados durante a vigência do respectivo programa.

Consideram-se de fabricação nacional os bens de capital e de alta tecnologia com índices mínimos de nacionalização fixados, em nível nacional, pelo Ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior.

O Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior fixará

critérios para prorrogação de prazo para cumprimento dos compromissos de exportação e de saldo global acumulado positivo de divisas.

Somente os benefícios que estiverem em vigor à data do término do Programa Befiex poderão ser garantidos quando da prorrogação do prazo original.

PROGRAMAS SETORIAIS INTEGRADOS (PSI)

Os Programas Setoriais Integrados (PSI) aprovados pelo Conselho de Desenvolvimento Industrial (CDI) até 03.07.1993, poderão prever, nas condições fixadas em regulamento, a depreciação acelerada de máquinas, equipamentos, aparelhos e instrumentos, novos de produção nacional, utilizados no processo de produção e em atividades de desenvolvimento tecnológico industrial.

A concessão dos benefícios será efetuada de forma genérica, podendo, no entanto, ficar condicionada à aprovação quando:

a) o investimento beneficiado destinar-se à produção de bens cuja estrutura de mercado se caracterize como oligopolista;

b) os benefícios forem concedidos com dispensa de elaboração de programa setorial integrado para indústrias de alta tecnologia e, nas áreas da Sudene e da Sudam, para empreendimentos em atividades prioritárias.

A depreciação acelerada será calculada pela aplicação da taxa de depreciação usualmente admitida, sem prejuízo da depreciação normal, observadas as regras do RIR/1999, arts. 313 e 319 que tratam sobre a depreciação acelerada incentivada.

A depreciação acelerada poderá ser utilizada automaticamente pelo beneficiário após a expedição de ato motivado do Presidente do CDI.

Este incentivo fiscal não poderá ser usufruído cumulativamente com outro da mesma natureza, previsto em lei anterior ou superveniente.

ATIVIDADES DE PESQUISA TECNOLÓGICA E DESENVOLVIMENTO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA

Aqui trataremos do incentivo fiscal às atividades de pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação tecnológica, de que cuidam a Lei nº 11.196/2005, arts. 17 a 26 (com alteração da Lei nº 11.487/2007), regulamentada pelo Decreto nº 5.798/2006.

Para este incentivo, considera-se:

I - inovação tecnológica: a concepção de novo produto ou processo de

fabricação, bem como a agregação de novas funcionalidades ou características ao produto ou processo que implique melhorias incrementais e efetivo ganho de qualidade ou produtividade, resultando maior competitividade no mercado;

II - pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação tecnológica, as atividades de:

a) pesquisa básica dirigida: os trabalhos executados com o objetivo de adquirir conhecimentos quanto à compreensão de novos fenômenos, com vistas ao desenvolvimento de produtos, processos ou sistemas inovadores;

b) pesquisa aplicada: os trabalhos executados com o objetivo de adquirir novos conhecimentos, com vistas ao desenvolvimento ou aprimoramento de produtos, processos e sistemas;

c) desenvolvimento experimental: os trabalhos sistemáticos delineados a partir de conhecimentos preexistentes visando a comprovação ou demonstração da viabilidade técnica ou funcional de novos produtos, processos, sistemas e serviços ou, ainda, um evidente aperfeiçoamento dos já produzidos ou estabelecidos;

d) tecnologia industrial básica: aquelas tais como a aferição e calibração de máquinas e equipamentos, o projeto e a confecção de instrumentos de medida específicos, a certificação de conformidade, inclusive os ensaios correspondentes, a normalização ou a documentação técnica gerada e o patenteamento do produto ou processo desenvolvido; e

e) serviços de apoio técnico: aqueles que sejam indispensáveis à implantação e à manutenção das instalações ou dos equipamentos destinados, exclusivamente, à execução de projetos de pesquisa, desenvolvimento ou inovação tecnológica, bem como à capacitação dos recursos humanos a eles dedicados;

III - pesquisador contratado: o pesquisador graduado, pós-graduado, tecnólogo ou técnico de nível médio, com relação formal de emprego com a pessoa jurídica que atue exclusivamente em atividades de pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação tecnológica; e

IV - pessoa jurídica nas áreas de atuação das Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) e Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia (Sudam): o estabelecimento, matriz ou não, situado na área de atuação da respectiva autarquia, no qual esteja sendo executado o projeto de pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação tecnológica.

A pessoa jurídica poderá usufruir dos seguintes incentivos fiscais:

I - dedução, para efeito de apuração do lucro líquido, de valor correspondente à soma dos dispêndios realizados no período de apuração com pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação tecnológica, classificáveis como despesas operacionais pela legislação do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), ou como pagamento;

II - depreciação acelerada, calculada pela aplicação da taxa de depreciação usualmente admitida, multiplicada por dois, sem prejuízo da depreciação normal das máquinas, equipamentos, aparelhos e instrumentos novos, destinados à utilização nas atividades de pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação tecnológica, para efeito de apuração do IRPJ;

III - amortização acelerada, mediante dedução como custo ou despesa operacional, no período de apuração em que forem efetuados, dos dispêndios relativos à aquisição de bens intangíveis, vinculados exclusivamente às atividades de pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação tecnológica, classificáveis no ativo diferido do beneficiário, para efeito de apuração do IRPJ;e

IV - redução a zero da alíquota do Imposto de Renda Retido na Fonte nas remessas efetuadas para o exterior destinadas ao registro e manutenção de marcas, patentes e cultivares.

O gozo dos benefícios fiscais ou da subvenção fica condicionado à comprovação da regularidade fiscal da pessoa jurídica.

O descumprimento de qualquer obrigação assumida para obtenção dos incentivos, bem como a utilização indevida dos incentivos fiscais neles referidos, implicam perda do direito aos incentivos ainda não utilizados e o recolhimento do valor correspondente aos tributos não pagos em decorrência dos incentivos já utilizados, acrescidos de multa e de juros, de mora ou de ofício, previstos na legislação tributária, sem prejuízo das sanções penais cabíveis.

A pessoa jurídica beneficiária dos incentivos de que trata este Decreto fica obrigada a prestar ao Ministério da Ciência e Tecnologia, em meio eletrônico, conforme instruções por este estabelecidas, informações sobre seus programas de pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação tecnológica, até 31 de julho de cada ano.

Os Programas de Desenvolvimento Tecnológico Industrial (PDTI), os Programas de Desenvolvimento Tecnológico Agropecuário (PDTA) e os

projetos aprovados até 31.12.2005 continuam regidos pela legislação em vigor na data de publicação da Lei nº 11.196/2005.

A União, por intermédio das agências de fomento de ciência e tecnologia, poderá subvencionar o valor da remuneração de pesquisadores, titulados como mestres ou doutores, empregados em atividades de inovação tecnológica em empresas localizadas no território brasileiro (Lei nº 11.196/2005, art. 21).

O valor da subvenção será de até:

a) 60%, para pessoas jurídicas nas áreas de atuação das extintas Sudene e Sudam; e

b) 40%, nas demais regiões.

Os recursos serão objeto de programação orçamentária em categoria específica do Ministério ao qual a agência de fomento de ciência e tecnologia esteja vinculada, sem prejuízo da alocação de outros recursos destinados à subvenção.

A concessão da subvenção será precedida da aprovação de projeto pela agência de fomento de ciência e tecnologia anteriormente referida e respeitará os limites de valores e a forma definidos pelo Ministério ao qual esteja vinculada.

A União, as ICT e as agências de fomento promoverão e incentivarão o desenvolvimento de produtos e processos inovadores em empresas nacionais e nas entidades nacionais de direito privado sem fins lucrativos voltadas para atividades de pesquisa, mediante a concessão de recursos financeiros, humanos, materiais ou de infraestrutura, a serem ajustados em convênios ou contratos específicos, destinados a apoiar atividades de pesquisa e desenvolvimento, para atender às prioridades da política industrial e tecnológica nacional (Lei nº 10.973/2004, art. 19).

As subvenções governamentais não serão computadas para fins de determinação da base de cálculo do IRPJ, da CSL, e das contribuições para o PIS/Pasep e da Cofins, desde que tenham atendido aos requisitos estabelecidos na legislação específica, e realizadas as contrapartidas assumidas pela empresa beneficiária.

O emprego dos recursos decorrentes das subvenções governamentais não constituirá despesas ou custos para fins de determinação da base de cálculo do IRPJ e da CSL, nem dará direito à apuração de créditos das contribuições para o PIS/Pasep e da Cofins.

Para efeito deste subtópico:

- a) o valor das despesas ou dos custos já considerados na base de cálculo do IRPJ e da CSL, em períodos anteriores ao do recebimento da subvenção deverá ser adicionado ao lucro líquido para fins de determinação da base de cálculo do IRPJ e da CSL, no período de recebimento da subvenção; e
- b) os créditos das contribuições para o PIS-Pasep e da Cofins decorrentes de despesas e custos incorridos anteriormente ao recebimento da subvenção deverão ser estornados.

As pessoas jurídicas executoras de programas e projetos poderão solicitar ao Ministério da Ciência e Tecnologia a migração para o regime da Lei nº 11.196/2005, devendo, nesta hipótese, apresentar relatório final de execução do programa ou projeto.

A migração acarretará a cessação da fruição dos incentivos fiscais concedidos com base nos programas e projetos, a partir da data de publicação do ato autorizativo da migração no Diário Oficial da União.

Fundos de Investimentos Regionais

A pessoa jurídica, que tiver projetos aprovados e em implantação nos termos do art. 9º da Lei nº 8.167/1991, gozará do direito de aplicar parcelas do imposto nos Fundos de Investimentos Regionais.

A aplicação fica assegurada até o final do prazo previsto para a implantação do projeto, desde que a pessoa jurídica tenha exercido o direito até 02.05.2001 e o projeto esteja em situação de regularidade, cumpridos todos os requisitos previstos e os cronogramas aprovados.

A opção poderá ser manifestada na DIPJ ou no curso do ano-calendário nas datas de pagamento do imposto com base no lucro estimado apurado mensalmente ou no lucro real apurado trimestralmente.

A opção, no curso do ano-calendário, será manifestada mediante o recolhimento, por meio de Darf específico, de parte do imposto de valor equivalente a até:

I - 18%, para o Finam e 25%, para o Fundo de Recuperação Econômica do Estado do Espírito Santo (Funres), a partir de 1º.01.1998 até dezembro de 2003;

II - 12%, para o Finam e 17%, para o Funres, a partir de 1º.01.2004 até dezembro de 2008;

III - 6%, para o Finam e 9%, para o Funres, a partir de 1º.01.2009 até dezembro de 2013.

A opção por aplicar parte do imposto nos Fundos de Investimentos Regionais fica extinta a partir de 1º.01.2014.

<i>Nota</i>
<i>Nos Darf, a pessoa jurídica deverá indicar o código de receita relativo ao fundo pelo qual houver optado, observados os seguintes códigos:</i>
<i>a) 9004 - IRPJ - Finor - Balanço Trimestral;</i>
<i>b) 9017 - IRPJ - Finor - Estimativa;</i>
<i>c) 9020 - IRPJ - Finam - Balanço Trimestral;</i>
<i>d) 9032 - IRPJ - Finam - Estimativa;</i>
<i>e) 9045 - IRPJ - Funres - Balanço Trimestral;</i>
<i>f) 9058 - IRPJ - Funres - Estimativa;</i>
<i>g) 9344 - IRPJ - Finor - Ajuste;</i>
<i>h) 9360 - IRPJ - Finam - Ajuste;</i>
<i>i) 9072 - IRPJ - Funres - Ajuste.</i>

Os recursos serão considerados disponíveis para aplicação nas pessoas jurídicas destinatárias.

A liberação dos recursos será feita à vista de Darf específico, observadas as normas expedidas pela RFB.

A opção manifestada é irretratável, não podendo ser alterada.

Se os valores destinados para os fundos excederem o total a que a pessoa jurídica tiver direito, apurado na DIPJ, a parcela excedente será considerada como recursos próprios aplicados no respectivo projeto.

Na hipótese de pagamento a menor de imposto em virtude de excesso de valor destinado para os fundos, a diferença deverá ser paga com acréscimo de multa e juros, calculados de conformidade com a legislação do Imposto de Renda.

As administrações dos fundos beneficiários consultarão os sistemas que registram os pagamentos para fins de validação dos Darf específicos.

A opção para aplicar parcela do imposto em investimentos regionais, correspondente à Sociedade em Conta de Participação (SCP), será efetuada pelo sócio ostensivo, em sua própria DIPJ.

Os incentivos a que se refere este Capítulo não se aplicam aos impostos

devidos por lançamento de ofício.

Incentivos Fiscais para as Atividades de Caráter Desportivo

A Lei nº 11.438/2006, modificada pela Lei nº 11.472/2007, instituiu incentivos e benefícios para fomentar as atividades de caráter desportivo, e o Decreto nº 6.180/2007 disciplinou o assunto.

A partir do ano-calendário de 2007 e até o ano-calendário de 2015, inclusive, poderiam ser deduzidos do Imposto de Renda devido, apurado na declaração de ajuste anual pelas pessoas físicas ou em cada período de apuração (trimestral ou anual) pela pessoa jurídica tributada com base no lucro real, os valores despendidos a título de patrocínio ou doação, no apoio direto a projetos desportivos e paradesportivos previamente aprovados pelo Ministério do Esporte.

Saliente-se, porém, que as deduções devem observar os seguintes limites:

- a) pessoa jurídica: 1% do imposto devido (sem inclusão do adicional do imposto, se devido - Lei nº 9.249/1995, art. 3º, § 4º) em cada período de apuração;
- b) pessoa física: 6% do imposto devido na declaração de ajuste anual, conjuntamente com as deduções relativas a incentivo à cultura, incentivo às atividades audiovisuais e contribuições no âmbito do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 9.532/1997, art. 22).

Não são dedutíveis os valores destinados a patrocínio ou doação em favor de projetos que beneficiem, direta ou indiretamente, pessoa física ou jurídica vinculada ao doador ou patrocinador.

Para esse efeito, consideram-se vinculados ao patrocinador ou ao doador:

- a) a pessoa jurídica da qual o patrocinador ou o doador seja titular, administrador, gerente, acionista ou sócio, na data da operação ou nos doze meses anteriores;
- b) o cônjuge, os parentes até o terceiro grau, inclusive os afins, e os dependentes do patrocinador, do doador ou dos titulares, administradores, acionistas ou sócios de pessoa jurídica vinculada ao patrocinador ou ao doador, conforme letra “a”;
- c) a pessoa jurídica coligada, controladora ou controlada, ou que tenha como titulares, administradores, acionistas ou sócios alguma das pessoas mencionadas na letra “b”.

As pessoas jurídicas não podem deduzir, como custo ou despesa operacional, os valores despendidos a título de patrocínio ou doação para fins de

determinação:

a) do lucro real [base de cálculo do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ)].
e

b) da base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL).
Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de Semicondutores (Padis) - Lei nº 11.484/2007

A instituição do Padis tem por objetivo fomentar a instalação, no País, de empresas que exerçam as atividades de concepção, desenvolvimento, projetos e fabricação de dispositivos eletrônicos semicondutores e de mostradores de informações (displays).

Nas vendas dos dispositivos referidos na nota 2 efetuadas por pessoa jurídica beneficiária do Padis, ficam reduzidas em 100% as alíquotas do Imposto de Renda e adicional incidentes sobre o lucro da exploração.

Saliente-se que:

a) a redução se aplica também às receitas decorrentes da venda de projeto (design), quando efetuada por pessoa jurídica beneficiária do Padis;

b) para usufruir a redução de alíquota do IRPJ, a pessoa jurídica deverá demonstrar em sua contabilidade, com clareza e exatidão, os elementos que compõem as receitas, os custos, as despesas e os resultados do período de apuração referentes às vendas sobre as quais recaia a redução, segregados das demais atividades;

c) o valor do IRPJ que deixar de ser pago em virtude dessa redução não poderá ser distribuído aos sócios e constituirá reserva de capital da pessoa jurídica, que somente poderá ser utilizada para absorção de prejuízos ou aumento do capital social;

d) considera-se distribuição do valor do imposto:

d.1) a restituição de capital aos sócios, em caso de redução do capital social, até o montante do aumento com a incorporação da reserva de capital; e

d.2) a partilha do acervo líquido da sociedade dissolvida, até o valor do saldo da reserva de capital.

Vale observar, contudo, que o incentivo do Padis não se restringe apenas ao Imposto de Renda.

Ele se estende também ao Cofins, ao PIS-Pasep, ao IPI, ao Imposto de Importação, à Cide, entre outros benefícios alheios a esta obra.

PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

TECNOLÓGICO DA INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA A TV DIGITAL (PATVD) - REGULAMENTAÇÃO DO INCENTIVO

O Decreto nº 6.234/2007 estabeleceu critérios para a fruição dos incentivos decorrentes do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de Equipamentos para a TV Digital (PATVD); todavia, saliente-se que os benefícios mencionados vigorarão até 22.01.2017.

O PATVD reduz a zero as alíquotas:

I - do PIS/Pasep e da Cofins incidentes sobre a receita bruta decorrente da venda, no mercado interno, à pessoa jurídica habilitada no PATVD, de:

a) máquinas, aparelhos, instrumentos e equipamentos novos, para incorporação ao Ativo Imobilizado da adquirente, destinados à fabricação dos equipamentos do PATVD; e

b) ferramentas computacionais (softwares) e dos insumos destinados à fabricação dos equipamentos mencionados do PATVD;

II - do PIS/Pasep-Importação e da Cofins-Importação, incidentes sobre a importação, realizada por pessoa jurídica habilitada no PATVD, de:

a) máquinas, aparelhos, instrumentos e equipamentos novos, para incorporação ao ativo imobilizado da adquirente, destinados à fabricação dos equipamentos mencionados no PATVD; e

b) ferramentas computacionais (softwares) e dos insumos destinados à fabricação dos equipamentos mencionados no PATVD;

III - do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), incidente na importação realizada por pessoa jurídica habilitada no PATVD, ou na saída do estabelecimento industrial ou equiparado em razão de aquisição efetuada no mercado interno por pessoa jurídica habilitada ao PATVD, de:

a) máquinas, aparelhos, instrumentos e equipamentos novos, para incorporação ao ativo imobilizado da adquirente, destinados à fabricação dos equipamentos mencionados no PATVD; e

b) ferramentas computacionais (softwares) e dos insumos destinados à fabricação dos equipamentos mencionados no PATVD.

Para efeitos de tais benefícios, equipara-se ao importador a pessoa jurídica adquirente de bens estrangeiros, no caso de importação realizada por sua conta e ordem por intermédio de pessoa jurídica importadora.

Importa sublinhar que o benefício de redução das alíquotas alcança somente as importações e as aquisições no mercado interno de:

- máquinas, aparelhos, instrumentos e equipamentos novos, relacionados no

Anexo II do Decreto nº 6.234/2007;

- insumos relacionados no Anexo III do mesmo Decreto; e
- ferramentas computacionais (softwares) relacionados no Anexo IV também do Decreto nº 6.234/2007.

Fundo Nacional do Idoso

Desde 1º.01.2011, por meio da Lei nº 12.213/2010, DOU 1, de 21.01.2010, foi instituído o Fundo Nacional do Idoso e autorizou a deduzir do Imposto de Renda devido pelas pessoas físicas e jurídicas as doações efetuadas aos Fundos Municipais, Estaduais e Nacional do Idoso, destinado a financiar os programas e as ações relativas ao idoso com vistas a assegurar os seus direitos sociais e criar condições para promover sua autonomia, integração e participação efetiva na sociedade.

O Fundo terá como receita:

- a) os recursos que, em conformidade com a Lei nº 10.741/2003, art. 115, foram destinados ao Fundo Nacional de Assistência Social, para aplicação em programas e ações relativos ao idoso;
- b) as contribuições referidas nos arts. 2º e 3º da Lei citada na letra “a”, que lhe forem destinadas;
- c) os recursos que lhe forem destinados no orçamento da União;
- d) contribuições dos governos e organismos estrangeiros e internacionais;
- e) o resultado de aplicações do governo e organismo estrangeiros e internacionais;
- f) o resultado de aplicações no mercado financeiro, observada a legislação pertinente;
- g) outros recursos que lhe forem destinados.

De acordo com a Lei nº 9.250/1995, art. 12, I, alterado pela Lei nº 12.213/2010, as contribuições feitas aos Fundos controlados pelos Conselhos Municipais, Estaduais e Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente e pelos Conselhos Municipais, Estaduais e Nacional do Idoso, poderão ser deduzidas do Imposto de Renda da Pessoa Física, observado o limite global de 6%, conforme IN RFB nº 1.131/2011, art. 10.

Contudo, a Lei nº 12.594/2012, art. 88, que altera a Lei nº 12.213/2010, estabelece que a dedução para as pessoas jurídicas é limitada a 1% do imposto devido sem observar a cumulatividade da dedução com as doações ao Fundo da Criança e do Adolescente.

A pessoa jurídica poderá deduzir do Imposto de Renda devido, em cada período de apuração, o total das doações feitas aos Fundos Nacional,

Estaduais ou Municipais do Idoso devidamente comprovadas, vedada a dedução como despesa operacional.

É competência do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa (CNDI) gerir o Fundo Nacional do Idoso e fixar os critérios para sua utilização.

Empresa Cidadã

O Programa Empresa Cidadã, instituído pelo Decreto nº 7.052/2009 e disciplinado pela Instrução Normativa RFB nº 991/2010, alterada pela IN RFB nº 1.292/2012, beneficiará a empregada da pessoa jurídica que aderir ao Programa, desde que a empregada requeira a prorrogação do salário-maternidade até o final do 1º (primeiro) mês após o parto.

A prorrogação do salário-maternidade:

a) iniciar-se-á no dia subsequente ao término da vigência do benefício de que trata a Lei nº 8.213/1991, arts. 71 e 71-A.

b) será devida, inclusive, no caso de parto antecipado.

O benefício do Programa Empresa Cidadã, também se aplica à empregada de pessoa jurídica que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção de criança, pelos seguintes períodos:

a) por 60 dias, quando se tratar de criança de até 1 ano de idade;

b) por 30 dias, quando se tratar de criança a partir de 1 até 4 anos de idade completos; e

c) por 15 dias, quando se tratar de criança a partir de 4 anos até completar 8 anos de idade.

A pessoa jurídica poderá aderir ao Programa Empresa Cidadã, mediante Requerimento de Adesão formulado em nome do estabelecimento matriz, pelo responsável perante o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ).

O Requerimento de Adesão poderá ser formulado exclusivamente no site da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) na Internet, a partir do dia 25 de janeiro de 2010.

Não produzirá efeito o requerimento formalizado por contribuinte que não se enquadre nas condições mencionadas neste procedimento.

O acesso ao endereço eletrônico dar-se-á por meio de código de acesso, a ser obtido nos sítios da RFB na Internet, ou mediante certificado digital válido.

A pessoa jurídica tributada com base no lucro real poderá deduzir do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) devido, em cada período de apuração, o total da remuneração da empregada pago no período de prorrogação de sua licença-maternidade, vedada a dedução como despesa operacional.

A dedução fica limitada ao valor do IRPJ devido com base:

- a) no lucro real trimestral; ou,
- b) no lucro real apurado no ajuste anual.

A dedução também se aplica ao IRPJ determinado com base no lucro estimado.

O valor deduzido do IRPJ com base no lucro estimado:

- a) não será considerado IRPJ pago por estimativa; e
- b) deve compor o valor a ser deduzido do IRPJ devido no ajuste anual.

O disposto nas letras “a” e “b”, acima, aplica-se aos casos de despesas decorrentes da remuneração da empregada pago no período de prorrogação de sua licença-maternidade, deduzidas do IRPJ devido com base em receita bruta e acréscimos ou com base no resultado apurado em balanço ou balancete de redução.

O valor total das despesas decorrentes da remuneração da empregada pago no período de prorrogação de sua licença-maternidade registrado na escrituração comercial deverá ser adicionado ao lucro líquido para fins de apuração do lucro real e da base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL).

A pessoa jurídica tributada com base no lucro real que aderir ao Programa Empresa Cidadã, com o propósito de usufruir da dedução do IRPJ, deverá comprovar regularidade quanto à quitação de tributos federais e demais créditos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU), ao final de cada ano-calendário em que fizer uso do benefício.

O disposto neste subtópico também se aplica à certificação de não estar inclusa a pessoa jurídica no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (Cadin).

A pessoa jurídica deverá manter em seu poder pelo prazo decadencial os comprovantes de regularidade quanto à quitação de tributos federais e demais créditos inscritos em DAU e quanto à certificação de não estar inclusa no Cadin.

No período de licença-maternidade e de licença à adotante, a empregada não poderá exercer qualquer atividade remunerada, salvo nos casos de contrato de trabalho simultâneo firmado previamente, e a criança não poderá ser mantida em creche ou organização similar.

Em caso de ocorrência de quaisquer das situações citadas, a beneficiária perderá o direito à prorrogação.

A empregada em gozo de salário-maternidade na data de publicação do Decreto nº 7.052/2009, poderá solicitar a prorrogação da licença-maternidade

ou licença à adotante, desde que requeira no prazo de até 30 dias.

Para fazer uso da dedução do IRPJ devido, a pessoa jurídica que aderir ao Programa Empresa Cidadã fica obrigada a controlar contabilmente os gastos com custeio da prorrogação da licença-maternidade ou da licença à adotante, identificando de forma individualizada os gastos por empregada que requeira a prorrogação.

PRONON E PRONAS/PCD

Por meio da Lei nº 12.715/2012, conversão da MP nº 563/2012, foi instituído o Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica (Pronon), com a finalidade de captar e canalizar recursos para a prevenção e o combate ao câncer.

A prevenção e o combate ao câncer englobam a promoção da informação, a pesquisa, o rastreamento, o diagnóstico, o tratamento, os cuidados paliativos e a reabilitação referentes às neoplasias malignas e afecções correlatas.

O Pronon será implementado mediante incentivo fiscal a ações e serviços de atenção oncológica, desenvolvidos por instituições de prevenção e combate ao câncer.

As ações e os serviços de atenção oncológica a serem apoiados com os recursos captados por meio do Pronon compreendem:

- a) a prestação de serviços médico-assistenciais;
- b) a formação, o treinamento e o aperfeiçoamento de recursos humanos em todos os níveis; e
- c) a realização de pesquisas clínicas, epidemiológicas e experimentais.

Consideram-se instituições de prevenção e combate ao câncer as pessoas jurídicas de direito privado, associativas ou fundacionais, sem fins lucrativos, que sejam:

- a) certificadas como entidades beneficentes de assistência social, na forma da Lei nº 12.101/2009; ou
- b) qualificadas como organizações sociais, na forma da Lei nº 9.637/1998; ou
- c) qualificadas como Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público, na forma da Lei nº 9.790/1999.

Por meio da Lei nº 12.715/2012, conversão da MP nº 563/2012, foi instituído o Programa Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com Deficiência (Pronas/PCD).

O Pronas/PCD tem a finalidade de captar e canalizar recursos destinados a estimular e desenvolver a prevenção e a reabilitação da pessoa com

deficiência, incluindo-se promoção, prevenção, diagnóstico precoce, tratamento, reabilitação e indicação e adaptação de órteses, próteses e meios auxiliares de locomoção, em todo o ciclo de vida.

O Pronas/PCD será implementado mediante incentivo fiscal a ações e serviços de reabilitação da pessoa com deficiência desenvolvidos por pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos que se destinam ao tratamento de deficiências físicas, motoras, auditivas, visuais, mentais, intelectuais, múltiplas e de autismo.

Para efeito do Pronas/PCD, as pessoas jurídicas envolvidas devem:

- a) ser certificadas como entidades beneficentes de assistência social que atendam ao disposto na Lei nº 12.101/2009; ou
- b) atender aos requisitos de que trata a Lei nº 9.637/1998; ou
- c) constituir-se como Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público que atenda aos requisitos de que trata a Lei nº 9.790/ 1999; ou
- d) prestar atendimento direto e gratuito às pessoas com deficiência, cadastradas no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) do Ministério da Saúde.

As ações e os serviços de reabilitação apoiados com as doações e os patrocínios captados por meio do Pronas/PCD compreendem:

- a) prestação de serviços médico-assistenciais;
- b) formação, treinamento e aperfeiçoamento de recursos humanos em todos os níveis; e
- c) realização de pesquisas clínicas, epidemiológicas e experimentais.

A União facultou às pessoas físicas, a partir do ano-calendário de 2012 até o ano-calendário de 2015 e às pessoas jurídicas, a partir do ano-calendário de 2013 até o ano-calendário de 2016, na qualidade de incentivadoras, a opção de deduzirem do Imposto sobre a Renda os valores correspondentes às doações e aos patrocínios diretamente efetuados em prol de ações e serviços, previamente aprovados pelo Ministério da Saúde e desenvolvidos pelas instituições destinatárias dos incentivos.

As doações poderão assumir as seguintes espécies de atos gratuitos:

- a) transferência de quantias em dinheiro;
- b) transferência de bens móveis ou imóveis;
- c) comodato ou cessão de uso de bens imóveis ou equipamentos;
- d) realização de despesas em conservação, manutenção ou reparos nos bens móveis, imóveis e equipamentos, inclusive os referidos na letra “c”; e
- e) fornecimento de material de consumo, hospitalar ou clínico, de

medicamentos ou de produtos de alimentação.

Considera-se patrocínio a prestação do incentivo com finalidade promocional.

A pessoa física incentivadora poderá deduzir do Imposto sobre a Renda devido, apurado na Declaração de Ajuste Anual, o valor total das doações e dos patrocínios.

A pessoa jurídica incentivadora tributada com base no lucro real poderá deduzir do Imposto sobre a Renda devido, em cada período de apuração, trimestral ou anual, o valor total das doações e dos patrocínios, vedada a dedução como despesa operacional.

O valor global máximo das deduções a título de incentivo será fixado anualmente pelo Poder Executivo, com base em um percentual da renda tributável das pessoas físicas e do Imposto sobre a Renda devido por pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real.

As deduções de que trata este tópico:

I - relativamente às pessoas físicas:

a) ficam limitadas ao valor das doações efetuadas no ano-calendário a que se referir a Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física; e

b) aplicam-se à declaração de ajuste anual utilizando-se a opção pelas deduções legais;

c) ficam limitadas a um por cento do Imposto sobre a Renda devido com relação ao programa Pronon; e

d) ficam limitadas a um por cento do Imposto sobre a Renda devido com relação ao programa Pronas/PCD;

II - relativamente às pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real:

a) deverão corresponder às doações e aos patrocínios efetuados dentro do período de apuração trimestral ou anual do imposto;

b) ficam limitadas a um por cento do Imposto sobre a Renda devido em cada período de apuração trimestral ou anual com relação ao programa Pronon e a um por cento do Imposto sobre a Renda devido em cada período de apuração trimestral ou anual com relação ao programa Pronas/PCD (MP nº 582/2012).

Os benefícios de que trata este artigo não excluem outros benefícios, abatimentos e deduções em vigor.

Programa de Cultura do Trabalho - Vale-cultura

Por meio da Lei nº 12.761/2012, foi criado o Programa de Cultura do Trabalhador (Vale-cultura), destinado a fornecer aos trabalhadores meios

para o exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura.

O vale-cultura tem os seguintes objetivos:

- a) possibilitar o acesso e a fruição dos produtos e serviços culturais;
- b) estimular a visitação a estabelecimentos culturais e artísticos; e
- c) incentivar o acesso a eventos e espetáculos culturais e artísticos.

Para este programa, são definidos os serviços e produtos culturais da seguinte forma:

- a) serviços culturais: atividades de cunho artístico e cultural fornecidas por pessoas jurídicas, cujas características se enquadrem nas áreas culturais do Programa Vale Cultura;
- b) produtos culturais: materiais de cunho artístico, cultural e informativo, produzidos em qualquer formato ou mídia por pessoas físicas ou jurídicas, cujas características se enquadrem nas áreas culturais do Programa Vale Cultura.

O vale-cultura é de caráter pessoal e intransferível, válido em todo o território nacional, para acesso e fruição de produtos e serviços culturais, no âmbito do Programa de Cultura do Trabalhador.

O vale-cultura será confeccionado e comercializado por empresas operadoras e disponibilizado aos usuários pelas empresas beneficiárias para ser utilizado nas empresas receptoras.

Para os efeitos do incentivo do vale-cultura, entende-se por:

- a) empresa operadora: pessoa jurídica cadastrada no Ministério da Cultura, possuidora do Certificado de Inscrição no Programa de Cultura do Trabalhador e autorizada a produzir e comercializar o vale-cultura;
- b) empresa beneficiária: pessoa jurídica optante pelo Programa de Cultura do Trabalhador e autorizada a distribuir o vale-cultura a seus trabalhadores com vínculo empregatício, fazendo jus aos incentivos fiscais do Imposto de Renda;
- c) usuário: trabalhador com vínculo empregatício com a empresa beneficiária;
- d) empresa receptora: pessoa jurídica habilitada pela empresa operadora para receber o vale-cultura como forma de pagamento de serviço ou produto cultural.

QUADRO SINÓTICO

Em relação ao imposto devido a partir do ano-calendário de 1998, somente poderão deduzir incentivos fiscais as empresas submetidas à tributação com base no lucro real (art. 10 da Lei nº 9.532/1997), estando impedidas de

usufruir de deduções a esse título as empresas tributadas pelo lucro presumido ou arbitrado.

As empresas tributadas pelo lucro real poderão deduzir:

a) do imposto estimado mensal, se houver opção pelo pagamento mensal, os incentivos relativos ao Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT), às Operações de Caráter Cultural e Artístico, às Atividades Audiovisuais e às doações aos Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente;

b) do imposto calculado com base no lucro real (trimestral ou anual) todos os incentivos constantes da tabela a seguir:

Espécie de incentivo	Cálculo do incentivo	Limite de dedução isolada	Limite de dedução cumulativa	Fundamentação legal
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)	15% das despesas de custeio do PAT líquidas da parcela cobrada dos empregados ou 15% de R\$ 1,99 x número de refeições fornecidas no período, o que for menor	4% do IRPJ normal (1)	4% do IRPJ normal (1)	Arts. 526, 540, 543 e 581 a 588 do RIR/1999
Operações de Caráter Cultural e Artístico	Projetos aprovados com base no art. 26 da Lei nº 8.313/1991: até 40% das doações e 30% dos patrocínios (2)	4% do IRPJ normal (4)	4% do IRPJ normal, respeitado o limite específico para as atividades audiovisuais	Arts. 475 a 489 e 543 do RIR/1999; Decretos nos 1.493 e 1.494/1995; IN/SE – MinC/SRF nº 1/1995; e INs SRF nos 56/1994 e 62/1995; e Medida Provisória nº 2.228-1/2001
	Projetos aprovados com base no art. 18 da Lei nº 8.313/1991, com as alterações da Lei nº 9.874, de 23.11.1999: até 100% do somatório de doações e patrocínios (3)			
Atividade Audiovisual	Produção de obras e projetos audiovisuais, inclusive operações nos termos do § 6º do art. 39 da Medida Provisória nº 2.228-1/2001, produzidos com os recursos de que trata o inciso X desse mesmo art. 39.	3% do IRPJ normal (4) (5)		

	Patrocínio a projetos audiovisuais	4% do IRPJ normal		
Doações aos Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente	Doações efetivamente realizadas (6)	1% do IRPJ normal	1% do IRPJ normal	Arts. 543 e 591 do RIR/1999; art. 1º do Decreto nº 794/1993; IN SRF nº 86/1994; e Lei nº 12.594/2012
Incentivos fiscais - Fundo Nacional do Idoso	Contribuições feitas aos Fundos controlados pelos Conselhos Municipais e Federais	1% do IRPJ normal		Lei nº 9.250/1995, art. 12, I, alterado pela Lei nº 12.213/2010; e Lei nº 12.594/2012
Patrocínios ou doações, no apoio direto a projetos desportivos e paradesportivos	Patrocínios e doações realizadas (7)	1% do IRPJ normal		Lei nº 11.438/2006; art. 1º; Lei nº 11.472/2007 e Decreto nº 6.180/2007, art. 1º; e Manual de Ajuda da DIPJ/2010, item 15.1.7.IV.1 – Atividades de Caráter Desportivo
Pronon	Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica	1%		Lei nº 12.715/2012 alterada pela Lei nº 12.794/2013
Pronas/PCD	Programa Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com Deficiência	1%		Lei nº 12.715/2012 alterada pela Lei nº 12.794/2013

(1) O excedente poderá ser deduzido até o segundo ano-calendário subsequente, dentro do limite admitido.

(2) Sem prejuízo da dedução de doações e patrocínios como despesa operacional (art. 371 do RIR/1999).

(3) O valor de doações e patrocínios não poderá ser deduzido como despesa operacional (art. 371, parágrafo único, do RIR/1999).

(4) O incentivo é dedutível do imposto devido no período de apuração em que for realizada a doação/patrocínio (Operações de Caráter Cultural e Artístico) ou aplicação de valores (Atividade Audiovisual). No caso de empresa submetida à apuração anual do lucro real, a parcela excedente, no mês, ao limite de dedução do imposto, poderá ser aproveitada nos meses seguintes até dezembro do ano em curso e o saldo, se houver, poderá ser

deduzido na Declaração de Rendimentos (IN SRF nº 93/1997, arts. 9º, § 4º, e 23, §§ 3º e 4º).

(5) Sem prejuízo da dedução do incentivo, o valor do investimento (contabilmente registrado no ativo permanente – investimentos) poderá ser excluído do lucro (no Lalur), para fins de apuração do lucro real (art. 372 do RIR/1999).

(6) Essas doações não são dedutíveis como despesa operacional (art. 591 do RIR/1999).

(7) As pessoas jurídicas não poderão deduzir os valores de patrocínios e doações para fins de determinação do lucro real e da base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) (Lei nº 11.438/2006, art. 1º, § 2º).

Nota

Na base de cálculo de qualquer desses incentivos fiscais, somente pode ser computado o imposto normal de 15% (art. 3º, § 4º, da Lei nº 9.249/1995), excluído desse o valor incidente sobre a parcela do lucro real correspondente a lucros, rendimentos ou ganhos de capital oriundos do exterior (art. 394, § 11, do RIR/1999).

O INCENTIVO FISCAL INCORPORADO AO PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO

Conforme visto nos tópicos anteriores, há inúmeros incentivos fiscais proporcionados pelo governo federal em relação ao Imposto de Renda, isso sem contar os demais incentivos fiscais aderentes ao PIS/Cofins, e até nas esferas estaduais e municipais que vão desde incentivos ao ICMS, ao ISS e ao IPTU.

Inúmeros incentivos são criados para que as empresas invistam em um determinado setor da economia, ou que gerem empregos ou que se instalem em um determinado local, como são os incentivos da Zona Franca de Manaus por exemplo.

Escolher na aplicação em algum incentivo fiscal é ponto positivo no planejamento, contudo, cada caso é um caso, e deve ser analisado por seus pormenores, para uma decisão consciente, avaliando os seus riscos. Lembre-se de que planejamento tributário não é sinônimo de ganho líquido e certo. Para especialistas no assunto, planejar é preparar-se para eventuais riscos que podem ser calculados, mensurados e principalmente suportados ao longo do

exercício fiscal. É estar sempre atento e alerta, e ter a solução correta na hora certa.

EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL

A empresa que pensa em fazer investimentos em outras sociedades deve ter a precaução de verificar como a tributação poderá influenciar nos seus investimentos. Conhecer a forma que a legislação do Imposto de Renda trata a equivalência patrimonial é primordial para um bom planejamento tributário em investimentos realizados em outras sociedades quando relevantes ao seu patrimônio líquido, bem como analisar a figura do ágio ou deságio que possa ocorrer na data do investimento pretendido.

Os investimentos em participações societárias (classificáveis, no Balanço Patrimonial, no subgrupo Investimentos do Ativo Não Circulante) são avaliados, conforme o caso, pelo valor de Patrimônio Líquido (equivalência patrimonial) ou pelo custo de aquisição.

Caso o investimento não caracterize como de relevância e outros critérios para a equivalência patrimonial, será avaliado pelo custo de aquisição, ou seja, pelo seu valor adquirido.

Investimentos Avaliados pelo Patrimônio Líquido

Devem ser avaliados pelo valor de Patrimônio Líquido os investimentos da pessoa jurídica (Lei nº 6.404/1976, art. 248):

- a) em sociedades controladas;
- b) em sociedades coligadas;
- c) em outras sociedades que façam parte de um mesmo grupo ou estejam sob controle comum.

A aplicação da equivalência patrimonial é direcionada apenas para os investimentos em ações que tenham direito a voto, exceto quando o investimento caracterize como tendo influência significativa.

A avaliação é obrigatória para todas as pessoas jurídicas tributadas pelo Imposto de Renda com base no lucro real, independentemente da forma jurídica segundo a qual estejam organizadas a investidora e as coligadas ou controladas, quer seja, sociedade anônima, limitada ou outras.

No caso de avaliação pelo método da equivalência patrimonial não se aplica aos investimentos permanentes que não se enquadrem nas hipóteses citadas em “a” a “c”, os quais devem ser avaliados pelo custo de aquisição.

(1) Contudo, no caso de companhias abertas e de instituições financeiras, além das normas aqui mencionadas deve ser observada, também, a disciplina normativa baixada, respectivamente, pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e pelo Banco Central do Brasil (Bacen).

(2) O Parecer Normativo CST nº 78/1978 esclareceu que a imposição, pelo Banco Central ou pela CVM, de avaliação de investimentos pelo valor do patrimônio líquido, em situações que não as citadas neste item, cria para as pessoas jurídicas a obrigação de assim proceder nas demonstrações financeiras, com os reflexos pertinentes na apuração do lucro real (conforme examinado neste trabalho); ou seja, na prática, o Fisco aceita a avaliação pela equivalência nesses casos, ainda que não preenchidos os demais requisitos aqui mencionados.

A RELEVÂNCIA

O art. 248 da Lei nº 6.404/1976 determinava que:

No balanço patrimonial da companhia, os investimentos relevantes (art. 247, parágrafo único) em sociedades coligadas sobre cuja administração tenha influência, ou de que participe com 20% (vinte por cento) ou mais do capital social, e em sociedades controladas, serão avaliados pelo valor do patrimônio líquido, de acordo com as seguintes normas: (...)

As Leis nos 11.638/2007 e 11.941/2009 alteraram o art. 248 da Lei das S.As. passando a determinar o seguinte:

No balanço patrimonial da companhia, os investimentos em coligadas ou em controladas e em outras sociedades que façam parte de um mesmo grupo ou estejam sob controle comum serão avaliados pelo método da equivalência patrimonial, de acordo com as seguintes normas: (...)

O art. 5º da Instrução CVM nº 247/1996, que estabelece as normas sobre a avaliação de investimentos pelo Método da Equivalência Patrimonial (MEP), foi alterado pela Instrução CVM nº 469/2008 para se adequar às normas da Lei nº 11.638/2008, determinando que devem ser avaliados pelo método de equivalência patrimonial:

- a) o investimento em cada controlada direta ou indireta;
- b) o investimento em cada coligada ou sua equiparada, quando a investidora tenha influência significativa na administração ou quando a porcentagem de participação, direta ou indireta, da investidora representar 20% ou mais do capital votante; e
- c) o investimento em outras sociedades que façam parte de um mesmo grupo ou estejam sob controle comum.

O item 10 das notas explicativas da Instrução CVM nº 469/2008 dispõe que a Lei nº 11.638/2007 alterou o alcance da aplicação do método da equivalência patrimonial dos investimentos em coligadas classificadas no Ativo Não Circulante. Ao eliminar o conceito de relevância e ao estabelecer a figura da “influência significativa”, criou-se a possibilidade de alguns investimentos em coligadas e equiparadas passarem a ser avaliados pelo método da equivalência patrimonial, enquanto outros investimentos poderão deixar de ser avaliados por tal método.

Alguns doutrinadores afirmam que a modificação está restrita à questão da relevância, ou seja, o conceito de relevância que era aplicável para efeito da avaliação por equivalência patrimonial deixou de existir.

O importante neste processo de avaliação agora passa a ser a questão da influência na administração, ou seja, a influência significativa.

Embora o caput do art. 248 da Lei das S/A alterado pela Lei nº 11.638/2007, tenha suprimido a relevância nos investimentos avaliados pelo MEP, incluindo a influência significativa, o § 1º deste mesmo artigo não foi revogado, ficando a questão da relevância aberto para discussões posteriores.

O parágrafo 1º do art. 248 da Lei das S.As., determina:

Para efeito de determinar a relevância do investimento, nos casos deste artigo, serão computados como parte do custo de aquisição os saldos de créditos da companhia contra as coligadas e controladas.

Pelo que foi visto até agora, entendemos que a condição de investimento relevante para fins da equivalência patrimonial deixou de existir, mesmo que o § 1º do art. 248 esteja em vigor.

A conclusão tem como base a modificação do caput do art. 248 da Lei das S.As., que determina como devem constar os investimentos sujeitos ao MEP nas notas explicativas e o § 1º do mesmo artigo estabelece que para relevância devam ser considerados os saldos de crédito da companhia contra as controladas ou coligadas.

O fato de constar, ainda, o termo relevância dos investimentos, não altera a determinação do caput do art. 248 que não traz mais essa determinação.

Dessa forma, é defensável e pode-se concluir que para fins da equivalência patrimonial não se leva mais em conta a relevância dos investimentos.

A Lei nº 11.941/2009, art. 37, alterou do art. 243 da Lei das S.As., que em seu § 4º define o que vem a ser influência significativa, a saber:

Considera-se que há influência significativa quando a investidora detém ou exerce o poder de participar nas decisões das políticas financeira ou

operacional da investida, sem controlá-la.

COLIGAÇÃO E CONTROLE SOCIEDADES COLIGADAS

São coligadas as sociedades nas quais a investidora tenha influência significativa.

Influência significativa é quando a investidora detém ou exerce o poder de participar nas decisões das políticas financeira ou operacional da investida, sem controlá-la.

Será presumida a influência significativa quando a investidora for titular de 20% ou mais do capital votante da investida, sem controlá-la.

Sociedades Controladas e Controladoras

Considera-se controlada a sociedade na qual a controladora, diretamente ou por intermédio de outras controladas, é titular de direitos de sócio que lhe assegurem, de modo permanente, preponderância nas deliberações sociais e poder de eleger a maioria dos administradores.

Portanto, o controle:

- a) pode ser direto ou indireto (por meio de outras controladas); e
- b) refere-se à participação no capital votante.

Exemplo

Participação Societária			
Empresa “A”	Empresa “B”	Empresa “C”	Controle
50% de “B”	40% de “C”	Não tem participação “A” controla “B” e “C”	
15% de “C”			

Nesse caso, a empresa “A” é controladora também da empresa “C”, porque a soma das participações (15% própria e 40% de sua controlada “B”) ultrapassa 50% do capital votante.

Outras Sociedades

O art. 248 da Lei nº 6.404/1976, com alterações introduzidas pela Lei nº 11.638/2007, introduziu a necessidade de avaliar pelo método da equivalência patrimonial o investimento em outras sociedades que façam parte de um mesmo grupo ou estejam sob controle comum.

A figura do controle comum está diretamente relacionada à essência econômica da entidade contábil e, como tal, deve ser entendida.

A dimensão econômica da entidade é delimitada como o conjunto de entes, ainda que juridicamente distintos, que estejam em um mesmo grupo ou que seu controle seja exercido por um mesmo ente ou conjunto de entes.

Exemplo:

Participação Societária				
Empresa “A”	Empresas “B”	Empresa “C”	Empresa “D”	MEP
Controla “B”, “C” e “D”	10% de “C” e “D”	Não tem participação	Não tem participação	“B” deve avaliar os investimentos em: “C” e “D”

Quando Deve ser Efetuada a Equivalência Patrimonial

A avaliação de investimentos pela equivalência patrimonial deve ser efetuada:

- a) por ocasião da aquisição do investimento, momento em que o custo de aquisição deverá ser desdobrado em:
 - a.1) valor da equivalência patrimonial; e
 - a.2) valor do ágio ou deságio na aquisição;
- b) em cada balanço de encerramento do período-base de apuração do lucro real, momento em que o ajuste do valor do investimento ao valor de Patrimônio Líquido da coligada ou controlada deverá ser registrado;
- c) por ocasião da alienação do investimento.

CÁLCULO DO MEP

Em cada balanço, os investimentos, em sociedades coligadas sobre cuja administração a investidora tenha influência significativa ou de que participe com 20% ou mais do capital social e em sociedades controladas, devem ser avaliados pelo valor de Patrimônio Líquido de acordo com as seguintes regras básicas:

- a) o valor do Patrimônio Líquido da coligada ou controlada deve ser determinado com base em balanço patrimonial ou balancete de verificação levantado na mesma data do balanço da empresa ou até 2 meses no máximo antes dessa data, com observância da legislação comercial, inclusive quanto à dedução das participações nos resultados e da Provisão para o Imposto de Renda;
- b) se os critérios contábeis adotados pela coligada ou controlada e pela

empresa investidora não forem uniformes, esta deverá fazer, no balanço ou balancete da coligada ou controlada, os ajustes necessários para eliminar as diferenças relevantes decorrentes da diversidade de critérios;

c) o balanço ou balancete da coligada ou controlada levantado em data anterior à do balanço da empresa investidora deverá ser ajustado para registrar os efeitos relevantes de fatos extraordinários ocorridos no período;

d) o prazo de 2 meses mencionado na letra “a” aplica-se aos balanços ou balancetes de verificação das sociedades de que a coligada ou controlada participe, direta ou indiretamente, com investimentos relevantes que devam ser avaliados pelo valor de Patrimônio Líquido, para efeito de determinar o valor de Patrimônio Líquido da coligada ou controlada;

e) o valor do investimento será determinado mediante a aplicação, sobre o valor do Patrimônio Líquido ajustado conforme as letras “a” a “d”, do percentual de participação da investidora no capital da coligada ou controlada.

AJUSTE CONTÁBIL DO INVESTIMENTO

O valor do investimento na data do balanço deve ser ajustado ao valor de Patrimônio Líquido da coligada ou controlada, determinado de acordo com os critérios citados nas letras “a” a “e” supra, mediante lançamento da diferença na conta de investimentos (que registra a respectiva participação societária) a débito, se positiva; ou a crédito, caso negativa.

Nos termos da Lei nº 6.404/1976, art. 248, III, a diferença entre o valor do investimento, determinado segundo a equivalência patrimonial, e seu valor contábil somente deve ser registrada como resultado do exercício se decorrer de lucro ou prejuízo apurado na coligada ou controlada, se corresponder, comprovadamente, a ganhos ou perdas efetivos ou no caso de companhia aberta, com observância das normas expedidas pela CVM.

O AJUSTE CONTÁBIL NO IRPJ E CSL

Importa salientar que a contrapartida do ajuste, por aumento ou redução no valor de Patrimônio Líquido do investimento (que é registrada em conta de resultado), não é computada na determinação do lucro real (base de cálculo do Imposto de Renda Pessoa Jurídica).

Portanto, a conta que registra a contrapartida do ajuste tem o seguinte tratamento fiscal:

a) se houver ganho pela equivalência, a receita contabilizada será excluída no

Lalur para efeito de apuração do lucro real;

b) havendo perda, o respectivo valor contabilizado em conta de despesa será adicionado no Lalur para efeito de apuração do lucro real.

O mesmo tratamento aplica-se quanto à Contribuição Social sobre o Lucro (Instrução Normativa SRF nº 390/2004, art. 38, § 1º, I, e art. 39, § 1º, I), ou seja, para fins de determinação da base de cálculo dessa contribuição, devem ser efetuados os seguintes ajustes no lucro líquido do período de apuração (antes da provisão para o IRPJ):

a) adição do resultado negativo da avaliação de investimentos pelo valor de patrimônio líquido;

b) exclusão do resultado positivo da avaliação de investimentos por esse método.

PIS-PASEP E COFINS

O resultado positivo da avaliação de investimentos pelo valor do patrimônio líquido não compõe a base de cálculo das contribuições ao PIS-Pasep e da Cofins (Leis nos 9.718/1998, 10.637/2002 e 10.833/2003).

Lucros ou Dividendos Recebidos

Os lucros ou dividendos distribuídos pela coligada ou controlada devem ser registrados, pela investidora, como diminuição do valor de Patrimônio Líquido do investimento, ou seja, esses valores não influenciarão as contas de resultado.

Portanto, em linhas gerais, debita-se a conta “Caixa” ou “Bancos Conta Movimento” e credita-se a conta que registra o investimento.

Nota

Os lucros ou dividendos calculados com base nos resultados apurados a partir de janeiro de 1996, pagos ou creditados por pessoas jurídicas domiciliadas no País, não estão sujeitos à incidência do Imposto de Renda na Fonte nem integram a base de cálculo do imposto do beneficiário, pessoa física ou jurídica, domiciliado no País ou no exterior. No caso de distribuição de lucros ou dividendos apurados antes de 1º.01.1996, poderá haver incidência do IR Fonte, de acordo com a época de sua apuração.

LUCROS OU DIVIDENDOS DE BALANÇO POSTERIOR À EQUIVALÊNCIA

Se os lucros ou dividendos forem apurados em balanço de coligada ou controlada levantado em data posterior à da última avaliação pelo método de

equivalência patrimonial, os respectivos valores devem ser creditados à conta de resultado da investidora, mas poderão ser excluídos do lucro líquido, no Lalur, para efeito de determinação do lucro real. Entendemos que a exclusão também se aplica para fins de determinação da base de cálculo da CSL.

Como se verifica, essa forma de registro é aplicável às hipóteses em que sejam distribuídos lucros ou dividendos ainda não integrados ao valor do investimento e aos resultados da investidora.

Nesse caso, se a avaliação subsequente for baseada em balanço ou balancete com data anterior à da distribuição, o Patrimônio Líquido da coligada ou controlada deverá ser ajustado com a exclusão do valor total distribuído.

DESDOBRAMENTO DO CUSTO DE AQUISIÇÃO

Na aquisição da participação em sociedade coligada ou controlada, a empresa deve desdobrar o custo de aquisição em:

a) valor de Patrimônio Líquido na época de aquisição, com base em balanço patrimonial ou balancete de verificação da coligada ou controlada (levantado até 2 meses, no máximo, antes dessa data), com observância da legislação comercial; e

b) ágio ou deságio na aquisição, que corresponde à diferença entre o custo de aquisição do investimento e o valor de que trata a letra “a”.

O valor de Patrimônio Líquido e o ágio ou deságio devem ser registrados em subcontas distintas do custo de aquisição do investimento.

ÁGIO E DESÁGIO

O lançamento do ágio ou deságio deve indicar, entre os seguintes, seu fundamento econômico:

a) valor de mercado de bens do Ativo da coligada ou controlada superior ou inferior ao valor registrado na contabilidade;

b) valor da rentabilidade da coligada ou controlada, com base em previsão dos resultados nos exercícios futuros;

c) fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas.

Ágio é o valor pago a maior na aquisição do investimento.

Exemplo:

Empresa “A”	Empresa “B”	Ágio
Investimento em “B” - R\$ 150.000,00 (10%)	Patrimônio Líquido - R\$ 1.200.000,00	R\$ 30.000,00 (150.000,00 - 120.000,00)

Demonstração do Investimento da empresa “A”

Investimento na empresa “B” R\$ 120.000,00

Ágio na empresa “B” R\$ 30.000,00

Total R\$ 150.000,00

Exemplo:

Empresa “A”	Empresa “C”	Deságio
Investimento em “C” - R\$ 150.000,00 (10%)	Patrimônio Líquido - R\$ 2.000.000,00	R\$ 50.000,00 (200.000,00 - 150.000,00)

Demonstração do Investimento da empresa “A”

Investimento na empresa “C” R\$ 200.000,00

(-) Deságio na empresa “C” R\$ 50.000,00

Total R\$ 150.000,00

Amortização do Ágio ou Deságio

De acordo com o RIR/1999, art. 391, as contrapartidas da amortização do ágio ou deságio (registradas em conta de resultado) não são computadas na determinação do lucro real. ou seja, a amortização do ágio é indedutível; a do deságio, não tributável.

Concomitantemente à amortização na escrituração comercial, no entanto, deverá ser mantido controle no Livro de Apuração do Lucro Real (Lalur), para efeito de determinação do ganho ou da perda do capital por ocasião da alienação ou liquidação do investimento (RIR/1999, art. 426), o que significa que o ágio é dedutível e o deságio, tributável, somente por ocasião da baixa do investimento.

Nota

Os critérios de amortização do ágio ou deságio variam de acordo com a causa e a origem desses valores. Para as companhias abertas, a CVM disciplinou o assunto por meio das Instruções nos 1/1978 e 30/1984, em relação aos exercícios sociais encerrados até 30.11.1996. Quanto aos exercícios sociais encerrados a partir de 1º.12.1996, aplica-se a disciplina baixada pela Instrução Normativa CVM nº 247/1996, alterada pelas Instruções Normativas CVM nos 269/1997 e 285/1998.

CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO

É controvertido o tratamento aplicável à amortização do ágio ou deságio para fins de determinação da base de cálculo da Contribuição Social sobre o

Lucro.

A questão é que não existe previsão expressa na legislação dessa contribuição para o tratamento acima explanado (indedutibilidade no caso de ágio; não tributação na hipótese de deságio).

Por isso, em princípio, seria razoável concluir que não cabe a exigência de adição da amortização do ágio; nem pode ser considerada como permitida a exclusão da amortização do deságio. Em outras palavras, nesta linha de interpretação, a amortização do ágio seria dedutível e a do deságio, tributável. Contudo, cabe registrar algumas manifestações conhecidas sobre o assunto, expedidas por Superintendências Regionais da RFB, em processos de consulta:

- A Solução de Consulta nº 79/2007, a RFB da 7ª Região Fiscal assim concluiu sobre a amortização do ágio: “O ágio resultante do desdobramento do custo de aquisição de participação societária avaliada pelo Patrimônio Líquido deve estar precisamente fundamentado e registrado em subconta própria. As contrapartidas da amortização do ágio decorrente de desdobramento do custo de aquisição de participação societária avaliada pelo Patrimônio Líquido não serão computadas na apuração do lucro real e na apuração da base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. Esta neutralidade, porém, deixa de existir, nos casos em que a pessoa jurídica absorva patrimônio de outra, na qual detenha participação societária adquirida com ágio, em virtude de incorporação, fusão ou cisão. O tratamento tributário do ágio após a ocorrência do evento de incorporação será distinto conforme o fundamento econômico para seu pagamento indicado pela pessoa jurídica investidora quando da aquisição da participação acionária na empresa incorporada”;

- na Decisão nº 333/2000, a SRRF da 8ª Região Fiscal assim concluiu sobre amortização de ágio: “A amortização do ágio decorrente de investimento avaliado pelo valor de patrimônio líquido não será computada na determinação da base de cálculo. O valor amortizado deverá ser controlado para fins de determinação do ganho ou perda de capital na alienação ou liquidação do investimento. No caso de alienação ou liquidação de investimento, o valor amortizado não pode ser excluído da base de cálculo, e o valor contábil para efeito de determinar o ganho de capital será determinado como disposto no art. 426 do RIR/1999”;

- na Solução de Consulta nº 183/2001, a SRRF da 6ª Região Fiscal decidiu do seguinte modo, quanto à amortização de deságio: “A amortização do deságio

decorrente de investimento avaliado pelo valor de patrimônio líquido não será computada na determinação da base de cálculo. O valor amortizado deverá ser controlado para fins de determinação do ganho ou perda de capital na alienação ou liquidação do investimento. No caso de alienação ou liquidação de investimento, o valor contábil para efeito de determinar o ganho de capital será determinado como disposto no art. 426 do RIR/1999”;

- Contudo, no Acórdão nº 107-07.315/2003, a 7ª Câmara do 1º Conselho de Contribuintes proferiu a seguinte decisão sobre amortização de ágio, na linha do entendimento que externamos acima: “A adição à base de cálculo da CSSL do valor da amortização do ágio na aquisição de investimentos avaliados pela equivalência patrimonial não encontra previsão legal, não podendo ser exigida do contribuinte. Não se aplica à presente questão o art. 57 da Lei nº 8.981/95, pois tal dispositivo não determina que a base de cálculo da CSSL seja idêntica à base de cálculo do IRPJ, nem que as adições devam ser as mesmas”.

INCLUSÃO DE LUCROS E DIVIDENDOS

Para fins de cálculo da equivalência patrimonial (ou seja, no momento em que for avaliar o investimento), a investidora deverá incluir o valor correspondente aos lucros ou dividendos a pagar porventura registrados no Passivo da coligada ou controlada no valor do Patrimônio Líquido desta.

Os lucros ou dividendos, na parte que couber à investidora, deverão ser por ela registrados como redução do valor do investimento (a crédito) e a débito de “Lucros ou Dividendos a Receber” (Ativo Circulante).

PATRIMÔNIO LÍQUIDO NEGATIVO

Quando o Patrimônio Líquido da coligada ou controlada passe a ser negativo, entendemos que a investidora pode registrar normalmente a equivalência patrimonial, diminuindo o valor do investimento até que este seja zero. Nessa linha, não será registrada qualquer parcela a título de “investimento negativo”.

Se adotar esse procedimento, a investidora deixará de reconhecer contabilmente a sua participação nos eventuais prejuízos posteriormente apurados pela coligada ou controlada. Do mesmo modo, os lucros que venham a ser apurados pela controlada ou coligada também não serão reconhecidos pela investidora, enquanto não forem suficientes para tornar positivo o Patrimônio Líquido da investida.

Caso a investidora possua saldos de ágios ou deságios relativos a investimento em coligada ou controlada com Patrimônio Líquido negativo, entendemos que tais valores podem ser totalmente amortizados no momento em que for “zerado” o investimento. Há justificativas bem razoáveis para implementar a amortização:

- a) no caso de ágio, considerando-se que a investida entrou em estado de apuração de prejuízos que tornaram negativo seu Patrimônio Líquido, é provável que o ágio tenha se tornado de recuperação pouco provável;
- b) havendo deságio, o que o justificava, provavelmente, já se materializou, considerada a performance do investimento.

Salienta-se, porém, que cabe à empresa analisar adequadamente caso a caso e decidir-se pela atitude que lhe parecer mais coerente. Não obstante o entendimento aqui explanado, registramos que há quem defenda que o ágio ou deságio, na hipótese em foco, deve permanecer até que sobrevenha sua amortização ou ocorra a baixa do investimento.

PATRIMÔNIO LÍQUIDO NEGATIVO NA AQUISIÇÃO

Se o Patrimônio Líquido da investida encontrar-se negativo já por ocasião da aquisição da participação societária, parece-nos adequada a conclusão do 1º Conselho de Contribuintes no Acórdão nº 101-80.534/1990, segundo a qual, nessa hipótese, “o valor integral aplicado deve ser contabilizado como ágio, não havendo que se falar em reavaliação do investimento em função da ausência de ajuste para redução do valor do investimento, avaliado pelo método da equivalência patrimonial”.

Observa-se que, também nessa hipótese, o critério de amortização do ágio deverá ser adequado à sua causa e origem.

REAVALIAÇÃO DE BENS

Desde 1º.01.2008, não foi mais permitido realizar reavaliação de bens do Ativo, em virtude da modificação do § 3º do art. 182 da Lei nº 6.404/1976.

Baixa do Investimento

De acordo com as normas consolidadas no RIR/1999, arts. 426 a 428:

- a) a baixa de investimento relevante e influente em sociedade coligada ou controlada deve ser precedida de avaliação pelo valor do Patrimônio Líquido, com base em balanço patrimonial ou balancete de verificação da coligada ou controlada, levantado na data da alienação ou liquidação ou até 30 dias, no máximo, antes dessa data;
- b) para efeito de determinar o ganho ou a perda de capital na alienação ou liquidação do investimento, o valor contábil será a soma algébrica dos

seguintes valores:

b.1) valor de Patrimônio Líquido pelo qual o investimento estiver registrado na contabilidade da investidora;

b.2) ágio ou deságio na aquisição do investimento, ainda que tenha sido amortizado na escrituração comercial da empresa (excluídos os computados, nos exercícios financeiros de 1979 e 1980, na determinação do lucro real);

b.3) provisão para perdas constituída até 31.12.1995 que tiver sido computada, como dedução, na determinação do lucro real;

c) não será computado na determinação do lucro real o acréscimo ou a diminuição do valor de Patrimônio Líquido de investimento decorrentes de ganho ou perda de capital por variação na percentagem de participação do contribuinte no capital social da coligada ou controlada.

EXEMPLO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL

Para exemplificar os critérios básicos de equivalência patrimonial examinados, considera-se que, em 31.10.20X1, a Empresa “GBTO”, tributada com base no lucro real, adquiriu 60% das quotas de capital da Empresa “ERG” por R\$ 30.000,00 (sem ágio ou deságio) e que esse investimento é equivalente a mais de 10% do valor do Patrimônio Líquido da investidora.

Admita-se que o Patrimônio Líquido da Empresa “ERG” (investida) fosse assim constituído (conforme dados extraídos de balanço ou balancete levantado, no máximo, até 2 meses antes da data da aquisição):

Empresa ERG		
Patrimônio Líquido		Equivalência Patrimonial
Capital	R\$ 25.000,00	R\$ 30.000,00 (60% de R\$ 50.000,00)
Reservas de Capital	R\$ 13.500,00	
Lucros Acumulados	R\$ 11.500,00	
Total do Patrimônio Líquido	R\$ 50.000,00	

CÁLCULO DA EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL NO FINAL DO PERÍODO-BASE

Digamos que, no período de 1º.11 a 31.12.20X1, o Patrimônio Líquido da Empresa “ERG” (a investida) se apresentasse conforme demonstrado a

seguir:

Cálculo da Equivalência Patrimonial			
Patrimônio Líquido	Saldo em 31.10.20X1	Saldo em 31.12.20X1	Resultado do MEP
Capital Realizado	25.000,00	25.000,00	PL da investida 53.000,00 x 60% = 31.800,00 (-) Valor do Investimento 30.000,00 (=) Resultado 1.800,00
Reservas de Capital	13.500,00	13.500,00	
Lucros Acumulados	11.500,00	14.500,00	
Total	50.000,00	53.000,00	

Esse valor equivale exatamente a 60% do lucro apurado pela investida (R\$ 3.000,00). Tal valor, contabilizado como “receita de equivalência patrimonial”, seria excluído do lucro líquido, no Balanço, para efeito de apuração do lucro real. E também seria excluído do lucro líquido para fins de determinação da base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro.

Importa salientar que, conforme anteriormente mencionado, os lucros ou dividendos distribuídos pela coligada ou controlada devem ser registrados, pela investidora, como diminuição do Patrimônio Líquido do investimento, o que significa que não transitam por conta de resultado.

Portanto, se considerarmos que a Empresa “ERG” tenha distribuído, em 31.01.20X2, todo o lucro apurado no balanço de 31.12.20X1, a controladora Empresa “GBTO” registraria o valor por ela recebido de R\$ 1.800,00, a débito de “Caixa” ou “Bancos Conta Movimento” e a crédito da própria conta do Ativo não Circulante (Investimentos) que registra a participação societária.

Apuração de Prejuízo pela Investida

Se, ao contrário do exemplo acima, o resultado do período da Empresa “ERG” (a investida), no período de 31.10 a 31.12.20X1, fosse um prejuízo de R\$ 2.000,00, teríamos o seguinte quadro:

Apuração de Prejuízo

Cálculo da Equivalência Patrimonial			

Patrimônio Líquido	Saldo em 31.10.20X1	Saldo em 31.12.20X1	Resultado do MEP
Capital Realizado	25.000,00	25.000,00	PL da investida $48.000,00 \times 60\% = 28.800,00$ (-) Valor do Investimento 30.000,00 (=) Resultado (1.200,00)
Reservas de Capital	13.500,00	13.500,00	
Lucros Acumulados	11.500,00	9.500,00	
Total	50.000,00	48.000,00	

Esse valor equivale a 60% do prejuízo apurado pela investida (R\$ 2.000,00). Tal valor, contabilizado como “perda” (resultado negativo da equivalência patrimonial), seria adicionado ao lucro líquido, no Lalur, para efeito de apuração do lucro real. E também seria adicionado ao lucro líquido para fins de determinação da base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro.

Investimentos no Exterior

A Instrução Normativa SRF nº 213/2002, art. 7º, contém as seguintes regras sobre equivalência patrimonial de investimentos no exterior:

- a) a contrapartida do ajuste do valor do investimento no exterior em filial, sucursal, controlada ou coligada, avaliado pelo método da equivalência patrimonial, conforme estabelece a legislação comercial e fiscal brasileira, deverá ser registrada para apuração do lucro contábil da pessoa jurídica no Brasil;
- b) os valores relativos ao resultado positivo da equivalência patrimonial, não tributados no transcorrer do ano-calendário, deverão ser considerados no balanço levantado em 31 de dezembro do ano-calendário para fins de determinação do lucro real e da base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro (CSL);
- c) os resultados negativos decorrentes da aplicação do método da equivalência patrimonial deverão ser adicionados para fins de determinação do lucro real trimestral ou anual e da base de cálculo da CSL, inclusive no levantamento dos balanços de suspensão e/ou redução do Imposto de Renda e da CSL;
- d) a pessoa jurídica:
 - d.1) que estiver no regime de apuração trimestral poderá excluir o valor correspondente ao resultado positivo da equivalência patrimonial nos 1º, 2º e

3º trimestres para fins de determinação do lucro real e da base de cálculo da CSL;

d.2) que optar pelo regime de tributação anual não deverá considerar o resultado positivo da equivalência patrimonial para fins de determinação do Imposto de Renda e da CSL apurados sobre a base de cálculo estimada;

d.3) optante pelo regime de tributação anual que levantar balanço e/ou balancete de suspensão e/ou redução poderá excluir o resultado positivo da equivalência patrimonial para fins de determinação do Imposto de Renda e da CSL.

Contudo, existe controvérsia entre o entendimento do Fisco e a norma legal que disciplina o tratamento tributário aplicável aos resultados positivos, decorrente da avaliação de participações societárias havidas no exterior pelo método da equivalência patrimonial.

Considerado o que dispõe a Lei nº 9.249/1995, art. 25, § 6º (que define a aplicação, aos investimentos no exterior, do mesmo tratamento previsto àqueles efetuados em empresas sediadas no País), infere-se que não são tributáveis os resultados positivos da avaliação de participações societárias havidas no exterior pelo método da equivalência patrimonial.

Essa conclusão emerge da leitura do dispositivo citado, que tem o seguinte teor:

Art. 25. Os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior serão computados na determinação do lucro real das pessoas jurídicas correspondente ao balanço levantado em 31 de dezembro de cada ano.

...

§ 6º Os resultados da avaliação dos investimentos no exterior, pelo método da equivalência patrimonial, continuarão a ter o tratamento previsto na legislação vigente, sem prejuízo do disposto nos §§ 1º, 2º e 3º.

O art. 389 do RIR/1999 assim estabelece:

Art. 389. A contrapartida do ajuste de que trata o art. 388, por aumento ou redução no valor de patrimônio líquido do investimento, não será computada na determinação do lucro real.

§ 1º Não serão computadas na determinação do lucro real as contrapartidas de ajuste do valor do investimento ou da amortização do ágio ou deságio na aquisição de investimentos em sociedades estrangeiras coligadas ou controladas que não funcionem no País.

§ 2º Os resultados da avaliação dos investimentos no exterior pelo método da

equivalência patrimonial continuarão a ter o tratamento previsto nesta Subseção, sem prejuízo do disposto no art. 394.

Apenas para esclarecer a remissão feita pelo § 2º do art. 389: o RIR/1999, art. 394, caput, tem a seguinte redação:

Art. 394. Os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior serão computados na determinação do lucro real das pessoas jurídicas correspondente ao balanço levantado em 31 de dezembro de cada ano.

Como já vimos, a Instrução Normativa do SRF nº 213/2002, art. 7º, § 1º dispõe que:

Os valores relativos ao resultado positivo da equivalência patrimonial, não tributados no transcorrer do ano-calendário, deverão ser considerados no balanço levantado em 31 de dezembro do ano-calendário para fins de determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL.

Entendemos que essa regra não se harmoniza com o critério estabelecido pela Lei nº 9.249/1995.

A propósito, a Instrução Normativa SRF nº 38/1996, que antecedeu a Instrução Normativa nº 213/2002 e foi por esta revogada, disciplinava a matéria nos seguintes termos (a nosso ver, acertadamente):

Art. 11. A contrapartida do ajuste de investimento no exterior, avaliado pelo método da equivalência patrimonial, não será computada na determinação do lucro real.

Parágrafo único. Para efeito do disposto neste artigo, os resultados positivos decorrentes do referido ajuste, computados no lucro líquido da empresa no Brasil, poderão ser dele excluídos, enquanto que os resultados negativos deverão ser a ele adicionados, quando da determinação do lucro real.

A lógica de não se tributar a equivalência patrimonial de participações societárias no exterior, declarada pela Lei nº 9.249/1995, art. 25, § 6º, está no fato de que, de acordo com a atual legislação, a tributação recai apenas sobre os lucros da coligada ou controlada.

Ao se considerar o resultado da equivalência patrimonial, como exige a Instrução Normativa nº 213/2002, a tributação recai sobre valor maior do que o devido, uma vez que neste estará incluída, especialmente, a variação cambial do investimento (além de eventuais outros valores, decorrentes, por exemplo, de diferenças de critérios contábeis).

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM), com base em pronunciamento do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), emitiu a Deliberação CVM nº 534/2008 determinando que essas variações devem ser classificadas em

conta de ajustes de avaliação patrimonial, sendo consideradas no resultado do exercício somente quando da baixa dos investimentos.

Não obstante, entende-se que a variação cambial do investimento, embutida na equivalência patrimonial ou contabilizada à parte, não é tributada, por inexistência de previsão legal para tanto.

Registre-se, a propósito, que essa conclusão foi adotada na Solução de Consulta nº 55/2003 da SRRF da 9ª Região Fiscal, assim ementada:

ASSUNTO: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ

EMENTA: A contrapartida de ajuste do valor do investimento em sociedades estrangeiras, coligadas ou controladas que não funcionem no país, decorrente da variação cambial, não será computada na determinação do lucro real.

A mesma SRRF expediu a Solução de Consulta nº 54/2003, que declara idêntica conclusão relativamente à base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro.

Em passado recente, pretendeu-se tributar a variação cambial do investimento no exterior. Foram duas tentativas.

A primeira delas foi pela inserção do seguinte dispositivo no Projeto de Lei de Conversão nº 30/2003, referente à Medida Provisória nº 135/2003 convertida na Lei nº 10.833/2003:

Art. 46. A variação cambial dos investimentos no exterior avaliados pelo método da equivalência patrimonial é considerada receita ou despesa financeira, devendo compor o lucro real e a base de cálculo da CSLL relativos ao balanço levantado em 31 de dezembro de cada ano-calendário.

Esse dispositivo, todavia, foi vetado. E o efeito do veto parece-nos óbvio: continuou inexistindo tanto a obrigatoriedade de considerar a variação cambial ativa como receita tributável quanto a autorização para dedução da despesa com a variação cambial passiva.

O 1º Conselho de Contribuintes decidiu exatamente assim no Acórdão 101-94747/2004, como se verifica em sua ementa:

VARIAÇÃO CAMBIAL - Tendo em vista as razões contidas na mensagem de veto ao artigo 46 do projeto de conversão da MP 135/2003, a variação cambial de investimento no exterior não constitui nem despesa dedutível nem receita tributável, indicando necessidade de lei expressa nesse sentido.

Num segundo momento, a tentativa de instituição de tributação da variação cambial foi por meio da Medida Provisória nº 232/2004, cujo art. 9º assim dispunha (para vigorar a partir de 1º.01.2005):

Art. 9º A variação cambial dos investimentos no exterior avaliados pelo método da equivalência patrimonial é considerada receita ou despesa financeira, devendo compor o lucro real e a base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL do período de apuração.

Na Exposição de Motivos à MP nº 232, esclareceu-se que “o art. 9º estabelece a obrigatoriedade de as pessoas jurídicas com investimentos no exterior efetuarem o reconhecimento, como receita ou despesa financeira, da variação cambial do referido investimento, na apuração do Imposto de Renda das pessoas jurídicas e da contribuição social sobre o lucro líquido”.

Se o dispositivo visava a “estabelecer a obrigatoriedade” de reconhecimento da variação cambial era porque, até então, a obrigatoriedade não existia.

Mas, novamente, não prevaleceu o comando. O supracitado art. 9º foi expressamente revogado pela Medida Provisória nº 243/2005, art. 4º, I.

Infere-se, então, que continuam não existindo nem a obrigatoriedade de tributação da variação cambial ativa da espécie nem a permissão para a dedução da eventual variação passiva.

Observa-se, também, que os dispositivos cuja inserção no cenário jurídico restou frustrada referiam-se tanto ao IRPJ quanto à CSL.

Como vimos:

a) de um lado, a Lei nº 9.249/1995 dispõe que o resultado da equivalência patrimonial de investimento no exterior não é tributável (ao recomendar, a este, o tratamento geral prescrito para a equivalência);

b) de outro, não há norma que determine a tributação da variação cambial do investimento.

Portanto, não nos parece adequada a exigência, contida na Instrução Normativa nº 213/2002, de tributação do resultado positivo da equivalência patrimonial em foco.

Repetimos que a atual legislação tributa apenas os lucros da controlada ou coligada no exterior. E o resultado da equivalência patrimonial contém a variação cambial do investimento, a qual, pelas razões antes mencionadas, não é tributável.

De todo modo, fica o alerta: se não for observada a regra da IN citada, pode sobrevir autuação fiscal. Nesse caso, a empresa terá que defender a lisura de seu procedimento administrativa ou judicialmente.

Avaliação pelo Método De Custo

Para finalizar, salientamos que não é admitida a avaliação pela equivalência patrimonial de investimentos que não se enquadrem nas condições expostas

deste trabalho, ou seja, que não se enquadrem como investimentos em sociedades controladas ou em sociedades coligadas sobre cuja administração a empresa tenha influência significativa ou de que participe com 20% ou mais do capital social ou estejam sob controle comum.

Assim, os demais investimentos em participação no capital social de outras sociedades devem ser avaliados pelo custo de aquisição.

A eventual avaliação desses investimentos acima do valor de custo de aquisição (corrigido até 31.12.1995, se adquiridos até essa data) é considerada ajuste tributável.

DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS

Ao fazer um planejamento tributário, é preciso focar também a questão dos sócios, acionistas ou do empresário, ou seja, a remuneração dos mesmos deve ser muito bem analisada em face da incidência do Imposto de Renda. Uma ótima forma de reduzir este encargo é a utilização da remuneração com base na distribuição de lucros.

Portanto, veremos a seguir o tratamento tributário aplicável sobre os lucros distribuídos ou pagos a sócios, acionistas ou empresário, tecendo algumas considerações importantes a esse respeito.

PARTICIPAÇÕES DEDUTÍVEIS

Na apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL, podem ser deduzidas no período de apuração as participações nos lucros da pessoa jurídica:

- a) asseguradas a debêntures de sua emissão;
 - b) atribuídas a seus empregados segundo normas gerais aplicáveis sem discriminações a todos que se encontrem na mesma situação, por dispositivo do estatuto ou contrato social, ou por deliberação da assembleia de acionistas ou sócios-quotistas;
 - c) atribuídas aos trabalhadores da empresa, nos termos da Lei nº 10.101/2000.
- ### **10.2. Participações não Dedutíveis**

As participações nos lucros da pessoa jurídica atribuídas a partes beneficiárias de sua emissão e a seus administradores serão adicionados ao lucro líquido do período de apuração.

Não são dedutíveis as participações no lucro atribuídas a técnicos estrangeiros, domiciliados ou residentes no exterior para execução de serviços especializados, em caráter provisório.

É considerado administrador a pessoa que pratica, com habitualidade, atos privativos de gerência ou administração de negócios da empresa, e o faz por delegação ou designação de assembleia, de diretoria ou de diretor.

Nota

Não são considerados administradores os empregados que trabalham com exclusividade, permanente, para uma empresa, subordinados hierárquica e juridicamente e, como meros prepostos ou procuradores, mediante outorga de instrumento do mandato, exercem essa função cumulativamente com as de seus cargos efetivos, e percebem remuneração ou salário constante do respectivo contrato de trabalho, provado com carteira profissional (IN SRF nº 2/1969).

LUCROS DISTRIBUÍDOS DISFARÇADAMENTE

Presume-se distribuição disfarçada de lucros no negócio pelo qual a pessoa jurídica:

- a) aliena, por valor notoriamente inferior ao de mercado, bem do seu ativo à pessoa ligada;
- b) adquire, por valor notoriamente superior ao de mercado, bem de pessoa ligada;
- c) perde, em decorrência do não exercício de direito à aquisição de bem e em benefício de pessoa ligada, sinal, depósito em garantia ou importância paga para obter opção de aquisição;
- d) transfere à pessoa ligada, sem pagamento ou por valor inferior ao de mercado, direito de preferência à subscrição de valores mobiliários de emissão de companhia;
- e) paga à pessoa ligada aluguéis, royalties ou assistência técnica em montante que excede notoriamente ao valor de mercado;
- f) realiza com pessoa ligada qualquer outro negócio em condições de favorecimento, assim entendidas condições mais vantajosas para a pessoa ligada do que as que prevaleçam no mercado ou em que a pessoa jurídica contrataria com terceiros.

Notas

(1) Na hipótese das letras “a” e “d”, não se aplica nos casos de devolução de participação no capital social de titular, sócio ou acionista de pessoa jurídica em bens ou direitos, avaliados a valor contábil ou de mercado.

(2) Em se tratando da letra “b”, não se aplica quando a pessoa física transferir à pessoa jurídica, a título de integralização de capital, bens e

direitos pelo valor constante na respectiva declaração de bens.

(3) A prova de que o negócio foi realizado no interesse da pessoa jurídica e em condições estritamente comutativas, ou em que a pessoa jurídica contrataria com terceiros, exclui a presunção de distribuição disfarçada de lucros.

PESSOAS LIGADAS E VALOR DE MERCADO

Considera-se pessoa ligada à pessoa jurídica:

- a) o sócio ou acionista desta, mesmo quando outra pessoa jurídica;
- b) o administrador ou o titular da pessoa jurídica;
- c) o cônjuge e os parentes até o terceiro grau, inclusive os afins, do sócio pessoa física de que trata a letra “a” e das demais pessoas mencionadas na letra “b”.

Considera-se valor de mercado a importância em dinheiro que o vendedor pode obter mediante negociação do bem no mercado.

O valor do bem negociado é frequentemente o preço das vendas efetuadas em condições normais de mercado, que tenham por objeto bens em quantidade e em qualidade semelhantes, inclusive os negociados em bolsa.

No caso de não ter mercado para o bem, o valor poderá ser determinado com base em negociações anteriores e recentes do mesmo bem, ou em negociações contemporâneas de bens semelhantes, entre pessoas não compelidas a comprar ou vender e que tenham conhecimento das circunstâncias que influam de modo relevante na determinação do preço.

Não podendo ser determinado o valor negociado pela pessoa jurídica dos bens, o seu preço deverá ser baseado em laudo de avaliação de perito ou empresa especializada, cabendo à autoridade tributária a prova de que o negócio serviu de instrumento à distribuição disfarçada de lucros.

DISTRIBUIÇÃO A SÓCIO OU ACIONISTA CONTROLADOR POR INTERMÉDIO DE TERCEIROS

Presume-se a distribuição disfarçada de lucros, se a pessoa ligada for sócio ou acionista controlador da pessoa jurídica, mesmo que negócios de que tratam as letras “a” a “d” do subtópico 10.3, sejam realizados com a pessoa ligada por intermédio de outrem, ou com sociedade na qual a pessoa ligada tenha, direta ou indiretamente, interesse.

Considera-se sócio ou acionista controlador a pessoa física ou jurídica que, diretamente ou por intermédio de sociedade ou sociedades sob seu controle,

seja titular de direitos de sócio ou acionista que lhe assegurem, de modo permanente, a maioria de votos nas deliberações da sociedade.

APLICAÇÃO NA DETERMINAÇÃO DO LUCRO REAL

Para fins de determinação do lucro real:

- a) nos casos das letras “a” e “d” do subtópico 10.3, a diferença entre o valor de mercado e o de alienação será adicionada ao lucro líquido do período de apuração;
- b) no caso da letra “b” do subtópico 10.3, a diferença entre o custo de aquisição do bem pela pessoa jurídica e o valor de mercado não constituirá custo ou prejuízo dedutível na posterior alienação ou baixa, inclusive por depreciação, amortização ou exaustão;
- c) no caso da letra “c” do subtópico 10.3, a importância perdida não será dedutível;
- d) no caso da letra “e” do subtópico 10.3, o montante dos rendimentos que exceder ao valor de mercado não será dedutível;
- e) no caso da letra “f” do subtópico 10.3, as importâncias pagas ou creditadas à pessoa ligada, que caracterizarem as condições de favorecimento, não serão dedutíveis.

O imposto e multa correspondente apurado na forma acima somente poderão ser lançados de ofício após o término do período de apuração do imposto.

DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DE PERÍODOS NÃO ENCERRADOS

Se houver distribuição de lucros de períodos ainda não encerrados, a empresa deverá ter o cuidado para o que lucro distribuído antecipadamente não ultrapasse o lucro apurado na escrituração contábil. Entretanto, se a parcela paga ou creditada exceder ao valor do lucro apurado ao final do período-base deverá ser imputada às reservas de exercícios anteriores.

Caso o valor distribuído ultrapasse o lucro do período e as reservas de exercícios anteriores, a parcela excedente deverá ser submetida à tributação pela tabela progressiva, com os devidos acréscimos legais.

TRATAMENTO TRIBUTÁRIO LUCRO REAL

Na distribuição de lucros pelas pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real,

deve-se observar o seguinte:

a) os dividendos, bonificações em dinheiro, lucros ou outros interesses, oriundos de lucros apurados até 31.12.1993, submetem-se às normas de incidência aplicáveis à época da formação desses lucros, observando que:

a.1) essa determinação aplica-se também aos lucros e dividendos redistribuídos por pessoas jurídicas, auferidos em decorrência de participação societária em outra pessoa jurídica, que os tenha apurado até a data acima mencionada; e

a.2) em qualquer hipótese, será considerada época de formação dos lucros aquela constante dos registros da primeira pessoa jurídica que os tenha apurado;

b) os lucros, dividendos, bonificações e outros interesses, apurados contabilmente entre 1º.01.1994 e 31.12.1995, quando distribuídos na forma do lucro real, ficam sujeitos à incidência na fonte, pela alíquota de 15%, conforme a Lei nº 8.849/1994, com as alterações da Lei nº 9.064/1995; e

c) nos termos do art. 10 da Lei nº 9.249/1995, regulamentada pelo art. 51 da IN SRF nº 11/1996, os lucros ou dividendos calculados com base nos resultados apurados a partir do mês de janeiro de 1996, pagos ou creditados pelas pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real, presumido ou arbitrado, não ficarão sujeitos à incidência do Imposto de Renda na fonte, nem integrarão a base de cálculo do Imposto de Renda do beneficiário, pessoa física ou jurídica, domiciliado no País ou no exterior.

Ressalta-se que desde o ano de 2014, a parcela excedente de lucros ou dividendos calculados com base nos resultados apurados:

a) está sujeita à incidência do IRRF calculado de acordo com a tabela progressiva mensal e integrar a base de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) na Declaração de Ajuste Anual do ano-calendário do recebimento, no caso de beneficiário pessoa física residente no País;

b) deve ser computada na base de cálculo do IRPJ e da CSL, pelas as pessoas jurídicas domiciliadas no País;

c) está sujeita à incidência do IRRF calculado à alíquota de 15%, no caso de beneficiário residente ou domiciliado no exterior; e

d) está sujeita à incidência do IRRF calculado a alíquota de 25%, no caso de beneficiário residente ou domiciliado em país ou dependência com tributação favorecida a que se refere o art. 24 da Lei nº 9.430/1996.

LUCRO PRESUMIDO

Os valores pagos a sócios ou acionistas ou a titular de empresa tributada pelo lucro presumido a título de lucros ou dividendos ficam isentos do Imposto de Renda, independentemente de apuração contábil, até o valor da base de cálculo do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ), deduzido do IRPJ (inclusive o adicional, quando devido), da Contribuição Social sobre o Lucro, do PIS/Pasep e da Cofins devidos, desde que a distribuição ocorra após o encerramento do trimestre de apuração.

LUCRO LÍQUIDO SUPERIOR AO PRESUMIDO

Se a empresa mantiver escrituração contábil e apurar lucro líquido (após a dedução do IRPJ devido) de valor superior ao valor determinado, a totalidade do lucro líquido contábil poderá ser distribuída sem incidência do imposto.

Se, entretanto, o lucro líquido apurado contabilmente for inferior ao valor determinado, prevalecerá a isenção sobre a distribuição do lucro presumido líquido do imposto e das contribuições devidos.

A parcela excedente de lucros ou dividendos calculados com base nos resultados apurados:

a) entre 1º.01.2008 e 31.12.2013, não ficará sujeita à incidência do IRRF, e também não integrará a base de cálculo do IRPJ e da CSL do beneficiário, pessoa física ou jurídica, residente ou domiciliado no País ou no exterior;

b) desde o ano de 2014 deverá:

b.1) estar sujeita à incidência do IRRF calculado de acordo com a tabela progressiva mensal e integrar a base de cálculo do Imposto de Renda na Declaração de Ajuste Anual do ano-calendário do recebimento, no caso de beneficiário pessoa física residente no País;

b.2) ser computada na base de cálculo do IRPJ e da CSL, para as pessoas jurídicas domiciliadas no País;

b.3) estar sujeita à incidência do IRRF calculado à alíquota de 15%, no caso de beneficiário residente ou domiciliado no exterior; e

b.4) estar sujeita à incidência do IRRF calculado à alíquota de 25%, no caso de beneficiário residente ou domiciliado em país ou dependência com tributação favorecida a que se refere o art. 24 da Lei nº 9.430/1996 .

DEMAIS RENDIMENTOS PAGOS

Importa alertar que a isenção do imposto é restrita à distribuição do lucro

presumido (base de cálculo do IRPJ) líquido do imposto e às contribuições devidas pela empresa, conforme mostrado no subtópico 10.5.2, ou ao lucro líquido apurado contabilmente na hipótese focalizada no subtópico 10.5.2.1.

Desse modo, outros rendimentos pagos a titular, sócios ou acionistas da empresa, tais como pró-labore, aluguéis; etc., são tributados normalmente segundo as normas comuns aplicáveis à tributação na fonte e na declaração do beneficiário.

JUROS SOBRE O CAPITAL SOCIAL

As empresas utilizam, por política econômica ou por estratégia, o pagamento de juros sobre o capital próprio como forma de planejamento tributário, substituindo a distribuição de dividendos obrigatórios. O objetivo desta operação é a redução de tributos, principalmente do IRPJ, da CSLL e do IR Fonte da pessoa física, gerando assim uma economia tributária.

A propósito, analisando uma empresa pagadora, o pagamento dos juros sobre o capital, desde que respeitados os preceitos legais, possibilita a dedução como despesa financeira da base de cálculo do IRPJ e também da CSLL, gerando evidentemente a tão desejada economia tributária. Por outro lado, deve-se observar, principalmente quando estiver no mesmo controle acionário, a figura da pessoa jurídica que está recebendo, pois esse benefício pode ser anulado quando

do reconhecimento dos juros recebidos. Afinal, esta nova receita deverá ser reconhecida como receita financeira e integrará a base de cálculo do IRPJ, da CSLL, da Cofins e da contribuição para o PIS/Pasep.

Outro aspecto que deve ser observado é a orientação do Fisco, na qual determina que o pagamento dos juros sobre o capital próprio seja feito pelo regime de competência, contudo, vem se tornando habitual algumas empresas não observarem essa orientação legal, não por mero desconhecimento, mas para suprirem um problema de caixa e reduzirem os tributos acima mencionados.

DESPESA DEDUTÍVEL

A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos da apuração do Imposto de Renda (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), tributadas com base no lucro real, os juros pagos ou creditados, individualizadamente a titular, sócios ou acionistas, a título de juros remuneratórios do capital próprio.

Abaixo estampamos algumas ementas:

IRPJ - CSLL - JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO - Os juros apropriados/provisionados com o devido recolhimento do IRRF, nos períodos de competência e a completa individualização quando do efetivo pagamento, apresenta-se em consonância com o art. 9º da Lei nº 9.249/1995 e as alterações do art. 78 da Lei nº 9.430/1996. Recurso provido. Por unanimidade de votos, DAR provimento ao recurso. [1CC - Proc. 11080.006055/2003-58 - Rec. 145.715 - (Ac. 103-22.207) - 3ª C. - Rel. Márcio Machado Caldeira - DOU 09.11.2006 - p. 36.]

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - TRIBUTÁRIO - PIS E COFINS - Incidência sobre receitas havidas a título de juros sobre capital próprio. Reexame de normas infraconstitucionais. Negativa de provimento ao recurso especial pelo STJ. Incidência da Súmula nº 283 do STF. Matéria infraconstitucional. Agravo improvido. I - O acórdão recorrido decidiu a questão posta nos autos com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003). Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a reanálise da interpretação dada àquelas normas pelo juízo a quo. A afronta à constituição, se ocorrente, seria indireta. II - Com a negativa de provimento ao recurso especial pelo superior tribunal de justiça tornaram-se definitivos os fundamentos infraconstitucionais que amparam o acórdão recorrido (Súmula nº 283 do STF). III - Agravo regimental improvido. (STF - AgRg-AI 842.496 - Rel. Min. Ricardo Lewandowski - DJe 30.06.2011 - p. 42.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - TRIBUTÁRIO - CSLL - CONCEITO DE LUCRO - JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO - LEI Nº 9.249/1995 - MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL - AGRAVO IMPROVIDO. 1 - A violação reflexa e oblíqua da constituição federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário. 2 - Deveras, a controvérsia foi dirimida por meio da interpretação conferida a norma infraconstitucional aplicável à espécie (Lei nº 9.249/1995. Precedentes: RE 495.982-AGR, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe 21.10.2010; RE 529.528, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 23.08.2010; RE 606.982, Rel. Min. Eros Grau, DJe 09.09.2010; RE 346.981,

Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe 14.04.2010; e AI 617.613, Rel. Min. Ayres Britto, DJe 09.09.2010. 3 - In casu, o acórdão recorrido assentou: “Tributário. Ação ordinária. Dedução de juros sobre capital próprio na apuração da CSSL. Leis nos 9.249/1995 e 9.430/1996. Princípios da anterioridade e irretroatividade. 1 - A Lei nº 9.249/1995, em seu art. 10, não autorizava a dedução de juros sobre capital próprio no cálculo da CSSL, vedação que foi revogada expressamente pelo art. 88, XXVI, da Lei nº 9.430/1996. 2 - Entendimento fixado no pretório excelso, a partir do julgamento proferido no RE 201.465-6/MG, no sentido de que não há um conceito ontológico de lucro, constitucionalizado pela lei maior, donde a possibilidade do legislador infraconstitucional dispor a respeito, observadas as balizas do CTN quanto aos impostos e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, passíveis de

sindicabilidade jurisdicional. 3 - Os princípios da anterioridade e da irretroatividade baseiam-se na necessidade de segurança jurídica, evitando-se surpresas ao contribuinte no que toca a criação ou majoração de tributos. 4 - No caso, há expressa previsão legal acerca do início da eficácia da Lei nº 9.430/1996, de sorte que para o ano-base de 1996, em homenagem ao critério da uniformidade do exercício fiscal, aplicável a legislação anterior. Precedente desta E. corte. 5 - Apelação e remessa oficial a que se dá provimento”. 4 - Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - AgRg-AI 738.929 - Rel. Min. Luiz Fux - DJe 13.12.2011 - p. 17.)

IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ ANO-CALENDÁRIO 2002, 2003 - JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO - DESPESAS COM PAGAMENTO A TITULAR, SÓCIOS OU ACIONISTAS - PERÍODOS ANTERIORES - REGIME DE COMPETÊNCIA - A dedução dos valores de juros pagos a título de remuneração do capital próprio, autorizada pela Lei nº 9.249/1995, não alcança os juros pagos em períodos anteriores, em vista do regime de competência. Compensação de prejuízos. Insuficiência de saldo glosa. Procede a glosa do excesso de compensação de prejuízos, motivado pela adição de valores ao lucro líquido de período anterior, resultante de excesso de juros sobre o capital próprio. Contribuição social sobre o lucro líquida - CSLL ano-calendário: 2002, 2003 CSLL. Saldo devedor da diferença IPC/BTNF. Lei nº 8.200/1991. Dedução permitida somente para o IRPJ. Não há previsão legal para dedução pela CSLL do saldo devedor da diferença de correção monetária complementar do balanço relativa à diferença entre o BTNF e o IPC no ano de 1990. O resultado da correção monetária das demonstrações financeiras que corresponder à diferença, no período de 1990, de correção monetária pelo

IPC e pelo BTNF fiscal poderão, como favor fiscal ditado por opção política legislativa, ser excluídos do lucro líquido na determinação da base de cálculo do IRPJ, mas não na da CSLL. [CARF - Proc. 10950.006120/2007-10 - (1401-00.348-4) - Rec. 522.613 - Rel. Cons. Adm. - J. 25.04.2011 - p. 47.]

ACÓRDÃO Nº 06-32610, de 07 de Julho de 2011

ASSUNTO: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ

EMENTA: DESPESA DE JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO. EXERCÍCIOS PASSADOS. INDEDUTIBILIDADE.

É incabível a dedução de juros sobre o capital próprio referentes a exercícios anteriores, tendo em vista a necessidade de observância do regime de competência, além da impossibilidade da imputação, sob os pontos de vista lógico e jurídico, a exercícios passados, dos efeitos produzidos por uma decisão societária atual, já que o Balanço, depois de aprovado pelos sócios ou acionistas, constitui ato jurídico perfeito. ÁGIO INTERNO. INCORPORAÇÃO DAS AÇÕES DA INTERESSADA POR EMPRESA DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. REPASSE DAS AÇÕES, COM ÁGIO, PARA AUMENTO DE CAPITAL DE OUTRA EMPRESA, TAMBÉM DO MESMO GRUPO. TRANSAÇÃO DOS SÓCIOS COM ELES MESMOS. O reconhecimento de ágio interno fundamentado em expectativa de rentabilidade futura não encontra respaldo na contabilidade, pois não é possível reconhecer uma mais-

valia de um investimento quando originado de transação dos sócios com eles mesmos, em operação de incorporação das ações da interessada por empresa que também pertencente a seus sócios, haja vista a ausência de substância econômica na operação e de não resultar de um processo imparcial de valoração, num ambiente de livre mercado e de independência entre as duas companhias. **MULTA ISOLADA. FALTA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAS MENSAIS DE ESTIMATIVAS. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM COM A MULTA DE OFÍCIO.** Após o encerramento do período de apuração, é devida multa isolada pelo não recolhimento de parcelas mensais de estimativas no curso do referido período. A aplicação conjunta de multa de ofício no mesmo lançamento tributário, referente a tributo e contribuição devidos ao final do período, não tem o condão de excluir a multa isolada sobre as parcelas mensais de estimativas não recolhidas, haja vista tratarem-se de infrações distintas, possuidoras de tipificação legal específicas a cada uma delas. **JUROS ISOLADOS. FALTA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAS MENSAIS DE ESTIMATIVAS. COBRANÇA APÓS O ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE APURAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA A EXIGÊNCIA.** Não resta previsto na legislação tributária federal a possibilidade de cobrança de juros isolados, após o encerramento do período de apuração, pela falta de recolhimento de parcelas mensais de estimativa. **ADICIONAL DO IMPOSTO DE RENDA À ALÍQUOTA DE 10%.** Incide Adicional do Imposto de Renda, à alíquota de 10%, sobre a parcela do Lucro Real, Presumido ou Arbitrado, que exceder o valor de R\$ 20.000,00 multiplicado pelo número R\$ 20.000,00 multiplicado pelo número de meses do período de apuração, conforme determina o artigo 3º, § 1º, da Lei nº 9.249/1995. Se o contribuinte já utilizou, em sua apuração normal, anterior aos ajustes pelas infrações apuradas, o limite acima do qual incide o Adicional, referido limite não há de ser considerado novamente para os cálculos do IR cobrado mediante auto de infração. Anos-calendário: 1º.01.2005 a 31.12.2005, 1º.01.2006 a 31.12.2006, 1º.01.2007 a 31.12.2007, 1º.01.2008 a 31.12.2008

CÁLCULO DOS JUROS

BASE DE CÁLCULO

Os juros remuneratórios do capital próprio são calculados sobre as contas do Patrimônio Líquido, que é composto pelas contas de:

- I - capital social;
- II - reservas de capital;
- III - reservas de lucros;
- IV - prejuízos acumulados; e
- V - ações em tesouraria (conta retificadora).

Caso a empresa tenha prejuízos acumulados de períodos de apuração anteriores, o valor destes deverá ser subtraído do Patrimônio Líquido para efeito de cálculo dos juros remuneratórios do capital próprio. Os prejuízos

acumulados devem ser classificados em conta retificadora do patrimônio líquido, de modo que a soma dos saldos das contas desse grupo fique ajustada pela subtração dos prejuízos acumulados.

Para efeito de cálculo dos juros remuneratórios do capital próprio, não deve ser computado, como integrante do Patrimônio Líquido, o lucro do próprio período de apuração. As empresas tributadas pelo regime do lucro real trimestral .

Vale lembrar, que com a publicação da Lei nº 11.638/2007, não mais se apresenta a figura da reavaliação de bens, em virtude da revogação do dispositivo legal que autorizava a reavaliação (Lei nº 6.404/1976, art. 187, § 2º), contudo, em seu lugar tem-se uma nova nomenclatura: Redução ao Valor Recuperável de Ativos (Impairment), aprovada pela Deliberação CVM nº 527/2007, oriunda do Pronunciamento Técnico CPC nº 01. Dessa forma, o saldo existente na conta de Reserva de Reavaliação constituídos antes da vigência da Lei nº 11.638/2007 poderão ser mantidos até sua efetiva realização ou estornados até o final do exercício social de 2008.

Entendimentos jurisprudenciais sobre a matéria:

Ementa:

IRPJ - CSLL - JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO - Os juros apropriados/provisionados com o devido recolhimento do IRRF, nos períodos de competência e a completa individualização quando do efetivo pagamento, apresenta-se em consonância com o art. 9º da Lei nº 9.249/1995 e as alterações do art. 78 da Lei nº 9.430/1996. Recurso provido. Por unanimidade de votos, DAR provimento ao recurso. (1CC - Proc. 11080.006055/2003-58 - Rec. 145.715 - (Ac. 103-22.207) - 3ª C. - Rel. Márcio Machado Caldeira - DOU 09.11.2006 - p. 36.)

IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ - ANO-CALENDÁRIO - 2002, 2003 - JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO - DESPESAS COM PAGAMENTO A TITULAR, SÓCIOS OU AÇIONISTAS - PERÍODOS ANTERIORES - REGIME DE COMPETÊNCIA - A dedução dos valores de juros pagos a título de remuneração do capital próprio, autorizada pela Lei nº 9.249/1995, não alcança os juros pagos em períodos anteriores, em vista do regime de competência. Compensação de prejuízos. Insuficiência de saldo glosa. Procede a glosa do excesso de compensação de prejuízos, motivado pela adição de valores ao lucro líquido de período anterior, resultante de excesso de juros sobre o capital próprio. Contribuição Social sobre o

Lucro Líquido (CSLL) ano-calendário: 2002, 2003 CSLL. Saldo devedor da diferença IPC/BTNF. Lei nº 8.200/1991. Dedução permitida somente para o IRPJ. Não há previsão legal para dedução pela CSLL do saldo devedor da diferença de correção monetária complementar do balanço relativa à diferença entre o BTNF e o IPC no ano de 1990. O resultado da correção monetária das demonstrações financeiras que corresponder à diferença, no período de 1990, de correção monetária pelo IPC e pelo BTNF fiscal poderão, como favor fiscal ditado por opção política legislativa, ser excluídos do lucro líquido na determinação da base de cálculo do IRPJ, mas não na da CSLL. (CARF - Proc. 10950.006120/2007-10 - (1401-00.348-4) - Rec. 522.613 - Rel. Cons. Adm. - J. 25.04.2011 - p. 47.)

ACÓRDÃO Nº 06-32610, de 07 de Julho de 2011

ASSUNTO: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ

EMENTA: DESPESA DE JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO. EXERCÍCIOS PASSADOS. INDEDUTIBILIDADE.

É incabível a dedução de juros sobre o capital próprio referentes a exercícios anteriores, tendo em vista a necessidade de observância do regime de competência, além da impossibilidade da imputação, sob os pontos de vista lógico e jurídico, a exercícios passados, dos efeitos produzidos por uma decisão societária atual, já que o Balanço, depois de aprovado pelos sócios ou acionistas, constitui ato jurídico perfeito. ÁGIO INTERNO. INCORPORAÇÃO DAS AÇÕES DA INTERESSADA POR EMPRESA DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. REPASSE DAS AÇÕES, COM ÁGIO, PARA AUMENTO DE CAPITAL DE OUTRA EMPRESA, TAMBÉM DO MESMO GRUPO. TRANSAÇÃO DOS SÓCIOS COM ELES MESMOS. O reconhecimento de ágio interno fundamentado em expectativa de rentabilidade futura não encontra respaldo na contabilidade, pois não é possível reconhecer uma mais-valia de um investimento quando originado de transação dos sócios com eles mesmos, em operação de incorporação das ações da interessada por empresa que também pertencente a seus sócios, haja vista a ausência de substância econômica na operação e de não resultar de um processo imparcial de valoração, num ambiente de livre mercado e de independência entre as duas companhias. MULTA ISOLADA. FALTA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAS MENSAS DE ESTIMATIVAS.

INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM COM A MULTA DE OFÍCIO. Após o encerramento do período de apuração, é devida multa isolada pelo não recolhimento de parcelas mensais de estimativas no curso do referido período. A aplicação conjunta de multa de ofício no mesmo lançamento tributário, referente a tributo e contribuição devidos ao final do período, não tem o condão de excluir a multa isolada sobre as parcelas mensais de estimativas não recolhidas, haja vista tratar de infrações distintas, possuidoras de tipificação legal específicas a cada uma delas. JUROS ISOLADOS. FALTA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAS MENSAIS DE ESTIMATIVAS.

COBRANÇA APÓS O ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE APURAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA A EXIGÊNCIA. Não resta previsto na legislação tributária federal a possibilidade de cobrança de juros isolados, após o encerramento do período de apuração, pela falta de recolhimento de parcelas mensais de estimativa. ADICIONAL DO IMPOSTO DE RENDA À ALÍQUOTA DE 10%. Incide Adicional do Imposto de Renda, à alíquota de 10%, sobre a parcela do Lucro Real, Presumido ou Arbitrado, que exceder o valor de R\$ 20.000,00 multiplicado pelo número de meses do período de apuração, conforme determina o artigo 3º, § 1º, da Lei 9.249/95. Se o contribuinte já utilizou, em sua apuração normal, anterior aos ajustes pelas infrações apuradas, o limite acima do qual incide o Adicional, referido limite não há de ser considerado novamente para os cálculos do IR cobrado mediante auto de infração.

Anos-calendário: 01.01.2005 a 31.12.2005, 01.01.2006 a 31.12.2006, 01.01.2007 a 31.12.2007, 01.01.2008 a 31.12.2008

TAXA A UTILIZAR

Os juros sobre o capital próprio podem ser calculados pela taxa que a empresa considerar conveniente para remunerar o capital colocado à sua disposição pelo seu titular ou pelos seus sócios ou acionistas, desde que não excedam à variação, pro rata dia, da Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP).

A TJLP é fixada pelo Conselho Monetário Nacional em percentuais anuais com vigência trimestral (coincidente com os trimestres do ano-calendário) e divulgada por meio de Resoluções Bacen.

As TJLPs vigentes no período de 1º.01.2013 a 31.12.2015 são:

- a) de 1º.01 a 31.03.2013: 5% a.a. (Resolução Bacen nº 4.173/2012);
- b) de 1º.04 a 30.06.2013: 5% a.a. (Resolução Bacen nº 4.201/2013);
- c) de 1º.07 a 30.09.2013: 5% a.a. (Resolução Bacen nº 4.236/2013);
- d) de 1º.10 a 31.12.2013: 5% a.a. (Resolução Bacen nº 4.264/2013);
- e) de 1º.01 a 31.03.2014: 5% a.a. (Resolução Bacen nº 4.293/2013);
- f) de 1º.04 a 30.06.2014: 5% a.a. (Resolução Bacen nº 4.321/2014);
- g) de 1º.07 a 30.09.2014: 5% a.a. (Resolução Bacen nº 4.346/2014);
- h) de 1º.10 a 31.12.2014: 5% a.a. (Resolução Bacen nº 4.370/2014);
- i) de 1º.01 a 31.03.2015: 5,5% a.a. (Resolução Bacen nº 4.394/2014);
- j) de 1º.04 a 30.06.2015: 6% a.a. (Resolução Bacen nº 4.404/2015);
- k) de 1º.07 a 30.09.2015: 6,5% a.a. (Resolução Bacen nº 4.420/2015);
- l) de 1º.10 a 31.12.2015: 7% a.a. (Resolução Bacen nº 4.437/2015);
- m) de 1º.01 a 31.03.2015: 5,5% a.a. (Resolução Bacen nº 4.394/2014);
- n) de 1º.04 a 30.06.2016: 7,5% a.a (Resolução Bacen nº 4.475/2016);
- o) de 1º.07 a 30.09.2016: 7,5% a.a (Resolução Bacen nº 4.498/2016); e
- p) de 1º.10 a 31.12.2016: 7,5% a.a (Resolução Bacen nº 4.521/2016).

Como essas taxas são anuais para a sua utilização no cálculo de juros sobre o capital próprio, elas precisam ser ajustadas pro rata dia para o período de referência dos juros.

LIMITE DE DEDUTIBILIDADE

A dedução dos juros remuneratórios do capital próprio, na apuração do lucro real e da base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro, fica limitada a 50% do maior entre os seguintes valores:

- a) lucro líquido correspondente ao período de apuração dos juros, após a dedução da Contribuição Social sobre o Lucro e antes da dedução da provisão para o Imposto de Renda e dos juros remuneratórios; ou
- b) saldo de lucros acumulados e reservas de lucros de períodos de apuração anteriores.

Importa ressaltar que se a empresa tiver saldo de lucros acumulados e reservas de lucros de períodos anteriores em valor igual ou superior ao dobro dos juros remuneratórios calculados pela TJLP, esses juros serão dedutíveis pelo total calculado independentemente do montante do lucro apurado no período. Neste caso, a dedução dos juros remuneratórios do capital próprio

pode até gerar prejuízo ou aumentar o prejuízo já existente antes da sua dedução.

Exemplos:

1ª Situação

Admitindo-se que o lucro líquido apurado em 31.12.20x1, antes da dedução dos juros remuneratórios do capital próprio e da Provisão para o Imposto de Renda (PIR), mas excluído do valor da Contribuição Social sobre o Lucro (valor provisório da contribuição, já que a sua base de cálculo ainda não foi afetada pelos juros remuneratórios), seja de R\$ 200.000,00, temos:

a) juros remuneratórios calculados com base na TJLP:

R\$ 141.240,00;

b) lucro do período de apuração encerrado em 31.12.20x1 (antes dos juros, da PIR e após a CSL): R\$ 200.000,00;

c) lucros acumulados e reservas de lucros (de períodos anteriores): R\$ 500.000,00.

Em tal hipótese, portanto, o total dos juros remuneratórios (R\$ 141.240,00) é dedutível na apuração do lucro real e da base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro do ano de 20x1, independentemente do resultado do período, pois o valor dos referidos juros está dentro do limite de 50% dos lucros acumulados e reservas de lucros de períodos anteriores (50% de R\$ 500.000,00 = R\$ 250.000,00).

2ª Situação

Se admitirmos que, na hipótese exemplificada, os saldos de lucros acumulados e de reservas de lucros de períodos anteriores somem R\$ 250.000,00, o limite de dedutibilidade dos juros remuneratórios do capital próprio será o maior entre os seguintes valores:

a) 50% de R\$ 200.000,00 (lucro do período, antes dos juros e da PIR e após a CSL): R\$ 100.000,00;

b) 50% de R\$ 250.000,00 (saldos de lucros acumulados e reservas de lucros e períodos anteriores): R\$ 125.000,00.

Neste caso, por conseguinte, daquele total de juros calculados pela TJLP, de R\$ 141.240,00, somente R\$ 125.000,00 são dedutíveis para efeitos fiscais. Assim, se a empresa contabilizar os juros remuneratórios do capital próprio pelo total de R\$ 141.240,00, deverá adicionar ao lucro líquido, para fins de determinação do lucro real e da base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro, a parcela de

R\$ 16.240,00, excedente ao limite dedutível.

Cabe observar que, nesta segunda hipótese, a alternativa mais benéfica à empresa é contabilizar os juros somente pelo limite dedutível e se os sócios ou acionistas desejarem receber quantia maior deverá ser feita uma distribuição de lucro.

Esse procedimento se justifica porque os juros são tributados na fonte e a distribuição de lucros é isenta do Imposto de Renda.

EMPRESAS QUE LEVANTAM BALANÇOS OU BALANCETES DE SUSPENSÃO OU REDUÇÃO DO IMPOSTO MENSAL

As pessoas jurídicas optantes pelo pagamento mensal do Imposto de Renda por estimativa que levantarem balanços ou balancetes de suspensão ou redução de pagamentos mensais poderão considerar como despesa dedutível, nesses balanços, os juros remuneratórios do capital próprio calculados e contabilizados com observância das normas focalizadas neste subtópico.

Alerte-se, todavia, para o seguinte:

- a) no cálculo dos juros, não poderão ser computados, como integrantes do Patrimônio Líquido, lucros do próprio período de apuração em andamento; esses lucros não poderão ser computados nem mesmo no cálculo de juros no balanço anual de 31 de dezembro;
- b) se o resultado anual for negativo (prejuízo) e a empresa não tiver lucros acumulados nem reservas de lucros de períodos anteriores em valor equivalente, no mínimo, ao dobro dos juros remuneratórios do capital próprio pagos com base no lucro de balanços ou balancetes de suspensão ou redução, o valor desses (ou da parcela que exceder a 50% da soma dos lucros acumulados e reservas de lucros de períodos anteriores) será indedutível para fins de apuração do lucro real anual e da base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro em virtude do limite de dedutibilidade tratado no subtópico anterior.

EMPRESAS QUE APURAM O LUCRO REAL TRIMESTRALMENTE

Se a empresa apurar o lucro real trimestralmente, por ser essa apuração definitiva, para efeitos fiscais:

- a) o lucro de um trimestre comporá o patrimônio para efeito de compor a base de cálculo dos juros remuneratórios nos trimestres seguintes (desde que não

distribuídos), ainda que dentro do mesmo ano;

b) a dedução de juros em um trimestre, tendo como limite a metade do lucro do próprio trimestre, não será prejudicada pela apuração de prejuízo em trimestre posterior, ainda que dentro do mesmo ano.

INCORPORAÇÃO AO CAPITAL SOCIAL

O valor dos juros creditados individualizadamente aos beneficiários, líquido do Imposto de Renda incidente na fonte, pode ser utilizado para integralização de capital subscrito na empresa, sem prejuízo do direito à dedutibilidade da despesa, tanto para efeito do lucro real quanto da base de cálculo da CSL (Instrução Normativa SRF nº 41/1998, art. 1º, parágrafo único).

PAGAMENTO DO JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO - TRIBUTAÇÃO NA FONTE - ALÍQUOTA

Alíquota - Sujeitam-se à incidência do Imposto de Renda na Fonte, os juros pagos ou creditados, à alíquota de 15%, na data do pagamento ou crédito aos beneficiários (pessoa física ou jurídica) residentes no Brasil ou no exterior.

Contudo, por exceção, os juros pagos ou creditados a beneficiário residente ou domiciliado em país com tributação favorecida sujeitam-se à incidência do imposto na fonte, à alíquota de 25%, os juros pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos por fonte situada no País a beneficiário residente ou domiciliado em país com tributação favorecida - que não tribute a renda ou que a tribute à alíquota máxima inferior a 20% (RIR/1999, art. 685, II, “b” e Decisão SRRF nº 324/1999, da 8ª RF).

A Solução de Divergência Cosit nº 16/2001, trouxe como determinação que os juros pagos ou creditados, a título de remuneração do capital próprio, ao sócio residente no Japão, estão sujeitos à tributação na fonte à alíquota de 12,5%.

A Medida Provisória nº 694/2015, dispunha que a partir de 1º.01.2016, os juros sobre o capital próprio ficariam sujeitos à incidência do Imposto de Renda na Fonte à alíquota de 18%, na data do pagamento ou crédito ao beneficiário.

Entretanto, conforme determinação prevista no Ato do Congresso Nacional nº 5/2016, a Medida Provisória nº 694/2015 não foi convertida em lei e também não foi republicada, teve seu prazo de vigência encerrado no dia 08.03.2016.

Vale observar, ainda, que, em conformidade com o disposto na Constituição Federal/1988, art. 62, § 2º, "a medida provisória que implique instituição ou majoração de impostos, exceto os previstos nos arts. 153, I, II, IV, V, e 154, II, só produzirá efeitos no exercício financeiro seguinte se houver sido convertida em lei até o último dia daquele em que foi editada", ou seja, a mencionada Medida Provisória teria que ter sido convertida em lei até 31.12.2015, o que não ocorreu. Dessa forma, conclui-se que a nova alíquota fixada para fins do cálculo do IRRF, na forma mencionada nem chegou a vigorar.

Portanto, as pessoas jurídicas que observaram o disposto na Medida Provisória nº 694/2015 e que efetuaram recolhimentos indevidamente ou a maior devem solicitar a sua restituição ou compensação com outros tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.300/2012.

NÃO INCIDÊNCIA DO IRRF

Frisa-se que não incide o Imposto de Renda na Fonte sobre os juros pagos ou creditados:

- a) a pessoas jurídicas imunes (IN SRF nº 12/1999, art. 3º);
- b) a partir de 1º.01.1998, a fundos de investimento, carteiras administradas e qualquer outra forma de investimento associativo ou coletivo (Lei nº 9.532/1997, art. 28, § 10, "b", e arts. 33 e 81).

TRATAMENTO DOS JUROS AUFERIDOS E DO IMPOSTO RETIDO NA FONTE

Se a beneficiária for pessoa jurídica tributada com base no lucro real:

I - os juros auferidos deverão ser registrados como receita financeira (obedecendo ao regime de competência) e integrarão o lucro real e a base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro;

Ementa:

IRPJ - JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO - DEDUTIBILIDADE - Os juros sobre o capital próprio registrados como despesas e contabilizados a crédito de conta do passivo circulante são dedutíveis na apuração do lucro real. Recurso provido. Por unanimidade de votos

II - o Imposto de Renda descontado na fonte sobre os juros auferidos poderá ser compensado:

a) com o IRPJ devido no período de apuração em que os juros forem computados na sua base de cálculo; ou

b) com o Imposto de Renda Retido na Fonte por ocasião do pagamento ou crédito de juros, a título de remuneração de capital próprio, ao titular, sócios ou acionistas;

III - caso a pessoa jurídica tenha optado pelo pagamento mensal do IRPJ por estimativa (com base na receita bruta mensal), os juros auferidos não entram na base de cálculo do imposto mensal estimado (e o imposto retido na fonte não pode ser compensado com o IRPJ estimado); mas não devem ser computados na base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro (Lei nº 9.430/1996, arts. 29 e 30; Instrução Normativa SRF nº 93/1997, art. 7º, VII e Instrução Normativa SRF nº 380/2004, art. 20, V).

Caso o beneficiário seja pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido ou arbitrado (Lei nº 9.430/1996, arts. 29 e 51):

a) os juros auferidos deverão ser adicionados ao lucro presumido ou arbitrado, bem como à base de cálculo da CSLL;

b) o Imposto de Renda descontado na fonte poderá ser compensado com o IRPJ incidente sobre o lucro presumido ou arbitrado, devido no período em que os juros auferidos forem computados na sua base de cálculo.

11.10. Imputação dos Juros ao Valor do Dividendo Obrigatório

A partir do momento que a distribuição de lucros se tornou isento de Imposto de Renda na Fonte, esse tópico não vem sendo usado, contudo, vale mencionar o seu funcionamento. Assim o valor dos juros pagos ou creditados pela pessoa jurídica poderá ser imputado ao valor do dividendo obrigatório de que trata a Lei nº 6.404/1976, art. 202 (Lei das S.A.), sem prejuízo da incidência do Imposto de Renda na Fonte.

Conforme leciona Modesto Carvalhosa em seu livro “Comentários à Lei de S.A.” (Saraiva, volume 1, pág. 140), a imputação desses juros ao dividendo obrigatório depende da existência de previsão estatutária.

Isso significa que os juros remuneratórios do capital próprio podem ser considerados como pagamento do dividendo mínimo a que as companhias estão obrigadas.

Exemplo:

Dividendo obrigatório previsto no estatuto	R\$ 650.000,00
Juros remuneratórios pagos aos acionistas	R\$ 290.840,00
Saldo a pagar como dividendo obrigatório	R\$ 359.160,00

Em relação à incidência ou não do IRRF sobre esses valores, deve-se observar o seguinte:

a) juros remuneratórios do capital próprio (R\$ 290.840,00):

a.1) 15%, no caso de beneficiário residente no Brasil ou no exterior, exceto na hipótese da letra “b”;

a.2) 25%, no caso de beneficiário residente ou domiciliado em país com tributação favorecida;

b) dividendo obrigatório (R\$ 359.160,00): isento do Imposto de Renda, na fonte e na declaração do beneficiário (RIR/1999, arts. 654, 662 e 666).

MÚTUO

Mútuo, de acordo com o Dicionário Jurídico De Plácido e Silva, significa emprestar ou dar por empréstimo e é “derivado do latim mutuus, de mutuari”. O Código Civil (Lei nº 10.406/2002), em seu art. 586, define o mútuo como o empréstimo de coisas fungíveis, onde o mutuário é obrigado a restituir ao mutuante o que dele recebeu em coisa do mesmo gênero, qualidade e quantidade.

Fazem parte desse contrato:

a) o mutuante - o que dá por empréstimo;

b) o mutuário - o que toma emprestado.

A coisa recebida em mútuo passa para a propriedade do mutuário, que lhe dá o destino que quiser.

A coisa a ser devolvida tem de ser da mesma espécie, qualidade e quantidade da recebida, não podendo ser devolvida coisa diversa ou soma em dinheiro, senão teríamos outro tipo de contrato, como por exemplo, a compra e venda ou troca.

Caso não seja convencionado expressamente o prazo do mútuo no contrato, o Código Civil, art. 592, estabelece:

a) até a próxima colheita, se o mútuo for de produtos agrícolas, assim para o consumo, como para sementeira;

- b) de trinta dias, pelo menos, se for de dinheiro;
- c) do espaço de tempo que declarar o mutuante, se for de qualquer outra coisa fungível.

O Código Civil (arts. 406 e 591), também estabelece que, se destinando o mútuo a fins econômicos, presumem-se devidos juros, os quais, sob pena de redução, não poderão exceder a taxa prevista para a mora do pagamento de impostos, ou seja, atualização de impostos devidos à Fazenda Nacional (taxa Selic).

Ademais, superando a parte conceitual, é prática comum os sócios emprestarem dinheiro para a sociedade da qual participem, ou o inverso, ou seja, os sócios tomarem dinheiro emprestado da sociedade, mesmo que essa não seja uma instituição financeira. Essas operações também são muito comuns entre empresas coligadas e entre as controladoras e suas controladas.

MODELO DE CONTRATO DE MÚTUO

Para melhor ilustrar, disponibilizamos um modelo de contrato de mútuo:

CONTRATO DE MÚTUO
Pelo presente instrumento particular, de um lado (identificação e qualificação do(a) mutuante; no caso de pessoa física: nome completo, nacionalidade, estado civil, profissão, números da Cédula de Identidade e da inscrição no CPF, e endereço completo; no caso de pessoa jurídica: razão ou denominação social, endereço completo da sede, número de inscrição no CNPJ e nome e qualificação da pessoa que a representa no ato), doravante denominada simplesmente MUTUANTE, e de outro lado (identificação e qualificação do(a) mutuário(a)), doravante denominada simplesmente MUTUÁRIO(A), têm entre si, justo e contratado, o seguinte: I - A Mutuante entrega à Mutuária, neste ato, a quantia de R\$......(por extenso), representada pelo cheque nº....., contra o Banco....., Agência..... II - A Mutuária se compromete a restituir à Mutuante a quantia mutuada, no dia..... de..... de 20...., acrescida de juros de.....% (.....por cento) ao ano, os quais serão calculados a partir desta data até o dia da efetiva liquidação da dívida. III - Fica facultado à Mutuária saldar a dívida antes da data do seu vencimento, estabelecida no item II (anterior), hipótese em que os juros serão calculados proporcionalmente até o dia do efetivo pagamento.

IV - Para dirimir quaisquer dúvidas que venham a surgir em decorrência deste contrato, fica eleito o foro da Comarca de....., excluído qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem de acordo com todas as disposições nele consignadas, as partes assinam este instrumento particular, juntamente com duas testemunhas, em duas vias de igual teor, ficando cada parte com uma via.

(Localidade), de..... de 20.....

(Mutuante)

.....

(Mutuário(a))

Testemunhas:

Nome: Assinatura:

Nome: Assinatura:

No tocante à estipulação de encargos financeiros nos contratos de mútuo, é oportuno observar que:

a) quanto aos juros, a Medida Provisória nº 1.914-7/1999, atual MP nº 2.172-32/2001, estabelece que são nulas de pleno direito as estipulações usurárias, assim consideradas as que estabeleçam, nos contratos civis de mútuo, taxas de juros superiores às legalmente permitidas (art. 1º), exceto nos casos de operações realizadas, nos mercados financeiros, de capitais e de valores mobiliários legalmente regulamentados, por entidades devidamente autorizadas (art. 4º);

b) quanto à atualização monetária do valor da dívida, a Medida Provisória que dispõe sobre normas complementares ao Plano Real (cuja MP foi transformada na Lei nº 10.192/2001), em seu art. 1º, § 1º, estabelece que é nula de pleno direito qualquer estipulação de reajuste ou correção monetária de periodicidade inferior a um ano.

TRATAMENTO TRIBUTÁRIO DO CONTRATO DE MÚTUO

- IR Fonte - Mútuos entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física

Os rendimentos de operações de mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física são equiparados, para fins de incidência do Imposto de Renda, a rendimentos de aplicações financeiras de renda fixa, independentemente de a fonte pagadora ser instituição autorizada

a funcionar pelo Banco Central do Brasil.

Desde 1º.01.2005, o Imposto de Renda incidente sobre essas operações passou a observar alíquotas escalonadas, observando o prazo de contratação da operação.

Essas alíquotas são as seguintes (Lei nº 11.033/2004, art. 1º):

- a) 22,5%, em operações com prazo de até 180 dias ou com prazo indeterminado;
- b) 20%, em operações com prazo de 181 até 360 dias;
- c) 17,5%, em operações com prazo de 361 até 720 dias;
- d) 15%, em operações com prazo acima de 720 dias.

Nas operações de mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física em que o prazo de pagamento seja indeterminado, a alíquota do IRRF será de 22,5%.

BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO DE RENDA NA FONTE

A base de cálculo do Imposto de Renda na Fonte será o valor do rendimento obtido na operação de mútuo (RIR/1999, art. 731, § 2º).

- Momento em que o imposto deve ser retido

O imposto incidente sobre os rendimentos de operações de mútuo de recursos financeiros será retido no ato do pagamento dos rendimentos.

RESPONSABILIDADE PELA RETENÇÃO E PRAZO DE PAGAMENTO DO IMPOSTO

A responsabilidade pela retenção do Imposto de Renda na Fonte é da pessoa jurídica que efetuar o pagamento dos rendimentos e, no caso de o mutuário (o que paga os rendimentos) ser pessoa física, a pessoa jurídica mutuante fica responsável pela retenção.

O Imposto de Renda na Fonte incidente sobre os rendimentos decorrentes de operações de mútuo deve ser recolhido até o 3º dia útil subsequente ao decêndio de ocorrência do fato gerador, utilizando-se o código (Lei nº 11.196/2005, art. 70, I, “b”):

- a) 3426, no caso de beneficiário pessoa jurídica; e
- b) 8053, no caso de beneficiário pessoa física.

Exemplo

Admitindo-se que uma empresa tomou emprestado de uma pessoa física, pelo prazo de 360 dias, a importância de R\$ 200.000,00, ficando estipulado juro de 1% ao mês, não capitalizável, a ser pago juntamente com o principal, no vencimento.

Nesse caso, no vencimento do mútuo, a mutuária deverá pagar à mutuante o

valor total de R\$ 224.000,00 (R\$ 200.000,00 mutuados mais os juros de R\$ 24.000,00), efetuando o desconto do Imposto de Renda na Fonte de 20% sobre os juros R\$ 24.000,00 = R\$ 4.800,00. O imposto retido deverá ser recolhido até o 3º dia útil subsequente ao decêndio de ocorrência do fato gerador e recolhido no código 8053.

TRATAMENTO DOS RENDIMENTOS (PELO BENEFICIÁRIO) E DO IMPOSTO DE RENDA NA FONTE

Pessoa jurídica tributada pelo lucro real, presumido ou arbitrado

Os rendimentos produzidos por aplicações financeiras (aos quais são equiparados os rendimentos de operações de mútuo) integram o lucro real e, no caso de empresa tributada pelo lucro presumido ou arbitrado, devem ser somados ao lucro presumido ou arbitrado para fins de determinação da base de cálculo do imposto. O Imposto de Renda na Fonte incidente sobre esses rendimentos é compensável com o IRPJ devido no encerramento do período de apuração no qual os rendimentos forem computados na base de cálculo do imposto.

Nas empresas tributadas pelo lucro real:

- a) no cálculo do imposto mensal por estimativa, esses rendimentos não são computados e o imposto retido na fonte sobre eles não poderá ser compensado com o imposto mensal calculado pela forma estimada;
- b) nos meses em que forem levantados balanços ou balancetes de redução ou suspensão do imposto, os rendimentos em foco integrarão o lucro real do período em curso e o imposto retido na fonte sobre eles poderá ser deduzido do imposto calculado sobre o lucro real do período.

Nas empresas tributadas pelo lucro presumido ou arbitrado:

os rendimentos auferidos em aplicações financeiras (inclusive os rendimentos provenientes de operações de mútuo) serão acrescidos à base de cálculo do lucro presumido ou arbitrado somente por ocasião da alienação, resgate ou cessão do título ou aplicação (regime de caixa).

Pessoa jurídica optante pelo Simples Nacional ou isenta do Imposto de Renda ou pessoa física

Conforme determina o art. 773, inciso II, RIR/1999, o Imposto de Renda na Fonte incidente sobre os rendimentos auferidos em operações de mútuo realizadas por pessoas jurídicas optantes pelo Simples Nacional ou isentas do Imposto de Renda é considerado definitivo, o que significa que esse imposto não poderá ser restituído nem compensado.

O mesmo preceito legal determina que para a beneficiária pessoa física, o

Imposto de Renda na Fonte incidente sobre os rendimentos também é considerado definitivo, o que importa dizer que os rendimentos não integrarão a base de cálculo do imposto devido na Declaração de Ajuste Anual (serão declarados como rendimentos sujeitos à tributação exclusiva) e o imposto retido não poderá ser compensado na declaração.

RENDIMENTOS DO MÚTUO NA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO

Os rendimentos auferidos em decorrência de operações de mútuo, assim como qualquer outro rendimento proveniente de aplicações financeiras, integram a base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro devida pelas pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real, inclusive da contribuição devida mensalmente, calculada por estimativa, por lucro presumido ou por lucro arbitrado (Lei nº 9.430/1996, arts. 29 e 30).

MÚTUOS CONTRATADOS COM PESSOAS RESIDENTES OU DOMICILIADAS NO EXTERIOR

Tributação na fonte quando a mutuante for pessoa jurídica domiciliada no exterior

Na tributação dos rendimentos de operações financeiras de renda fixa, quando o titular da aplicação for residente ou domiciliado no exterior, devem ser observadas as mesmas regras de tributação aplicáveis às operações realizadas por residentes ou domiciliados no Brasil.

Assim, no caso de operações de mútuo entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física (que se equiparam à aplicação financeira de renda fixa), sendo o mutuante residente ou domiciliado no exterior e o mutuário pessoa jurídica domiciliada no Brasil, serão aplicáveis as normas examinadas neste capítulo no tocante à incidência do Imposto de Renda na Fonte e à alíquota.

(1) Caso o beneficiário dos rendimentos seja residente ou domiciliado em país com o qual o Brasil tenha celebrado acordo para evitar dupla tributação do Imposto de Renda, aplica-se a alíquota prevista no acordo quando inferior à estabelecida na legislação brasileira.

(2) Ressalvadas as hipóteses beneficiadas pela aplicação da alíquota zero, os rendimentos decorrentes de qualquer operação em que o beneficiário seja residente ou domiciliado em país que não tribute a renda ou a tribute à alíquota máxima inferior a 20% sujeitam-se à incidência do Imposto de Renda na Fonte à alíquota de 25%.

O Imposto de Renda na Fonte incidente sobre rendimentos de mútuos pagos ou creditados a beneficiários do exterior deve ser recolhido no próprio dia de ocorrência do fato gerador, utilizando-se os códigos 3426, no caso de beneficiário pessoa jurídica; e 8053, no caso de beneficiário pessoa física, no caso de rendimentos de aplicações financeiras, ou 0481, no caso de juros de empréstimos.

Tributação dos rendimentos de mutuante residente ou domiciliado no Brasil
Quando o mutuante for residente ou domiciliado no Brasil, os rendimentos de mútuos contratados com pessoas residentes ou domiciliadas no exterior serão tributados no Brasil da seguinte forma (RIR/1999, arts. 106, 225 e 394, § 1º, e art. 395):

a) se o beneficiário for pessoa jurídica, os rendimentos serão computados no seu lucro líquido e comporão o lucro real, observando-se o seguinte:

a.1) o imposto cobrado no exterior pelo país de domicílio do mutuário poderá ser compensado com o Imposto de Renda devido no Brasil, incidente sobre os mesmos rendimentos;

a.2) se a empresa houver optado pelo pagamento mensal do imposto por estimativa, os rendimentos auferidos serão computados na base de cálculo do imposto mensal;

a.3) os rendimentos disponibilizados a partir de 1º.10.1999 deverão ser computados também na base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro;

b) se o beneficiário for pessoa física, os rendimentos serão tributados no carnê-leão e na Declaração de Ajuste Anual, compensando-se o Imposto de Renda cobrado pelo país de domicílio do mutuário, até o limite do Imposto de Renda devido no Brasil sobre esses rendimentos.

Operações contratadas com pessoas vinculadas ou domiciliadas em países com tributação favorecida - Normas sobre preços de transferência

De acordo com a Lei nº 12.715/2012, que deu nova redação para o art. 22 da Lei nº 9.430/1996, no caso de mútuo contratado entre pessoa jurídica domiciliada no Brasil e pessoa vinculada (do exterior) ou domiciliada em país que não tribute a renda ou a tribute à alíquota máxima inferior a 20%, para efeito de determinação do lucro real e da base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro, deverá ser observado o seguinte:

a) os juros pagos ou creditados à pessoa vinculada (à mutuante do exterior) somente serão dedutíveis até o montante que não exceda o valor calculado

com base na taxa London InterbankOffered Rate (Libor), para depósitos em dólares dos Estados Unidos da América pelo prazo de 6 (seis) meses, acrescida de 3% (três por cento) anuais a título de spread, proporcionalizados em função do período a que se referirem os juros (veja nota abaixo);

b) caso a mutuária seja do exterior, a mutuante domiciliada no Brasil deverá reconhecer, como receita financeira correspondente à operação, no mínimo, o valor calculado segundo a regra referida na letra “a”;

c) o valor dos encargos que exceder ao limite de dedutibilidade, calculado segundo a regra da letra “a”, bem como a diferença a maior entre a receita calculada segundo o mesmo critério e o valor contabilizado (no caso da letra “b”), deverão ser adicionados ao lucro real, presumido ou arbitrado e à base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro, apurados no quarto trimestre do ano ou em 31 de dezembro, no caso de apuração anual do lucro real.

Para efeitos de dedutibilidade, até 31.12.2012, nos casos em que o contrato de mútuo não é registrado no Bacen, somente serão dedutíveis para fins de determinação do lucro real e CSLL até o montante que não exceda o valor calculado com base na taxa London InterbankOffered Rate (Libor), para depósitos em dólares dos Estados Unidos da América pelo prazo de 6 meses, acrescida de 3% anuais a título de spread, proporcionalizados em função do período a que se referirem os juros.

Juros pagos ou contratados com pessoa vinculada residente ou domiciliada no exterior em país com tributação favorecida

Os juros pagos ou creditados por fonte situada no Brasil à pessoa física ou jurídica residente, domiciliada ou constituída no exterior, em país ou dependência com tributação favorecida ou sob regime fiscal privilegiado, somente serão dedutíveis, para fins de determinação do lucro real e da base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, quando se verifique constituírem despesa necessária à atividade, no período de apuração, atendendo cumulativamente aos seguintes requisitos (Lei nº 12.249/2010, art. 24):

a) no caso de endividamento com pessoa jurídica vinculada no exterior que tenha participação societária na pessoa jurídica residente no Brasil, o valor do endividamento com a pessoa vinculada no exterior, verificado por ocasião da apropriação dos juros, não seja superior a 2 vezes o valor da participação da vinculada no patrimônio líquido da pessoa jurídica residente no Brasil;

b) no caso de endividamento com pessoa jurídica vinculada no exterior que

não tenha participação societária na pessoa jurídica residente no Brasil, o valor do endividamento com a pessoa vinculada no exterior, verificado por ocasião da apropriação dos juros, não seja superior a 2 vezes o valor do patrimônio líquido da pessoa jurídica residente no Brasil; e

c) em qualquer dos casos previstos nas letras “a” e “b”, o valor do somatório dos endividamentos com pessoas vinculadas no exterior, verificado por ocasião da apropriação dos juros, não seja superior a 2 vezes o valor do somatório das participações de todas as vinculadas no patrimônio líquido da pessoa jurídica residente no Brasil. Para efeito do cálculo do total do endividamento, deverão ser consideradas todas as formas e prazos de financiamento, independentemente de registro do contrato no Banco Central do Brasil.

Aplica-se o disposto neste item às operações de endividamento de pessoa jurídica residente ou domiciliada no Brasil, em que o avalista, fiador, procurador ou qualquer interveniente for pessoa vinculada.

Verificando-se excesso em relação aos limites fixados nas letras “a” a “c”, o valor dos juros relativos ao excedente será considerado despesa não necessária à atividade da empresa, indedutível para fins de Imposto de Renda e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido.

Os valores do endividamento e da participação da vinculada no patrimônio líquido, a que se refere este item, serão apurados pela média ponderada mensal.

O disposto na letra “c” não se aplica no caso de endividamento exclusivamente com pessoas vinculadas no exterior que não tenham participação societária na pessoa jurídica residente no Brasil. Nesta hipótese, o somatório dos valores de endividamento com todas as pessoas vinculadas sem participação no capital da entidade no Brasil, verificado por ocasião da apropriação dos juros, não poderá ser superior a 2 vezes o valor do patrimônio líquido da pessoa jurídica residente no Brasil.

O disposto neste item não se aplica às operações de captação feitas no exterior por instituições de que trata o § 1º do art. 22 da Lei nº 8.212/1991, para recursos captados no exterior e utilizados em operações de repasse, nos termos definidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB).

Operações contratadas com pessoas vinculadas residentes ou domiciliadas no exterior, não constituídas em país com tributação favorecida - Normas sobre preços de transferência

Sem prejuízo do disposto no item “Operações contratadas com pessoas

vinculadas ou domiciliadas em países com tributação favorecida - Normas sobre preços de transferência”, os juros pagos ou creditados por fonte situada no Brasil à pessoa física ou jurídica vinculada, residente ou domiciliada no exterior, não constituída em país ou dependência com tributação favorecida ou sob regime fiscal privilegiado, somente serão dedutíveis, para fins de determinação do lucro real e da base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, quando se verifique constituírem despesa necessária à atividade, no período de apuração, atendendo cumulativamente ao requisito de que o valor total do somatório dos endividamentos com todas as entidades situadas em país ou dependência com tributação favorecida ou sob regime fiscal privilegiado não seja superior a 30% do valor do patrimônio líquido da pessoa jurídica residente no Brasil (Lei nº 12.249/2010, art. 25).

Para efeito do cálculo do total de endividamento, deverão ser consideradas todas as formas e prazos de financiamento, independentemente de registro do contrato no Banco Central do Brasil.

Aplica-se o disposto neste item às operações de endividamento de pessoa jurídica residente ou domiciliada no Brasil, em que o avalista, fiador, procurador ou qualquer interveniente for residente ou constituído em país ou dependência com tributação favorecida ou sob regime fiscal privilegiado.

Verificando-se excesso em relação ao limite fixado e mencionado no primeiro parágrafo deste item, o valor dos juros relativos ao excedente será considerado despesa não necessária à atividade da empresa, e indedutível para fins de Imposto de Renda e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido.

Os valores do endividamento e do patrimônio líquido a que se refere este item, serão apurados pela média ponderada mensal.

Ainda cabe observar, que o disposto neste item não se aplica às operações de captação feitas no exterior por instituições de que trata o § 1º do art. 22 da Lei nº 8.212/1991, para recursos captados no exterior e utilizados em operações de repasse, nos termos definidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB).

Indedutibilidade na determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL
Sem prejuízo das normas do IRPJ, são indedutíveis na determinação do lucro real e da base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido as importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas a qualquer título, direta ou indiretamente, a pessoas físicas ou jurídicas residentes ou constituídas no exterior e submetidas a um tratamento de país

ou dependência com tributação favorecida ou sob regime fiscal privilegiado, salvo se houver, cumulativamente (Lei nº 12.249/2010, art. 26):

a) a identificação do efetivo beneficiário da entidade no exterior, destinatário dessas importâncias;

b) a comprovação da capacidade operacional da pessoa física ou entidade no exterior de realizar a operação; e

c) a comprovação documental do pagamento do preço respectivo e do recebimento dos bens, direitos ou a utilização de serviço.

Para efeito da letra “a”, considerar-se-á como efetivo beneficiário a pessoa física ou jurídica, não constituída com o único ou principal objetivo de economia tributária, que auferir esses valores por sua própria conta e não como agente, administrador fiduciário ou mandatário por conta de terceiro.

O disposto neste item não se aplica ao pagamento de juros sobre o capital próprio de que trata o art. 9º da Lei nº 9.249/1995.

A comprovação do disposto na letra “b” não se aplica no caso de operações:

a) que não tenham sido efetuadas com o único ou principal objetivo de economia tributária; e

b) cuja beneficiária das importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas a título de juros seja subsidiária integral, filial ou sucursal da pessoa jurídica remetente domiciliada no Brasil e tenha seus lucros tributados na forma do art. 74 da Medida Provisória nº 2.158-35/2001.

MÚTUOS ENTRE PESSOAS FÍSICAS

No caso de mútuos contratados entre pessoas físicas, os rendimentos auferidos pela mutuante residente ou domiciliada no Brasil ficam sujeitos à tributação na forma do carnê-leão e na Declaração de Ajuste Anual (RIR/1999, arts. 83 e 106).

NÃO COBRANÇA DE ENCARGOS EM MÚTUOS ENTRE EMPRESAS LIGADAS

Desde a extinção da correção monetária das demonstrações financeiras - Lei nº 9.249/1995, art. 4º, nos contratos de mútuo entre empresas controladoras e controladas e coligadas ou interligadas, não é exigido o reconhecimento de nenhuma receita financeira por parte da mutuante.

Entretanto, se a mutuante houver tomado emprestado de terceiros os recursos que repassar a empresas controladas, coligadas ou interligadas e o repasse for feito sem a cobrança de encargos ou com a cobrança de encargos inferiores

aos pagos para a obtenção dos recursos repassados, o Fisco poderá considerar indedutíveis as despesas financeiras pagas pela mutuante, na parte que exceder ao valor do encargo cobrado das controladas, coligadas ou interligadas, no repasse dos recursos, por considerá-las não necessárias.

Em regra, são coligadas as sociedades nas quais a investidora tenha influência significativa:

a) considera-se que há influência significativa quando a investidora detém ou exerce o poder de participar nas decisões das políticas financeira ou operacional da investida, sem controlá-la; e

b) é presumida influência significativa quando a investidora for titular de 20% ou mais do capital votante da investida, sem controlá-la.

Considera-se controlada a sociedade na qual a controladora, diretamente ou por intermédio de outras controladas, é titular de direitos de sócio que lhe assegurem, de modo permanente, preponderância nas deliberações sociais e o poder de eleger a maioria dos administradores.

São interligadas as sociedades que tenham por controlador o mesmo sócio ou acionista.

Os graus de parentesco contam-se em linha reta e colateral, conforme o número de gerações, ou seja:

a) em linha reta: pai e filho são parentes de primeiro grau, avô e neto, de segundo grau, bisavô e bisneto, de terceiro grau, e assim por diante;

b) na linha colateral: a contagem de gerações sobe de um dos parentes até o ascendente comum e depois desce até encontrar o outro parente; assim, irmãos são parentes de segundo grau (não há parentesco colateral de primeiro grau) e tio e sobrinho são de terceiro grau (primos são de quarto grau).

DESPESA FINANCEIRA DA EMPRESA MUTUÁRIA - JURISPRUDÊNCIA

Conforme tem decidido o 1º Conselho de Contribuintes, os encargos financeiros de empréstimos contraídos para financiar as atividades da pessoa jurídica são dedutíveis como despesas operacionais para fins de apuração do lucro real, mesmo que o fornecedor dos recursos não seja instituição financeira, desde que a efetividade do empréstimo seja comprovada e os encargos financeiros pagos ou creditados sejam os usuais no mercado (Acórdãos nos 101-75.541/1984 e 101-90.025/1996, da 1ª Câmara; 103-06.707/1985, da 3ª Câmara; e 105-9.436/1995, da 5ª Câmara).

EMPRÉSTIMOS CONTRAÍDOS DE SÓCIOS, ADMINISTRADORES OU ACIONISTA CONTROLADOR

No caso de empréstimo contraído de sócios, administradores ou acionista controlador, ou de pessoa a eles ligada, o Fisco poderá exigir que seja comprovada, além da efetiva entrega dos recursos à empresa, a origem desses recursos para o fornecedor, sob o risco de enquadramento da operação como omissão de receitas na empresa (RIR/1999, art. 282; e Decisão SRRF nº 195/2000, da 8ª Região Fiscal - São Paulo).

INCIDÊNCIA DO IOF

As operações de mútuo entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física sujeitam-se, também, à incidência do IOF segundo as mesmas normas aplicáveis às operações de financiamento e empréstimos praticadas pelas instituições financeiras.

Em regra, as alíquotas do IOF nas operações de mútuo são:

a) quando não ficar definido o valor principal a ser utilizado pelo mutuário:

a.1) pessoa física: 0,0082%;

a.2) pessoa jurídica: 0,0041%;

b) quando ficar definido o valor principal a ser utilizado pelo mutuário:

b.1) pessoa jurídica: 0,0082%;

b.2) pessoa física: 0,0041%.

Ressalta-se que além da aplicação das alíquotas descritas nas letras “a” e “b”, haverá a aplicação da alíquota adicional de 0,38%, independentemente do prazo da operação, seja o mutuário pessoa física ou jurídica (Decreto nº 6.306/2007, art. 7º, caput, I, §§ 14, 15, 16, 18 e 19; Decreto nº 7.487/2011; Decreto nº 7.632/2011; Decreto nº 7.726/2012).

SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO (SCP)

A Sociedade em Conta de Participação (SCP) vem ganhando uma importância ainda maior entre os empresários e, principalmente, dos investidores que não querem apostar no mercado financeiro, pois permite a realização de vários negócios jurídicos e empresariais, com uma expectativa de rentabilidade bem interessante para os recursos aportados.

Por alguns doutrinadores, também classificada como “sociedade não personificada”, a sociedade em conta de participação está prevista no atual Código Civil, arts. 991 a 996, sendo também denominada sociedade

“acidental, momentânea”, visto que, em regra, é constituída para um ou alguns negócios determinados, não se exteriorizando, por outro lado, sob firma ou denominação social própria, nem aparecendo seus sócios, salvo o sócio-gerente ou ostensivo.

A Sociedade em Conta de Participação (SCP) tem a sua atividade constitutiva do seu objeto social exercida unicamente pelo sócio ostensivo, em seu nome individual e sob sua própria e exclusiva responsabilidade, participando os sócios ocultos ou participantes dos resultados correspondentes (art. 991 do Código Civil).

Somente o sócio ostensivo se obriga perante terceiros. O sócio participante (antigamente chamado de “sócio oculto”), não tem poder de gerência na sociedade, podendo apenas fiscalizar os atos da administração; por seu turno, se obriga exclusivamente perante o sócio ostensivo, nos termos do contrato social.

A constituição da SCP pode ser provada por qualquer meio de direito, independente de qualquer formalidade. O contrato social firmado entre as partes envolvidas na SCP somente tem validade com os mesmos, sendo que a sua inscrição em qualquer órgão não caracteriza a SCP como pessoa jurídica ou equiparada.

As Sociedades em Conta de Participação são equiparadas à pessoa jurídica para fins de aplicação da legislação do Imposto de Renda, sendo que na apuração dos resultados dessas sociedades, assim como na tributação dos lucros apurados e dos distribuídos, serão observadas as normas aplicáveis às demais pessoas jurídicas.

CNPJ

As Sociedades em Conta de Participação vinculadas aos sócios ostensivos estão obrigadas à inscrição no CNPJ, , conforme dispõe no art. 4º , XVII da Instrução Normativa RFB nº 1.634/2016 .

VALORES ENTREGUES OU APLICADOS NA SCP

Os valores entregues ou aplicados na SCP, pelos sócios pessoas jurídicas, deverão ser por eles classificados em conta do Ativo Não Circulante - Ativo Permanente, de conformidade com o disposto no art. 179, item III, da Lei nº 6.404/1976, estando sujeitos aos critérios de avaliação previstos na referida Lei nº 6.404/1976 e no RIR/1999.

A constituição do capital da SCP será caracterizada pelos valores entregues

pelos sócios, pessoas jurídicas, somados aos valores entregues pelos sócios, pessoas físicas, que será registrado em conta que represente o patrimônio líquido desta.

RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA

É dever do sócio ostensivo como responsável pela SCP:

- a) a apuração dos resultados;
- b) a apresentação da declaração de rendimentos; e
- c) o recolhimento do imposto devido pela sociedade em conta de participação.

ESCRITURAÇÃO

A escrituração das operações da SCP poderá, à opção do sócio ostensivo, ser efetuada nos livros deste ou em livros próprios da referida sociedade.

No caso de serem utilizados os livros do sócio ostensivo, os registros contábeis deverão ser feitos de forma a evidenciar os lançamentos referentes à SCP.

LUCRO REAL

A apuração dos resultados e do lucro real da SCP deverão ser apurados e demonstrados destacadamente dos resultados e do lucro real do sócio ostensivo, ainda que a escrituração seja feita nos mesmos livros.

Nos documentos relacionados com a atividade da SCP, o sócio ostensivo deverá fazer constar indicação de modo a permitir identificar sua vinculação com a referida sociedade.

O lucro real da SCP será informado e tributado na mesma declaração de rendimentos do sócio ostensivo.

Já o prejuízo fiscal apurado pela SCP não será incluído na declaração de rendimentos, o qual poderá ser compensado com os lucros da própria SCP.

Ressalta-se que não será permitida a compensação de prejuízos e lucros entre duas ou mais SCP, nem entre estas e o sócio ostensivo.

A SCP também pode optar pelo regime de tributação com base no lucro presumido.

INVESTIMENTO EM SCP

Os lucros recebidos de investimento em SCP, realizados por sócios ostensivos e sócio oculto avaliado pelo custo de aquisição, ou pelo método de

equivalência patrimonial, não serão computados na determinação do lucro real dos sócios, pessoas jurídicas, das referidas sociedades.

RENDIMENTOS, DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS E GANHOS DE CAPITAL

Os rendimentos pagos pela SCP, bem como os lucros por elas distribuídos a partir de 1996, são isentos do Imposto de Renda na Fonte e na Declaração do beneficiário pessoa física ou jurídica.

No caso de alienação de participação na SCP, o ganho ou perda de capital será apurado segundo os mesmos critérios aplicáveis à alienação de participação societária em outras pessoas jurídicas.

BREVE RESUMO E CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTAIS DA SCP

As características básicas da sociedade, em conta de participação, são as seguintes:

- a) não possui personalidade jurídica própria nem autonomia patrimonial;
- b) é uma sociedade oculta, pois atua por intermédio de seu sócio ostensivo, em nome individual ou como sociedade mercantil;
- c) não se obriga como pessoa jurídica individualmente, mas sim como pessoa de seu sócio ostensivo, que se responsabiliza perante terceiros, e perante o qual, por sua vez, se obrigam os sócios participantes;
- d) não possui firma, denominação social ou sinal aparente que a distinga;
- e) não possui capital nem patrimônio social definidos, conquanto os sócios constituam ou possam constituir fundos sociais;
- f) não possui sede ou domicílio especial, podendo, contudo, seus sócios convencionar um local para servir de sede, bem como foro para ações judiciais;
- g) não se acha sujeita às formalidades previstas em lei (contrato por escritura pública ou particular e seu registro na Junta Comercial), podendo ser provada sua existência por todo o gênero de provas admitidas nos contratos comerciais (Código Civil, art. 992);
- h) não possui legitimação ad causam ou ad processum para estar em juízo, ativa ou passivamente;
- i) sua liquidação, não raramente, limita-se a uma simples prestação de contas, amigável ou judicial;

j) a contribuição do sócio participante constitui, com a do sócio ostensivo, patrimônio especial, objeto da conta de participação relativa aos negócios sociais, observando que:

j.1) a especialização patrimonial somente produz efeitos em relação aos sócios;

j.2) a falência do sócio ostensivo acarreta a dissolução da sociedade e a liquidação da respectiva conta, cujo saldo constituirá crédito quirografário; e

j.3) falindo o sócio participante, o contrato social fica sujeito às normas que regulam os efeitos da falência nos contratos bilaterais do falido;

k) desde que não haja estipulação em contrário, o sócio ostensivo não pode admitir novo sócio sem o consentimento expresso dos demais.

MODELO DE CONTRATO SOCIAL DA SCP

Para melhor ilustrar, disponibilizamos um modelo de contrato social de SCP: Vale lembrar que o contrato não é passível de registro em Junta Comercial, mas poderá ser registrado no Registro de Títulos e Documentos para segurança dos contratantes, contudo, não conferirá personalidade jurídica à sociedade.

Contrato social
INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONSTITUIÇÃO DE
SOCIEDADE EM CONTA PARTICIPAÇÃO
EMPRESA GBTO LTDA., estabelecida nesta Capital à Rua Alfa, nº 111, Bairro das Flores, CEP 11111-111, cujo instrumento de constituição encontra-se arquivado na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o nº 11111111111, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 11.111.111/0001-11, doravante denominada simplesmente SÓCIA OSTENSIVA, neste ato representada por seu administrador, Sr. Marcos Miranda, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado nesta Capital à Rua Beta, nº 222, Bairro dos Pássaros, CEP 22222-222, portador da Cédula de Identidade RG nº 22.222.222 e inscrito no CPF (MF) sob o nº 222.222.222-22; e Sr. LUCAS RUBINHO, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado nesta Capital à Rua Delta, nº 333, Bairro das Nuvens, CEP 33333-333, portador da Cédula de Identidade RG nº 33.333.333, inscrito na OAB/SP sob o nº 000.000 e no CPF (MF) sob o nº 333.333.333-33, doravante denominado simplesmente SÓCIO PARTICIPANTE, decidem constituir uma

SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO (SCP), que será regida pelos arts. 991 a 996 do vigente Código Civil (Lei nº 10.406, de 10.01.2002) e pelas cláusulas a seguir:

Cláusula 1ª - A sede da sociedade será a mesma da sócia ostensiva anteriormente indicada, à Rua Alfa, nº 111, Bairro das Flores, CEP 11111-111, nesta Capital, onde ficarão arquivados todos os documentos relacionados com a sociedade ora constituída.

Cláusula 2ª - A sociedade terá por objeto a compra e venda de máquinas industriais e, para a consecução desse objeto, utilizará a denominação social da sócia ostensiva.

Cláusula 3ª - A duração da sociedade será por tempo indeterminado, com início a partir da data de assinatura deste contrato.

Cláusula 4ª - Para fins de constituição do patrimônio especial da sociedade, objeto da conta de participação relativa aos negócios sociais nos termos do art. 994, caput, do vigente Código Civil, os sócios subscrevem e integralizam em favor da sócia ostensiva, neste ato, em moeda corrente nacional, a importância de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) cada um, perfazendo uma contribuição total de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), conforme segue:

Parágrafo único - A especialização patrimonial somente produz efeitos em relação aos sócios, nos termos do art. 994, § 1º, do Código Civil/2002.

Cláusula 5ª - A quota de participação de cada sócio não pode ser transferida ou alienada a terceiros, a qualquer título, sem o consentimento expresso do outro, ao qual fica assegurado o direito de preferência em igualdade de condições.

Cláusula 6ª - Nos termos do parágrafo único do art. 991 do Código Civil/2002, obriga-se perante terceiros tão somente a sócia ostensiva; e, exclusivamente perante esta, o sócio participante, nos termos deste contrato social.

Cláusula 7ª - A sociedade será administrada pela sócia ostensiva, à qual caberá a execução do objeto social e os registros contábeis correspondentes,

que deverão ser efetuados em contas contábeis específicas de seus livros de escrituração mercantil.

Parágrafo único - A sócia ostensiva deverá efetuar prestação de contas mensal ao sócio participante, por meio de balancetes e outros documentos necessários ao esclarecimento do andamento das operações da sociedade.

Cláusula 8ª - O rateio e a distribuição dos resultados auferidos ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, serão proporcionais à participação de cada sócio no patrimônio especial, permitida inclusive a distribuição de lucros antecipados, por decisão unânime das partes.

Parágrafo único - A critério dos sócios, os lucros auferidos poderão ser reinvestidos, parcial ou integralmente, na própria sociedade, para fins de incremento do patrimônio especial.

Cláusula 9ª - A sócia ostensiva não pode admitir novo sócio sem o consentimento expresso do sócio participante.

Cláusula 10 - A falência da sócia ostensiva acarretará a dissolução da sociedade e a liquidação da respectiva conta, cujo saldo constituirá crédito quirografário (CC/2002, art. 994, § 2º).

Parágrafo único - Falindo o sócio participante, o presente contrato social fica sujeito às normas que regulam os efeitos da falência nos contratos bilaterais do falido (CC/2002, art. 994, § 3º).

Cláusula 11 - Aplica-se a esta sociedade em conta de participação, subsidiariamente e no que com ela for compatível, o disposto na legislação de regência para a sociedade simples, e a sua liquidação reger-se-á pelas normas relativas à prestação de contas, na forma da lei processual (CC/2002, art. 996, caput).

Cláusula 12 - Fica eleito o foro da Comarca da Capital do Estado de São Paulo para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 3 (três) vias de igual forma e teor, na presença de 2 (duas) testemunhas que a tudo assistiram e também assinam, para os devidos fins de direito.

São Paulo, xx de xxxxx de 200x.

Empresa GBTO Ltda. Lucas Rubinho
Sócia ostensiva Sócio participante

Testemunhas:

Antônio Ivan Carlos Roberto
RG 4.444.444 RG 5.555.555

OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS

No passado, todas as obrigações acessórias das SCP eram apresentadas pela sócia ostensiva, caracterizada pela pessoa jurídica responsável pela centralização das informações constantes das demonstrações e pelas apurações dos tributos federais, em especial no tocante ao Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, da CSL, da contribuição para o PIS-Pasep e da Cofins.

Com a informatização e a instituição das escriturações digitais integrantes do Sped, passaram a ser exigidas a apresentação também pela SCP. Seguem, as principais declarações perante RFB:

Declaração	SCP	Sócio ostensivo
Dirf		X
DCTF		X
Dimob		X
ECF	X	X
ECD		X
EFD-Contribuições	X	X

COMPENSAÇÃO E RESTITUIÇÃO DE TRIBUTOS

O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo ou contribuição administrados pela Receita Federal do Brasil (RFB) passíveis de restituição ou de ressarcimento pode utilizá-lo para compensar débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados pelo referido órgão (art. 74

da Lei nº 9.430/1996, com a redação dada pelo art. 49 da Lei nº 10.637/2002 e pela Lei nº 11.941/2009, conversão da Medida Provisória nº 449/2008).

Focalizamos, neste texto, as hipóteses em que os pagamentos indevidos ou a maior, relativos a tributos e contribuições administrados pela RFB, podem ser restituídos ou utilizados para compensação de débitos do mesmo contribuinte, com base nas orientações contidas na IN SRF nº 900/2008, alterada pelas IN RFB nº 1.300/2012.

Podem ser restituídas pela RFB ou compensadas pelo sujeito passivo as quantias recolhidas ao Tesouro Nacional a título de tributo ou contribuição nas seguintes hipóteses:

- a) cobrança ou pagamento espontâneo, indevido ou maior que o devido;
- b) erro na identificação do contribuinte, na determinação da alíquota aplicável, no cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer documento relativo ao pagamento;
- c) reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.

As referidas restituições poderão ser efetuadas:

- a requerimento do contribuinte ou da pessoa autorizada a requerer a quantia; ou
- mediante processamento eletrônico da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda da Pessoa Física.

Poderão ser restituídas pela RFB as quantias recolhidas a título de tributo sob sua administração, bem como outras receitas da União arrecadadas mediante Darf ou GPS, nas seguintes hipóteses:

a) cobrança ou pagamento espontâneo, indevido ou em valor maior que o devido;

b) erro na identificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer documento relativo ao pagamento; ou

c) reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.

Também poderão ser restituídas pela RFB, nas hipóteses mencionadas nas letras “a” a “c”, as quantias recolhidas a título de multa e de juros moratórios previstos nas leis instituidoras de obrigações tributárias principais ou acessórias relativas aos tributos administrados pela RFB.

A RFB promoverá a restituição de receitas arrecadadas mediante Darf e GPS que não estejam sob sua administração, desde que o direito creditório

tenha sido previamente reconhecido pelo órgão ou entidade responsável pela administração da receita.

Compete à RFB efetuar a restituição dos valores recolhidos para outras entidades ou fundos, exceto nos casos de arrecadação direta, realizada mediante convênio.

A restituição poderá ser efetuada:

- a) a requerimento do sujeito passivo ou da pessoa autorizada a requerer a quantia; ou
- b) mediante processamento eletrônico da Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (DIRPF).

A restituição será requerida pelo sujeito passivo mediante utilização do programa Pedido de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de Compensação (PER/DComp).

Na impossibilidade de utilização do programa PER/DComp, o requerimento será formalizado por meio do formulário Pedido de Restituição ou Ressarcimento, ou mediante o formulário Pedido de Restituição de Valores Indevidos Relativos à Contribuição Previdenciária, conforme o caso, aos quais deverão ser anexados documentos comprobatórios do direito creditório.

Na hipótese de pedido de restituição formulado por representante do sujeito passivo, o requerente deverá apresentar à RFB procuração conferida por instrumento público ou por instrumento particular com firma reconhecida, termo de tutela ou curatela ou, quando for o caso, alvará ou decisão judicial que o autorize a requerer a quantia.

Tratando-se de pedido de restituição formulado por representante do sujeito passivo mediante utilização do programa PER/DComp, os documentos serão apresentados à RFB depois de recebida a intimação da autoridade competente para decidir sobre o pedido.

O contribuinte que, embora desobrigado da entrega da DIRPF, desejar obter a restituição do Imposto de Renda Retido na Fonte no ano-calendário, relativo a rendimento sujeito ao ajuste anual, deverá pleitear a restituição mediante a apresentação da DIRPF.

Ocorrendo óbito da pessoa física, inclusive da pessoa física equiparada à empresa, a restituição será efetuada:

- a) havendo outros bens e direitos sujeitos a inventário ou arrolamento:
 - a.1) mediante alvará judicial expedido pela autoridade judicial; ou
 - a.2) mediante escritura pública expedida no processo extrajudicial de

inventário;

b) não havendo bens ou direitos sujeitos a inventário ou arrolamento, ao cônjuge, companheiro, filho e demais dependentes do contribuinte falecido; ou (Redação dada pela Instrução Normativa RFB nº 1.425, de 19 de dezembro de 2013)

c) não havendo bens ou direitos sujeitos a inventário ou arrolamento e não sendo aplicável o disposto na letra “b”, mediante alvará judicial expedido pela autoridade judicial ou escritura pública expedida no processo extrajudicial de inventário.

No caso de sucessão empresarial, terá legitimidade para pleitear a restituição a empresa sucessora.

Havendo encerramento das atividades, terão legitimidade para pleitear a restituição os sócios que detêm o direito ao crédito, conforme determinado no ato de dissolução.

Os pedidos de restituição das pessoas jurídicas deverão ser formalizados pelo estabelecimento matriz.

A restituição das contribuições previdenciárias declaradas incorretamente fica condicionada à retificação da declaração, exceto quando o requerente for segurado ou terceiro não responsável por essa declaração.

O pedido de restituição de tributos administrados pela RFB, abrangidos pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional), instituído pela Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, deverá ser formalizado por meio do formulário Pedido de Restituição ou Ressarcimento.

Os saldos negativos do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) podem ser objeto de restituição:

a) na hipótese de apuração anual, a partir do mês de janeiro do ano-calendário subsequente ao do encerramento do período de apuração;

b) na hipótese de apuração trimestral, a partir do mês subsequente ao do trimestre de apuração; e

c) na hipótese de apuração especial decorrente de cisão, fusão, incorporação ou encerramento de atividade, a partir do 1º (primeiro) dia útil subsequente ao do encerramento do período de apuração.

Não podem ser objeto de restituição os valores recolhidos em decorrência de opções de aplicação do Imposto de Renda em investimentos regionais no:

- a) Fundo de Investimento do Nordeste (Finor);
- b) Fundo de Investimento da Amazônia (Finam);
- c) Fundo de Recuperação Econômica do Estado do Espírito Santo (Funres).

Da mesma forma, os valores cuja opção por aplicação em investimentos regionais tenha sido manifestada na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) não serão restituídos. A autoridade da RFB competente para decidir sobre a restituição, o ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá condicionar o reconhecimento do direito creditório à apresentação de documentos comprobatórios do referido direito, inclusive arquivos magnéticos, bem como determinar a realização de diligência fiscal nos estabelecimentos do sujeito passivo a fim de que seja verificada, mediante exame de sua escrituração contábil e fiscal, a exatidão das informações prestadas.

(IN RFB nº 1.300/2012, art. 76)

A RFB poderá promover a restituição de receitas arrecadadas mediante Darf que não estejam sob sua administração, desde que o direito creditório tenha sido previamente reconhecido por órgão ou entidade responsável pela administração da receita.

O pedido de restituição de receita da União cuja administração não esteja a cargo da RFB, mas que tenha sido arrecadada por meio de Darf, deve ser apresentado à unidade da RFB competente para promover a sua restituição, que o encaminhará ao órgão ou entidade responsável pela administração da receita a fim de que este se manifeste quanto à pertinência do pedido.

Havendo o reconhecimento do direito creditório do requerente, o processo será devolvido à unidade da RFB competente para efetuar a restituição, que a promoverá no montante e com os acréscimos legais previstos na decisão proferida por órgão ou entidade responsável pela administração da receita, ou sem acréscimos legais quando a decisão não os tiver previsto.

(IN RFB nº 1.300/2012, art. 20)

O saldo a restituir apurado na Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física (DIRPF) não resgatado no período em que esteve disponível na rede arrecadadora de receitas federais pode ser restituído mediante requerimento do contribuinte ou da pessoa autorizada a requerer a quantia.

A restituição deve ser requerida por meio do formulário eletrônico Pedido de Pagamento de Restituição, disponível para preenchimento e envio na página

da RFB na Internet<www.receita.fazenda.gov.br>.

O pedido de restituição será indeferido quando os sistemas de informação da RFB indicarem que o contribuinte não entregou a DIRPF, ou que o valor a restituir já foi resgatado, ou, ainda, que, do processamento da DIRPF, não resultou imposto a restituir.

(IN RFB nº 1.300/2012, art. 13)

Para efeito da restituição, será verificada, por meio de consulta aos sistemas de informação da RFB, a existência de saldo a restituir e de débito do contribuinte no âmbito da RFB e da PGFN, de natureza tributária ou não.

A autoridade competente da RFB, antes de proceder à restituição e ao ressarcimento de tributo (não se aplica ao reembolso), deverá verificar a existência de débito em nome do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN, observado o seguinte:

- a) se verificada a existência de débito, ainda que consolidado em qualquer modalidade de parcelamento, inclusive de débito já encaminhado para inscrição em Dívida Ativa, de natureza tributária ou não, o valor da restituição ou do ressarcimento deverá ser utilizado para quitá-lo, mediante compensação em procedimento de ofício;
- b) antes da compensação de ofício, deverá ser solicitado ao sujeito passivo que se manifeste quanto ao procedimento no prazo de 15 dias, contados do recebimento de comunicação formal enviada pela RFB, sendo o seu silêncio considerado como aquiescência;
- c) na hipótese de o sujeito passivo discordar da compensação de ofício, a autoridade da RFB competente para efetuar a compensação reterá o valor da restituição ou do ressarcimento até que o débito seja liquidado;
- d) havendo concordância do sujeito passivo, expressa ou tácita, quanto à compensação, esta será efetuada;
- e) o crédito em favor do sujeito passivo que remanescer do procedimento de ofício de que trata a letra “d” ser-lhe-á restituído ou ressarcido; e
- f) quando se tratar de pessoa jurídica, a verificação da existência de débito deverá ser efetuada em relação a todos os seus estabelecimentos, inclusive obras de construção civil.

(IN RFB nº 1.300/2012, art. 14)

A restituição de quantias recolhidas ao Tesouro Nacional a título de tributo ou contribuição administrados pela RFB e a restituição de outras receitas federais arrecadadas mediante Darf serão realizadas pela RFB exclusivamente mediante crédito em conta corrente bancária ou de poupança

de titularidade do sujeito passivo.

Ao pleitear a restituição, o ressarcimento ou o reembolso, o requerente deverá indicar o banco, a agência e o número da conta corrente bancária ou de poupança de sua titularidade na qual pretende que seja efetuado o crédito.

(IN RFB nº 1.300/2012, art. 85)

O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo ou contribuição administrado pela RFB, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a quaisquer tributos ou contribuições sob administração da RFB.

A compensação declarada à RFB extingue o crédito tributário, sob condição resolutória da ulterior homologação do procedimento.

O sujeito passivo poderá utilizar, na compensação de débitos próprios relativos aos tributos e contribuições administrados pela RFB, créditos que já tenham sido objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento encaminhado à RFB, desde que referido pedido se encontre pendente de decisão administrativa à data do encaminhamento da “Declaração de Compensação”.

O pedido de compensação de tributo ou contribuição lançado de ofício importa renúncia às instâncias administrativas, ou desistência de eventual recurso interposto.

Constatada pela RFB a compensação indevida de tributo ou contribuição já confessado ou lançado de ofício, o sujeito passivo será comunicado da não homologação da compensação e intimado a efetuar o pagamento do débito no prazo de trinta dias, contado da ciência do procedimento. A Declaração de Compensação é gerada pelo programa PER/DComp (Pedido Eletrônico de Restituição ou Ressarcimento e da Declaração de Compensação) e transmitida via Internet.

(IN RFB nº 1.300/2012, art. 41)

A homologação de compensação declarada pelo sujeito passivo à RFB será promovida pelo titular da DRF, da Derat ou da Deinf que, à data da homologação, tenha jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito passivo. O prazo para a homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo é de 5 anos, contado da data da entrega da Declaração de Compensação.

(IN RFB nº 1.300/2012, art. 44)

Caso a compensação não seja homologada, a RFB cientificará o sujeito passivo e intimá-lo-á a efetuar, no prazo de 30 dias, contado da ciência do despacho de não homologação, o pagamento do débito indevidamente

compensado.

Não ocorrendo o pagamento ou o parcelamento no prazo supramencionado, o débito será encaminhado à PGFN para inscrição em Dívida Ativa da União, sendo facultado ao sujeito passivo, no prazo de 30 dias, contado da data da ciência da decisão que não homologou a compensação por ele efetuada, apresentar manifestação de inconformidade contra o não reconhecimento do direito creditório ou a não homologação da compensação.

(IN RFB nº 1.300/2012, art. 44)

Não é permitida a compensação de débitos do contribuinte relativos a tributos e contribuições administrados pela RFB com créditos de terceiros, exceto com relação a:

- a) débitos consolidados no âmbito do Refis ou parcelamento a ele alternativo;
- b) pedidos de compensação formalizados até 07.04.2000.

Em relação à Medida Provisória nº 449/2008, art. 29 (publicada no DOU 1 de 04.12.2008), que incluiu os incisos VII a IX na Lei nº 9.430/1996, art. 74, § 3º (disciplinado pela IN RFB nº 900/2008, art. 34, § 3º), que determinava que não poderiam ser objeto de compensação mediante entrega, pelas pessoas jurídicas ou físicas, da PER/DComp e seus anexos, os débitos:

- a) relativos a tributos e contribuições de valores originais inferiores a R\$ 500,00;
- b) relativos ao recolhimento mensal obrigatório (carnê-leão); e
- c) relativos ao pagamento mensal por estimativa do IRPJ e CSL no lucro real anual.

Com essas mencionadas alterações produzidas pela Medida Provisória na Lei nº 9.430/1996, art. 74, § 3º, podia-se concluir que:

- 1º) somente poderiam ser compensados créditos de impostos e contribuições recolhidos indevidamente ou a maior com débitos igual ou superior a R\$ 500,00, ou seja, quando o débito fosse de até R\$ 499,99, este não poderia ser compensado por meio da PER/DComp e seus anexos;
- 2º) a pessoa física não poderia compensar os créditos do Imposto de Renda recolhido indevidamente ou a maior com os recolhimentos mensais obrigatórios apurados por meio do carnê-leão; e
- 3º) a pessoa jurídica optante pelo lucro real anual, com apuração mensal com base em balanços ou balancetes de suspensão ou redução ou com base na receita bruta, não poderia compensar o saldo negativo do IRPJ e

da CSL apurado em anos-calendários anteriores, com o IRPJ e CSL estimados a serem recolhidos mensalmente.

Assim sendo, em relação ao saldo negativo do IRPJ e da CSL, somente poderiam ser utilizados para compensação com outros tributos e contribuições (exceto IRPJ e CSL estimados), ou por ocasião do encerramento do ano-calendário de apuração do lucro real anual, com o saldo credor apurado a ser recolhido ao final do mês de março do ano-calendário seguinte.

Contudo, essas normas trazidas pela MP nº 449/2008 não foram apreciadas na conversão em Lei, ou seja, a Lei nº 11.941/2009, DOU 1 de 28.05.2009, conversão da MP nº 449/2009, não trouxe tais dispositivos, retirando vigência e eficácia dos atos citados.

(IN RFB nº 1.300/2012, art. 68)

Os créditos apurados no regime não cumulativo da Cofins e do PIS/Pasep que não puderem ser utilizados na dedução de débitos das respectivas contribuições podem ser utilizados na compensação de débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos e contribuições administrados pela RFB, desde que decorrentes de:

a) custos, despesas e encargos vinculados a receitas decorrentes de operações de exportação de mercadorias para o exterior, prestação de serviços à pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior, cujo pagamento represente ingresso de divisas, e vendas à empresa comercial exportadora, com o fim específico de exportação;

b) custos, despesas e encargos vinculados a vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência, quando acumulados ao final de cada trimestre do ano-calendário (veja Nota 2); ou

c) aquisições de embalagens para revenda, pelas pessoas jurídicas que comercializem os produtos classificados nas posições 22.01, 22.02 e 22.03 (cerveja de malte) e no código 2106.90.10 Ex 02 (preparações compostas, não alcoólicas, para elaboração de bebida refrigerante), todos da TIPI, quando acumulados ao final de cada trimestre do ano-calendário, desde que os créditos tenham sido apurados a partir de 1º.04.2005.

A compensação será efetuada pela pessoa jurídica vendedora.

(1) O disposto neste item não se aplica a custos, despesas e encargos vinculados a receitas de exportação de produtos ou de prestação de

serviços não abrangidos pelo regime de incidência não cumulativa da Cofins e do PIS/Pasep.
(2) O disposto na letra “b” aplica-se:
a) ao saldo credor acumulado a partir de 09.08.2004 até o final do 1º trimestre de 2005, que poderá ser utilizado para compensação a ser efetuada a partir de 19.05.2005; e
b) aos créditos da Cofins-Importação e do PIS/Pasep-Importação apurados em relação às seguintes hipóteses (art. 15 da Lei nº 10.865/2004):
b.1) bens adquiridos para revenda;
b.2) bens e serviços utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustível e lubrificantes;
b.3) energia elétrica consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica;
b.4) aluguéis e contraprestações de arrendamento mercantil de prédios, máquinas e equipamentos, embarcações e aeronaves utilizados na atividade da empresa;
b.5) máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao Ativo Imobilizado, adquiridos para utilização na produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços.
(3) Os créditos da Cofins e do PIS/Pasep mencionados na letra “a” remanescentes da dedução de débitos dessas contribuições em um determinado mês, embora não sejam passíveis de ressarcimento antes de encerrado o trimestre do ano-calendário a que se refere o crédito, podem ser utilizados na compensação.

(IN RFB nº 1.300/2012, art. 49)

Os créditos da Cofins e do PIS/Pasep a que se referem as letras “a” e “b” do subitem anterior, acumulados ao final de cada trimestre do ano-calendário, podem ser objeto de ressarcimento.

Em relação à letra “b” do citado subitem anterior, o pedido de ressarcimento referente ao saldo credor acumulado no período de 09.08.2004 a 31.03.2005

pode ser efetuado desde 19.05.2005.

O ressarcimento deve ser requerido à RFB, conforme o caso, mediante um dos seguintes formulários:

a) Pedido de Ressarcimento de Crédito da Contribuição para o PIS/Pasep - Mercado Interno ou Pedido de Ressarcimento de Crédito da Contribuição para o PIS/Pasep-Exportação; ou

b) Pedido de Ressarcimento de Crédito da Cofins - Mercado Interno ou Pedido de Ressarcimento de Crédito da Cofins-Exportação.

A autoridade da RFB competente para decidir sobre o pedido de ressarcimento de créditos da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins poderá condicionar o reconhecimento do direito creditório à apresentação de documentos comprobatórios do referido direito, bem como determinar a realização de diligência fiscal nos estabelecimentos da pessoa jurídica a fim de que seja verificada, mediante exame de sua escrituração contábil e fiscal, a exatidão das informações prestadas.

O arquivo digital deverá ser transmitido por estabelecimento, mediante o Sistema Validador e Autenticador de Arquivos Digitais (SVA), disponível para download no sítio da RFB na Internet, no endereço <<http://www.receita.fazenda.gov.br>>, e com utilização de certificado digital válido.

Na apreciação de pedidos de ressarcimento e de declarações de compensação de créditos de PIS/Pasep e da Cofins apresentados até 31.01.2010, a autoridade da RFB poderá condicionar o reconhecimento do direito creditório à apresentação do arquivo digital.

Será indeferido o pedido de ressarcimento ou não homologada a compensação, quando o sujeito passivo não observar o disposto nesta nota.

(IN RFB nº 1.300/2012, art. 27)

O crédito presumido da Cofins e do PIS/Pasep correspondente aos estoques de abertura existentes em 1º.12.2002 e 1º.02.2004 pode ser objeto de compensação ou restituição, observado o percentual entre o valor das receitas e o somatório dessas receitas com as decorrentes de vendas e de prestação de serviços sujeitas ao regime de incidência não cumulativa.

(IN RFB nº 1.300/2012, art. 33)

No caso de existirem, no âmbito da RFB e da PGFN, dois ou mais débitos tributários vencidos e exigíveis do sujeito passivo, e se o valor da restituição

ou do ressarcimento for inferior à sua soma, a compensação de ofício observará a seguinte ordem:

- a) em primeiro lugar, os débitos por obrigação própria e, em segundo lugar, os decorrentes de responsabilidade tributária;
- b) primeiramente, as contribuições de melhoria, depois as taxas e, por fim, os impostos ou as contribuições sociais;
- c) em ordem crescente dos prazos de prescrição; e
- d) em ordem decrescente dos montantes.

(1) A prioridade de compensação entre os débitos tributários relativos a juros e multas exigidos de ofício isoladamente, inclusive as multas decorrentes do descumprimento de obrigações tributárias acessórias, bem como entre os referidos débitos e os valores devidos a título de tributo ou contribuição, será determinada pela ordem crescente dos prazos de prescrição.

(2) O crédito do sujeito passivo que remanescer da compensação de que trata este subitem será compensado de ofício com os seguintes débitos do sujeito passivo, na ordem a seguir apresentada:

a) o débito consolidado no âmbito do Refis ou do parcelamento alternativo ao Refis;

b) o débito perante a RFB e a PGFN objeto do Paes e Paex;

c) o débito tributário objeto de parcelamento concedido pela RFB ou pela PGFN que não se enquadre nas hipóteses mencionadas em “a” e “b”;

d) o débito de natureza não tributária.

(3) A compensação de ofício de débito objeto de parcelamento será efetuada na ordem inversa do prazo de vencimento das prestações, ou seja, a partir da última vincenda até a última vencida.

(IN RFB nº 1.300/2012, art. 63)

O crédito relativo a tributo ou contribuição administrado pela RFB, passível de restituição ou reembolso, será restituído ou compensado com o acréscimo de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para títulos federais, acumulados mensalmente, e de juros

de 1% no mês em que:

I - a quantia for disponibilizada ao sujeito passivo;

II - houver a entrega da Declaração de Compensação;

III - houver o consentimento do sujeito passivo para a compensação de ofício de débito ainda não encaminhado à PGFN, ressalvado o disposto no item V;

IV - houver a compensação de ofício do débito já encaminhado à PGFN para inscrição em Dívida Ativa da União, ressalvado o disposto no item V;

V - houver a consolidação do débito do sujeito passivo, na hipótese de compensação de ofício de débito incluído em parcelamento, com crédito relativo a período de apuração anterior à data da consolidação.

No cálculo dos juros Selic, observar-se-á, como termo inicial de incidência:

I - tratando-se de restituição de Imposto de Renda apurada em declaração de rendimentos de pessoa física:

a) o mês de janeiro de 1996, se a declaração referir-se ao exercício de 1995 ou anteriores;

b) o mês de maio, se a declaração referir-se aos exercícios de 1996 e subsequentes;

Considerar-se-á disponibilizada a quantia ao sujeito passivo, para fins do disposto no item I:

I - em se tratando de restituição apurada em declaração de rendimentos da pessoa física, o mês em que o recurso for disponibilizado no banco;

II - nos demais casos, no mês da efetivação da restituição.

II - tratando-se de declaração de encerramento de espólio ou de saída definitiva do País:

a) o mês de janeiro de 1996, se a declaração referir-se ao exercício de 1995 ou anteriores;

b) a data prevista para a entrega da declaração, se referente aos exercícios de 1996 ou 1997; ou

c) o mês seguinte ao previsto para a entrega da declaração, se referente ao exercício de 1998 e subsequentes;

III - na hipótese de pagamento indevido ou a maior:

a) o mês de janeiro de 1996, se o pagamento tiver sido efetuado antes de 1º.01.1996;

b) a data da efetivação do pagamento, se este tiver sido efetuado entre 1º.01.1996 e 31.12.1997; ou

c) o mês subsequente ao do pagamento, se este tiver sido efetuado após 31.12.1997;

IV - na hipótese de saldo negativo de IRPJ e de CSLL, o mês subsequente ao do encerramento do período de apuração;

V - tratando-se da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins retidas na fonte, o mês subsequente ao da retenção;

VI - tratando-se de compensação da Cide-Combustíveis, o mês subsequente ao da aquisição de hidrocarbonetos líquidos;

VII - na hipótese de pagamento indevido ou a maior de contribuições previdenciárias e contribuições recolhidas para outras entidades ou fundos, o mês subsequente ao do pagamento;

VIII - na hipótese de crédito referente à retenção na cessão de mão de obra e na empreitada, no mês subsequente ao da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços; e

IX - na hipótese de reembolso, o mês subsequente ao pagamento do salário-família ou do salário-maternidade.

Nos casos das letras “b” dos itens II e III, o cálculo dos juros equivalentes à taxa referencial Selic relativos ao mês da entrega da declaração ou do pagamento indevido ou a maior será efetuado com base na variação dessa taxa a partir do dia previsto para a entrega da declaração, ou do pagamento indevido ou a maior, até o último dia útil do mês.

Não haverá incidência dos juros sobre o crédito do sujeito passivo quando:

I - sua restituição for efetuada no mesmo mês da origem do direito creditório; e

II - na compensação de ofício ou declarada pelo sujeito passivo, a data de valoração do crédito estiver contida no mesmo mês da origem do direito creditório.

Não incidirão juros compensatórios no ressarcimento de créditos do IPI, da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, bem como na compensação de referidos créditos.

Não incidirão juros compensatórios na compensação do crédito de IRRF sobre os juros sobre o capital próprio e sobre os pagamentos efetuados à cooperativa de trabalho, associação de profissionais ou assemelhados, conforme disposto na IN SRF nº 900/2008, arts. 40 e 41.

Os juros compensatórios somente incidirão sobre o crédito a que se refere a IN SRF nº 900/2008, art. 41, § 1º (compensação do IRRF incidente sobre os pagamentos efetuados aos cooperados ou associados), a partir do primeiro dia do ano-calendário subsequente ao da retenção do imposto.

As quantias pagas indevidamente a título de multa de mora ou de ofício, inclusive multa isolada, e de juros moratórios decorrentes de obrigações tributárias relativas aos tributos e contribuições administrados pela RFB também serão restituídas ou compensadas com o acréscimo dos juros compensatórios e Selic.

Os valores sujeitos à restituição, apurados em declaração de rendimentos, bem como os créditos decorrentes de pagamento indevido ou a maior, passíveis de compensação ou restituição, apurados anteriormente a 1º.01.1996, quantificados em Unidade Fiscal de Referência (Ufir), deverão ser convertidos em Reais, com base no valor da Ufir vigente em 1º.01.1996, correspondente a R\$ 0,8287.

O valor resultante da conversão constituirá a base de cálculo dos juros.

O imposto a restituir, apurado em declaração de rendimentos, que tenha sido colocado à disposição do sujeito passivo anteriormente a 1º.01.1996, deverá ter o seu valor devidamente convertido em reais, não se sujeitando à incidência dos juros.

(IN RFB nº 1.300/2012, art. 43)

É facultado ao sujeito passivo, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da ciência da decisão que indeferiu seu pedido de restituição, ressarcimento ou reembolso ou, ainda, da data da ciência do despacho que não homologou a compensação por ele efetuada, apresentar manifestação de inconformidade contra o indeferimento do pedido ou a não homologação da compensação.

(1) Da decisão que julgar a manifestação de inconformidade do sujeito passivo, caberá a interposição de recurso voluntário, no prazo de 30 dias, contado da data de sua ciência.

(2) Tanto a manifestação de inconformidade como o recurso voluntário regem-se pelo Decreto nº 70.235/1972.

(IN RFB nº 1.300/2012, art. 77)

São vedados o ressarcimento, a restituição e a compensação do crédito do sujeito passivo para com a Fazenda Nacional objeto de discussão judicial

antes do trânsito em julgado da decisão que reconhecer o direito creditório. A autoridade da RFB competente para dar cumprimento à decisão judicial poderá requerer ao sujeito passivo, como condição para a efetivação da restituição, do ressarcimento ou da compensação, que lhe seja encaminhada cópia do inteiro teor da decisão judicial em que seu direito creditório foi reconhecido.

(1) Na hipótese de ação de repetição de indébito, a restituição, o ressarcimento e a compensação somente poderão ser efetuados se o requerente comprovar a homologação, pelo Poder Judiciário, da desistência da execução do título judicial ou da renúncia a sua execução, bem como a assunção de todas as custas do processo de execução, inclusive os honorários advocatícios referentes ao processo de execução.

(2) Não poderão ser objeto de restituição, de ressarcimento e de compensação os créditos relativos a títulos judiciais já executados perante o Poder Judiciário, com ou sem emissão de precatório.

(3) A restituição, o ressarcimento e a compensação de créditos reconhecidos por decisão judicial transitada em julgado dar-se-ão na forma prevista na IN SRF nº 900/2008, caso a decisão não disponha de forma diversa.

IN RFB nº 1.300/2012, art. 81.

Ocorrendo o reconhecimento do crédito por decisão judicial transitada em julgado, a Declaração de Compensação, o Pedido Eletrônico de Restituição, o Pedido Eletrônico de Ressarcimento e o pedido de reembolso, gerados a partir do programa PER/DComp, somente serão recepcionados pela RFB após prévia habilitação do crédito pela Delegacia da Receita Federal (DRF), pela Delegacia da Receita Federal de Administração Tributária (Derat) ou pela Delegacia Especial de Instituições Financeiras (Deinf) com jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito passivo.

Cabe observar, todavia, que o deferimento do pedido de habilitação do crédito não implica homologação da compensação ou deferimento do pedido de restituição, de ressarcimento ou reembolso, nem alteração do prazo prescricional quinquenal de título judicial.

Nesse caso, a apresentação da Declaração de Compensação, do Pedido Eletrônico de Restituição, do Pedido Eletrônico de Ressarcimento e o Pedido

de Reembolso, gerados a partir do programa PER/DComp, fica condicionada à informação do número do processo administrativo no qual tenha havido o deferimento do pedido de habilitação do crédito, sendo necessária, ainda, a apresentação dos seguintes documentos:

- a) o formulário Pedido de Habilitação de Crédito Reconhecido por Decisão Judicial Transitada em Julgado, devidamente preenchido;
- b) certidão de inteiro teor do processo, expedida pela Justiça Federal;
- c) na hipótese de ação de repetição de indébito, bem como nas demais hipóteses em que o crédito esteja amparado em título judicial passível de execução, cópia da decisão que homologou a desistência da execução do título judicial e a assunção de todas as custas e honorários advocatícios referentes ao processo de execução ou cópia da petição de renúncia à execução do título judicial protocolada na Justiça Federal;
- d) cópia do contrato social ou do estatuto da pessoa jurídica acompanhada, conforme o caso, da última alteração contratual em que houve mudança da administração ou da ata da assembleia que elegeu a diretoria;
- e) cópia dos atos correspondentes aos eventos de cisão, incorporação ou fusão, se for o caso;
- f) cópia do documento comprobatório da representação legal e do documento de identidade do representante, na hipótese de pedido de habilitação do crédito formulado por representante legal do sujeito passivo; e
- g) procuração conferida por instrumento público ou particular e cópia do documento de identidade do outorgado, na hipótese de pedido de habilitação formulado por mandatário do sujeito passivo.

(IN RFB nº 1.300/2012, art. 82)

A retificação do Pedido de Restituição, do Pedido de Ressarcimento e da Declaração de Compensação, gerados a partir do programa PER/DComp, deve ser requerida pelo sujeito passivo mediante a apresentação à RFB de documento retificador gerado a partir do referido programa.

Caso o documento retificador seja apresentado em formulário papel, este será juntado ao processo administrativo de restituição, de ressarcimento, de reembolso ou de compensação para posterior exame pela autoridade competente da RFB.

O Pedido de Restituição, o Pedido de Ressarcimento ou Reembolso e a Declaração de Compensação somente podem ser retificados pelo contribuinte caso se encontrem pendentes de decisão administrativa até a data do envio do documento retificador. No tocante à Declaração de Compensação, deve ser

observado, ainda, o seguinte:

- a) a retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do PER/DComp ou elaborada mediante o uso de formulário papel somente será admitida na hipótese de inexatidões materiais verificadas no preenchimento desses documentos e, também, da não ocorrência da hipótese mencionada na letra “b”;
- b) a retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do PER/DComp ou elaborada mediante o uso do formulário papel não será admitida quanto tiver por objeto a inclusão de novo débito ou o aumento do valor do débito compensado mediante a apresentação da Declaração de Compensação à RFB (veja Nota 1 a seguir).

(1) O contribuinte que desejar compensar o novo débito ou a diferença de débito deverá apresentar à RFB nova Declaração de Compensação.
(2) A retificação da Declaração de Compensação não altera a data de valoração dos créditos, que permanecerá sendo a data da apresentação da Declaração de Compensação original.
(3) Para verificação de inclusão de novo débito ou aumento do valor do débito compensado, as informações da Declaração de Compensação retificadora serão comparadas com as informações prestadas na Declaração de Compensação original.
(4) As restrições previstas na letra “b” não se aplicam nas hipóteses em que a Declaração de Compensação retificadora for apresentada à RFB:
a) no mesmo dia da apresentação da Declaração de Compensação original; ou b) até a data de vencimento do débito informado na declaração retificadora, desde que o período de apuração do débito esteja encerrado na data de apresentação da declaração original.

(IN RFB nº 1.300/2012, arts. 87 a 92)

A desistência do Pedido de Restituição, do Pedido de Ressarcimento, do Pedido de Reembolso ou da Compensação pode ser requerida pelo sujeito passivo mediante a apresentação à RFB do Pedido de Cancelamento gerado a partir do programa PER/DComp ou, na hipótese de utilização de formulário papel, mediante a apresentação de requerimento à RFB, o qual somente será

deferido caso o Pedido de Restituição, o Pedido de Ressarcimento, o Pedido de Reembolso ou a Compensação se encontrem pendentes de decisão administrativa à data da apresentação do Pedido de Cancelamento ou do requerimento.

O cancelamento pelo sujeito passivo da Declaração de Compensação apresentada à RFB, seja ela gerada a partir do programa PER/DComp ou elaborada mediante utilização de formulário papel, somente será admitido na hipótese de total inexistência do crédito ou dos débitos informados na Declaração de Compensação.

Caso o Pedido de Cancelamento da Declaração de Compensação seja deferido por total inexistência do crédito, será promovido o lançamento de ofício dos créditos tributários não lançados de ofício nem confessados.

(IN RFB nº 1.300/2012, art. 93)

Desde a vigência da Lei nº 11.033/2004, em seu art. 17, o governo federal permitiu às pessoas jurídicas tributadas pelo regime não cumulativo das contribuições para o PIS/Pasep e da Cofins, a manutenção dos créditos vinculados as suas operações de vendas, ainda que sejam efetuadas com suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência dessas contribuições.

Nesse sentido, se a pessoa jurídica efetua vendas sem a tributação das contribuições para o PIS/Pasep e da Cofins e, tendo em vista a manutenção dos créditos, a tendência seria a acumulação desses créditos.

Preliminarmente, o crédito não aproveitado em determinado mês poderá ser utilizado nos meses subsequentes. Contudo, ressalvadas algumas exceções, findo o trimestre-calendário e na impossibilidade desses créditos serem utilizados mediante a diminuição dos tributos apurados pela empresa, estes poderão ser objeto de ressarcimento ou de compensação com outros tributos administrados pela Receita Federal do Brasil (RFB),

Os créditos das contribuições para o PIS/Pasep e da Cofins apurados na forma da Lei nº 10.637/2002, art. 3º e da Lei nº 10.833/2003, art. 3º, que não puderem ser utilizados no desconto de débitos das respectivas contribuições, poderão ser objeto de ressarcimento, somente após o encerramento do trimestre-calendário, se decorrentes de custos, despesas e encargos vinculados:

a) às receitas resultantes das operações de exportação de mercadorias para o exterior, prestação de serviços à pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior, cujo pagamento represente ingresso de divisas, e vendas à empresa comercial exportadora, com o fim específico de

exportação; ou

b) às vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não incidência; e

c) às receitas decorrentes da venda de álcool, inclusive para fins carburantes, nos termos do art. 1º da Lei nº 12.859, de 10 de setembro de 2013.

O pedido de ressarcimento dos créditos acumulados decorrentes das vendas no mercado interno com suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência, inclusive das vendas de álcool para fins carburantes, bem como aqueles oriundos da importação, apurados na forma da Lei nº 10.865/2004, art. 15, referente ao saldo credor acumulado no período de 09.08.2004 até 1º.03.2005, somente pode ser efetuado a partir de 19.05.2005.

Cada pedido de ressarcimento deverá:

a) referir-se a um único trimestre-calendário; e

b) ser efetuado pelo saldo credor remanescente no trimestre-calendário, líquido das utilizações por desconto ou compensação.

A parcela do crédito presumido das contribuições para o PIS/Pasep e da Cofins calculado sobre o estoque de abertura, previsto na Lei nº 10.637/2002, art. 11 e na Lei nº 10.833/2003, art. 12, que seja decorrente de bens vinculados às receitas e às vendas poderão ser utilizados na forma prevista para o ressarcimento e a compensação.

A parcela do crédito presumido de estoque de abertura que terá o tratamento supracitado será determinada, a critério da pessoa jurídica, pelo método de:

a) apropriação direta, por meio de sistema de contabilidade de custos integrada e coordenada com a escrituração; ou

b) rateio proporcional, aplicando-se ao valor total do crédito presumido a relação percentual existente entre a receita de venda vinculada aos custos, às despesas e aos encargos e a receita total vinculada às mercadorias que compõem o estoque de abertura, auferidos em cada mês.

Nota

Os créditos da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurados nos termos do art. 57 e do caput e § 2º do art. 57-A da Lei nº 11.196/2005, que não puderem ser utilizados no desconto de débitos das respectivas Contribuições, poderão ser objeto de ressarcimento, somente depois do encerramento do trimestre-calendário, se decorrentes:

a) de aquisição ou importação de nafta petroquímica pelas centrais petroquímicas;

b) de aquisição de etano, propano, butano, condensado e correntes gasosas

de refinaria - HLR - hidrocarbonetos leves de refino pelas centrais petroquímicas para serem utilizados como insumo na produção de eteno, propeno, buteno, butadieno, orto-xileno, benzeno, tolueno, isopreno e paraxileno;

c) de aquisição de eteno, propeno, buteno, butadieno, orto-xileno, benzeno, tolueno, iso-preno e paraxileno pelas indústrias químicas para serem utilizados como insumo produtivo.

O disposto nesta nota aplica-se exclusivamente aos créditos apurados a partir de 8.12.2013.

Observe-se que o método eleito pela pessoa jurídica para determinação da parcela do crédito presumido, pela apropriação direta ou pelo rateio proporcional, deve ser o mesmo adotado no ano-calendário para o rateio dos demais créditos.

Os créditos das contribuições para o PIS/Pasep e da Cofins apurados na forma da Lei nº 10.637/2002, art. 3º e da Lei nº 10.833/2003, art. 3º, que não puderem ser utilizados no desconto de débitos das respectivas contribuições, poderão sê-lo na compensação de débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos administrados pela RFB, se decorrentes de:

a) custos, despesas e encargos vinculados às receitas resultantes das operações de exportação de mercadorias para o exterior, prestação de serviços à pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior, cujo pagamento represente ingresso de divisas, e vendas à empresa comercial exportadora, com o fim específico de exportação;

b) custos, despesas e encargos vinculados às vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência; ou

c) aquisições de embalagens para revenda pelas pessoas jurídicas comerciais a que se referem a Lei nº 10.833/2003, art. 51, §§ 3º e 4º, desde que os créditos tenham sido apurados a partir de 1º.04.2005.

O saldo credor acumulado decorrente das vendas no mercado interno com suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência, bem como aqueles oriundos da importação apurados na forma da Lei nº 10.865/2004, art. 15, referentes ao período de 09.08.2004 até 1º.03.2005, somente poderá ser utilizado para compensação desde 19.05.2005.

O SVA valida arquivos digitais de contabilidade e folha de pagamento no leiaute estabelecido no Manual Normativo de Arquivos Digitais (Manad) da RFB, aprovado pela Instrução Normativa SRP nº 12/2006, bem como

arquivos de Documentos Fiscais nos leiautes definidos pelo Anexo Único do Ato Declaratório Executivo Cofis nº 15/2001, alterado pelo Ato Declaratório Executivo Cofis nº 25/2010.

No tocante apenas aos leiautes de documentos fiscais já adequados ao Ato Declaratório Executivo Cofis nº 25/2010, o programa permite ainda a integração ao Receitanet para fins de transmissão dos arquivos para o ambiente da RFB. O recibo decorrente poderá ser exigido para fins de habilitação no PGD do PER/DComp, conforme estabelecido, na Instrução Normativa RFB nº 900/2008, art. 65, §§ 1º e 2º.

Observa-se que além da função supracitada, o SVA também pode ser utilizado para autenticação de quaisquer arquivos digitais, independentes do tipo (planilhas, documentos, bancos de dados, relatórios, etc.).

Quando for o caso de atendimento à Intimação Fiscal, cuja entrega dos arquivos será efetuada pessoalmente, mediante gravação em mídia, o contribuinte deverá gerar Recibo de Entrega de Arquivos Digitais, fazendo-o acompanhar dos seguintes relatórios:

- a) Recibo de Entrega - Relaciona os arquivos que estão sendo apresentados. Obrigatório na apresentação de qualquer tipo de arquivo;
- b) Relatório de Resumo da Validação do Arquivo - Consolidação dos resultados gerais da validação de arquivos gerados de acordo com o padrão definido no Manad. Para este tipo de arquivo, deverá ser entregue, juntamente com o recibo de entrega, um relatório de resumo para cada arquivo constante no Recibo de Entrega;
- c) Relatório de Mensagens da Validação e Relatório Analítico de Mensagens da Validação.

A autoridade da RFB competente para decidir sobre a restituição, o ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá condicionar o reconhecimento do direito creditório à apresentação de documentos comprobatórios do referido direito, inclusive arquivos magnéticos, bem como determinar a realização de diligência fiscal nos estabelecimentos do sujeito passivo a fim de que seja verificada, mediante exame de sua escrituração contábil e fiscal, a exatidão das informações prestadas.

Desde 1º.02.2010, por força da Instrução Normativa RFB nº 981/2009, determinou-se que na hipótese de créditos das contribuições para o PIS/Pasep e da Cofins de que trata, o pedido de ressarcimento e a declaração de compensação somente serão recepcionados pela RFB após prévia apresentação de arquivo digital de todos os estabelecimentos da pessoa

jurídica, com os documentos fiscais de entradas e saídas relativos ao período de apuração do crédito, conforme previsto na Instrução Normativa SRF nº 86/2001, e especificado nos itens “4.3 Documentos Fiscais” e “4.10 Arquivos complementares PIS/Cofins”, do Anexo Único do Ato Declaratório Executivo Cofis nº 15/2001.

O arquivo digital deverá ser transmitido por estabelecimento, mediante o SVA, disponível para download no sítio da RFB na Internet, no endereço <www.receita.fazenda.gov.br>, e com utilização de certificado digital válido. Na apreciação de pedidos de ressarcimento e de declarações de compensação de créditos de PIS/Pasep e da Cofins apresentados até 31.01.2010, a autoridade da RFB poderá condicionar o reconhecimento do direito creditório à apresentação do arquivo digital.

Fica dispensado da apresentação do arquivo digital o estabelecimento da pessoa jurídica que, no período de apuração do crédito, esteja obrigado à Escrituração Fiscal Digital (EFD).

PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS

Desde o ano-calendário de 1997, em substituição à provisão para créditos de liquidação duvidosa, que deixou de ser dedutível para fins fiscais, a empresa tributada com base no lucro real pode considerar dedutíveis, como despesa operacional, os valores contabilizados como perdas de créditos não liquidados, desde que obedecidos os limites e as demais condições estabelecidas pela legislação vigente.

De acordo com os princípios contábeis, do conservadorismo ou da prudência, a constituição da provisão para créditos de liquidação duvidosa, ainda pode ser necessária, embora ela não seja mais dedutível fiscalmente.

Em resumo, o montante dos créditos deduzidos que tenham sido recuperados, em qualquer época ou a qualquer título inclusive no caso de novação da dívida ou arresto dos bens recebidos em garantia deverão compor a base do lucro real.

Para efeito de apuração do lucro real, poderão ser registrados como perda, relativamente aos contratos inadimplidos até 07.10.2014, os créditos:

I - em relação aos quais tenha havido a declaração de insolvência do devedor em sentença emanada do Poder Judiciário;

II - sem garantia, de valor:

a) até R\$ 5.000,00, por operação, vencidos há mais de 6 meses, independentemente de iniciados os procedimentos judiciais para o seu

recebimento;

b) acima de R\$ 5.000,00 até R\$ 30.000,00, por operação, vencidos há mais de 1 ano, independentemente de iniciados os procedimentos judiciais para o seu recebimento; porém, mantida a cobrança administrativa;

Chama-se a atenção para o fato de que os limites de R\$ 5.000,00 e R\$ 30.000,00 estão fixados por operação e não por devedor, observando-se que, para esse efeito:

a) considera-se operação a venda de bens, a prestação de serviços, a cessão de direitos, a aplicação de recursos financeiros em operações com títulos e valores mobiliários, constante de um único contrato no qual esteja prevista a forma de pagamento do preço pactuado ainda que a transação seja realizada para pagamento em mais de uma parcela;

b) no caso de empresas mercantis, a operação será caracterizada pela emissão da fatura, mesmo que englobe mais de uma nota fiscal.

c) superior a R\$ 30.000,00, vencidos há mais de 1 ano, desde que iniciados e mantidos os procedimentos judiciais para o seu recebimento;

(1) Para o registro de nova perda em uma mesma operação, as condições prescritas deverão ser observadas em relação à soma da nova perda com aquelas já registradas.

(2) Conforme a Solução de Consulta nº 12/2007, do Coordenador Geral de Tributação, mesmo quando notória a insolvência ou o estado pré-falimentar da empresa devedora, é requisito necessário para a dedução do crédito

a título de despesa a adoção dos procedimentos judiciais necessários (ação de cobrança ou execução contra a pessoa jurídica, ação de cobrança ou execução contra os sócios da PJ, dentre outros remédios jurídicos) previstos na Lei nº 9.430/1996, art. 9º, no caso de crédito sem garantia de valor superior a R\$ 30.000,00, vencidos a mais de um ano. Após 2 meses do vencimento do crédito, sem que tenha havido o seu recebimento, a pessoa jurídica credora poderá excluir do lucro líquido para determinação do lucro real o valor dos encargos financeiros incidentes sobre o crédito, contabilizado como receita, auferido a partir do mencionado prazo de inadimplência, desde que tomadas as providências de caráter judicial necessárias ao recebimento ao crédito, conforme preconizado pela Lei nº

9.430/1996, art. 11.

III - com garantia, vencidos há mais de 2 anos, desde que iniciados e mantidos os procedimentos judiciais para o seu recebimento ou o arresto das garantias;

Para esse efeito, considera-se crédito garantido o proveniente de vendas com reserva de domínio, de alienação fiduciária em garantia ou de operações com outras garantias reais, tais como:

- a) o penhor de bens móveis;
- b) a hipoteca de bens imóveis; ou
- c) a anticrese (garantia representada pelo direito aos frutos ou rendimentos de um imóvel).

IV - contra devedor declarado falido ou pessoa jurídica declarada concordatária, relativamente à parcela que exceder o valor que esta se tenha comprometido a pagar, observado o seguinte:

- a) a dedução da perda será admitida a partir da data da decretação da falência ou da concessão da concordata, desde que a credora tenha adotado os procedimentos judiciais necessários para o recebimento do crédito;
- b) a parcela do crédito cujo compromisso de pagar não houver sido honrado pela empresa concordatária poderá também ser deduzida como perda nas condições tratadas neste subtópico.

Conforme determina a Lei nº 13.097/2015, art. 8º e a Instrução Normativa RFB nº 1.515/2014, art. 24, § 10, para os contratos inadimplidos a partir de 08.10.2014, podem ser registrados como perda os créditos:

I - em relação aos quais tenha havido a declaração de insolvência do devedor, em sentença emanada do Poder Judiciário;

II - sem garantia, de valor:

- a) até R\$ 15.000,00, por operação, vencidos há mais de 6 meses, independentemente de iniciados os procedimentos judiciais para o seu recebimento;
- b) acima de R\$ 15.000,00 até R\$ 100.000,00, por operação, vencidos há mais de um ano, independentemente de iniciados os procedimentos judiciais para o seu recebimento, mantida a cobrança administrativa; e

c) superior a R\$ 100.000,00, vencidos há mais de um ano, desde que iniciados e mantidos os procedimentos judiciais para o seu recebimento;

III - com garantia, vencidos há mais de 2 anos, de valor:

a) até R\$ 50.000,00, independentemente de iniciados os procedimentos judiciais para o seu recebimento ou o arresto das garantias; e

b) superior a R\$ 50.000,00, desde que iniciados e mantidos os procedimentos judiciais para o seu recebimento ou o arresto das garantias; e

IV - contra devedor declarado falido ou pessoa jurídica em concordata ou recuperação judicial, relativamente à parcela que exceder o valor que esta tenha se comprometido a pagar, observando-se que a parcela do crédito cujo compromisso de pagar não tiver sido honrado pela empresa concordatária em concordata ou em recuperação judicial poderá também ser deduzida como perda, nas condições tratadas neste subtópico.

Exemplo I

Vamos considerar para este exemplo que uma empresa tenha realizado vendas de mercadorias a um determinado cliente, no valor de R\$ 3.800,00, foi estipulado contratualmente o seguinte:

I - pagamento em quatro parcelas de R\$ 950,00 cada uma, vencíveis em 31 de março, 30 de abril, 31 de maio e 30 de junho de 2015;

II - no caso de não pagamento de qualquer das parcelas até a data do seu vencimento, o respectivo valor será acrescido de:

a) multa de mora de 2%;

b) juro (simples) de 1% ao mês contado a partir do mês subsequente ao do vencimento.

Nesse caso, considerando que em 31.12.2015 esse crédito ainda não tenha sido liquidado, teremos:

Valor total do crédito, acrescido dos encargos moratórios:

Parcelas	Vencimento	Valor original R\$	Valor multa R\$	Juros devidos até 31.12.2015		Total crédito R\$
				(%)	R\$	
1 ^a	31.03.2015	950,00	19,00	9	85,50	1.054,50,
2 ^a	30.04.2015	950,00	19,00	8	76,00	1.045,00

3ª	31.05.2015	950,00	19,00	7	66,50	1.035,50
4ª	30.06.2015	950,00	19,00	6	57,00	1.026,00
Totais		3.800,00	76,00		285,00	4.161,00

Nessa hipótese, como o total do crédito relativo à operação acrescido dos encargos moratórios contratados enquadra-se no limite de R\$ 5.000,00, a empresa poderá proceder à sua baixa, no valor de R\$ 4.161,00 (naturalmente, no pressuposto de que os encargos moratórios foram contabilizados como receita), independentemente do acionamento de medidas judiciais para a sua cobrança, tendo em vista que esse crédito está vencido há mais de seis meses (condição da letra “a” do número II do subtópico 15.1.1).

Exemplo II

Para esse novo exemplo, vamos considerar que uma empresa realizou vendas a prazo de mercadorias a um cliente no valor de R\$ 6.000,00, tendo emitido uma única fatura da qual foram extraídas duas duplicatas no valor de R\$ 3.000,00 cada uma, vencíveis nas seguintes datas:

- duplicata 512-A, em 31.03.2015;
- duplicata 512-B, em 30.04.2015.

Admitindo-se que, conforme estipulado contratualmente, em caso de não pagamento até a data do respectivo vencimento, sobre o valor dessas duplicatas será acrescido juro de mora de 1% ao mês e considerando-se que em 31.12.2015 esse crédito ainda não tenha sido liquidado, teremos:

Duplicata nº	Vencimento	Valor original R\$	Valor dos juros até 31.12.2015		Total do crédito R\$
			(%)	R\$	
512-A	31.03.2015	3.000,00	9	270,00	3.270,00
512-B	30.04.2015	3.000,00	8	240,00	3.240,00
Totais		6.000,00		510,00	6.510,00

Nesse caso, como o valor total do crédito (R\$ 6.510,00) é superior ao limite de R\$ 5.000,00, somente poderá ser baixado após um ano do vencimento da

duplicata 512-B, ou seja, a partir de 1º.05.2016 (condição da letra “b” do número II do subtópico 15.1.1).

15.3. Perdas Não Dedutíveis

Conforme interpretação gramatical da lei, não será admitida a dedução de perdas no recebimento de créditos com pessoa jurídica que seja controladora, controlada, coligada ou interligada, bem como com pessoa física que seja acionista controlador, sócio, titular ou administrador da pessoa jurídica credora, ou parente até o terceiro grau dessas pessoas físicas, observando-se que:

I - são coligadas as sociedades nas quais a investidora tenha influência significativa. Considera-se que há influência significativa quando a investidora detém ou exerce o poder de participar nas decisões das políticas financeira ou operacional da investida sem controlá-la (Medida Provisória nº 449/2008, convertida na Lei nº 11.941/2009);

De acordo com a Medida Provisória nº 449/2008, art. 36, convertida na Lei nº 11.941/2009, será presumida influência significativa quando a investidora for titular de 20% ou mais do capital votante da investida sem controlá-la.

II - considera-se controlada a sociedade na qual a controladora, diretamente ou por intermédio de outras controladas, é titular de direitos de sócio que lhe assegurem, de modo permanente, a preponderância nas deliberações sociais e o poder de eleger a maioria dos administradores (RIR/1999, art. 384, § 2º);

III - são interligadas as sociedades que tenham por controlador o mesmo sócio ou acionista (Decreto-lei nº 1.892/1981, art. 2º, § 2º, “b” e Parecer Normativo CST nº 23/1983);

IV - os graus de parentesco contam-se em linha reta e colateral, conforme o número de gerações, ou seja:

a) em linha reta: pai e filho são parentes de primeiro grau, avô e neto, de segundo grau, bisavô e bisneto, de terceiro grau, e assim por diante;

b) na linha colateral: a contagem de gerações sobe de um dos parentes até o ascendente comum e depois desce até encontrar o outro parente; assim, irmãos são parentes de segundo grau (não há parentesco colateral de primeiro grau) e tio e sobrinho são de terceiro grau (primos são de quarto grau).

15.4. Registro Contábil das Perdas

Os registros contábeis das perdas admitidas nas condições tratadas neste tópico serão efetuados a débito de conta de resultado e a crédito:

a) da conta que registra o crédito, no caso da letra “a” do número II do subtópico 15.1.1 (créditos sem garantia, de valor até R\$ 5.000,00, por operação, vencidos há mais de 6 meses) e a letra “a” do número II do subtópico 15.1.2 (créditos sem garantia, relativos a contratos inadimplidos a partir de 08.10.2014, de valor até R\$ 15.000,00, por operação, vencidos há mais de 6 meses);

b) de conta redutora do crédito, nas demais hipóteses.

Os valores registrados na conta redutora do crédito referida na letra “b” poderão ser baixados definitivamente em contrapartida à conta que registre o crédito a partir do período de apuração em que se completar 5 anos do vencimento do crédito sem que este tenha sido liquidado pelo devedor.

Observa-se que as perdas no recebimento de créditos somente poderão ser consideradas dedutíveis para efeito de apuração do lucro real e da base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro, se houverem sido reconhecidas contabilmente.

Deverá ser computado na determinação do lucro real o montante dos créditos deduzidos que tenham sido recuperados, em qualquer época ou a qualquer título, inclusive nos casos de novação da dívida ou do arresto dos bens recebidos em garantia real.

Salienta-se que a recuperação do crédito que tenha sido anteriormente contabilizado como perda implica seu reconhecimento contábil a crédito de conta de resultado (receita tributável). Esse procedimento dispensa a adição, no Lalur, do valor anteriormente baixado, pois ele estará compondo o lucro líquido.

(1) Os bens recebidos a título de quitação do débito serão escriturados pelo valor do crédito ou avaliados pelo valor definido na decisão judicial que tenha determinado sua incorporação ao patrimônio do credor.

(2) Os juros vincendos poderão ser computados na determinação do lucro real à medida que forem incorridos.

(3) Nas operações de crédito realizadas por instituições autorizadas a funcionar pelo Banco

Central do Brasil, nos casos de renegociação de dívida, o reconhecimento da receita para fins de incidência do IRPJ e da CSL ocorrerá no momento do efetivo recebimento do crédito nas seguintes hipóteses:

- a) operação de financiamento rural;
- b) operação de crédito concedido à pessoa física no montante de até R\$ 30.000,00. (Lei nº 9.430/1996, art. 12; com as alterações da Medida Provisória nº 517/2010.)

Nos casos em que a dedução da perda condiciona-se à adoção de medidas judiciais para a cobrança do crédito (mencionadas na letra “c” do número II e nos números III e IV do subtópico 15.1), se ocorrer a desistência da cobrança pela via judicial antes de decorridos 5 anos do vencimento do crédito, a perda eventualmente registrada deverá ser estornada ou adicionada ao lucro líquido para a determinação do lucro real correspondente ao período de apuração em que se der a desistência (RIR/1999, art. 341, § 1º).

Se ocorrer essa hipótese, o imposto devido sobre a parcela do lucro real que corresponder à adição do valor anteriormente deduzido como perda será considerado postergado desde o período de apuração em que tenha sido reconhecida a perda, o que implicará o seu pagamento com o acréscimo de multa e juros de mora.

Se a solução da cobrança se der em virtude de acordo homologado por sentença judicial, o valor da perda a ser estornado ou adicionado ao lucro líquido para determinação do lucro real será igual à soma da quantia recebida com o saldo a receber renegociado e, nesse caso, o imposto não será considerado postergado.

A nosso ver, o estorno da perda como alternativa à sua adição ao lucro líquido na determinação do lucro real, na hipótese de desistência da cobrança judicial antes de decorridos 5 anos do vencimento do crédito, seria a reversão do respectivo valor para conta de resultado (receita), o que só tem sentido em caso de sua recuperação sob qualquer forma.

Os valores que, conforme examinado no subtópico anterior, devam ser adicionados ao lucro líquido para a determinação do lucro real também deverão ser adicionados à base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro.

Excetuada a hipótese de solução da cobrança mediante acordo homologado judicialmente, a contribuição social também será considerada postergada desde o período de apuração em que tenha sido reconhecida a perda, o que implicará o seu pagamento com o acréscimo de multa e juros de mora.

Após 2 meses do vencimento do crédito, sem que tenha havido o seu recebimento, a pessoa jurídica credora poderá excluir do lucro líquido para determinação do lucro real o valor dos encargos financeiros incidentes sobre o crédito, contabilizado como receita, auferido a partir do referido prazo, observado o seguinte:

a) a exclusão desses encargos financeiros somente se aplica quando a pessoa jurídica houver tomado as providências de caráter judicial necessárias ao recebimento do crédito, ressalvadas as hipóteses das letras “a” e “b” do número II do subtópico 15.1.1 e as hipóteses das letras “a” e “b” do número II do subtópico 15.1.2;

b) caso as providências de caráter judicial necessárias ao recebimento do crédito forem tomadas após o prazo de 2 meses do vencimento do crédito, essa exclusão só abrangerá os encargos financeiros auferidos a partir da data em que tais providências forem efetivadas.

Os valores excluídos deverão ser adicionados no período de apuração em que, para os fins legais, tornarem-se disponíveis para a pessoa jurídica credora ou em que for reconhecida a respectiva perda.

A partir da citação inicial para o pagamento do débito, a pessoa jurídica devedora deverá adicionar ao lucro líquido, para determinação do lucro real os encargos incidentes sobre o débito vencido e não pago que tenham sido deduzidos como despesa ou custo, incorridos a partir daquela data.

Os valores adicionados poderão ser excluídos do lucro líquido para determinação do lucro real no período de apuração em que ocorra a quitação do débito por qualquer forma.

Os procedimentos tratados neste subtópico aplicam-se também para efeito de determinação da base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro.

ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL FISCAL - ECF

O Sistema Público de Escrituração Digital (Sped), instituído pelo Decreto nº 6.022/2007, com as alterações do Decreto nº 7.979/2013, é definido como instrumento que unifica as atividades de recepção, validação, armazenamento e autenticação de livros e documentos que integram a escrituração comercial e fiscal dos empresários e das sociedades empresárias, mediante fluxo único, computadorizado, de informações.

O projeto Sped tem como objetivos principais:

- a) promover a integração dos fiscos, mediante a padronização e compartilhamento das informações contábeis e fiscais, respeitadas as restrições legais de acesso;
- b) racionalizar e uniformizar as obrigações acessórias para os contribuintes, com o estabelecimento de transmissão única de distintas obrigações acessórias de diferentes órgãos fiscalizadores; e
- c) tornar mais célere a identificação de ilícitos tributários, com a melhoria do controle dos processos, a rapidez no acesso às informações e a fiscalização mais efetiva das operações com o cruzamento de dados e auditoria eletrônica.

São vários os benefícios propiciados pelo Sped, entre eles:

- a) diminuição do consumo de papel, com redução de custos e preservação do meio ambiente;
- b) redução de custos com a racionalização e simplificação das obrigações acessórias;
- c) uniformização das informações que o contribuinte presta aos diversos entes governamentais;
- d) redução do envolvimento involuntário em práticas fraudulentas;
- e) redução do tempo despendido com a presença de auditores fiscais nas instalações do contribuinte;
- f) simplificação e agilização dos procedimentos sujeitos ao controle da administração tributária;
- g) fortalecimento do controle e da fiscalização por meio de intercâmbio de informações entre as administrações tributárias;
- h) rapidez no acesso às informações;
- i) aumento da produtividade do auditor mediante a eliminação dos passos para coleta dos arquivos;
- j) possibilidade de troca de informações entre os próprios contribuintes a partir de um leiaute padrão;

- k) redução de custos administrativos;
- l) melhoria da qualidade da informação;
- m) possibilidade de cruzamento entre os dados contábeis e os fiscais;
- n) disponibilidade de cópias autênticas e válidas da escrituração para usos distintos e concomitantes;
- o) redução do “Custo Brasil”; e
- p) aperfeiçoamento do combate à sonegação.

Um dos projetos do Sped era a criação do Livro Eletrônico de Escrituração e Apuração do Imposto sobre a Renda e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido da Pessoa Jurídica Tributada pelo Lucro Real (e-Lalur), cujo objetivo era eliminar informações existentes na escrituração contábil, no Lalur e na DIPJ, o que facilitaria o cumprimento da obrigação acessória, exclusivamente pelas pessoas jurídicas sujeitas à apuração do IRPJ pelo regime do lucro real. Deveriam ser informados neste livro todas as operações que influenciem, direta ou indiretamente, imediata ou futuramente, a composição da base de cálculo e o valor devido do IRPJ e da CSL. Porém, com a revogação da Instrução Normativa RFB nº 989/2009 (que instituiu o e-Lalur), veio a Instrução Normativa RFB nº 1.353/2013 e criou a Escrituração Fiscal Digital do Imposto sobre a Renda e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido da Pessoa Jurídica (EFD-IRPJ), que viria substituir o e-Lalur, de apresentação obrigatória para todas as pessoas jurídicas, exceto as optantes pelo Simples Nacional.

Todavia, com o advento da Instrução Normativa RFB nº 1.422/2013, a EFD-IRPJ passou a apresentar nova denominação, e passou a se chamar Escrituração Contábil Fiscal (ECF), que passará a ser apresentada a partir do ano-calendário 2014 (exercício 2015) por todas as pessoas jurídicas, inclusive imunes e isentas, quer sejam tributadas pelo lucro real, pelo lucro arbitrado ou pelo lucro presumido.

Cabe observar que a ECF substitui a Declaração de Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), a partir do ano-calendário 2014.

Conforme estabelece o art. 1º da Instrução Normativa RFB nº 1.422/2013, com as alterações da Instrução Normativa RFB nº 1.489/2014 e da Instrução Normativa RFB nº 1.524/2014, são obrigadas ao preenchimento da ECF, de forma centralizada pela matriz, todas as pessoas jurídicas, inclusive imunes e isentas, sejam elas tributadas pelo lucro real, pelo lucro arbitrado ou pelo lucro presumido, exceto:

- a) as pessoas jurídicas optantes pelo Simples Nacional;
- b) os órgãos públicos, as autarquias e as fundações públicas; e
- c) as pessoas jurídicas inativas, de que trata a IN RFB nº 1.306/2012; e
- d) as pessoas jurídicas imunes e isentas que, em relação aos fatos ocorridos no ano-calendário, não tenham sido obrigadas à apresentação da Escrituração Fiscal Digital da Contribuição para o PIS/Pasep, da Cofins e da Contribuição Previdenciária sobre a Receita (EFD-Contribuições), nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.252/2012.

No caso de pessoas jurídicas que foram sócias ostensivas de Sociedades em Conta de Participação (SCP), a ECF deverá ser transmitida separadamente, para cada SCP, além da transmissão da ECF da sócia ostensiva. Nessa hipótese, cada SCP deverá preencher e transmitir sua própria ECF, utilizando o CNPJ da pessoa jurídica que é sócia ostensiva e um código criado pela própria pessoa jurídica para identificação de cada SCP de forma unívoca.

Para os contribuintes que apuram o Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica pela sistemática do lucro real, a ECF é o Livro de Apuração do Lucro Real de que trata o inciso I, do art. 8º, do Decreto-lei nº 1.598/1977.

Uma das inovações da ECF corresponde, para as empresas obrigadas à entrega da Escrituração Contábil Digital (ECD), à utilização dos saldos e contas da ECD para preenchimento inicial da ECF. Ademais, a ECF, também recuperará os saldos finais das ECF anterior, a partir do ano-calendário 2015. Na ECF, haverá o preenchimento e o controle, por meio de validações, das Partes “A” e “B” do Livro Eletrônico de Apuração do Lucro Real (e-Lalur) e do Livro Eletrônico de Apuração da Base de Cálculo da CSLL (e-Lacs). Todos os saldos informados nesses livros também serão controlados e, no caso da Parte “B”, haverá o batimento de saldos de um ano para outro.

Finalmente, a ECF apresentará as fichas de informações econômicas e de informações gerais em novo formato de preenchimento para as empresas.

O art. 2º da Instrução Normativa RFB nº 1.422/2013 determina que a partir do ano-calendário 2014, exercício 2015, o sujeito passivo deve informar, na ECF, todas as operações que influenciem a composição da base de cálculo e o valor devido do IRPJ e da CSL, especialmente quanto:

- a) à recuperação do plano de contas contábil e saldos das contas, para pessoas jurídicas obrigadas a entregar a Escrituração Contábil Digital (ECD), de que trata a Instrução Normativa RFB nº 1.420/2013, relativa ao mesmo período da ECF;

- b) à recuperação de saldos finais da ECF do período imediatamente anterior, quando aplicável;
- c) à associação das contas do plano de contas contábil recuperado da ECD com plano de contas referencial, definido pela Coordenação-Geral de Fiscalização (Cofis), por meio de Ato Declaratório Executivo (ADE);
- d) ao detalhamento dos ajustes do lucro líquido na apuração do Lucro Real, mediante tabela de adições e exclusões definida pela Cofis, por meio de ADE;
- e) ao detalhamento dos ajustes da base de cálculo da CSL, mediante tabela de adições e exclusões definida pela Cofis, por meio de ADE;
- f) aos registros de controle de todos os valores a excluir, adicionar ou compensar em exercícios subsequentes, inclusive prejuízo fiscal e base de cálculo negativa da CSL; e
- g) aos registros, lançamentos e ajustes que forem necessários para a observância de preceitos da lei tributária relativos à determinação do lucro real e da base de cálculo da CSL, quando não devam, por sua natureza exclusivamente fiscal, constar da escrituração comercial, ou sejam diferentes dos lançamentos dessa escrituração.

Até o ano-calendário de 2013, em cada período de apuração, a pessoa jurídica tributada pelo lucro real deve elaborar e transcrever, no Livro de Apuração do Lucro Real (Lalur), a demonstração a apuração do lucro real e da CSL, discriminando (Instrução Normativa RFB nº 1.397/2013, arts. 6º, 18 e 21, I):

- a) o lucro líquido do período para fins societários;
- b) o lançamento do ajuste específico do RTT;
- c) o lucro líquido do período de apuração;
- d) os lançamentos de ajuste do lucro líquido do período de apuração, de adição, exclusão e compensação, nos termos dos arts. 8º e 9º da referida norma; e
- e) o lucro real.

Desse modo, até o ano-calendário de 2013, permanece a obrigatoriedade de entrega das informações necessárias para gerar o Controle Fiscal Contábil de Transição (FCont), onde será apurado e demonstrado o lucro líquido, na forma da Instrução Normativa RFB nº 967/2009.

Por meio da Lei nº 12.973/2014 (conversão da Medida Provisória nº 627/2013), foram alterados os arts. 7º e 8º do Decreto-lei nº 1.598/1977,

onde estabelece que, a partir de 1º.01.2015, o lucro real será determinado com base na escrituração que o contribuinte deve manter, com observância das leis comerciais e fiscais, observando-se que referida escrituração deverá ser entregue em meio digital ao Sistema Público de Escrituração Digital (Sped):

- a) o contribuinte deverá escriturar, além dos demais registros requeridos pelas leis comerciais e pela legislação tributária;
- b) o Livro de Apuração do Lucro Real (Lalur), que será entregue em meio digital e no qual serão lançados os ajustes do lucro líquido do exercício, será transcrita a demonstração do lucro real e a apuração do Imposto de Renda;
- c) completada a ocorrência de cada fato gerador do imposto, o contribuinte deverá elaborar o Lalur de forma integrada às escriturações comercial e fiscal, que discriminará:
 - c.1) o lucro líquido do exercício do período-base de incidência;
 - c.2) os registros de ajuste do lucro líquido, com identificação das contas analíticas, assim considerada aquela que registra em último nível os lançamentos contábeis do plano de contas e indicação discriminada por lançamento correspondente na escrituração comercial, quando presentes;
 - c.3) o lucro real;
 - c.4) a apuração do IRPJ devido, com a discriminação das deduções quando aplicáveis; e
 - c.5) demais informações econômico-fiscais da pessoa jurídica;
- d) o disposto na letra “b” será disciplinado em ato normativo da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB).

De acordo com a Instrução Normativa RFB nº 1.422/2013, art. 5º, alterado pela Instrução Normativa RFB nº 1.489/2015, as pessoas jurídicas ficam dispensadas, em relação aos fatos ocorridos a partir de 1º.01.2014, da escrituração do Livro de Apuração do Lucro Real (Lalur) em meio físico e da entrega da Declaração de Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ).

Estabelece a Instrução Normativa RFB nº 1.422/2013, art. 3º, com as alterações da Instrução Normativa RFB nº 1.633/2016, que a ECF será transmitida anualmente ao Sistema Público de Escrituração Digital (Sped) até as 23h59min59s, horário de Brasília, do último dia útil do mês de julho do ano seguinte ao ano-calendário a que se refira a escrituração..

A ECF deverá ser assinada digitalmente mediante utilização de certificado digital válido e, nos casos de extinção, cisão parcial, cisão total, fusão ou incorporação, a ECF deverá ser entregue pelas pessoas jurídicas extintas, cindidas, fusionadas, incorporadas e incorporadoras, até o último dia útil do mês subsequente ao do evento, observando-se que:

- a) a obrigatoriedade de entrega da ECF, não se aplica à incorporadora, nos casos em que as pessoas jurídicas, incorporadora e incorporada, estejam sob o mesmo controle societário desde o ano-calendário anterior ao do evento; e
- b) nos casos de extinção, cisão parcial, cisão total, fusão ou incorporação, ocorridos de janeiro a agosto do ano-calendário, o prazo mencionado será até o último dia útil do mês de setembro do referido ano, mesmo prazo da ECF para situações normais relativas ao ano-calendário anterior.

16.5. Lei nº 12.973/2014 e seus Efeitos

Por meio da Lei nº 12.973/2014, foi alterada a legislação tributária federal relativa ao IRPJ, à CSL, às contribuições para o PIS/Pasep e da Cofins, além de revogar o Regime Tributário de Transição (RTT), e seus efeitos passaram a vigorar em 1º.01.2015.

De acordo com a Instrução Normativa RFB nº 1.469/2014, alterada pelas Instruções Normativas RFB nos 1.484/2014 e 1.499/2014, ficaram definidas as regras para a manifestação da opção, independente e irretratável, ao novo regime tributário na forma da Lei nº 12.973/2014, para o ano-calendário de 2014.

Nessa hipótese, foi observado o seguinte:

- a) a opção foi manifestada na Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF), referentes aos fatos geradores ocorridos no mês de agosto de 2014;
- b) confirmada ou alterada, se a pessoa jurídica assim desejasse, na DCTF referente aos fatos geradores ocorridos no mês de dezembro de 2014.

Atente-se que as referidas opções deviam ser manifestadas na DCTF referente aos fatos geradores ocorridos no 1º mês de atividade, no caso de início de atividade ou de surgimento de nova pessoa jurídica em razão de fusão ou cisão, no ano-calendário de 2014.

Se o primeiro mês de início de atividade ou de surgimento de nova pessoa jurídica em razão de fusão ou cisão ocorreu no período de janeiro a julho de 2014, as opções devem ter sido exercidas na DCTF referente aos fatos geradores ocorridos no mês de agosto de 2014.

Fica sujeita ao RTT a pessoa jurídica que optar ou não pela antecipação dos efeitos da referida Lei em 2014 (art. 75 da Lei nº 12.973/2014):

- a) até 31.12.2013: optantes;
- b) até 31.12.2014: não optantes.

As pessoas jurídicas ficam dispensadas, em relação aos fatos ocorridos a partir de 1º.01.2014, da escrituração do Livro de Apuração do Lucro Real (Lalur) em meio físico, passando a ser tão somente digital e denominar-se de e-Lalur.

Observe que, para os contribuintes que apuram o IRPJ pelo lucro real, a ECF é o próprio Livro de Apuração do Lucro Real de que trata o inciso I, do art. 8º, do Decreto-Lei nº 1.598/1977.

A recuperação de dados da ECF é obrigatória para empresas que são obrigadas a entregar a Escrituração Contábil Digital (ECD), porém, também é possível o preenchimento da ECF no próprio programa gerador, em virtude da funcionalidade de edição de campos.

O plano de contas referencial é facultativo na ECD, contudo, se a pessoa jurídica decidir por ele, terá que usar o plano disponibilizado pela ECF.

Até o ano-calendário de 2014, permanece a obrigatoriedade de entrega das informações necessárias para gerar o Controle Fiscal Contábil de Transição (FCont) de que tratam os arts. 7º e 8º da Instrução Normativa RFB nº 949/2009, por meio do Programa Validador e Assinador da Entrada de Dados para o Controle Fiscal Contábil de Transição, conforme disposto na Instrução Normativa RFB nº 967/2009, para as pessoas jurídicas sujeitas ao RTT.

Caso a pessoa jurídica tenha optado pela antecipação dos efeitos da Lei nº 12.973/2014 para o ano-calendário de 2014, os efeitos do RTT ficam extintos e, consequentemente, está dispensada da entrega do FCont relativo a esse ano.

A ECF substitui a DIPJ a partir de 1º.01.2014, portanto, ficam dispensadas, em relação aos fatos ocorridos a partir desse ano, da entrega da Declaração de Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ). Na prática, esse será o primeiro ano em que a entrega da DIPJ não será mais exigida.

No entanto, no caso de encerramento, incorporação, fusão ou cisão de empresas durante o ano-calendário de 2014, a pessoa jurídica deve entregar a

DIPJ referente a esse evento.

De acordo com o art. 6º da Instrução Normativa RFB nº 1.422/2013, com as alterações na Instrução Normativa RFB nº 1.574/2015, a não apresentação da ECF pelos contribuintes que apuram o Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica pela sistemática do Lucro Real, ou a sua apresentação com incorreções ou omissões, acarretará a aplicação, ao infrator, das multas previstas no art. 8º-A da Lei nº 12.973/2014).

Conforme art. 6º, parágrafo único, da Instrução Normativa RFB nº 1.422/2013, com as alterações na Instrução Normativa RFB nº 1.574/2015, a não apresentação da ECF pelos contribuintes que apuram o Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica, por qualquer sistemática que não o Lucro Real, ou a sua apresentação com incorreções ou omissões, acarretará a aplicação, ao infrator, das multas previstas no art. 57 da Medida Provisória nº 2.158-35/2001.

As pessoas jurídicas tributadas pelo IRPJ com base no lucro real que deixarem de apresentar ou a apresentarem a ECF em atraso, sujeitar-se-ão à multa equivalente a 0,25%, por mês-calendário ou fração, do lucro líquido antes do IRPJ e da CSL, no período a que se refere à apuração, limitada a 10%, observando-se, ainda o limite de:

- a) R\$ 100.000,00, para as pessoas jurídicas que no ano-calendário anterior tiverem auferido receita bruta total, igual ou inferior a R\$ 3.600.000,00;
- b) R\$ 5.000.000,00, para as pessoas jurídicas que não se enquadrarem na hipótese da letra “a”.

No caso de omissão, inexatidão, incorreção na ECF, a multa será de 3%, não inferior a R\$ 100,00, do valor omitido, inexato ou incorreto.

Ressaltamos que, na aplicação das multas, quando não houver lucro líquido, antes do IRPJ e da CSL, no período de apuração a que se refere a escrituração, deverá ser utilizado o último lucro líquido, antes do imposto e da contribuição informados, atualizado pela SELIC, até o termo final de encerramento do período a que se refere a escrituração.

Sem prejuízo das multas supramencionadas, aplica-se o disposto no art. 47 da Lei nº 8.981/1995 (arbitramento do lucro), à pessoa jurídica que não escriturar a ECF, de acordo com as disposições da legislação tributária.

16.6.2. Lucro Presumido, Lucro Arbitrado, Entidades Imunes ou Isentas

A não apresentação da ECF pelos contribuintes que apuram o Imposto sobre

a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) pela sistemática do lucro presumido, lucro arbitrado ou entidades imunes ou isentas nos prazos fixados, acarretará a aplicação, ao infrator, das multas a seguir:

- a) R\$ 500,00 por mês-calendário ou fração, relativamente às pessoas jurídicas que estiverem em início de atividade ou que sejam imunes ou isentas ou que, na última declaração apresentada, tenham apurado lucro presumido;
- b) R\$ 1.500,00 por mês-calendário ou fração, relativamente às demais pessoas jurídicas.

A apresentação da ECF com informações incorretas, incompletas ou omitidas, sujeita o infrator à multa de 3%, não inferior a R\$ 100,00, do valor das transações comerciais ou das operações financeiras, próprias da pessoa jurídica ou de terceiros em relação aos quais seja responsável tributário.

É permitido à pessoa jurídica efetuar a remessa de arquivo em retificação ao arquivo anteriormente remetido, observando-se as regras e prazos estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), e o prazo prescricional de 5 anos.

Por não existir controle de saldos na ECF, em havendo eventual retificação da ECF transmitida de anos anteriores, deve-se observar o seguinte:

- a) a retificação de todos os anos posteriores já transmitidos;
- b) a retificação de arquivos já transmitidos deverá ser feita na sua íntegra, pois a ECF não aceita arquivos complementares para o mesmo período informado.

PIS/COFINS

Por ser hoje uma importante fonte de receita para a União, e ter percentual considerável na arrecadação mensal dos tributos administrados pela Receita Federal do Brasil, é que as empresas devem sempre buscar acompanhar a legislação vigente e utilizar o que essas normas têm a oferecer como direito de reduzir essas contribuições no seu produto final ou serviço prestado. A maneira mais apropriada está no direito aos créditos que podem ser tomados pelas empresas sujeitas ao regime não cumulativo e a compensações ou restituições dessas contribuições quando de direito. Dessa forma, iremos elucidar como essas contribuições são apuradas de acordo com os regimes existentes e apontar os casos em que a empresa deve sempre ficar atenta para não haver desperdício de gastos administrativos, bem como de economia das próprias contribuições.

O Programa de Integração Social (PIS) e o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) foram instituídos pelas Leis Complementares nos 7 e 8, ambas de 1970. Com a publicação da Constituição Federal em 1988 (CF/1988), a sua destinação constitucional passou a ser para custear o programa do seguro-desemprego e o abono do PIS.

A Contribuição Social sobre o Faturamento (Cofins) foi instituída pela Lei Complementar nº 70/1991, e tem como destinação constitucional financiar a seguridade social, conforme dispõe o art. 195 da CF/1988.

Essas contribuições estão divididas nos seguintes regimes atualmente:

- a) Regime cumulativo;
- b) Regime não cumulativo;
- c) Importação;
- d) PIS/Pasep sobre Folha de Pagamento.

A não incidência tributária, ou não incidência pura e simples, é tudo aquilo que escapa da hipótese de incidência, ou, simplificadamente corresponde a toda situação que não se subsume perfeita e rigorosamente ao tipo tributário legalmente previsto (TAVARES, Alexandre Macedo. Fundamentos de direito tributário. p. 39).

Não incidência é o inverso, isto é, o fato de a situação ter ficado fora dos limites do campo tributário, ou melhor, a não ocorrência do fato gerador, porque a lei não descreve a hipótese de incidência (NOGUEIRA, Rui Barbosa. Curso de direito tributário. p. 167).

Podemos concluir que a não incidência não tem a capacidade de gerar a obrigação tributária

Exemplo:

Não incidirão as contribuições para o PIS/Pasep e para a Cofins sobre a receita bruta auferida pelo produtor ou importador na venda de querosene de aviação à pessoa jurídica distribuidora, quando o produto for destinado ao consumo por aeronave em tráfego internacional (Lei nº 11.787/2008, art. 3º).

A isenção, ainda quando prevista em contrato, é sempre decorrente de lei que especifique as condições e requisitos exigidos para a sua concessão, os tributos a que se aplica e, sendo caso, o prazo de sua duração.

A isenção pode ser restrita a determinada região do território da entidade tributante, em função de condições a ela peculiares.

Como regra geral a isenção não é extensiva:

às taxas e às contribuições de melhoria;
aos tributos instituídos posteriormente à sua concessão.

Exemplo:

São isentas das contribuições para o PIS/Pasep e da Cofins as receitas decorrentes da venda de energia elétrica pela Itaipu Binacional, de acordo com a Lei nº 10.925/2004, art. 14.

A hipótese de incidência tributária representa o momento abstrato, previsto em lei, hábil a deflagrar a relação jurídico-tributária. Caracteriza-se pela abstração, que se opõe à concretude fática, definindo-se pela escolha, feita pelo legislador, de fatos quaisquer, no mundo fenomênico, propensos a ensejar o nascimento do episódio jurídico-tributário (SABBAG, Eduardo de Moraes. Direito Tributário. p. 206)

Dessa forma a incidência é a hipótese de gerar a obrigação tributária com previsão legal onde consta todos os elementos materiais para se tributar.

Esse regime tem a tributação em todas as etapas, ou seja, chamado efeito cascata, onde não há o direito à apropriação de crédito como regra geral. O passo importante a ser tomado é verificar se a empresa está enquadrada neste regime de apuração das contribuições para o PIS/ Pasep e para a Cofins, como será visto nos subitens a seguir.

A definição de quem é contribuinte é fato importante na análise da empresa, pois classificação errônea leva à tributação inadequada com possíveis

prejuízos para a empresa.

Neste tipo de regime, os contribuintes são as pessoas jurídicas de direito privado em geral e as que lhes são equiparadas pela legislação do Imposto de Renda, inclusive as empresas públicas, as sociedades de economia mista e suas subsidiárias. Não são contribuintes neste regime as microempresas e as empresas de pequeno porte submetidas ao regime do Simples Nacional e aquelas sujeitas à modalidade não cumulativa da contribuição.

Continuam sujeitas ao regime cumulativo as seguintes empresas, não importando a forma de tributação pelo lucro real, presumido ou arbitrado:

As instituições financeiras de que trata §§ 6o, 8o e 9o do art. 3o da Lei no 9.718/1998, e na Lei no 7.102/1983;

as pessoas jurídicas tributadas pelo imposto de renda com base no lucro presumido ou arbitrado;

as pessoas jurídicas optantes pelo SIMPLES;

as pessoas jurídicas imunes a impostos;

os órgãos públicos, as autarquias e fundações públicas federais, estaduais e municipais, e as fundações cuja criação tenha sido autorizada por lei, referidas no art. 61 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição;

sociedades cooperativas, exceto as de produção agropecuária.

Nota:

As instituições financeiras enquadradas são as seguintes:

- 1.os bancos comerciais, bancos de investimentos, bancos de desenvolvimento, caixas econômicas;
- 2.as sociedades de crédito, financiamento e investimento, as sociedades de crédito imobiliário, as sociedades corretoras, distribuidoras de títulos e valores mobiliários;
- 3.as empresas de arrendamento mercantil;
- 4.as cooperativas de crédito;
- 5.as empresas de seguros privados e de capitalização, agentes autônomos de seguros privados e de crédito;
- 6.as entidades de previdência complementar abertas e fechadas (sendo irrelevante a forma de constituição);
- 7.as associações de poupança e empréstimo;
- 8.as pessoas jurídicas que tenham por objeto a securitização de créditos imobiliários, nos termos da Lei nº 9.514/1997, financeiros, observada regulamentação editada pelo Conselho Monetário Nacional, e agrícolas, conforme ato do Conselho Monetário Nacional;
- 9.as operadoras de planos de assistência à saúde;
- 10.as empresas particulares que exploram serviços de vigilância e de transporte de valores, referidas na Lei nº 7.102/1983;
- 11.as sociedades cooperativas, exceto as de produção agropecuária e as de consumo.

Neste regime é o principal ponto, não efetuar o recolhimento das

contribuições enquanto não houver a entrada de recursos financeiros na entidade, ou seja, optar pelo recolhimento pelo regime de caixa, obtendo assim ganhos financeiros postergando de forma legal o pagamento do tributo para quando receber o faturamento realizado.

Nas empresas tributadas pelo Imposto de Renda com base no lucro presumido, a receita proveniente de vendas de bens ou direitos ou de prestação de serviços, cujo preço seja recebido a prazo ou em parcelas, poderá ser computada na base de cálculo das contribuições somente no mês do efetivo recebimento, desde que adote o mesmo critério em relação ao IRPJ e CSL (MP nº 2.158-35/2001).

Este é outro ponto importante que não sendo observado pode levar a recolhimentos indevidos e possivelmente penalidades serão aplicadas à empresa pela não observação da base de cálculo adequada para apuração das contribuições em questão.

Para não elevar a sua carga tributária e onerar os preços dos produtos ou serviços, deve-se conhecer bem a base de cálculo dessas contribuições, em razão de exclusões autorizadas.

O maior ganho nesta modalidade ao longo do tempo foi a redução da base de cálculo, que passou de todas as receitas auferidas pela empresa para apenas a receita bruta segundo definição do Imposto de Renda.

Então a base de cálculo é o faturamento (receita bruta pura e simplesmente) auferido pelas pessoas jurídicas, excluídos:

- a) o IPI, nas empresas contribuintes desse imposto;
- b) as vendas canceladas e os descontos concedidos incondicionalmente;
- c) o ICMS, quando cobrado pelo vendedor dos bens ou prestador de serviços na condição de substituto tributário;
- d) as reversões de provisões e recuperações de créditos baixados como perda, que não representem ingresso de novas receitas, o resultado positivo da avaliação de investimentos pelo valor do patrimônio líquido e os lucros e dividendos derivados de investimentos avaliados pelo custo de aquisição, que tenham sido computados como receita;
- e) Receita decorrente da venda de bens do Ativo Não Circulante;
- f) as receitas de vendas de mercadorias destinadas ao consumo ou à industrialização na Zona Franca de Manaus (ZFM), por pessoa jurídica fora da ZFM (art. 2º da Lei nº 10.996/2004 com alterações da Lei nº 13.137/2015), exceto bebidas frias de que trata o art. 14 da Lei nº

13.097/2015. A alíquota praticada nessa operação é zero;

g) a receita reconhecida pela construção, recuperação, ampliação ou melhoramento da infraestrutura, cuja contrapartida seja ativo intangível representativo de direito de exploração, no caso de contratos de concessão de serviços

Para algumas atividades, a definição de receita bruta tem a seguinte conceituação:

a) nas operações realizadas em mercados futuros, considera-se receita bruta o resultado positivo dos ajustes diários ocorridos no mês;

b) nas operações de câmbio realizadas por instituição autorizada pelo Banco Central do Brasil, considera-se receita bruta a diferença positiva entre o preço de venda e o preço de compra da moeda estrangeira;

c) na determinação da base de cálculo da contribuição, poderão ser deduzidas as despesas de captação de recursos incorridas pelas pessoas jurídicas que tenham por objeto a securitização de créditos, imobiliários, nos termos da Lei nº 9.514/1997 e financeiros, observada regulamentação editada pelo Conselho Monetário Nacional.

As cooperativas que comercializam a produção de associados, pessoas jurídicas deverão reter e recolher a contribuição devida pelas suas filiadas, incidentes sobre a receita de vendas desses produtos, devendo informar a elas, individualizadamente, o valor das contribuições recolhidas, juntamente com o montante do faturamento relativo às vendas dos produtos de cada uma (IN SRF nº 635/2006).

OPERADORAS DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE

As operadoras de planos de assistência à saúde poderão, em relação aos fatos geradores ocorridos a partir de 1º.12.2001, deduzir para fins de determinação da base de cálculo da Cofins e do PIS/Pasep:

a) as coresponsabilidades cedidas;

b) a parcela das contraprestações pecuniárias destinada à constituição de provisões técnicas; e

c) o valor das indenizações correspondentes aos eventos ocorridos, efetivamente pago, deduzido das importâncias recebidas a título de transferência de responsabilidades.

Nas empresas que tenham por objeto social (declarado em seus atos

constitutivos) a compra e a venda de veículos automotores, nas vendas de veículos usados, adquiridos para revenda ou recebidos como parte do preço de venda de veículos novos ou usados, será computada como receita a diferença entre o valor pelo qual o veículo usado houver sido alienado, constante da nota fiscal de venda, e o seu custo de aquisição, constante da nota fiscal de entrada, o qual deve corresponder ao preço ajustado entre as partes (Lei nº 9.716/1998, art. 5º e I N SRF nº 247/2002).

No caso de construção por empreitada ou de fornecimento a preço predeterminado de bens e serviços contratados por pessoa jurídica de direito público, empresa pública, sociedade de economia mista ou suas subsidiárias, o pagamento da contribuição poderá ser diferido pelo contratado até a data do recebimento do preço. Esse diferimento aplica-se também aos subempreiteiros ou subcontratados, na hipótese de subcontratação parcial ou total da empreitada ou do fornecimento.

Ponto a ser analisado pela empresa é verificar se a receita que está sendo apurada tem o benefício da isenção, para não ser incluída na base de cálculo das contribuições a serem apuradas.

São isentas das contribuições para o PIS/Pasep e para a Cofins as receitas:

- a) decorrentes dos recursos recebidos a título de repasse, oriundos do Orçamento Geral da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, pelas empresas públicas e sociedades de economia mista;
- b) da exportação de mercadorias para o exterior;
- c) dos serviços prestados à pessoa física ou jurídica residente ou domiciliados no exterior, cujo pagamento represente ingresso de divisas;
- d) do fornecimento de mercadorias ou serviços para uso ou consumo de bordo em embarcações e aeronaves em tráfego internacional, quando o pagamento for efetuado em moeda conversível;
- e) do transporte internacional de cargas ou passageiro;
- f) auferidas pelos estaleiros navais brasileiros nas atividades de construção, conservação, modernização, conversão e reparo de embarcações pré-registradas no Registro Especial Brasileiro (REB);
- g) do frete de mercadorias importadas entre o País e o exterior pelas embarcações registradas no Registro Especial Brasileiro (REB);
- h) de vendas realizadas pelo produtor-vendedor às empresas comerciais exportadoras nos termos do Decreto-lei nº 1.248/1972 e alterações

posteriores, desde que destinadas ao fim específico de exportação para o exterior; e

i) de vendas, com o fim específico de exportação para o exterior, a empresas exportadoras, registradas na Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio.

As alíquotas das contribuições cumulativas são de:

Contribuintes	PIS/Pasep	Cofins
Pessoas Jurídicas em Geral	0,65%	3%
Instituições Financeiras		4%
Alienação de participação societária	4%	4%

Exemplo:

Apuração no mês de janeiro/20X1 com os seguintes dados:

Faturamento de R\$ 850.000,00

IPI de R\$ 85.000,00

Desconto Incondicional de R\$ 10.000,00

MÊS DE JANEIRO DE 20X1		
Apuração	PIS - Alíquota 0,65%	Cofins - Alíquota 3%
Faturamento R\$ 850.000,00 (-) IPI R\$ 85.000,00 (-) Desconto Incondicional R\$ 10.000,00 Base de Cálculo R\$ 755.000,00	4.907,50	22.650,00

Importante para economia tributária é não perder o prazo de recolhimento das contribuições, ou seja, deve estar sempre agendado o seu vencimento para um bom planejamento tributário, ou seja, não ter mais despesas desnecessárias por simples descuido de recolhimento de tributos.

Atualmente, o vencimento do PIS/Pasep e da Cofins é até o vigésimo quinto dia do mês subsequente ao de ocorrência do fato gerador (dia 25 ou o último dia útil anterior, se o dia 25 não for útil).

Vale destacar que, para as entidades financeiras e equiparadas (Lei nº

8.212/1991, art. 22, § 1º), o vencimento será até o vigésimo dia do mês subsequente ao de ocorrência dos fatores geradores.

Como no regime cumulativo, este é um critério de suma importância para o devido enquadramento do contribuinte no regime correto para apuração e recolhimento das contribuições para o PIS/Pasep e para a Cofins.

São contribuintes das contribuições na modalidade não cumulativas as pessoas jurídicas que auferirem receitas, independentemente de sua denominação ou classificação contábil.

Compreendem como receita bruta a venda de bens e serviços nas operações em conta alheia e todas as demais receitas auferidas pela pessoa jurídica.

Regra geral, são contribuintes dessas contribuições as pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real, com algumas exceções, entre elas, as microempresas e empresas de pequeno porte submetidas ao regime do Simples Nacional, as instituições financeiras, entre outras.

A pessoa jurídica embora sujeita ao regime não cumulativo aplicará o regime cumulativo sobre as receitas decorrentes das operações, enquadradas no art. 10 da Lei nº 10.833/2003, tais como sujeitas à substituição tributária das contribuições, de vendas de veículos usados, de prestação de serviços de telecomunicações, etc.

Como regra geral para determinação do valor das contribuições, aplica-se sobre a base de cálculo a alíquota de:

PIS/Pasep	Cofins
1,65%	7,6%

Na apuração da base de cálculo, o importante é conhecer bem o que diz a norma e aplicá-la de forma correta, para que não venha a ter prejuízos desnecessários por falta de atenção, ou seja, deve-se conhecer bem as atividades da empresa e ter todos os dados em mãos que compõem o faturamento mensal.

A base de cálculo das contribuições é o valor do faturamento mensal, assim entendido o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica, independentemente da sua denominação ou classificação contábil.

O total das receitas compreende a receita bruta da venda de bens e serviços nas operações em conta própria ou alheia e todas as demais receitas auferidas pela pessoa jurídica.

NÃO INTEGRAM A BASE DE CÁLCULO

Da base de cálculo, poderão ser excluídos os valores relativos:

- a) às receitas isentas ou não alcançadas pela incidência da contribuição ou sujeitas à alíquota zero;
- b) às receitas não operacionais, decorrentes da venda de bens do Ativo Não Circulante;
- c) às receitas auferidas pela pessoa jurídica revendedora na revenda de mercadorias em relação às quais a contribuição seja exigida da empresa vendedora na condição de substituta tributária;
- d) às vendas canceladas e aos descontos incondicionais concedidos;
- e) às reversões de provisões e recuperações de créditos baixados como perda que não representem ingresso de novas receitas ao resultado positivo da avaliação de investimentos pelo valor do patrimônio líquido e aos lucros e dividendos derivados de investimentos avaliados pelo custo de aquisição que tenham sido computados como receita;
- f) a partir de 1º.01.2009, as receitas decorrente da transferência onerosa, a outros contribuintes do ICMS de créditos de ICMS originados de operações de exportação, conforme dispõe o inciso II (havendo saldo remanescente, transferidos pelo sujeito passivo a outros contribuintes do mesmo Estado, mediante a emissão pela autoridade competente de documento que reconheça o crédito) do § 1º do art. 25 da Lei Complementar nº 87/1996 (Lei nº 11.945/2009).
- g) financeiras decorrentes do ajuste a valor presente;
- h) relativas aos ganhos decorrentes de avaliação do ativo e passivo com base no valor justo;
- i) subvenções para investimento, inclusive mediante isenção ou redução de impostos, concedidas como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos e de doações feitas pelo poder público;
- j) reconhecidas pela construção, recuperação, reforma, ampliação ou melhoramento da infraestrutura, cuja contrapartida seja ativo intangível representativo de direito de exploração, no caso de contratos de concessão de serviços públicos;

k) relativas ao valor do imposto que deixar de ser pago em virtude das isenções e reduções de que tratam as alíneas “a”, “b”, “c” e “e” do § 1º do art. 19 do Decreto-Lei nº 1.598/1977; e

l) relativas ao prêmio na emissão de debêntures.

As agências de publicidade e propaganda podem excluir da base de cálculo da Cofins e do PIS/Pasep as importâncias pagas diretamente ou repassadas às empresas de rádio, televisão, jornais e revistas. Neste caso, é vedado o aproveitamento do crédito em relação às parcelas excluídas.

Poderão ser excluídos da base de cálculo das contribuições para o PIS/Pasep e da Cofins os valores recebidos pelo fabricante ou importador nas vendas diretas ao consumidor final dos veículos classificados nas posições 87.03 (veículos de passageiros) e 87.04 (veículos automóvel para transportes de mercadorias) da TIPI, por conta e ordem dos concessionários de que trata a Lei nº 6.729/1979 (limitado a 9% do valor total da operação), a estes devidos pela intermediação ou entrega dos veículos, e o ICMS incidente sobre esses valores, nos termos estabelecidos nos respectivos contratos de concessão (Lei nº 10.485/2002, art. 2º).

O contrato de parceria pública privada no âmbito da administração pública poderá prever o aporte de recursos em favor do parceiro privado para realização de obras e aquisição de bens reversíveis, nos termos dos incisos X e XI do art. 18 da Lei nº 8.987/1995, desde que autorizado no edital de licitação, se contratos novos, ou em lei específica, se contratos celebrados até 08.08.2012.

O valor do aporte de recursos realizado nos termos acima poderá ser excluído da determinação da base de cálculo das contribuições para o PIS-Pasep e para a Cofins.

É permitida a redução da base de cálculo das contribuições para o PIS/Pasep e da Cofins nas seguintes hipóteses:

a) 30,2%, no caso de venda de caminhões chassi com carga útil igual ou superior a 1.800 kg e caminhão monobloco com carga útil igual ou superior a 1.500 kg, classificados como Veículos Automóveis para Transporte de Mercadorias na posição 87.04 da TIPI;

b) 48,1%, no caso de venda de produtos classificados nos seguintes códigos da Tipi: 73.09, 7310.29.20, 7612.90.12, 8424.81, 84.29, 8430.69.90, 84.32, 84.33, 84.34, 84.35, 84.36, 84.37, 87.01, 8702.10.00 Ex 02, 8702.90.90 Ex 02, 8704.10.00, 87.05, 8716.20.00 e 8706.00.10 Ex 01 (somente os

destinados aos produtos classificados nos Ex 02 dos códigos 8702.10.00 e 8702.90.90).

A redução prevista nas letras “a” e “b” aplica-se também às pessoas jurídicas de que trata o art. 17, § 5º da MP nº 2.189-49/2001, ou seja, empresa comercial atacadista adquirente dos produtos resultantes da industrialização por encomenda equipara-se a estabelecimento industrial.

As contribuições não incidem sobre as receitas decorrentes das seguintes operações:

- a) exportação de mercadorias para o exterior;
- b) prestação de serviços para pessoa física ou jurídica domiciliada no exterior, cujo pagamento represente ingresso de divisas;
- c) vendas à empresa comercial exportadora com o fim específico de exportação.

A empresa comercial exportadora que houver adquirido mercadorias de outra pessoa jurídica, com o fim específico de exportação para o exterior, que no prazo de 180 dias contados da data da emissão da nota fiscal pela vendedora, não comprovar o seu embarque para o exterior, ficará sujeita ao pagamento de todos os impostos e contribuições que deixaram de ser pagos pela empresa vendedora, acrescidos de juros de mora e multa, de mora ou de ofício, calculados na forma da legislação que rege a cobrança do tributo não pago.

Considera-se vencido o prazo para o pagamento na data em que a empresa vendedora deveria fazê-lo, caso a venda houvesse sido efetuada para o mercado interno, observado que:

- a) no pagamento dos referidos tributos, a empresa comercial exportadora não poderá deduzir do montante devido nenhum valor a título de crédito de Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), contribuição para o PIS/Pasep ou Cofins, decorrente da aquisição das mercadorias e serviços objeto da incidência;
- b) a empresa deverá pagar, também, os impostos e as contribuições devidas nas vendas para o mercado interno, caso tenha alienado ou utilizado as mercadorias.

As contribuições deverão ser pagas até o vigésimo quinto dia do mês subsequente ao mês de ocorrência dos fatos geradores (dia 25 ou o último dia útil anterior, se o dia 25 não for dia útil), conforme Lei nº 11.933/2009, art.

1º.

Salvo disposição em contrário, caso a não incidência, a isenção, a suspensão ou a redução das alíquotas das contribuições for condicionada à destinação do bem ou do serviço, e a este for dado destino diverso, ficará o responsável pelo fato sujeito ao pagamento das contribuições e das penalidades cabíveis, como se a não incidência, a isenção, a suspensão ou a redução das alíquotas não existisse (Lei nº 11.945/2009).

Os direitos que a empresas tem, seja por excesso de créditos ou por recolhimentos indevidos, devem ser bem planejados para trazer de volta para a empresa, quer por meio de compensação ou por restituição.

Assim este é um ponto de maior relevância para a empresa, pois não pode ser negligenciado por acarretar prejuízos quando não utilizados ou mal utilizados.

Os créditos da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurados na forma do art. 3º da Lei nº 10.637/2002 e do art. 3º da Lei nº 10.833/2003 que não puderem ser utilizados na dedução de débitos das respectivas contribuições, poderão sê-lo na compensação de débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos e contribuições administrados pela Receita Federal do Brasil, se decorrentes de:

- a) custos, despesas e encargos vinculados às receitas decorrentes das operações de exportação de mercadorias para o exterior, prestação de serviços à pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior, cujo pagamento represente ingresso de divisas e vendas à empresa comercial exportadora com o fim específico de exportação;
- b) custos, despesas e encargos vinculados às vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência (aplica-se também aos créditos do PIS/Pasep-Importação e Cofins-Importação de que trata o art. 15 da Lei nº 10.865/2004); ou

A compensação será efetuada pela pessoa jurídica vendedora na forma prevista no § 1º do art. 41 da IN RFB nº 1.300/2012, ou seja, a compensação será efetuada pelo contribuinte mediante apresentação à RFB da Declaração de Compensação gerada a partir do programa PER/Dcomp ou, na impossibilidade de sua utilização, mediante a apresentação à RFB do formulário Declaração de Compensação constante do Anexo VII da citada

instrução, ao qual deverão ser anexados documentos comprobatórios do direito creditório.

O art. 41 dispõe que o sujeito passivo que apurar crédito, inclusive o reconhecido por decisão judicial transitada em julgado, relativo a tributo administrado pela RFB, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos administrados pela RFB, ressalvadas as contribuições previdenciárias, cujo procedimento está previsto nos arts. 56 a 60, e as contribuições recolhidas para outras entidades ou fundos.

A autoridade da RFB competente para decidir sobre o pedido de ressarcimento de créditos da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins poderá condicionar o reconhecimento do direito creditório à apresentação de documentos comprobatórios do referido direito, bem como determinar a realização de diligência fiscal nos estabelecimentos da pessoa jurídica a fim de que seja verificada, mediante exame de sua escrituração contábil e fiscal, a exatidão das informações prestadas (IN RFB nº 1.300/2012, art. 76).

O custo, despesa e encargos vinculados as vendas não se aplica às aquisições para revenda dos seguintes produtos:

- a) gasolinas e suas correntes, exceto gasolina de aviação;
- b) óleo diesel e suas correntes;
- c) GLP, derivado de petróleo ou de gás natural;
- d) querosene de aviação;
- e) biodiesel;
- f) álcool;
- g) produtos farmacêuticos e de perfumaria de que trata o art. 1º da Lei nº 10.147/2000
- h) máquinas e veículos de que trata o art. 1º da Lei nº 10.485/2002;
- i) pneus novos de borracha da posição 40.11 e câmaras de ar de borracha da posição 40.13, da TIPI; e
- j) autopeças relacionadas nos Anexos I e II da Lei nº 10.485/2002, e alterações posteriores.

As vedações não se aplicam à pessoa jurídica fabricante das máquinas e veículos da letra “h” que apure a contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins no regime de não cumulatividade, a qual poderá descontar créditos relativos à aquisição para revenda das autopeças relacionadas da letra “j”.

RESSARCIMENTO

Os créditos da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurados na forma do art. 3º da Lei nº 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e do art. 3º da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003 que não puderem ser utilizados no desconto de débitos das respectivas contribuições, poderão ser objeto de ressarcimento, somente após o encerramento do trimestre-calendário, se decorrentes de custos, despesas e encargos vinculados, desde que observado o art. 27 da IN RFB nº 1.300/2012.

A Emenda Constitucional nº 42/2003 introduziu o inciso II, na Constituição Federal/1988, art. 149, § 2º, estabelecendo competência privativa da União para instituir contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico incidentes sobre a importação de produtos estrangeiros e serviços.

Diante da alteração do texto constitucional, foi publicada a Lei nº 10.865/2004 (Medida Provisória nº 164/2004) que instituiu a Contribuição Social para o Financiamento da Seguridade Social Devida pelo Importador de Bens Estrangeiros ou Serviços no Exterior (Cofins-Importação), além da contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público Incidente na Importação de Produtos Estrangeiros ou Serviços (PIS/Pasep-Importação), com vigência desde 1º.05.2004.

Em razão dessas contribuições sociais possuírem os mesmos fatos geradores, contribuintes, bases de cálculo e regras para utilização de créditos, abordaremos ambas as contribuições: PIS/Pasep e Cofins na modalidade Importação.

São contribuintes do PIS/Pasep e da Cofins na modalidade Importação:

- a) o importador;
- b) a pessoa física ou jurídica que contrate serviços de residente ou domiciliado no exterior; e
- c) o beneficiário do serviço, na hipótese em que o contratante também seja residente ou domiciliado no exterior.

Vale lembrar que o adquirente de mercadoria entrepostada equipara-se ao importador (Instrução Normativa SRF nº 594/2005, art. 19).

A legislação estendeu a responsabilidade pelo pagamento das contribuições, em caráter solidário, ao:

- a) adquirente de bens estrangeiros que realize importação, por sua conta e ordem, por intermédio de pessoa jurídica importadora;
- b) transportador de bens procedentes do exterior ou sob controle aduaneiro, inclusive em percurso interno;
- c) representante do transportador estrangeiro no Brasil;
- d) depositário, assim considerado qualquer pessoa incumbida da custódia de bem sob controle aduaneiro; e
- e) expedidor, operador de transporte multimodal ou qualquer subcontratado para a realização do transporte multimodal.

As contribuições incidem somente sobre a importação de:

I - produtos estrangeiros, assim considerados, além dos produzidos no exterior:

- a) os bens nacionais ou nacionalizados exportados que retornem ao Brasil, salvo se: enviados em consignação e não vendidos no prazo autorizado; devolvidos por motivo de defeito técnico para reparo ou substituição; retornarem por motivo de modificações na sistemática de importação por parte do país importador, por motivo de guerra ou calamidade pública, ou por outros fatores alheios à vontade do exportador; e
- b) os equipamentos, as máquinas, os veículos, os aparelhos e os instrumentos, bem como as partes, as peças, os acessórios e os componentes, de fabricação nacional, adquiridos no mercado interno pelas empresas nacionais de engenharia e exportados para execução de obras contratadas no exterior, se retornarem ao Brasil;

II - serviços provenientes do exterior prestados por pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior executados no Brasil, ou no exterior se o seu resultado se verificar no Brasil.

As contribuições serão devidas quando ocorrer a entrada de bens estrangeiros no território nacional ou o pagamento, o crédito, a entrega, o emprego ou a remessa de valores a residentes ou domiciliados no exterior como contraprestação por serviço prestado.

Excluem-se da incidência da contribuição para o PIS/Pasep-Importação e da Cofins-Importação:

- a) bens estrangeiros que, corretamente descritos nos documentos de transporte, chegarem ao País por erro inequívoco ou comprovado de

- expedição e que forem redestinados ou devolvidos para o exterior;
- b) bens estrangeiros idênticos, em igual quantidade e valor, destinados à reposição de outros anteriormente importados, revelados, após o desembaraço aduaneiro, defeituosos ou imprestáveis para o fim a que se destinavam, observada a regulamentação do Ministério da Fazenda;
 - c) bens estrangeiros objeto de pena de perdimento, salvo se não localizados, se consumidos ou revendidos;
 - d) bens estrangeiros devolvidos ao exterior antes do registro da declaração de importação, observada a regulamentação do Ministério da Fazenda;
 - e) pescado capturado fora das águas territoriais do Brasil por empresa localizada em seu território, desde que satisfeitas as exigências que regulam a atividade pesqueira;
 - f) bens sob o regime de exportação temporária;
 - g) bens ou serviços importados por entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei (Constituição Federal/1988, art. 195, § 7º);
 - h) bens em trânsito aduaneiro de passagem, acidentalmente destruídos;
 - i) bens avariados ou que se revelem imprestáveis para os fins a que se destinavam, desde que destruídos, sob controle aduaneiro, antes de despachados para o consumo sem ônus para a Fazenda Nacional;
 - j) custo de transporte internacional e de outros serviços que tiverem sido computados no valor aduaneiro que serviu de base de cálculo da contribuição;
 - k) valor pago, creditado, entregue, empregado ou remetido à pessoa física ou jurídica a título de remuneração de serviços vinculados aos processos de avaliação da conformidade, metrologia, normalização, inspeção sanitária e fitossanitária, homologação, registros e outros procedimentos exigidos pelo país importador sob o resguardo dos acordos sobre medidas sanitárias e fitossanitárias (SPS) e sobre barreiras técnicas ao comércio (TBT), ambos do âmbito da Organização Mundial do Comércio (OMC).

O disposto na letra “k” não se aplica à remuneração de serviços prestados por pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada em país ou dependência com tributação favorecida ou beneficiada por regime fiscal privilegiado, de que trata os arts. 24 e 24-A da Lei nº 9.430/1996 que trata do preço de transferência.

São isentas do PIS/Pasep-Importação e da Cofins-Importação as importações

realizadas pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, suas autarquias e fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público; por Missões Diplomáticas e Repartições Consulares de caráter permanente e pelos respectivos integrantes; e pelas representações de organismos internacionais de caráter permanente, inclusive os de âmbito regional, dos quais o Brasil seja membro, e pelos respectivos integrantes, bem como nos casos de:

- a) amostras e remessas postais internacionais sem valor comercial;
- b) remessas postais e encomendas aéreas internacionais destinadas à pessoa física;
- c) bagagem de viajantes procedentes do exterior e bens importados a que se apliquem os regimes de tributação simplificada ou especial;
- d) bens adquiridos em loja franca no Brasil;
- e) bens trazidos do exterior, no comércio característico das cidades situadas nas fronteiras, destinados à subsistência de unidade familiar de residentes nas cidades fronteiriças brasileiras;
- f) bens importados sob o regime de drawback na modalidade de isenção;
- g) objetos de arte, tais como: artigos manufaturados decorados à mão, colagens e quadros semelhantes, gravuras, estampas e litografias, estátuas ou esculturas, antiguidades com mais de 100 anos, quadros, pinturas e desenhos feitos à mão, classificados nas posições 97.01, 97.02, 97.03 e 97.06 da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM), recebidos em doação por museus instituídos e mantidos pelo Poder Público ou por outras entidades culturais reconhecidas como de utilidade pública;
- h) máquinas, equipamentos, aparelhos e instrumentos, e suas partes e peças de reposição, acessórios, matérias-primas e produtos intermediários, importados por instituições científicas e tecnológicas e por cientistas e pesquisadores, atendidos os requisitos da Lei nº 8.010/1990.

As isenções mencionadas somente serão concedidas se os requisitos e condições exigidos para a isenção do IPI vinculado à importação forem satisfeitos.

A base de cálculo da contribuição para o PIS/PASEP - Importação e da Cofins-Importação é:

- a) o valor aduaneiro;
- b) o valor pago, creditado, entregue, empregado ou remetido para o exterior, antes da retenção do Imposto de Renda, acrescido do ISS e do valor das próprias contribuições, no caso de contratação de serviços de pessoa física ou

jurídica residente ou domiciliada no exterior; ou
c) o peso ou volume do produto importado.

Tratando-se de prêmios de resseguro cedidos ao exterior, a base de cálculo, até 31.03.2010, é de 8% do valor pago, creditado, entregue, empregado ou remetido. A partir de 1º.04.2010, a base de cálculo passa a ser de 15%. Tais percentuais também se aplicam no caso de prêmios de seguros não enquadrados na letra “j” do subtópico 17.4.4 (Lei nº 10.865/2004, art. 7º, § 1º, com redação dada pela Lei 12.249/2010).

A base de cálculo fica reduzida:

a) em 30,2%, no caso de importação, para revenda, de caminhões chassi com carga útil igual ou superior a 1.800 kg e caminhão monobloco com carga útil igual ou superior a 1.500 kg, classificados como Veículos Automóveis para Transporte de Mercadorias na posição 87.04 da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados (TIPI), observadas as especificações estabelecidas pela RFB;

b) em 48,1%, no caso de importação, para revenda, de máquinas e veículos classificados nos códigos 84.29, 8432.40.00, 8432.80.00, 8433.20, 8433.30.00, 8433.40.00, 8433.5, 87.01, 8702.10.00, Ex 02, 8702.90.90, Ex 02, 8704.10.00, 87.05 e 8706.00.10, Ex 01 (somente destinados aos produtos classificados na posição Ex 02 dos códigos 8702.10.00 e 8702.90.90) da TIPI.

Entre os bens mencionados na letra “b”, encontram-se máquinas e equipamentos para colheita e debulha de produtos agrícolas, veículos automóveis, tratores e outros veículos terrestres para transporte de mercadorias, para usos especiais, chassi com motores, entre outros.

17.4.7. Alíquotas

Sobre a base de cálculo apurada, aplicam-se as alíquotas de:

Descrição	PIS/Pasep- Importação	Cofins- Importação
Entrada de bens estrangeiros no território nacional	2,1%	9,65%
Pagamento, crédito, entrega, emprego ou a remessa de valores a residentes ou domiciliados no exterior como contraprestação por serviço prestado	1,65%	7,6%

A alíquota básica da Cofins-Importação foi aumentada em 1,0%, passando de 9,65% para 10,65% sobre os bens relacionados no anexo I à Lei nº 12.546/2011.

As contribuições são devidas:

- a) na data do registro da declaração de importação, no caso de entrada de bens estrangeiros;
- b) na data do pagamento, crédito, entrega, emprego ou remessa, a residentes ou domiciliados no exterior como contraprestação por serviço prestado;
- c) na data de vencimento do prazo de permanência do bem no recinto alfandegário, no caso da letra “c” do subtópico 4.4.

Salvo disposição em contrário, caso a não incidência, a isenção, a suspensão ou a redução das alíquotas das contribuições for condicionada à destinação do bem ou do serviço, e a este for dado destino diverso, ficará o responsável pelo fato sujeito ao pagamento das contribuições e das penalidades cabíveis, como se a não incidência, a isenção, a suspensão ou a redução das alíquotas não existisse (Lei nº 11.945/2009).

As normas relativas à suspensão do pagamento do Imposto de Importação ou do IPI vinculado à importação, relativas aos regimes aduaneiros especiais, aplicam-se também à contribuição ao PIS/Pasep e à Cofins, inclusive nos casos de importações efetuadas por empresas localizadas na Zona Franca de Manaus, de bens a serem empregados na elaboração de matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem destinados a emprego em processo de industrialização por estabelecimentos ali instalados, consoante projeto aprovado pelo Conselho de Administração da Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa), de que trata a Lei nº 10.637/2002, art. 5º-A.

A alíquota e parte fundamental de uma norma tributária para definir quanto será a carga tributária incidente sobre determinado produto ou serviço.

A rigor, alíquota é a relação existente entre a expressão quantitativa ou mensurável, do fato gerador e o valor do tributo correspondente. Entretanto,

como na generalidade dos casos a expressão quantitativa do tributo é uma expressão monetária e a relação entre ela e o valor do tributo é indicada em percentagem, costuma-se dizer que a alíquota é o percentual que, aplicado sobre a base de cálculo, nos indica o valor do imposto devido (MACHADO, Hugo de Brito. Curso de direito tributário. p. 155).

Alíquota zero: trata-se de opção adotada pelo legislador para minimizar por completo a tributação, sem utilizar a isenção (que só pode ser concedida por meio de lei). É tributação por percentual inóquo, estando inserida no âmbito da extrafiscalidade do imposto, com a conseqüente dispensa dos princípios constitucionais tributários da legalidade e da anterioridade, no que concerne à alteração de alíquotas. A alíquota zero, portanto, não se confunde com isenção ou com imunidade, sendo tributação pelo percentual “zero” (SABBAG, Eduardo de Moraes. Direito Tributário. p. 206).

A luz das definições citadas, para um bom planejamento a entidade deve estar sempre atenta em qual alíquota será aplicado o seus produtos ou o seu serviço, para poder sempre beneficiar-se das alíquotas zero das contribuições para o PIS e para a Cofins.

A legislação do PIS e da Cofins trouxe diversos produtos com alíquota zero que estão disciplinados no art. 1º da Lei nº 10.925/2004 e no art. 28 da Lei nº 10.865/2004, tais como, defensivos agropecuários, farinhas, queijos, livros, entre outros.

O importante é sempre verificar os benefícios concedidos e não deixar de aproveitar, pois nessas situações não há nada a pagar, embora tenha a incidência das contribuições mas o resultado será sempre zero.

Outro ponto importante é verificar se as suas receitas ou produtos podem ser enquadradas como suspensão das contribuições para o PIS/Pasep e para a Cofins, inclusive na modalidade importação, pois esse benefício traz economia tributária para o contribuinte com possibilidade de redução de preço para maior competitividade no mercado dos seus produtos ou serviços.

A suspensão de PIS e da Cofins é um benefício aplicado a uma determinada classe de pessoa jurídica em específico ou a um determinado bem ou serviço

prestado em uma operação isolada, não se estendendo as demais pessoas jurídicas ou produtos ou serviços em geral.

A legislação do PIS e da Cofins tem previsão de vários produtos ou serviços suspenso dessas contribuições em diversas normas esparsas.

Exemplo:

Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infraestrutura (Reidi)

Venda ou Importação de Máquinas, Aparelhos, Instrumentos e Equipamentos Novos e de Materiais de Construção.

De acordo com o art. 3º da Lei nº 11.488/2007, no caso de venda ou de importação de máquinas, aparelhos, instrumentos e equipamentos novos e de materiais de construção, para utilização ou incorporação em obras de infraestrutura destinadas ao ativo imobilizado, fica suspensa a exigência:

- a) da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins incidentes sobre a venda no mercado interno, quando os referidos bens ou materiais de construção forem adquiridos por pessoa jurídica beneficiária do Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infraestrutura (Reidi);
- b) da contribuição para o PIS/Pasep-Importação e da Cofins-Importação, quando os referidos bens ou materiais de construção forem importados diretamente por pessoa jurídica beneficiária do Reidi.

Notas

(1) Referidas suspensões convertem-se em alíquota zero após a utilização ou incorporação do bem ou material de construção na obra de infraestrutura.

(2) A pessoa jurídica que não utilizar ou incorporar o bem ou material de construção na obra de infraestrutura fica obrigada a recolher as contribuições não pagas em decorrência da suspensão de que trata este subitem, acrescidas de juros e multa de mora, na forma da lei, contados a partir

da data da aquisição ou do registro da Declaração de Importação (DI), na condição de:

a) contribuinte, em relação à contribuição para o PIS/Pasep-Importação e à Cofins-Importação;

b) responsável, em relação à contribuição para o PIS/Pasep e à Cofins.

(3) O benefício de que trata este subitem poderá ser usufruído nas aquisições, locações e nas

importações vinculados ao projeto aprovado realizadas no período de 5 anos contados da data de aprovação do projeto de infraestrutura (art. 5º da Lei nº 11.488/2007).

(4) Somente poderá efetuar aquisições e importações de bens e serviços no regime do Reidi a pessoa jurídica previamente habilitada pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), nos termos do Decreto nº 6.144/2007 alterado pelos Decretos nos 6.167/2007, 6.416/2008 e 7.367/2010 e da IN RFB nº 758/2007 e alterações posteriores. Também poderá usufruir do regime do REIDI a pessoa jurídica co-habilitada.

(5) A aquisição de bens ou de serviços com a suspensão prevista no Reidi não gera, para o adquirente, direito ao desconto de créditos de PIS/Pasep e Cofins.

Esta modalidade de tributação, embora não é mais o antigo regime monofásico, pois todas as etapas estão sujeitas às contribuições para o PIS/Pasep e para a Cofins, ainda tem as mesmas características e virtude da tributação ser concentrada apenas nas etapas fabril ou na importação.

Não podemos mais chamar de monofásico, pois as etapas seguintes têm fixado alíquota zero, ou seja, pode ser estabelecida alí- quota superior a zero a qualquer momento, ficando a critério do executivo em baixar normas para taxar as etapas seguintes.

Por esse motivo, as empresas devem ficar atentas às normas sobre essa tributação que recai sobre produtos, bem como sempre optar por regime especial quando autorizado a habilitar, pois traz economia tributária para o contribuinte, tendo em vista que sempre as alíquotas das contribuições são menores que aquela praticada pela na opção por regime especial.

Exemplo:

A gasolina tem uma alíquota fixa em percentuais elevados 5,08% para o PIS e 23,44% para a Cofins, mas com a opção pelo regime especial a tributação fica menor, pois será cobrado por valor em mero cúbico, sendo R\$ 67,94 e R\$ 313,66 respectivamente.

As empresas enquadradas nesta condição devem sempre acompanhar a legislação vigente e suas possíveis alterações, a fim de não ocorrer erros ou mesmo em não recolhimento de produtos sujeitas à substituição tributária. Com isso, evitará retrabalhos e dispêndio desnecessários e que possa gerar prejuízo para a empresa.

Essa atribuição imposta compulsoriamente pelo Fisco gera dor de cabeça nas empresas, pois o seu departamento fiscal deve sempre ficar alerta para esses fatos. Assim, planejar antecipadamente, conhecer a legislação e treinar seus colaboradores para o devido recolhimento é primordial quando a empresa tem produtos sujeitos à substituição tributária, pois qualquer problema de recolhimento das contribuições a fiscalização comparecerá na empresa responsável pela substituição tributária.

Exemplo

As pessoas jurídicas fabricantes e os importadores dos veículos autopropulsados classificados nos códigos 8432.30 (semeadores, plantadores e transplantadores) e 87.11 (motocicletas e outros ciclos equipados com motor auxiliar) da TIPI, em relação às vendas que efetuarem, ficam obrigadas a cobrar e a recolher as contribuições, na condição de contribuinte substituto, devidas pelos contribuintes varejistas.

A base de cálculo da substituição tributária é o preço de venda do fabricante ou importador de veículos. Considera-se preço de venda o valor do produto acrescido do IPI incidente na operação.

Essa é a parte mais importante da apuração das contribuições para o PIS/Pasep e para a Cofins, principalmente para quem está no regime não cumulativo, pois aproveitar de maneira correta e não deixar para trás nenhum direito ao crédito deve ser a meta de qualquer empresa, pois isso representará menor tributação final e de forma legal, ou seja, a pessoa jurídica não deve nunca desprezar qualquer crédito por menor que seja.

Dessa forma, toda operação ocorrida na empresa deve ser analisada para verificar se dá ou não direito ao crédito. Verifica-se que o crédito não aproveitado com a própria contribuição dependendo da situação pode ser compensado com outros débitos administrados pela Receita Federal ou mesmo solicitado a sua restituição, como por exemplo, crédito de insumos

sobre exportação.

A) Normais

1. Regra Geral

A pessoa jurídica sujeita ao regime não cumulativo do PIS/Pasep e da Cofins podem calcular créditos, em relação aos gastos relacionados nos quadros a seguir (art. 3º da Lei nº 10.637/2002 e Lei nº 10.833/2003):

Quadro 1

Insumos e Bens para Revenda				
Mensuração	Crédito	Exceção	PIS/Pasep	Cofins
Adquiridos no mês de pessoa jurídica domiciliada no Brasil	Bens para revenda	Mercadorias e produtos sujeitos à Substituição Tributária e com incidência por alíquotas diferenciadas (monofásicos)	1,65%	7,6%
	Insumos utilizados na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e lubrificantes	Pagamento devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos das posições 87.03 e 87.04 da TIPI		

Para que o crédito sobre insumos possa ser bem aproveitado se a empresa não souber enquadrar o conceito de insumos em sua produtividade, pode deixar de aproveitar crédito que são aceitos para fins de apuração das contribuições par ao PIS e a COFINS.

Veja decisão do CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

CARF – Terceira Seção

MATÉRIA: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP

ACÓRDÃO: 3403-002.783

...

CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. NÃO-CUMULATIVIDADE. INSUMO. CONCEITO. O conceito de insumo na legislação referente à

Contribuição para o PIS/PASEP e à COFINS não guarda correspondência com o extraído da legislação do IPI (demasiadamente restritivo) ou do IR (excessivamente alargado). Em atendimento ao comando legal, o insumo deve ser necessário ao processo produtivo/fabril, e, conseqüentemente, à obtenção do produto final. São exemplos de insumos os combustíveis utilizados em caminhões da empresa para transporte de matérias primas, produtos intermediários e embalagens entre seus estabelecimentos, e as despesas de remoção de resíduos industriais. Por outro lado, não constituem insumos os combustíveis utilizados em veículos da empresa que transportam funcionários.

Com essa decisão do CARF, podemos direcionar que tudo aquilo necessário ao desenvolvimento e comercialização do produto ou prestação de serviços pode-se tomar crédito.

Quadro 2

Custos e Despesas				
Mensuração	Crédito	Condição	PIS/Pasep	Cofins
Incorridos no mês, pagos ou creditados à pessoa jurídica domiciliada no Brasil	Energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor	Consumidas nos estabelecimentos da pessoa jurídica	1,65%	7,6%
	Aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos	Utilizados nas atividades da empresa		
	Valor das contraprestações de operações de arrendamento mercantil	De pessoa jurídica, exceto de optante pelo Simples Nacional		
	Armazenagem de mercadoria e frete na operação, de revenda e insumos, quando o ônus for suportado pelo vendedor	Quando o ônus for suportado pelo vendedor		

Quadro 3

Bens do Imobilizado e Intangível				
Mensuração	Crédito	Condição	PIS/Pasep	Cofins

Encargos incorridos no mês de: a) Depreciação b) Amortização	Máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado	Adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para utilização na produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços	1,65%	7,6%
	Edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros	Utilizados nas atividades da empresa, adquiridas a partir de 1º.05.2004		
	Bens incorporados ao ativo intangível,	Adquiridos para utilização na produção de bens destinados a venda ou na prestação de serviços.		

(1) Não integram o valor das máquinas, equipamentos e outros bens fabricados para incorporação ao ativo imobilizado (inciso VI do caput do art. 3º da Lei 10.833/2003):

a) os custos de mão de obra paga a pessoa física; e

b) da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição inclusive no caso de isenção, esse último revendido ou utilizado como insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota zero, isentos ou não alcançados pela contribuição.

(2) Não integram a base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins apurados no regime de incidência não-cumulativa, decorrentes da venda de bens do ativo não circulante, classificado como investimento, imobilizado ou intangível. Aplica-se inclusive no caso do bem ter sido reclassificado para Ativo Circulante com intenção de venda, por força das normas contábeis e da legislação comercial.

Quadro 4

Devolução de bens				
Mensuração	Crédito	Condição	PIS/Pasep	Cofins
Recebidos no mês da devolução	Bens em devolução	Que a receita de venda tenha integrado faturamento do mês ou de mês anterior, tributada pela modalidade não cumulativa	1,65%	7,6%

(1) O crédito, na hipótese de devolução dos produtos sujeitos a alíquota

diferenciadas, inclusive venda de papel imune a impostos (§§ 1º e 2º do art. 1º da Lei nº 10.833/2003) será determinado mediante a aplicação das alíquotas incidentes na venda sobre o valor ou unidade de medida, conforme o caso, produtos recebidos em devolução no mês.

(2) Os produtos com alíquotas diferenciadas (monofásicos) de que tratam os §§ 1º e 1º-A do art. 2º das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003 são:

a) gasolina e suas correntes (exceto de aviação), óleo diesel e suas correntes GLP (Lei nº 9.718/1998) e gás natural (Lei nº 10.865/2004);

b) produtos farmacêuticos, de perfumaria, de toucador ou de higiene pessoal (Lei nº 10.147/2000);

c) máquinas e veículos (Lei nº 10.485/2002);

d) autopeças (Lei nº 10.485/2002);

e) Pneus novos e câmara de ar (Lei nº 10.485/2002);

f) querosene de aviação (Lei nº 10.560/2002);

g) embalagens para bebidas (Lei nº 10.833/2003);

h) bebidas (Lei nº 10.833/2003);

Quadro 5

Outros bens				
Mensuração	Crédito	Condição	PIS/Pasep	Cofins
Adquiridos no mês de pessoa jurídica domiciliada no Brasil	Dos produtos sujeitos às alíquotas diferenciadas (monofásicos) por pessoas jurídicas produtoras ou fabricantes desses produtos de outra pessoa jurídica importadora, produtora ou fabricante	Para revenda no mercado interno ou para exportação e a vedação prevista no quadro 1 referente a bens para revenda, não se aplica	Valor da contribuição devida pelo vendedor	
	Vale-transporte, vale-refeição ou vale-alimentação, fardamento ou uniforme	Fornecidos aos empregados por pessoa jurídica que explore as atividades de prestação de serviços de limpeza, conservação e manutenção	1,65%	7,6%

Exemplo:

Aquisição de insumos para produção de bens da empresa 'X' no valor de R\$ 10.000,00 com ICMS no valor de R\$ 1.800,00.

Cálculo do crédito:

Valor do Insumo	PIS/Pasep - 1,65%	Cofins - 7,6%
-----------------	-------------------	---------------

R\$ 10.000,00	R\$ 165,00	R\$ 760,00
---------------	------------	------------

Demonstrativo da Operação dentro do Ativo Circulante

Ativo	
Circulante	R\$ 10.000,00
Estoque	R\$ 7.275,00
ICMS a Recuperar	R\$ 1.800,00
PIS/Pasep a Recuperar	R\$ 165,00
Cofins a Recuperar	R\$ 760,00

A pessoa jurídica que não aproveite o crédito em determinado mês poderá aproveitá-lo nos meses subsequentes, sem atualização monetária ou incidência de juros.

O valor dos créditos não constitui receita bruta da pessoa jurídica, servindo somente para dedução do valor devido da contribuição.

Ocorrendo devolução em períodos anteriores, o crédito calculado sobre a alíquota incidente na venda será apropriado no mês do recebimento da devolução.

No cálculo do crédito poderão ser considerados os valores decorrentes do ajuste a valor presente de que trata o inciso III do caput do art. 184 da Lei nº 6.404/1976.

Na apuração da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins pelo regime não-cumulativo, a pessoa jurídica arrendatária, poderá descontar créditos calculados em relação ao valor das contraprestações de operações de arrendamento mercantil de pessoa jurídica, exceto de optante pelo Simples Nacional e não terá direito a crédito correspondente aos encargos de depreciação e amortização gerados por bem objeto de arrendamento mercantil, na hipótese em que reconheça contabilmente o encargo.

--

A vedação à utilização do crédito está apresentada no quadro sinótico abaixo.

Vedação		
Especificação		Crédito
Bens dos ativo imobilizado adquirido até 30.04.2004		Apurados sobre a depreciação ou amortização, desde 31.07.2004
Desperdícios, resíduos ou aparas de plástico, de papel ou cartão, de vidro, de ferro ou aço, de cobre, de níquel, de alumínio, de chumbo, de zinco e de estanho Demais desperdícios e resíduos metálicos	Posições da TIPI: 39.15, 47.07 70.01, 72.04 74.04, 75.03 76.02, 78.02 79.02 e 80.02 Capítulo 81	Na aquisição
Aluguel e arrendamento mercantil		De bens que já tenha integrado o patrimônio da pessoa jurídica
Insumos		Nas aquisições de insumos sem o pagamento do PIS/Pasep e da Cofins, quando utilizados na produção ou fabricação de produtos destinados à venda
		Exceção dos isentos quando a saída é tributada

Na construção por empreitada ou de fornecimento a preço predeterminado de bens ou serviços, contratados por pessoa jurídica de direito público, empresa pública, sociedade de economia mista ou suas subsidiárias, a pessoa jurídica optante pelo regime previsto na Lei nº 9.718/1998, art. 7º (diferimento da receita para fins de tributação) somente poderá utilizar o crédito a ser descontado, na proporção das receitas efetivamente recebidas.

A contribuição incidente na hipótese de contratos, com prazo de execução superior a um ano, de construção por empreitada ou de fornecimento, a preço predeterminado, de bens ou serviços a serem produzidos será calculada sobre a receita apurada de acordo com os critérios de reconhecimento adotados pela legislação do Imposto de Renda, previstos para a espécie de operação. O crédito a ser descontado somente poderá ser utilizado na proporção das receitas reconhecidas.

Conforme esclarecido pelo Ato Declaratório Interpretativo RFB nº 15/2007, as pessoas jurídicas sujeitas ao regime de incidência não cumulativa da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins poderão descontar créditos calculados em relação às aquisições de bens e serviços de pessoa jurídica optante pelo Simples Nacional.

O referido Ato Declaratório Interpretativo pôs fim à polêmica que existia sobre a interpretação do art. 23 da Lei Complementar nº 123/2006, que estabelece que as microempresas (ME) e as empresas de pequeno porte (EPP) optantes pelo Simples Nacional não fazem jus à apropriação nem podem transferir créditos relativos a impostos e contribuições abrangidos por esse regime, e cuja interpretação literal conduzia à conclusão de que as pessoas jurídicas optantes pelo regime não cumulativo da Cofins e do PIS/Pasep não poderiam descontar créditos calculados em relação às aquisições de bens e serviços de pessoa jurídica optante pelo regime tributário simplificado.

Caso a pessoa jurídica não aproveite o crédito em determinado mês, poderá aproveitá-lo nos meses subsequentes sem atualização monetária ou incidência de juros.

O valor dos créditos não constitui receita bruta da pessoa jurídica, servindo somente para dedução do valor devido da contribuição.

As decisões administrativas apresentadas no quadro devem ser observadas pela pessoa jurídica, tendo em vista que foram editadas pela Coordenação do Sistema Tributário da Receita Federal do Brasil e publicadas no Diário Oficial da União.

Solução de Divergência Cosit	Descritivo
03/2011	As pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração não cumulativa da Cof contribuição para o PIS/Pasep não podem descontar créditos calculados em rel encargos de exaustão suportados.
	Por não integrarem o conceito de insumo utilizado na produção de bens destinados

02/2011	e nem se referirem à operação de venda de mercadorias, as despesas efetuadas com os serviços contratados para o transporte de produtos acabados ou em elaboração para os estabelecimentos industriais e destes para os estabelecimentos comerciais da mesma pessoa jurídica não geram direito à apuração de créditos a serem descontados da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins devidas no regime de incidência não cumulativa das contribuições.
09/2011	Os valores das despesas realizadas com a aquisição de equipamentos de proteção individual (EPI) tais como: respiradores; óculos; luvas; botas; aventais; capas; calças e calçados etc., utilizados por empregados na execução dos serviços prestados de dedetização, desratização e lavagem de carpetes e forrações, não geram direito à apuração de créditos a serem descontados da Cofins, porque não se enquadram na categoria de insumos aplicados ou consumidos diretamente nos serviços prestados. Os gastos realizados com a aquisição de produtos aplicados ou consumidos diretamente nos serviços prestados de dedetização, desratização e na lavagem de carpetes e forrações contratados com fornecedores de materiais, dentre outros: inseticidas; raticidas; removedores; sabões; vassouras; polidores etc., desde que adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no Brasil ou importados, não se enquadram no conceito de insumos aplicados ou consumidos diretamente nos serviços prestados, gerando, portanto, direito à apuração de créditos a serem descontados da contribuição ao PIS/Pasep e da Cofins.
10/2011	As despesas realizadas com serviços de telefonia para a execução de serviços comerciais e por mais necessários que sejam, não geram direito à apuração de créditos a serem descontados da contribuição ao PIS/Pasep e da Cofins, por não se enquadrarem na categoria legal de insumos aplicados ou consumidos diretamente nos serviços prestados.
14/2011	Por absoluta falta de amparo legal, os valores pagos em decorrência de contratos de edição e produção de direitos autorais, ainda que necessários para a edição e produção de livros, não geram direito à apuração de créditos a serem descontados da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins porque não se enquadram na definição de insumos utilizados na fabricação e produção de bens destinados à venda.
21/2011	A Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) esclareceu que os direitos de crédito decorrentes da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidos no regime de incidência não cumulativa das contribuições, previstos, respectivamente, no art. 3º da Lei nº 10.637/2002 e no art. 1º da Lei nº 10.833/2003, estão sujeitos ao prazo prescricional referido no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, ou seja, prescrevem em 5 anos contados da data do ato ou fato do qual decorrem. Os fatos geradores desses direitos creditórios têm natureza complexiva e aperfeiçoada, ocorrendo no último dia do mês da apuração. Assim, o termo de início para contagem do prazo prescricional relativo aos créditos decorrentes das referidas contribuições é o 1º dia do mês subsequente ao de sua apuração.
Ato Declaratório Interpretativo	Descritivo
36/2011	Por falta de previsão legal, o pagamento de taxas de administração para pessoas físicas administradoras de cartões de crédito ou débito não gera direito ao desconto de créditos decorrentes da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins devidos no regime de incidência não cumulativa das contribuições.

A pessoa jurídica vendedora de bens para revenda ou insumos poderá aproveitar créditos apurados em relação a custos, despesas e encargos vinculados à receita de exportação, observados os critérios de apuração do crédito (Lei nº 10.637/2002, art. 5º, § 1º e Lei nº 10.833/2003, art. 6º, § 1º).

O direito de utilizar o crédito não beneficia a empresa comercial exportadora que tenha adquirido mercadoria com o fim específico de exportação. É vedada, nesta hipótese, a apuração de créditos vinculados à receita de exportação.

Os benefícios fiscais referentes ao crédito presumido do IPI para ressarcimento do valor do PIS/Pasep e da Cofins não se aplica à pessoa jurídica submetida ao regime não cumulativo dessas contribuições (Lei nº 9.363/1996 e Lei nº 10.276/2001).

Lembra-se que o método eleito pela pessoa jurídica para determinação do crédito deverá ser aplicado consistentemente em todo o ano-calendário.

Exemplo:

Compra de insumos para produção de bens a serem exportados no valor de R\$ 5.000,00.

Cálculo do crédito:

Valor do Insumo	PIS/Pasep - 1,65%	Cofins - 7,6%
R\$ 5.000,00	R\$ 82,50	R\$ 380,00

Agora, a empresa irá exportar produtos no valor de R\$ 15.000,00 e também procederá à venda no mercado interno no valor de R\$ 9.000,00, sem considerar os demais impostos incidentes sobre a receita de venda.

Cálculo do débito

Receita de Venda		PIS/Pasep - 1,65% Cofins - 7,6%	
Mercado Externo	Mercado Interno		
R\$ 15.000,00		-0-	-0-
	R\$ 9.000,00	R\$ 148,50	R\$ 684,00

Demonstrativo das contribuições a serem recolhidas

Contribuições	PIS/Pasep	Cofins
---------------	-----------	--------

Valor Devido	R\$ 148,50	R\$ 684,00
Valor a Recuperar	R\$ 82,50	R\$ 380,00
Total a Recolher	R\$ 66,00	R\$ 304,00

O crédito será utilizado para dedução do valor das contribuições a recolher, decorrente das demais operações no mercado interno ou compensado com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos e contribuições administrados pela Receita Federal do Brasil.

A pessoa jurídica que, até o final de cada trimestre do ano civil, não conseguir utilizar o crédito, conforme parágrafo anterior, poderá solicitar o seu ressarcimento em dinheiro.

--

O crédito não poderá ser aproveitado em relação à (Lei nº 10.833/2003, art. 3º, § 2º e Lei nº 10.637/2002, art. 3º, § 2º):

- a) mão de obra paga à pessoa física; e
- b) aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição, inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota zero, isentos ou não alcançados pela contribuição.

As decisões administrativas apresentadas no quadro devem ser observadas pela pessoa jurídica, tendo em vista que foram editadas pela Coordenação do Sistema Tributário da Receita Federal do Brasil e publicadas no Diário Oficial da União.

Solução de Divergência Cosit	Descritivo
04/2010	Ficou estabelecido que para efeito das contribuições para o PIS/Pasep e da C pagamento das “taxas de administração” para as administradoras de cartões de débito não gera direito à apuração de créditos, por ausência da previsão li consonância com o disposto na Lei nº 10.637/2002, art. 3º; Lei nº 10.833/2003, ar suas redações originais e nas atualizadas até a Lei nº 11.196/2005); Instrução N SRF nº 404/2004, art. 8º; e Instrução Normativa SRF nº 247/2002, art. 66.
09/2010	Revisa as disposições constantes da Solução de Divergência Cosit nº 5/2008 advento da Lei nº 10.865/2004, que deu nova redação ao art. 3º da Lei nº 10.6 desde 1º.08.2004, deixou de ser admitido o desconto de créditos relativos à con

	para o PIS/Pasep e da Cofins, decorrentes de aquisições de insumos utilizados na produção ou fabricação de produtos destinados à venda, sem o pagamento das respectivas contribuições, exceto no caso de insumos isentos quando a saída é tributada.
--	--

As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência do PIS/Pasep e da Cofins não impedem a manutenção pelo vendedor dos créditos vinculados a essas operações.

Essa manutenção está atrelada à aquisição dos bens ou serviços que dão direito a crédito com pagamento do PIS/Pasep e da Cofins por parte do fornecedor ou prestador dos serviços. Vale lembrar que o inverso não dá direito a crédito, ou seja, quanto à aquisição dos bens ou serviços está sujeita à suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência das contribuições.

Conforme esclarecido pelo Ato Declaratório Interpretativo RFB nº 15/2007, as pessoas jurídicas sujeitas ao regime de incidência não cumulativa da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins poderão descontar créditos calculados em relação às aquisições de bens e serviços de pessoa jurídica optante pelo Simples Nacional.

O referido Ato Declaratório Interpretativo pôs fim à polêmica que existia sobre a interpretação do art. 23 da Lei Complementar nº 123/2006, que estabelece que as Microempresas e as Empresas de Pequeno Porte optantes pelo Simples Nacional não fazem jus à apropriação nem podem transferir créditos relativos a impostos e contribuições abrangidos por esse regime, e cuja interpretação literal conduzia à conclusão de que as pessoas jurídicas optantes pelo regime não cumulativo da Cofins e do PIS/Pasep não poderiam descontar créditos calculados em relação às aquisições de bens e serviços de pessoa jurídica optante pelo regime tributário simplificado.

As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins não impedem a manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas operações (Lei nº 11.033/2004, art. 17).

Na hipótese de a pessoa jurídica sujeitar-se à incidência não cumulativa das contribuições em relação apenas à parte de suas receitas, o crédito será apurado exclusivamente em relação aos custos, despesas e encargos vinculados a essas receitas.

O crédito será determinado, a critério da pessoa jurídica, pelo método de:

Método	Forma de apuração
Apropriação direta	Por meio de sistema de contabilidade de custos integrada e coordenada com a escrituração, inclusive em relação aos custos
Rateio proporcional	Aplicando-se aos custos, despesas e encargos comuns à percentual existente entre a receita bruta sujeita à incidência não cumulativa e a receita bruta total, auferidas em cada mês

Se a empresa não possuir sistema de contabilidade de custos integrada e coordenada com a escrituração (letra “b” acima), o crédito será determinado da seguinte forma:

Receitas sujeitas ao regime não cumulativo		$\frac{\text{Receitas sujeitas ao regime não cumulativo}}{\text{Receita Total}} \times 100 = \text{Percentual da receita sujeito ao regime não cumulativo}$
Receita Total		

Lembra-se que o método eleito pela pessoa jurídica será aplicado consistentemente por todo o ano-calendário.

A Lei nº 10.833/2003 estabelece que o método eleito para cálculo dos créditos da Cofins não cumulativa (incidência a partir de 1º.02.2004) seja igualmente adotado na apuração do crédito relativo à contribuição para o PIS/Pasep não cumulativo.

O valor dos créditos apurado não constitui receita bruta da pessoa jurídica, servindo somente para dedução do valor devido da contribuição.

--

As pessoas jurídicas sujeitas à apuração da contribuição ao PIS/Pasep e da Cofins não cumulativas, nos termos da Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003, poderão descontar créditos em relação às importações sujeitas à contribuição ao PIS/Pasep-Importação e a Cofins-Importação nos seguintes casos:

Descrição	Observação
Bens adquiridos para revenda	
Bens e serviços utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustível e lubrificantes	Alcança os direitos autorais pagos à indústria fonográfica desde que os direitos tenham sido sujeitos ao pagamento das contribuições na modalidade Importação
Energia elétrica consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica	
Aluguéis e contraprestações de arrendamento mercantil de prédios, máquinas e equipamentos, embarcações e aeronaves, utilizados na atividade da empresa	
Máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao Ativo Imobilizado, adquiridos para locação a terceiros ou para utilização na produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços	O crédito será determinado mediante utilização das alíquotas sobre o valor da depreciação ou amortização contabilizada a cada mês

(1) Em virtude do disposto na Lei nº 10.865/2004, art. 15, fica prejudicado o disposto no art. 3º, § 3º, I das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003, que estabelecia que o direito aos créditos somente se aplicava em relação aos bens e serviços adquiridos por pessoa jurídica domiciliada no País.

(2) Conforme esclarecimento pela Solução de Divergência Cosit nº 4/2000, a pessoa jurídica tributada com base no lucro real, que está sujeita à incidência

não cumulativa das contribuições para o PIS/Pasep e da Cofins, por não descontar créditos correspondentes a estas contribuições, efetivamente paga a importação de bens adquiridos para revenda. Esclarece ainda que, na hipótese de mudança de regime (lucro presumido para lucro real), a pessoa jurídica, razão dessa mudança, terá direito a desconto de créditos calculados sobre o estoque de abertura, devidamente comprovado. Para fins de cálculo do crédito serão considerados, na composição do estoque existente na data da mudança de regime, exclusivamente, os bens adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no país.

Apura-se o crédito mediante a aplicação das alíquotas de 1,65% para os créditos de PIS/Pasep e de 7,6% para os créditos de Cofins sobre o valor que serviu de base de cálculo das contribuições na modalidade Importação, acrescido do IPI vinculado à importação, quando integrante do custo de aquisição.

Para os efeitos de apuração dos créditos, nos casos de pessoas jurídicas com parte do faturamento sujeita ao regime cumulativo, aplicam-se, no que couber, as disposições da Lei nº 10.637/2002, art. 3º, §§ 7º e 9º e Lei nº 10.833/2003.

As importações efetuadas com isenção também geram direito aos créditos tratados na Lei nº 10.865/2004, arts. 15 e 17, exceto na hipótese de os produtos serem revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota zero, isentos ou não alcançados pela contribuição ao PIS/Pasep e pela Cofins.

A partir de 01.05.2015, os créditos utilizarão as seguintes alíquotas:

Fato Gerador	PIS/Pasep Importação	- Cofins Importação -
Entrada de Bens estrangeiros no território nacional	2,1%	9,65%

Fato Gerador	PIS/Pasep Importação	- Cofins Importação -
o pagamento, o crédito, a	1,65%	7,6%

entrega, o emprego ou a remessa de valores a residentes ou domiciliados no exterior como contraprestação por serviço prestado		
---	--	--

As pessoas jurídicas importadoras dos produtos sujeitas a alíquotas diferenciadas, poderão descontar crédito, para fins de determinação da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, em relação à importação, nos casos a seguir:

- a) produtos farmacêuticos, produtos de perfumaria, de toucador ou de higiene pessoal, máquinas e veículos, pneus novos de borracha e câmaras de ar de borracha, embalagens para refrigerante, cerveja e água, quando destinados à revenda;
- b) gasolinas, exceto de aviação, óleo diesel, gás liquefeito de petróleo (GLP), derivado de petróleo, gás natural e querosene de aviação, quando destinados à revenda, mesmo que ocorra fase intermediária de mistura;
- c) autopeças, quando destinadas à revenda ou utilização como insumo na produção de autopeças relacionadas na Lei nº 10.485/2002, Anexos I e II;
- d) papel imune, quando destinado à revenda ou à impressão de periódicos;
- e) álcool, inclusive para fins carburantes, quando destinado à revenda; e
- f) refrigerante, chá, isotônicos, cerveja de malte, água mineral e preparações compostas, quando destinados à revenda.

(1) Não poderá descontar créditos a importação efetuada por montadora máquinas ou veículos relacionados no art. 1º da Lei nº 10.485/2002.

(2) As pessoas jurídicas importadoras e que procedem à industrialização de água mineral, refrigerantes, cerveja e preparações compostas de que trata o art. 1º da Lei nº 10.833/2003 poderão descontar créditos, para fins de determinação do PIS/Pasep e da Cofins, em relação à importação de embalagens [§ 6º do art. 1º da Lei nº 10.865/2004, utilizados no processo de industrialização de água mineral, refrigerante, cerveja e preparações compostas, apurados com aplicação das alíquotas de 1,65% para o PIS/Pasep e de 7,6% para a Cofins (Lei nº 11.945/2009)].

Os créditos relacionados aos produtos sujeitos a alíquotas diferenciadas serão apurados mediante a aplicação das alíquotas de contribuição para o PIS/Pasep

e da Cofins incidentes sobre a receita decorrente da venda, no mercado interno, dos respectivos produtos na forma da legislação específica sobre o valor que serviu de base de cálculo para a contribuição ao PIS/Pasep e para a Cofins na modalidade Importação, acrescido do valor do IPI vinculado à importação, quando integrante do custo de aquisição.

Os créditos relativos à importação de óleo diesel e gasolinas (exceto gasolina de aviação) serão determinados com base nas alíquotas específicas.

No caso de importação por conta e ordem de terceiros, os créditos serão aproveitados pelo encomendante.

O crédito não utilizado em determinado mês poderá ser aproveitado nos meses subsequentes.

13.2 - Vedações

É vedada a utilização dos créditos pelas empresas não sujeitas à incidência das contribuições sob o regime não cumulativo, bem como sobre as receitas de que trata a Lei nº 10.833/2003, art. 10.

(1) Gera direito aos créditos a importação efetuada com isenção, exceto hipótese de os produtos serem revendidos ou utilizados como insumo produtos sujeitos à alíquota zero, isentos ou não alcançados pelas contribuições (Lei nº 11.945/2009)

(2) A partir de 1º.04.2009, a importação efetuada de bens sob o regime especial Drawback na modalidade isenção não dará direito a crédito, em qualquer caso (Lei nº 11.945/2009).

(

B) Presumido

1 - Mercadorias de origem animal ou vegetal

As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de origem animal ou vegetal, destinados à alimentação humana ou animal, poderão deduzir do PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período de apuração, crédito presumido, calculado sobre os insumos adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física, de acordo com o art. 8º da Lei 10.925/2004.

2 - Alcool

De acordo com a Lei nº 12.859/2013, a pessoa jurídica importadora ou produtora de álcool, inclusive para fins carburantes, sujeita ao regime de apuração não cumulativa da contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) poderá descontar das referidas contribuições, devidas em cada período de apuração, crédito presumido calculado sobre o volume mensal de venda no mercado interno do referido produto.

O crédito presumido poderá ser aproveitado em relação a vendas efetuadas até 31 de dezembro de 2016.

O montante do crédito presumido será determinado mediante aplicação das seguintes alíquotas específicas:

R\$ 21,43 por metro cúbico de álcool comercializado, em relação à Contribuição para o PIS/Pasep; e

R\$ 98,57 por metro cúbico de álcool comercializado, em relação à Cofins.

O crédito presumido não aproveitado em determinado mês poderá ser aproveitado nos meses subsequentes.

Destaca-se que essa disposição não se aplica a operações que consistam em mera revenda de álcool.

As cooperativas de produtores de etanol, responsáveis pelo recolhimento da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins nos termos do art. 66 da Lei nº 9.430/1996, são também responsáveis pela apuração do crédito presumido, o qual será compensado com as contribuições devidas por suas cooperadas.

3 - Carnes suínas

3.1 Exportação

As pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração não cumulativa do PIS/Pasep e da Cofins, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de carnes suínas, destinadas à exportação, poderão descontar das contribuições devidas em cada período de apuração crédito presumido, nos termos da Lei nº 12.350/2010, arts. 55 e Instrução Normativa RFB nº 1.157/2011.

3.2 Venda a varejo

A pessoa jurídica, tributada com base no lucro real, que adquirir para industrialização ou venda a varejo carnes suínas, poderá descontar do PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período de apuração, crédito

presumido, nos termos da Lei nº 12.839/2013, art. 6º; Lei nº 12.350/2010, art. 56 e Instrução Normativa RFB nº 1.157/2011

4 - Transporte de carga

A empresa de serviço de transporte rodoviário de carga que subcontratar serviço de transporte de carga prestado por, nos termos do art. 3º §§ 19 e 20 da Lei nº 10.833/2003:

- a) pessoa física, transportador autônomo, poderá descontar da Cofins e do PIS/Pasep devidos em cada período de apuração crédito presumido calculado sobre o valor dos pagamentos efetuados por esses serviços;
- b) pessoa jurídica transportadora, optante pelo Simples Nacional, poderá descontar da Cofins e do PIS/Pasep devidos em cada período de apuração crédito calculado sobre o valor dos pagamentos efetuados por esses serviços.

5 - Pessoa jurídica que passar a ser tributada com base no lucro real

A pessoa jurídica que, tributada com base no lucro presumido ou optante pelo Simples, passar a ser tributada com base no lucro real, na hipótese de sujeitar-se à incidência não cumulativa da Cofins e do PIS/Pasep, terá direito ao aproveitamento do crédito presumido, calculado sobre o estoque de abertura devidamente comprovado na data da mudança do regime de tributação adotado para fins do Imposto de Renda.

6 - Medicamentos

Sem prejuízo do aproveitamento dos créditos apurados na forma do art. 3º das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003, podem solicitar regime especial de utilização de crédito presumido das contribuições para o PIS/Pasep e da Cofins as pessoas jurídicas que procedam à industrialização ou à importação e a pessoa jurídica encomendante, no caso de industrialização por encomenda, de medicamentos classificados nas posições da TIPI, nos termos da Lei 10.147/2000.

A determinação do crédito presumido será aplicada sobre a receita bruta

decorrente da venda no mercado interno de medicamentos sujeitos à prescrição médica e identificados por tarja vermelha ou preta, relacionados no Anexo ao Decreto nº 6.066/2007.

7 - Produtoras de vinho de uvas frescas

As pessoas jurídicas agroindustriais e as sociedades cooperativas que exerçam atividade agroindustrial, que produzam mercadoria de origem vegetal, classificada no código 22.04 (vinhos de uvas frescas, incluídos os vinhos enriquecidos com álcool; mostos de uvas, excluídos os da posição 20.09), podem deduzir da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período de apuração, crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física, nos termos do art. 15 da Lei nº 10.925/2004.

8 - Compensação e ressarcimento do saldo de créditos presumidos existentes em 21.12.2010

O saldo de créditos presumidos apurados a partir do ano-calendário de 2006 na forma do § 3º do art. 8º da Lei nº 10.925/2004, existentes em 21.12.2010, poderá:

- a) ser compensado com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), observada a legislação específica aplicável à matéria;
- b) ser ressarcido em dinheiro, observada a legislação específica aplicável à matéria.

Observa-se que o mesmo se aplica aos créditos presumidos que tenham sido apurados em relação a custos, despesas e encargos vinculados à receita de exportação, observados os métodos de apropriação direta ou pelo rateio proporcional, conforme o disposto nos §§ 8º e 9º do art. 3º da Lei nº 10.637/2002, e nos §§ 8º e 9º do art. 3º da Lei nº 10.833/2003.

9 - Pessoa jurídica que passar a ser tributada com base no lucro real

A pessoa jurídica que, tributada com base no lucro presumido ou optante pelo Simples, passar a ser tributada com base no lucro real, na hipótese de sujeitar-

se à incidência não cumulativa da Cofins e do PIS/Pasep, terá direito ao aproveitamento do crédito presumido na forma prevista na Lei nº 10.833/2003, art. 12 e na Lei nº 10.637/2002, art. 11, calculado sobre o estoque de abertura, devidamente comprovado, na data da mudança do regime de tributação adotado para fins do Imposto de Renda, a razão de 1/12 avos com utilização das alíquotas de 0,65% para o PIS e de 3% para a Cofins.

10 - Crédito presumido de biodiesel

A pessoa jurídica sujeita ao regime de apuração não cumulativa das contribuições para o PIS-Pasep e da Cofins poderá descontar das referidas contribuições, devidas em cada período de apuração, crédito presumido calculado sobre a receita decorrente da venda no mercado interno ou da exportação dos produtos classificados nos códigos 1208.10.00, 15.07, 1517.10.00, 2304.00, 2309.10.00 e 3826.00.00 (biodiesel) e de lecitina de soja classificada no código 2923.20.00, todos da Tipi, nos termos do art. 31 da Lei nº 12.865/2013.

O crédito presumido poderá ser aproveitado inclusive na hipótese de a receita decorrente da venda dos referidos produtos estar desonerada das contribuições para o PIS-Pasep e da Cofins.

11 - Crédito presumido de equipamentos de controle de produção

O Aproveitamento deste crédito presumido somente se aplica até 30.04.2015, devido a revogação do art. 58R da Lei nº 10.833/2003 pela Lei nº 13.097/2015

As pessoas jurídicas que adquirirem no mercado interno, para incorporação ao seu Ativo Imobilizado, os equipamentos de controle de produção, inclusive medidores de vazão, condutivímetros, aparelhos para controle, registro, gravação e transmissão dos quantitativos medidos, poderão deduzir da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apuradas em cada período os créditos presumidos relativos ao ressarcimento do custo de aquisição dos mesmos, nos termos e condições fixados pela RFB, inclusive quanto às especificações técnicas desses equipamentos.

12 - Crédito presumido sobre estoques de álcool

O crédito presumido foi concedido com a mudança de tributação sobre o álcool ocorrida em 1º.10.2008, tendo em vista os estoques existentes até 30.09.2008 com sua regra a seguir. Caso a empresa não tenha utilizado, poderá pleitear créditos extemporâneos, observadas as normas de apuração do crédito presumido.

A pessoa jurídica sujeita ao regime de apuração não cumulativa da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, produtora ou importadora de álcool, inclusive para fins carburantes, poderá descontar créditos presumidos relativos ao estoque deste produto existente 30.09.2008.

13 - Crédito presumido de suco de laranja

A pessoa jurídica sujeita ao regime de apuração não cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins poderá descontar crédito presumido calculado sobre o valor de aquisição de laranja do código 0805.10.00 da Tipi para Laranja do código 2009.1 da Tipi utilizados na industrialização destinado a exportação, NOS TERMOS DO ART. 15 da Lei nº 12.794/2013

14 - Café

A pessoa jurídica sujeita ao regime de apuração não cumulativa do PIS/Pasep e da Cofins que efetue exportação dos produtos classificados no código 0901.1 (café não torrado) da Tipi poderá descontar das referidas contribuições, devidas em cada período de apuração, crédito presumido calculado sobre a receita de exportação dos referidos produtos, nos termos do art. 5º da lei nº 12.599/2012.

O crédito presumido será determinado mediante aplicação, sobre a receita de exportação do café torrado de percentual correspondente a 10% das alíquotas normais das referidas contribuições.

O crédito presumido não aproveitado em determinado mês poderá ser aproveitado nos meses subsequentes.

A pessoa jurídica tributada no regime de apuração não cumulativa do PIS/Pasep e da Cofins poderá descontar das referidas contribuições, devidas em cada período de apuração, crédito presumido calculado sobre o valor de aquisição dos produtos classificados no código 0901.1 (café não torrado) da Tipi utilizados na elaboração dos produtos classificados nos códigos 0901.2 (café torrado) e 2101.1 (Extratos, essências e concentrados de café e preparações à base destes extratos, essências ou concentrados ou à base de café), nos termos do art. 6º da lei nº 12.599/2012.

O crédito presumido será determinado mediante aplicação, sobre a receita de exportação do café torrado de percentual correspondente a 80% das alíquotas normais das referidas contribuições.

O crédito presumido de que trata os arts. 8º e 9º da Lei nº 10.925/2004, não mais se aplica às mercadorias ou aos produtos classificados nos códigos 09.01 e 2101.11 da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM).

CAPÍTULO III

REORGANIZAÇÃO SOCIETÁRIA

A Reorganização Societária é uma forma de [planejamento tributário](#), pois trata-se de um procedimento que visa o aumento da eficiência das empresas e de sua competitividade no mercado interno e externo, além do que, permite a redução de custos por meio da economia de [tributos](#).

Muito comum no mundo empresarial, a reorganização societária envolve quatro operações: incorporação, fusão e cisão e transformação, onde as empresas mudam seu tipo societário, com o objetivo de melhor adequar seu objeto social.

Por tratar-se de um assunto de grande complexidade, não temos a intenção de aprofundarmos nesta questão, porque não seria de bom alvitre incluí-lo num capítulo de um livro. Portanto, permitimo-nos deter na explanação de breves comentários, concentrando-se mais nos conceitos e peculiaridades de cada operação.

INCORPORAÇÃO

Ocorre incorporação quando uma ou mais sociedades (chamadas “incorporadas”) são absorvidas por outra (denominadas “incorporadoras”).

O art. [1.116](#) do [Código Civil](#), bem como o art. 227 da Lei nº 6.404/1976 (Lei das S/A), definem a incorporação como “a operação pela qual uma ou mais sociedades são absorvidas por outra, que lhes sucede em todos os direitos e obrigações”.

Para que se processe a incorporação deverão ser cumpridas as formalidades exigidas pelo art. 227:

a) aprovação da operação pela incorporada e pela incorporadora (relativamente ao aumento de capital a ser subscrito e realizado pela incorporada) por meio de reunião dos sócios ou em assembléia geral dos acionistas (para as sociedades anônimas);

b) nomeação de peritos pela incorporada;

c) aprovação dos laudos de avaliação pela incorporadora, cujos diretores deverão promover o arquivamento e publicação dos atos de incorporação, após os sócios ou acionistas da incorporada também aprovarem os laudos de avaliação e declararem extinta a pessoa jurídica incorporada.

Esclarece ainda o art. [223](#) da Lei das S/A, que a incorporação, a fusão ou a cisão poderão operar-se entre sociedades de tipos iguais ou diferentes, ou seja, uma sociedade limitada pode incorporar uma sociedade anônima, e vice-versa, assim como uma sociedade em comandita simples pode incorporar

uma sociedade em nome coletivo.

Dispõe o art. 224 da Lei das S/A que a incorporação de uma sociedade, para surtir efeito, depende de aprovação em assembleia do protocolo de operação. Confirmada da incorporação, surge o direito de retirada do sócio dissidente da incorporada, com exceção daqueles que sejam titulares de ação de espécie ou classe que tenha liquidez e dispersão no mercado. Nestes casos, o sócio não terá esse direito, de acordo com o art. 137, II, da Lei das S/A. A restrição se dá porque, nestes casos, não há prejuízo para o acionista dissidente, pois a alienação do seu título produzirá o mesmo efeito.

Uma outra hipótese em que a Lei de Sociedades por Ações admite a retirada do acionista é em caso de descumprimento do § 3º do art. 223, que estabelece que se a incorporação envolver companhia aberta, a sucessora (incorporadora) deverá também ser aberta. Dessa forma, sendo a incorporadora uma sociedade limitada, por exemplo, o acionista da sociedade incorporada poderá exercer seu direito de retirada.

Dispõe também o [Código Civil](#) (art. 1.077) o direito de retirada:

“Quando houver modificação do contrato, fusão da sociedade, incorporação de outra, ou dela por outra, terá o sócio que dissentiu o direito de retirar-se da sociedade, nos trinta dias subseqüentes à reunião [...]”.

FUSÃO

Conforme disposto no art. 228 da Lei das S/A, fusão é a união de duas ou mais companhias que se extinguem formando uma nova e única grande empresa, que as sucede em direitos e obrigações.

Assim como na incorporação, ocorre a soma dos patrimônios societários e dos sócios quotistas e/ou acionistas. O que difere na incorporação, é que esse somatório se dá a bem de uma das sociedades (a incorporadora), que assumirá todo patrimônio e os sócios da incorporada.

Na operação de fusão, as sociedades somam-se a bem da [constituição](#) de uma terceira sociedade. São somados tanto o patrimônio ativo e passivo quanto as coletividades sociais, ou seja, os sócios quotistas/acionistas.

Esse tipo de associação permite reduções de custos, mas corre o risco de levar a práticas restritivas ou monopolistas no mercado.

A fusão caracteriza-se pelo fato de desaparecerem as sociedades que se fundem, para, em seu lugar, surgir uma nova sociedade.

Para que se processe a fusão deverão ser cumpridas as formalidades exigidas pelos §§ 1º a 3º do art. 228 da Lei das S/A:

a) As pessoas jurídicas resolverão a fusão em reunião dos sócios ou em assembléia geral dos acionistas e aprovará o projeto de estatuto e o plano de distribuição de ações, nomeando os peritos para avaliação do patrimônio das sociedades que serão objetos da fusão; e

b) Constituída a nova sociedade e eleitos os seus primeiros diretores, estes deverão promover o arquivamento e a publicação de todos atos relativos à fusão, inclusive a relação com a identificação de todos os sócios ou acionistas.

É permitida a fusão de sociedades de tipos iguais ou diferentes, conforme o art. [223](#) da Lei das S/A. A sociedade que se formar poderá ser constituída de qualquer tipo societário, ainda que diferente das sociedades que se fundiram.

Assim como na incorporação, antes da fusão deve ser feito um protocolo entre as sociedades que serão fundidas, onde deverão constar todas as informações sobre a operação. Cada sociedade deverá, por meio de assembleia geral, aprovar o protocolo da operação, observando o quórum relativo ao tipo societário, podendo haver previsão no contrato ou estatuto social um quórum específico para tal deliberação.

Depois de aprovada a proposta, os sócios procederão à nomeação dos peritos que farão a avaliação do patrimônio líquido das sociedades envolvidas.

Com relação ao direito de retirada, é permitido ao acionista dissidente exercê-lo, mediante o reembolso do valor de suas ações, ou seja, o acionista não pode ser obrigado a permanecer em uma sociedade diversa à que ingressou.

Também será permitido o direito de retirada quando houver inobservância do [§ 3º](#) do art. [223](#) da Lei das S/A, que determina que a sociedade resultante da

fusão seja aberta, quando pelo menos uma das fundidas assim o forem.

O prazo decadencial para o exercício do direito de retirada é de 30 dias, a contar da publicação da ata que aprovar o protocolo ou justificação.

CISÃO

Conforme art. 229 da Lei das S/A, cisão é a operação pela qual a companhia transfere parcelas do seu patrimônio para uma ou mais sociedades constituídas para esse fim ou já existentes, extinguindo-se a companhia cindida se houver versão de todo o seu patrimônio ou dividindo-se o seu capital, se parcial a versão.

A cisão de empresa não implica na extinção da sociedade cindida, uma vez que a própria lei prevê a possibilidade de cisão parcial. Na cisão parcial, o capital social se divide em razão da versão de parte do patrimônio da empresa cindida para outra empresa. A parcela vertida à outra sociedade há de corresponder sempre a uma diminuição de capital social.

Quando houver versão de parcela de patrimônio em sociedade já existente, a cisão obedecerá às disposições sobre incorporação, isto é, a sociedade que absorver parcela do patrimônio da pessoa jurídica cindida suceder-lhe-á em todos os direitos e obrigações.

De acordo com o art. 223, § 1º, nas operações em que houver criação de sociedade, serão observadas as normas reguladoras das sociedades, conforme o tipo da sociedade criada.

Efetivada a cisão com extinção da empresa cindida, caberá aos administradores das sociedades que tiverem absorvido parcelas do seu patrimônio promover o arquivamento e publicação dos atos da operação. No caso de cisão com versão parcial do patrimônio esta obrigação caberá aos administradores da companhia cindida e da que absorver parcela do seu patrimônio (art. 229, § 4º, da Lei das S/A).

TRANSFORMAÇÃO

O art. 220 da Lei 6.404/76 define a transformação societária como a operação pela qual a sociedade passa independentemente de dissolução e liquidação, de um tipo para outro, por exemplo, um empresa constituída sob a forma de sociedade limitada, poderá ser transformada em sociedade anônima.

Dispõe ainda o art. 234 do RIR/19999 que, nos casos de transformação e de continuação da atividade explorada pela sociedade ou firma extinta, por qualquer sócio remanescente ou pelo espólio, sob a mesma ou nova razão social, ou firma individual, o imposto continuará a ser pago como se não houvesse alteração das firmas ou sociedades.

OPERACIONALIZAÇÃO CONTÁBIL

Conforme nos ensina o Manual de Contabilidade Societária (Iudícibus, Martins, Gelbcke e Santos – Editoria Atlas, 2010), a operação de fusão e, também, a de incorporação, referem-se a uma combinação de negócios, e está disciplinada pelo Pronunciamento Técnico CPC nº 15, aprovado pela Resolução CFC nº 1.350/11, ou seja, de aplicação obrigatória para todas as entidades.

O Comitê de Pronunciamentos Contábeis conceituou:

“Combinação de negócios é uma operação ou outro evento por meio do qual um adquirente obtém o controle de um ou mais negócios, independentemente da forma jurídica da operação. Nesta Norma, o termo abrange também as fusões que se dão entre partes independentes (inclusive as conhecidas por true mergers ou merger of equals).

Negócio é um conjunto integrado de atividades e ativos capaz de ser conduzido e gerenciado para gerar retorno, na forma de dividendos, redução de custos ou outros benefícios econômicos, diretamente a seus investidores ou outros proprietários, membros ou participantes.”

Para fins contábeis, mesmo numa fusão, existirá uma entidade adquirente e outra adquirida, e, as demonstrações financeiras decorrentes desta operação devem seguir as orientações do Pronunciamento acima mencionado. Assim, a empresa constituída terá suas demonstrações financeiras como se, na verdade, tivesse havido uma operação de incorporação ao invés da fusão, com a continuidade dos saldos contábeis da empresa adquirente (como se fosse uma incorporadora) com a adição do patrimônio, pelo seu valor justo, da empresa adquirida (como se fosse uma incorporada).

OPERACIONALIZAÇÃO CONTÁBIL DA FUSÃO DA ENTIDADE ADQUIRENTE

Considerando que a operação de fusão deve ser considerada como uma combinação de negócios, e, para isso, deve-se saber qual entidade é a adquirente. Isto é importante, já que pelas novas regras contábeis, os itens das demonstrações financeiras da adquirida serão avaliados pelos seus valores justos.

Para se saber, portanto, quem é a adquirente, deve-se observar o Pronunciamento Técnico CPC nº 15, que dispõe:

Identificação do adquirente - aplicação dos itens 6 e 7

B13. As orientações do Pronunciamento Técnico CPC nº 36 - Demonstrações Consolidadas devem ser utilizadas para identificar o adquirente - a entidade que obtém o controle da adquirida. Quando ocorrer uma combinação de negócios e essas orientações não indicarem claramente qual das entidades da combinação é o adquirente, devem ser considerados os fatores indicados nos itens B14 a B18 para essa determinação.

B14. Em combinação de negócios efetivada fundamentalmente pela transferência de caixa ou outros ativos ou pela assunção de passivos, o adquirente normalmente é a entidade que transfere caixa ou outros ativos ou incorre em passivos.

B15. Em combinação de negócios efetivada fundamentalmente pela troca de participações societárias, o adquirente normalmente é a entidade que emite instrumentos de participação societária. Contudo, em algumas combinações de negócios, comumente denominadas de “aquisição reversa”(*), a entidade emissora é a adquirida. Os itens B19 a B27 fornecem orientações para a contabilização de aquisições reversas. Outros fatos e circunstâncias pertinentes devem ser considerados na identificação do adquirente em combinação de negócios efetivada pela troca de participações societárias, os quais incluem:

(*) É importante esclarecer que essa modalidade de transação não se confunde com a modalidade de “incorporação reversa”, ativamente praticada no Brasil, no início do processo de privatização dos setores de energia elétrica e de telecomunicações. As transações de “incorporação reversa” não se qualificam para a aplicação desta Norma, em decorrência de não envolverem alteração de controle.

a) direito de voto relativo na entidade combinada após a combinação.

Normalmente, o adquirente é a entidade da combinação cujo grupo de proprietários retém ou recebe a maior parte dos direitos de voto na entidade combinada. Na determinação de qual grupo de proprietários retém ou recebe a maior parte dos direitos de voto, deve-se considerar a existência de qualquer acordo de votos especial ou atípico, bem como opções, opções não padronizadas - warrants ou títulos conversíveis;

b) existência de grande participação minoritária de capital votante na entidade combinada, quando nenhum outro proprietário ou grupo organizado de proprietários tiver participação significativa no poder de voto. Normalmente, o adquirente é a entidade da combinação cujo único proprietário ou grupo organizado de proprietários é detentor da maior parte do direito de voto minoritário na entidade combinada;

c) composição do conselho de administração (ou órgão equivalente) da entidade combinada. Normalmente, o adquirente é a entidade da combinação cujos proprietários têm a capacidade ou poder para eleger ou destituir a maioria dos membros do conselho de administração (ou órgão equivalente) da entidade combinada;

d) composição da alta administração (diretoria ou equivalente) da entidade combinada. Normalmente, o adquirente é a entidade da combinação cuja alta administração (anterior à combinação) comanda a gestão da entidade combinada;

e) termos da troca de instrumentos de participação societária. Normalmente, o adquirente é a entidade da combinação que paga um prêmio sobre o valor justo pré-combinação das ações (participação de capital) das demais entidades da combinação.

B16. O adquirente é, normalmente, a entidade da combinação cujo tamanho relativo (mensurado, por exemplo, em ativos, receitas ou lucros) é significativamente maior em relação às demais entidades da combinação.

B17. Em combinação de negócios envolvendo mais do que duas entidades, na determinação do adquirente, deve-se considerar, entre outras coisas, qual das entidades da combinação iniciou a combinação e o tamanho relativo das entidades da combinação.

B18. Em uma combinação de negócios, a nova entidade formada não é necessariamente o adquirente. Quando a nova entidade é formada e ela é quem emite instrumentos de participação societária para efetivar a combinação de negócios, uma das entidades da combinação de negócios que existia antes da combinação deve ser identificada como adquirente,

aplicando-se as orientações constantes nos itens B13 a B17. De forma contrária, uma nova entidade pode ser o adquirente quando ela transferir dinheiro ou outros ativos (ou incorrer em passivos) como contraprestação pela obtenção do controle da adquirida.

Como se nota, somente os itens B16 e B17 são aplicados na fusão.

Portanto, a entidade adquirente é aquela em que o tamanho relativo é significativamente maior em relação à adquirida.

RECONHECIMENTO E MENSURAÇÃO

Conforme determina o item 82 do Pronunciamento Conceitual Básico do CPC:

Reconhecimento é o processo que consiste em incorporar ao balanço patrimonial ou à demonstração do resultado um item que se enquadre na definição de um elemento e que satisfaça os critérios de reconhecimento mencionados no item 83. Envolve a descrição do item, a atribuição do seu valor e a sua inclusão no balanço patrimonial ou na demonstração do resultado... (g. n.)

Por sua vez, o item 99 dispõe:

Mensuração é o processo que consiste em determinar os valores pelos quais os elementos das demonstrações contábeis devem ser reconhecidos e apresentados no balanço patrimonial e na demonstração do resultado. Esse processo envolve a seleção de uma base específica de mensuração. (g. n.)

O reconhecimento e a mensuração, por outras palavras, são requisitos de como fazer o lançamento contábil. Trazendo para a operação de fusão, o reconhecimento e a mensuração determinam em quais contas patrimoniais e por quais valores deve-se lançar os itens patrimoniais da combinação.

Definida a data de aquisição, o adquirente deve reconhecer, separadamente do ágio por expectativa de rentabilidade futura (goodwill), os ativos identificáveis adquiridos e os passivos assumidos.

Para os fins da norma de combinação de negócios, a entidade deverá, de acordo com as definições dispostas no Pronunciamento Conceitual Básico - Estrutura Conceitual, verificar na adquirida os ativos adquiridos e os passivos assumidos. Em muitas situações, estes ativos e passivos não estão reconhecidos nas demonstrações financeiras da adquirida.

Veja-se os exemplos do próprio Pronunciamento Técnico CPC nº 15:

13. A aplicação do princípio e as condições de reconhecimento pelo adquirente podem resultar no reconhecimento de alguns ativos e passivos que

não tenham sido anteriormente reconhecidos como tais nas demonstrações contábeis da adquirida. Por exemplo, o adquirente deve reconhecer os ativos intangíveis identificáveis adquiridos, como uma marca ou uma patente ou um relacionamento com clientes, os quais não foram reconhecidos como ativos nas demonstrações contábeis da adquirida por terem sido desenvolvidos internamente e os respectivos custos terem sido registrados como despesa.

Uma vez reconhecidos os ativos adquiridos e passivos assumidos, a adquirente deverá classificar ou designar estes itens da forma necessária para aplicar subsequentemente as outras normas, interpretações e comunicados técnicos dos órgãos reguladores.

Para isso, o CPC determina que essas classificações ou designações serão feitas com base nos “...termos contratuais, nas condições econômicas, nas políticas contábeis ou operacionais e em outras condições pertinentes que existiam na data da aquisição” (item 15 do Pronunciamento Técnico CPC nº 15). Há duas exceções a esta regra:

- a) classificação de um contrato de arrendamento mercantil como arrendamento operacional ou financeiro, conforme o Pronunciamento Técnico nº 06 - Operações de Arrendamento Mercantil; e
- b) classificação de um contrato como contrato de seguro, conforme o Pronunciamento Técnico nº 11 - Contratos de Seguro.

Estes ajustes devem ser feitos na demonstração da adquirida em contrapartida na conta de Ajustes de Avaliação Patrimonial, conforme determina o item 22 a Interpretação Técnica CPC nº 9, aprovada pela Resolução CFC nº 1.262/2009, abaixo transcrito:

22. No caso de incorporação ou fusão de sociedades, na data da aquisição (tal como definida no Pronunciamento Técnico CPC nº 15), a entidade adquirida deve ajustar sua posição patrimonial, em seu balanço patrimonial individual, para refletir seus ativos e passivos tais como reconhecidos e mensurados em conformidade com o Pronunciamento Técnico CPC nº 15 - Combinação de Negócios. A contrapartida desse ajuste será na conta Ajustes de Avaliação Patrimonial.

Mensuração

Depois de reconhecidos os ativos e passivos na combinação de negócios, surge a dúvida por qual valor eles serão lançados na contabilidade. Pelas novas regras, os ativos identificáveis adquiridos e os passivos assumidos devem ser mensurados pelos respectivos valores justos da data da aquisição, cujo conceito é o seguinte:

Valor justo é o valor pelo qual um ativo pode ser negociado, ou um passivo liquidado, entre partes interessadas, conhecedoras do negócio e independentes entre si, com ausência de fatores que pressionem para a liquidação da transação ou que caracterizem uma transação compulsória.

Esta é uma inovação da norma. Quando uma entidade adquiria outra ou realizava uma fusão, fazia-se um levantamento dos itens patrimoniais das entidades envolvidas pelo seu valor de mercado ou pelo valor justo, para fins de nova composição societária, entretanto, pelas regras contábeis anteriores, os valores vertidos para a nova entidade eram somente os valores contábeis.

Hoje, quando há operações de fusões ou incorporações, entre partes independentes, ou seja, que não há o controle comum entre as entidades envolvidas, os itens patrimoniais devem ser avaliadas pelos seus valores justos e reconhecidos nas demonstrações contábeis da entidade adquirente.

Importante: Caso a fusão ou incorporação ocorra entre entidades em que há o controle comum, não se aplica a avaliação dos itens por seus valores justos, em razão do disposto no Apêndice do Pronunciamento Técnico CPC nº 15, a seguir transcrito:

B1. Esta Norma não se aplica a combinação de negócios de entidades ou negócios sob controle comum. A combinação de negócios envolvendo entidades ou negócios sob controle comum é uma combinação de negócios em que todas as entidades ou negócios da combinação são controlados pela mesma parte ou partes, antes e depois da combinação de negócios, e esse controle não é transitório.

B2. Um grupo de indivíduos deve ser considerado como controlador de uma entidade quando, pelo resultado de acordo contratual, eles coletivamente têm o poder para governar suas políticas financeiras e operacionais de forma a obter os benefícios de suas atividades. Portanto, uma combinação de negócios está fora do alcance desta Norma quando o mesmo grupo de indivíduos tem, pelo resultado de acordo contratual, o poder coletivo final para governar as políticas financeiras e operacionais de cada uma das entidades da combinação de forma a obter os benefícios de suas atividades, e esse poder coletivo final não é transitório.

B3. A entidade pode ser controlada por um indivíduo ou grupo de indivíduos agindo em conjunto sob acordo contratual e esse indivíduo ou grupo de indivíduos não é obrigado a publicar demonstrações contábeis. Portanto, nesse caso, não é necessário que as entidades da combinação sejam incluídas no mesmo conjunto de demonstrações contábeis consolidadas para uma

combinação de negócios ser considerada como envolvendo entidades sob controle comum.

Agora, a entidade adquirente, na aquisição de participação societária ou até mesmo nas operações de fusão ou incorporação verterá os valores da entidade adquirida por seus valores justos, evidenciando nas suas demonstrações de forma mais clara os itens patrimoniais vertidos.

OPERACIONALIZAÇÃO CONTÁBIL DA INCORPORAÇÃO DA ENTIDADE ADQUIRENTE

No caso de incorporação, pode ocorrer de ter a chamada operação reversa, determinada também pelo Pronunciamento Técnico CPC nº 15, nos itens abaixo: (*)

B19. A aquisição reversa ocorre quando a entidade que emite os títulos (adquirente legal) é identificada como a adquirida para fins contábeis, conforme orientações constantes nos itens B13 a B18. A entidade cuja participação societária tiver sido adquirida (adquirida legal) deve ser considerada, para fins contábeis, como a adquirente para que a operação seja considerada uma aquisição reversa. Por exemplo, às vezes, a aquisição reversa ocorre quando a entidade fechada (sem ações listadas no mercado) quer tornar-se uma empresa listada, mas sem fazer o processo de abertura de seu capital, ou seja, sem obter o registro de companhia aberta. Para esse fim, a entidade fechada promove um acordo contratual com uma companhia aberta (a combinação propriamente) por meio do qual a entidade fechada - passa a ser uma investida da companhia aberta e os ex-sócios da entidade fechada recebem participações no capital da companhia aberta (**). Nesse exemplo, a companhia aberta é o adquirente legal porque ela emitiu instrumentos de participação societária e a entidade fechada é a adquirida legal porque seus instrumentos de capital foram adquiridos. Contudo, pela aplicação das orientações contidas nos itens B13 a B18, o resultado da identificação do adquirente revela que:

(*) Não confundia com a operação chamada de incorporação reversa, que será tratada no capítulo 7.

(**) Legalmente, no Brasil, dita transação seria enquadrada como uma incorporação de ações da entidade fechada pela companhia aberta ao seu patrimônio, sendo que os ex-sócios da entidade fechada receberiam ações a serem emitidas pela companhia aberta, conforme relação de troca justa de

ações constante no protocolo de incorporação.

a) a companhia aberta é a adquirida para fins contábeis (adquirida contábil); e

b) a entidade fechada é o adquirente para fins contábeis (adquirente contábil).

Na operação, a adquirida contábil deve atender à definição de um negócio para ser contabilizada como aquisição reversa, bem como são aplicáveis todos os princípios de reconhecimento e mensuração previstos nesta Norma, incluindo as exigências para reconhecimento do ágio por expectativa de rentabilidade futura (goodwill).

MENSURAÇÃO DA CONTRAPRESTAÇÃO TRANSFERIDA

B20. Em uma aquisição reversa, o adquirente contábil normalmente não transfere ações nem outra forma de contraprestação para a adquirida contábil. Em vez disso, a adquirida contábil é quem emite instrumentos de participação societária (ações, por exemplo) e os entrega aos proprietários do adquirente contábil. Consequentemente, o valor justo, na data da aquisição, da contraprestação transferida pelo adquirente contábil pela sua participação na adquirida deve ser baseado no número de instrumentos de participação societária (quantidade de ações, por exemplo) que a controlada legal teria de emitir para conferir aos proprietários da controladora legal o mesmo percentual de participação societária na entidade combinada que resulta da aquisição reversa (*). O valor justo calculado dessa forma pode ser usado como o valor justo da contraprestação transferida em troca do controle da adquirida contábil.

(*) O valor justo das ações da entidade combinada multiplicado pela participação final dos sócios da controladora legal (adquirida contábil) na entidade combinada.

ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS CONSOLIDADAS

B21. As demonstrações contábeis consolidadas elaboradas após uma aquisição reversa são emitidas em nome da controladora legal (adquirida contábil), porém descritas em notas explicativas como sendo uma continuação das demonstrações contábeis da controlada legal (adquirente contábil), com um ajuste - deve-se ajustar retroativamente o capital legal do adquirente contábil para refletir o capital legal da adquirida contábil. Esse ajuste é exigido para se fazer refletir o capital da controladora legal (adquirida contábil). A informação comparativa apresentada nas

demonstrações contábeis consolidadas também deve ser ajustada retroativamente para refletir o capital legal da controladora legal (adquirida contábil).

B22. Devido às demonstrações contábeis consolidadas representarem a continuação das demonstrações contábeis da controlada legal, exceto por sua estrutura de capital, as demonstrações contábeis consolidadas refletem:

- a) os ativos e os passivos da controlada legal (adquirente contábil), reconhecidos e mensurados pelos seus valores contábeis pré-combinação;
- b) os ativos e os passivos da controladora legal (adquirida contábil), reconhecidos e mensurados de acordo com o disposto nesta Norma;
- c) os lucros retidos e outros saldos contábeis do patrimônio líquido da controlada legal (adquirente contábil) antes da combinação de negócios;
- d) o montante reconhecido como capital emitido nas demonstrações contábeis consolidadas, determinado pela adição do capital emitido da controladora legal (adquirente contábil), imediatamente antes da combinação de negócios, com o valor justo da controlada legal (adquirida contábil) determinado de acordo com esta Norma. Contudo, a estrutura do capital (ou seja, o número e tipos de ações emitidas) deve refletir a estrutura de capital da controladora legal (adquirida contábil), incluindo as ações que a controladora legal emitiu para efetivar a combinação. Consequentemente, a estrutura de capital da controlada legal (adquirente contábil) é restabelecida utilizando a relação de troca (relação de substituição de ações) estabelecida no acordo de aquisição, para refletir o número de ações da controladora legal (adquirida contábil) emitidas na aquisição reversa;
- e) a parte proporcional de não controladores da controlada legal (adquirente contábil) sobre os valores contábeis pré-combinação de lucros retidos e outros componentes do patrimônio líquido, em conformidade com o disposto nos itens B23 e B24.

PARTICIPAÇÃO DE NÃO CONTROLADORES

B23. Em uma aquisição reversa, alguns dos proprietários da adquirida legal (adquirente contábil) podem não trocar suas participações societárias por participações societárias na controladora legal (adquirida contábil). Esses proprietários devem ser considerados como participação de não controladores nas demonstrações contábeis consolidadas após a aquisição reversa. Isso porque os proprietários da adquirida legal que não trocaram suas participações societárias por participações societárias no adquirente legal têm somente participação nos resultados e nos ativos líquidos da adquirida legal,

e não nos resultados e nos ativos líquidos da entidade combinada. De forma contrária, embora o adquirente legal seja a adquirida para fins contábeis, os proprietários do adquirente legal têm participação nos resultados e nos ativos líquidos da entidade combinada.

B24. Os ativos e os passivos da adquirida legal devem ser mensurados e reconhecidos nas demonstrações contábeis consolidadas pelos seus respectivos valores contábeis pré-combinação - ver item B22(a). Portanto, em uma aquisição reversa, a participação de não controladores deve refletir a parte proporcional destes nos valores contábeis pré-combinação dos ativos líquidos da adquirida legal, ainda que a participação de não controladores em outras aquisições tenha sido mensurada pelo valor justo na data da aquisição.

RESULTADO POR AÇÃO

B25. Conforme disposto no item B22 (d), a estrutura de capital nas demonstrações contábeis consolidadas subsequente à aquisição reversa deve refletir a estrutura de capital do adquirente legal (adquirida contábil), incluindo as participações societárias emitidas pelo adquirente legal para efetivar a combinação de negócios.

B26. No cálculo da média ponderada do número de ações em circulação (o denominador no cálculo do lucro por ação) durante o período em que a aquisição reversa ocorreu, deve ser considerado o que segue:

a) o número de ações em circulação desde o início desse período até a data de aquisição deve ser computado com base no número médio ponderado das ações da adquirida legal (adquirente contábil) em circulação durante o período, multiplicado pela relação de troca estabelecida no acordo de aquisição (protocolo de incorporação de ações); e

b) o número de ações em circulação, a partir da data da aquisição até o final desse período, deve ser o número atual de ações do adquirente legal (adquirida contábil) em circulação durante esse período.

B27. O resultado por ação básico para cada período comparativo antes da data da aquisição apresentado nas demonstrações contábeis consolidadas seguintes à aquisição reversa deve ser calculado pela divisão de (a) por (b):

a) o resultado do período da adquirida legal atribuível aos sócios (por tipo de ação) em cada um dos períodos comparativos;

b) o número médio ponderado histórico das ações (por tipo de ação) da adquirida legal em circulação, multiplicado pela relação de troca estabelecida no acordo de aquisição (protocolo de incorporação de ações).

RECONHECIMENTO E MENSURAÇÃO

Os itens transferidos da adquirida devem ser reconhecidos separadamente do ágio por expectativa de rentabilidade futura (goodwill), os ativos identificáveis adquiridos, e os passivos assumidos, os mensurados pelo valor justo.

Os ajustes deverão ser feitos nas demonstrações financeiras da adquirida na conta de Ajuste de Avaliação Patrimonial, conforme já explanado no tópico que trata da fusão.

OPERACIONALIZAÇÃO CONTÁBIL DA CISÃO

Apesar de não ter sido tratado nos pronunciamentos técnicos ou interpretações técnicas do Comitê de Pronunciamento Contábil, entende-se que as regras aplicadas nas operações de incorporação e fusão não serão usadas nos casos de cisão parcial ou total para constituição de novas entidades.

Nos casos de cisão para incorporação de entidades já existentes ou para fusão, a entidade cindida aplicará as regras descritas nos itens 1 e 2, ou seja, os itens patrimoniais vertidos serão mensurados pelos seus valores justos em contrapartida da conta de Ajuste de Avaliação Patrimonial no Patrimônio Líquido.

TRATAMENTO DO ÁGIO E DESÁGIO

ÁGIO POR EXPECTATIVA DE RENTABILIDADE FUTURA

Determina o Pronunciamento Técnico CPC nº 15:

Reconhecimento e mensuração do ágio por expectativa de rentabilidade futura (goodwill) ou do ganho proveniente de compra vantajosa

O adquirente deve reconhecer o ágio por expectativa de rentabilidade futura (goodwill), na data da aquisição, mensurado pelo montante que (a) exceder (b) abaixo:

a) a soma:

i) da contraprestação transferida em troca do controle da adquirida, mensurada de acordo com esta Norma, para a qual geralmente se exige o valor justo na data da aquisição;

ii) do montante de quaisquer participações de não controladores na adquirida, mensuradas de acordo com esta Norma; e

iii) no caso de combinação de negócios realizada em estágios, o valor justo, na data da aquisição, da participação do adquirente na adquirida imediatamente antes da combinação;

b) o valor líquido, na data da aquisição, dos ativos identificáveis adquiridos e dos passivos assumidos, mensurados de acordo com esta Norma.

Em combinação de negócios em que o adquirente e a adquirida (ou seus ex-proprietários) trocam somente participações societárias, o valor justo, na data da aquisição, da participação na adquirida pode ser mensurado com maior confiabilidade que o valor justo da participação societária no adquirente. Se for esse o caso, o adquirente deve determinar o valor do ágio por expectativa de rentabilidade futura (goodwill) utilizando o valor justo, na data da aquisição, da participação societária na adquirida em vez do valor justo da participação societária transferida. Para determinar o valor do ágio por expectativa de rentabilidade futura (goodwill) em combinação de negócios onde nenhuma contraprestação é efetuada para obter o controle da adquirida, o adquirente deve utilizar o valor justo, na data da aquisição, da participação do adquirente na adquirida, obtido por meio de técnica de avaliação, no lugar do valor justo, na data da aquisição, da contraprestação transferida.

Nas demonstrações individualizadas, o ágio deve ser reconhecido na conta de investimentos, enquanto que nas demonstrações consolidadas, o ágio deve ser reconhecido no ativo intangível.

COMPRA VANTAJOSA (DESÁGIO)

Antigamente conhecida como deságio, a compra vantajosa ocorria quando a contraprestação dada em contrapartida ao negócio adquirido era menor que o valor líquido dos ativos identificáveis adquiridos e passivos assumidos.

A inovação ocorrida na norma é que antes o deságio era lançado no ativo, no grupo de investimento. Pelas novas regras, o ganho da compra vantajosa é lançado no resultado da adquirente, na data da aquisição.

Porém, antes de reconhecer o ganho decorrente de compra vantajosa, o adquirente deve promover uma revisão para se certificar de que todos os ativos adquiridos e todos os passivos assumidos foram corretamente identificados e, portanto, reconhecer quaisquer ativos ou passivos adicionais identificados na revisão. O adquirente também deve rever os procedimentos utilizados para mensurar os valores a serem reconhecidos na data da aquisição, como exigido pelo Pronunciamento Técnico CPC nº 15, para todos os itens abaixo:

- a) ativos identificáveis adquiridos e passivos assumidos;
 - b) participação de não controladores na adquirida, se houver;
 - c) no caso de combinação de negócios realizada em estágios, qualquer participação societária anterior do adquirente na adquirida; e
 - d) a contraprestação transferida para obtenção do controle da adquirida.
- O objetivo da revisão é assegurar que as mensurações reflitam adequadamente a consideração de todas as informações disponíveis na data da aquisição.

MENSURAÇÃO SUBSEQUENTE DO ÁGIO

O ágio por rentabilidade futura, conforme determinam os Pronunciamentos Técnicos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis nº 01, 04 e 15, não está sujeito à amortização (exceto em raras ocasiões), mas, tão somente, ao impairment.

Veja os itens 40 e seguintes da Interpretação Técnica do Comitê de Pronunciamentos Contábeis nº 9, abaixo transcritos:

40. De maneira geral, o ágio pago por expectativa de rentabilidade futura (goodwill) é um ativo intangível de vida útil indefinida, razão pela qual não está sujeito a amortização sistemática ao longo do tempo, sendo, por outro lado, submetido ao menos anualmente a teste quanto ao seu valor recuperável (Pronunciamento Técnico CPC 01 – Redução ao Valor Recuperável de Ativos).

41. Todavia, podem existir situações em que o ágio (goodwill) tenha seu benefício econômico limitado no tempo (prazo definido). Isso pode ocorrer em situações onde o valor pago excedente ao valor justo dos ativos líquidos adquiridos decorra não só, por exemplo, de um direito de concessão com vida útil definida, mas também de efeitos sinérgicos que se espera venham a produzir aumento de rentabilidade. Normalmente, nessas situações o direito de concessão é obtido a partir do valor descontado da projeção do fluxo de caixa das operações da entidade adquirida, e o goodwill surge pela parcela paga relativa às reduções de despesas na investidora e também na investida por efeitos de sinergia entre ambas. Nesse caso, se for possível obter de forma objetiva e confiável a parte do valor do preço pago não alocável aos demais ativos e passivos e nem ao direito de concessão, deve esse ágio (goodwill) também ser amortizado pelo prazo remanescente do direito à concessão. Esse ativo, como qualquer outro, também está sujeito à análise periódica quanto ao seu valor recuperável, conforme requerido pelo

Pronunciamento Técnico CPC 01.

42. O CPC entende que não se caracteriza como ágio pago por expectativa de rentabilidade futura (goodwill) o valor pago que se refira especificamente a direito de concessão, direito de exploração e assemelhados, inclusive quando adquirido em uma combinação de negócios onde a entidade adquirida seja uma concessionária, cujo direito à concessão tenha um prazo conhecido e definido. O goodwill apenas existe na medida em que não haja condição de reconhecimento de ativo intangível específico, individualizado, conforme Pronunciamento Técnico CPC 04 - Ativo Intangível.

43. No caso de ativo intangível, inclusive na forma de ágio por expectativa de rentabilidade futura (goodwill) com vida útil econômica definida, existe a amortização e ela se faz durante essa vida útil, como tratado no Pronunciamento Técnico CPC 04.

REGIME DE TRIBUTAÇÃO NA INCORPORAÇÃO, FUSÃO OU CISÃO

Desde que sejam atendidas todas as condições necessárias à opção, o Imposto de Renda e a Contribuição Social sobre o Lucro, devidos no ano-calendário do evento, podem ser apurados com base no lucro real ou com base no lucro presumido.

Cabe observar que a até 31.12.1995, as pessoas jurídicas incorporadas, fusionadas ou cindidas estavam somente obrigadas à tributação dos seus resultados pelo lucro real, porém, por meio da Lei nº 9.249/1995, art. 36, V, essa determinação foi revogada.

Perante a legislação do Imposto de Renda, as pessoas jurídicas incorporadas, fusionadas ou cindidas devem cumprir determinadas obrigações fiscais. São elas, conforme consta do Perguntas e Respostas IRPJ 2014, Capítulo IV, questões nºs 28 e 29:

a) levantar, até 30 dias antes do evento, balanço específico, no qual os bens e direitos poderão ser avaliados pelo valor contábil ou de mercado (Lei nº 9.249, de 1995, art. 21, e Lei nº 9.430, de 1996, art. 1º, § 1º);

b) a apuração da base de cálculo do imposto de renda será efetuada na data do evento, ou seja, na data da deliberação que aprovar a incorporação, fusão ou cisão, devendo ser computados os resultados apurados até essa data (Lei nº 9.430, de 1996, art.1º, §§ 1º e 2º);

c) a incorporada, fusionada ou cindida deverá apresentar a DIPJ (atual ECF) correspondente ao período transcorrido durante o ano-calendário, em seu

próprio nome, até o último dia útil do mês subsequente ao da data do evento (Lei nº 9.249, de 1995, art. 21, § 4º);

d) a partir de 1º/01/2000, a incorporadora também deverá apresentar DIPJ (atual ECF) tendo por base balanço específico levantado 30 dias antes do evento, salvo nos casos em que as pessoas jurídicas, incorporadora e incorporada, estivessem sob mesmo controle societário desde o ano-calendário anterior ao do evento (Lei nº 9.959, de 2000, art. 5º);

e) dar baixa da empresa extinta por incorporação, fusão ou cisão total, de acordo com as regras dispostas na Instrução Normativa RFB nº 1.470/2014;

f) o período de apuração do IPI, da Cofins e da contribuição PIS/Pasep, será encerrado na data do evento nos casos de incorporação, fusão e cisão ou na data da extinção da pessoa jurídica, devendo ser pagos nos mesmos prazos originalmente previstos;

g) entrega de demais declarações específicas, por exemplo: DCTF, Dimob, Dirf, ECD e EFD-Contribuições.

AValiação DE BENS E DIREITOS

A Lei nº 9.249/1995, art. 21, estabelece que, a partir de 1º.01.2015, ou a partir de 1º.01.2014, no caso de opção pelo novo regime tributário de que trata a Lei nº 12.973/2014, a pessoa jurídica que tiver parte ou todo o seu patrimônio absorvido em virtude de incorporação, fusão ou cisão deverá levantar balanço específico para esse fim, observada a legislação comercial e os procedimentos contábeis emanados do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), Comissão de Valores Mobiliários (CVM), Banco Central do Brasil (Bacen), Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e demais órgãos reguladores.

Conforme determinação legal (Lei nº 9.249/1995, art. 21; Decreto-lei nº 1.598/1977, art. 20; Lei nº 12.973/2014, arts. 2º, 20 e 21), o contribuinte que avaliar investimento pelo valor de patrimônio líquido deverá, por ocasião da aquisição da participação, desdobrar o custo de aquisição em:

a) valor de patrimônio líquido na época da aquisição;

b) mais ou menos-valia, que corresponde à diferença entre o valor justo dos ativos líquidos da investida, na proporção da porcentagem da participação adquirida, e o valor de que trata a letra “a”; e

c) ágio por rentabilidade futura (goodwill), que corresponde à diferença entre o custo de aquisição do investimento e o somatório dos valores de que tratam as letras “a” e “b”.

O valor da mais ou menos-valia deverá ser avaliado com base em laudo elaborado por perito independente que deverá ser protocolado na Secretaria da RFB ou cujo sumário deverá ser registrado em Cartório de Registro de Títulos e Documentos, até o último dia útil do 13º mês subsequente ao da aquisição da participação.

A necessidade de laudo de avaliação decorre da Lei nº 6.404/1976, arts. 227 a 229, além do Código Civil, arts. 1.117 e 1.120, que expressamente obrigam a nomeação de peritos para avaliação do patrimônio líquido da empresa incorporada, fusionada ou cindida.

COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS

Conforme regra definida pelo RIR/1999, art. 514, a pessoa jurídica sucessora por incorporação, fusão ou cisão não pode compensar prejuízos fiscais da sucedida e, no caso de cisão parcial, a pessoa jurídica cindida poderá compensar os seus próprios prejuízos, proporcionalmente à parcela remanescente do Patrimônio Líquido (PL). Essa regra também se aplica a Contribuição Social sobre o Lucro (Medida Provisória nº 2.158-35/2001, art. 22), ratificada pela Instrução Normativa SRF nº 390/2004, art. 81, que assim dispõe:

- a) a pessoa jurídica sucessora por incorporação, fusão ou cisão não poderá compensar bases de cálculo negativas da CSL da sucedida relativas a períodos de apuração anteriores, nem a apurada na demonstração do resultado ajustado correspondente ao evento;
- b) no caso de cisão parcial, a pessoa jurídica cindida poderá compensar as suas próprias bases de cálculo negativas, proporcionalmente à parcela remanescente do patrimônio líquido.

Cabe lembrar que a compensação de prejuízos fiscais é limitada a 30% do lucro líquido ajustado pelas adições e exclusões previstas na legislação do Imposto de Renda, conforme prevê a Lei nº 9.065/1995, art. 15, aplicando-se inclusive à compensação de bases de cálculo negativas de CSL (Lei nº 9.065/1995, art. 16).

RESPONSABILIDADE POR SUCESSÃO

Importante salientar que, nos casos de incorporação, fusão ou cisão de empresas, respondem pelos tributos das pessoas jurídicas transformadas, incorporadas, fundidas, extintas ou cindidas (RIR/1999, art. 207):

- a) a pessoa jurídica resultante da transformação de outra;

- b) a pessoa jurídica constituída pela fusão de outras, ou em decorrência de cisão de sociedade;
- c) a pessoa jurídica que incorporar outra, ou parcela do patrimônio de sociedade cindida;
- d) a pessoa física sócia da pessoa jurídica extinta mediante liquidação, ou seu espólio, que continuar a exploração da atividade social sob a mesma ou outra razão social, ou sob firma individual;
- e) os sócios, com poderes de administração, da pessoa jurídica que deixar de funcionar sem proceder à liquidação, ou sem apresentar a declaração de encerramento da liquidação.

Respondem ainda solidariamente pelo imposto devido pela pessoa jurídica:

- a) as sociedades que receberem parcelas do patrimônio da pessoa jurídica extinta por cisão;
- b) a sociedade cindida e a sociedade que absorver parcela do seu patrimônio, no caso de cisão parcial;
- c) os sócios, com poderes de administração, da pessoa jurídica extinta que deixar de funcionar sem proceder à liquidação, ou deixar de apresentar a declaração de informações no encerramento da liquidação.